

LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

III

ARTIGOS 188 AO 293

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

REVISTA DOS
TRIBUNAIS

2019 - 04 - 09

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

PRIMEIRAS PÁGINAS

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

VOL. III – ARTIGOS 188 AO 293

Autor

Leonardo Carneiro da Cunha

Direção

Luiz Guilherme Marinoni

Coordenadores

Sergio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

© desta edição [2018]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono

Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda

Tel.: 11 3613-8400 - Fax: 11 3613-8450

CEP 01136-000 - São Paulo

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal) com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).



Visite nosso site: www.rt.com.br

Central de Relacionamento RT (atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

Fechamento desta edição: [02.08.2018]



ISBN 978-85-5321-168-5

© desta edição [2018]

2019 - 04 - 09

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha Catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Cunha, Leonardo Carneiro da

Comentários ao Código de Processo Civil : (arts. 188 ao 293) [livro eletrônico] / Leonardo Carneiro da Cunha. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. -- (Coleção comentários ao código de processo civil ; v. III / direção Luiz Guilherme Marinoni ; coordenação Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero)

6 Mb ; e-PUB

2. ed em e-book baseada na 2. ed. impressa rev. atual.

Bibliografia

ISBN 978-85-5321-168-5

1. Processo civil - Legislação - Brasil I. Marinoni, Luiz Guilherme. II. Arenhart, Sérgio Cruz. III. Mitidiero, Daniel. IV. Título. V. Série.

18-19532 CDU-347.9(81)(094.46)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Código de Processo Civil comentado 347.9(81)(094.46)
2. Código de Processo Civil : Comentários : Brasil 347.9(81)(094.46)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

2019 - 04 - 09

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais **Juliana Mayumi Ono**

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A. M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chrisley Figueiredo

Adaptação de capa: Linotec

Projeto Gráfico: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

Analista de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis

2019 - 04 - 09

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE O AUTOR

Sobre o Autor

Pós-Doutor pela Universidade de Lisboa. Doutor em Direito pela PUC-SP. Mestre em Direito pela UFPE. Professor associado da Faculdade de Direito do Recife (UFPE), nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Membro do Instituto Iberoamericano de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Procurador do Estado de Pernambuco. Advogado e consultor jurídico.

© desta edição [2018]

2019 - 04 - 09

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos

Dedico este livro a Tatiana e a nossos filhos, Pedro e Luísa, que acompanharam de perto o esforço para concluí-lo.

Para escrever o livro, recebi importante auxílio de João Otávio Terceiro Neto Bernardo de Albuquerque, de Gustavo Azevedo, de Isadora Dowsley, de Maria Eduarda Almeida e de Maria Gabriela Campos, seja na revisão de parte do texto, seja na coleta de material e na sugestão de inserção de conteúdos. A todos eles registro meu especial agradecimento!

LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA

© desta edição [2018]

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

LUIZ GUILHERME MARINONI

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

SUMÁRIO

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO I - Da Forma, do Tempo e do Lugar dos atos processuais

CAPÍTULO I - Da Forma dos Atos Processuais [Art. 188 a 211]

CAPÍTULO II - Do Tempo e do Lugar dos Atos processuais [Art. 212 a 217]

CAPÍTULO III - Dos Prazos [Art. 218 a 235]

TÍTULO II - Da Comunicação dos Atos Processuais

CAPÍTULO I - Disposições Gerais [Art. 236 a 237]

CAPÍTULO II - Da Citação [Art. 238 a 259]

CAPÍTULO III - Das Cartas [Art. 260 a 268]

CAPÍTULO IV - Das Intimações [Art. 269 a 275]

TÍTULO III - Das Nulidades [Art. 276 a 283]

TÍTULO IV - Da Distribuição e do Registro [Art. 284 a 290]

TÍTULO V - Do Valor da Causa [Art. 291 a 293]

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

Título I - Da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais

Capítulo I. Da Forma dos Atos Processuais

SEÇÃO I

Dos atos em geral

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial.

1. Fatos processuais em sentido amplo

Os fatos tornam-se jurídicos pela incidência das normas jurídicas que assim os preveem. Previsto o fato no enunciado normativo, sua ocorrência faz incidir a norma, daí surgindo o fato jurídico.

Os fatos jurídicos *lato sensu* podem ser fatos da natureza ou atos humanos. Os fatos da natureza, quando ingressam no mundo jurídico em razão da incidência normativa, revestem o colorido de fatos jurídicos *stricto sensu*. Os atos, que exteriorizam ou manifestam vontade humana, tornam-se atos jurídicos, quando sofrem a incidência da norma que os prevê. Os fatos jurídicos *stricto sensu* são fatos da natureza, enquanto os atos jurídicos são atos humanos, caracterizados por expressarem uma vontade humana.

Como se percebe, os fatos jurídicos são aqueles que estão previstos no suporte fático e, por isso, sofreram a incidência de uma norma jurídica, ingressando no mundo do direito e podendo produzir efeitos jurídicos. No processo, há fatos jurídicos em sentido amplo, ou seja, há fatos jurídicos em sentido estrito, há atos jurídicos, há atos-fatos jurídicos e há negócios jurídicos.

2. Fatos processuais em sentido estrito

Existem fatos jurídicos processuais em sentido estrito. Há, entretanto, quem não admita a existência de fatos jurídicos processuais em sentido estrito.

José Joaquim Calmon de Passos, por exemplo, entende que, no processo, só há atos jurídicos, não havendo fatos jurídicos em sentido estrito. Nas suas palavras, “No processo, somente atos são possíveis. Ele é uma atividade de sujeitos que a lei prequalifica. Todos os acontecimentos naturais apontados como caracterizadores de fatos jurídicos processuais são exteriores ao processo e, por força dessa exterioridade, não podem ser tidos como fatos integrantes do processo, por conseguinte, fatos processuais”.¹

Para Daniel Mitidiero, existem fatos jurídicos processuais em sentido estrito, mas só quando

ocorridos dentro do processo e aptos a produzir efeitos nele. Por esse motivo, entende que a morte de uma das partes ou de seus procuradores seria fato jurídico material que se processualiza, não consistindo, na verdade, em fato jurídico processual.²

Na verdade, o fato jurídico processual em sentido estrito é o acontecimento da natureza que, juridicizado pela incidência de norma processual, é apto a produzir efeitos dentro do processo.³ Não interessa se o fato ocorreu fora ou dentro do processo. O que importa é sua previsão em hipótese normativa, juridicizando-o e potencializando a produção de efeitos jurídicos no processo.⁴ Assim, são fatos jurídicos processuais em sentido estrito a morte da parte ou de seu procurador, uma inundaç o que venha a suspender um prazo processual, a exist ncia de uma rela  o de parentesco entre o juiz e a parte, a implementa  o de idade que confira   parte a condi  o de idoso, passando a ter direito de prioridade na tramita  o do processo, a perda dos autos, entre outros fatos.

3. Atos processuais

Os fatos jurídicos *stricto sensu* s o fatos da natureza, enquanto os atos jurídicos s o atos humanos, caracterizados por expressarem uma vontade.

Os atos jurídicos em sentido amplo dividem-se em atos jurídicos em sentido estrito e neg cios jurídicos. Os atos processuais em sentido amplo abrangem todos os atos do procedimento, praticados internamente no processo, como tamb m os demais atos praticados antes ou fora do processo que interfiram de algum modo no desenvolvimento da rela  o jur dica processual.⁵

Os atos processuais em sentido estrito s o manifesta  es ou declara  es de vontade em que a parte n o tem qualquer margem de escolha da categoria jur dica ou da estrutura  o do conte do eficaz da respectiva situa  o jur dica. S o, em geral, atos de conhecimento ou de comunica  o, como, por exemplo, a cita  o, a intima  o, a confiss o e a penhora.

4. Atos-fatos processuais

Quando a vontade humana, presente nos atos jurídicos *stricto sensu* e nos neg cios jurídicos,   desprezada, tem-se o ato-fato. Os atos-fatos s o fatos jurídicos produzidos por a  o humana, mas a vontade de pratic -los   abstra da, n o sendo considerada relevante pela norma jur dica. O ato-fato   um ato humano em que a vontade   considerada irrelevante pelo sistema jur dico.

H , no processo, atos-fatos, a exemplo da revelia.   irrelevante saber se o r u quis ou n o deixar de contestar. N o importa qual sua vontade. A aus ncia de recurso tamb m   um ato-fato. Em geral, a contum cia, a in rcia ou a omiss o   um ato-fato processual.⁶

O enquadramento da contum cia como ato-fato processual produz reflexos pr ticos de ineg vel import ncia. Como o ato-fato caracteriza-se pela irrelev ncia da vontade, n o se lhe aplica o regime jur dico das invalidades.⁷ N o se pode dizer, por exemplo, que se deve desconsiderar a revelia do r u, pois sua vontade estaria viciada ou que, na verdade, ele quis contestar, mas n o o fez. Enfim, a vontade   irrelevante, n o sendo poss vel cogitar-se de invalidade da inatividade ou da in rcia da parte.

Tamb m n o se pode dizer que a parte que n o praticou um ato renunciou ao direito ou que fica impossibilitada de comparecer ao processo. O revel, por exemplo, pode comparecer ao processo a qualquer momento.

Sendo a contum cia um ato-fato, n o se pode dizer que h  preclus o l gica ou vontades contradit rias. A circunst ncia de o r u ter sido revel n o o impede de ajuizar a  o rescis ria. N o se deve ter como conduta contradit ria a propositura da a  o rescis ria por um revel. A aus ncia de contesta  o n o caracteriza a manifesta  o de vontade de n o contestar, nem consiste numa ren ncia ao direito. Ainda que o r u seja revel, pode ele ajuizar a  o rescis ria.⁸

O revel pode, tamb m, requerer a produ  o de provas, caso intervenha antes de finda a

instrução probatória. A construção de que a revelia é ato-fato advém do próprio Código de Processo Civil. O parágrafo único do art. 346 do CPC dispõe expressamente que poderá o réu “intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Não fosse ela um ato-fato, mas ato jurídico do qual se considerasse uma espécie de renúncia, não poderia o réu intervir posteriormente no processo.

O Superior Tribunal de Justiça mantinha entendimento no sentido de que o recurso interposto apenas pelo assistente simples não podia ser conhecido, tendo em vista a circunstância de a atuação do assistente simples estar subordinada à vontade do assistido. Assim, como o assistido não recorreu, o recurso do assistente simples não poderia seguir autonomamente, pois seria “contrariar” a vontade do assistido, que não recorreu.⁹ Tal entendimento não estava de acordo com a natureza jurídica da contumácia. Não se pode dizer que a vontade do assistido é “contrariada” pela vontade do assistente. A vontade é irrelevante. A legislação abstrai, na situação, a vontade da parte.

Não se pode dizer que houve contradição entre vontades, já que é, como se viu, irrelevante a vontade na contumácia, eis que se trata de um ato-fato processual.

É possível que apenas o assistente simples recorra. Esse, na verdade, é o seu papel: ajudar o assistido. Se o assistido não recorre (e não importa sua vontade), o recurso do assistente evitará a preclusão. É essa, aliás, a orientação do próprio CPC, que expressamente diz que, revel o assistido, atuará o assistente como seu substituto processual (CPC, art. 121, par. ún.). O dispositivo tem aplicação, evidentemente, aos demais casos de condutas omissivas do assistido, e não apenas à revelia. E isso porque a contumácia, como já visto e revisto, é um ato-fato, não sendo relevante a vontade da parte que deixou de recorrer. Tanto assim é que o dispositivo dispõe, “sendo revel ou, de qualquer outro modo, omissa o assistido”, numa inequívoca demonstração de que o assistente será substituto processual em qualquer omissão.

Se, entretanto, o assistido expressamente tiver manifestado a vontade de não-recorrer, renunciando ao recurso ou desistindo do recurso já interposto, o recurso do assistente não poderá, efetivamente, ser conhecido, pois a atuação do assistente simples fica vinculada à manifestação de vontade do assistido (CPC, art. 122). Nesse caso, houve efetivamente a prática de um ato processual (ou melhor, de um negócio jurídico processual): o assistido expressamente renunciou ou desistiu. A simples inércia ou omissão na interposição do recurso constitui situação diversa: aqui há um ato-fato, sendo irrelevante a vontade, não sendo adequado afirmar que houve contradição de vontades ou que se atentou contra a vontade do assistido.

O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua posição, passou a entender que o assistente simples pode interpor recurso, salvo se houver vontade expressa do assistido em sentido contrário. A simples ausência de recurso pelo assistido não inviabiliza o recurso do assistente.¹⁰

Há, ainda, outra situação que merece destaque.

O Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo ser incabível o recurso especial contra acórdão proferido em remessa necessária. Não havendo apelação do ente público, mas tendo o caso sido rejeitado pelo tribunal em razão da remessa obrigatória, não seria cabível o recurso especial, pois haveria, nessa hipótese, preclusão lógica.¹¹ Segundo anotado em precedente específico, “a jurisprudência da eg. Segunda Turma desta Corte tem firmado o entendimento de que é inadmissível recurso especial contra acórdão proferido em sede de reexame necessário, quando ausente recurso voluntário do ente público, dada a ocorrência da preclusão lógica”.¹²

Ao enfrentar o REsp 904.885/SP, a 2ª Turma do STJ, verificando haver precedentes em sentido divergente da 1ª Turma, resolveu afetar o julgamento à 1ª Seção, vindo a ser firmado o entendimento de que não cabe o recurso especial em reexame necessário, quando não interposta apelação pela Fazenda Pública, dada a existência de preclusão lógica.

Como se observa, o STJ entendeu não caber o recurso especial em reexame necessário, por haver preclusão lógica: seria incompatível o recurso especial com a ausência do recurso de

apelação.

Tal entendimento estava equivocado. A parte pode deixar de recorrer por diversos motivos, não importando qual foi a vontade. Não há nenhum ato incompatível com a possibilidade futura de interpor recurso especial. Nem se pode saber qual foi a vontade da Fazenda Pública. Se, havendo remessa necessária, mas não existindo apelação, não cabe o recurso especial, então o *revel* também não pode recorrer. A situação é a mesma. Quando o réu não apresenta contestação, não importa qual foi sua vontade. A ele se permite, a qualquer momento, participar da causa, podendo, até mesmo, interpor recursos, sem que haja qualquer contradição ou preclusão lógica.

A revelia, como se viu, caracteriza-se como um *ato-fato*, de sorte que é irrelevante a vontade da parte; não se investiga sua vontade. Não há, portanto, preclusão lógica no ato de o *revel* recorrer, pois não há vontade manifestada que possa contrariar ou ser logicamente impeditiva de um recurso posterior. Não há condutas contraditórias. Não há vontade manifestada; a vontade, aliás, é irrelevante quando não se recorre, não sendo possível referir-se à preclusão lógica, justamente porque não há vontades ou condutas contraditórias.

Não há nenhuma conduta contraditória ou desleal da Fazenda Pública em não recorrer. Como existe a remessa necessária, é legítimo que deixe de haver recurso, pois o caso já será revisto pelo tribunal. Ao deixar de recorrer, a Fazenda está valendo-se de uma regra (antiga, diga-se de passagem) que lhe garante o reexame da sentença pelo tribunal. Não houve ato em sentido contrário, nem há qualquer contradição.

Tal entendimento, enfim, não se revelava adequado.

Instada a manifestar-se sobre tal orientação, a Corte Especial do STJ chegou a conclusão diversa, entendendo ser cabível o recurso especial em reexame necessário.¹³

Esse é, então, o atual entendimento do STJ: cabe o recurso especial em remessa necessária. Não há qualquer tipo de preclusão na ausência de apelação, não havendo óbice à interposição de recurso especial contra o acórdão que julga a remessa necessária.

O STJ entendia antes de alterada sua jurisprudência, que não cabia recurso especial em remessa necessária, pois seria contraditório com a ausência de vontade da Fazenda Pública de recorrer. Só que *não* se investiga a vontade; a vontade é *irrelevante* quando não se interpõe recurso. Não recorrer ou recorrer intempestivamente caracteriza a mesma situação. E, sendo irrelevante a vontade, não há qualquer conduta contraditória na interposição de um recurso especial contra acórdão que julga reexame necessário de uma sentença que não foi atacada por apelação.

Não é, entretanto, toda e qualquer omissão ou inércia que se caracteriza como ato-fato. Há omissões negociais. Quando, por exemplo, o réu deixa de opor a exceção de incompetência relativa, sua inércia é negocial. Com efeito, “a propositura da demanda em foro incompetente, aliada à inércia do réu em opor a exceção de incompetência, caracteriza um negócio tácito ou implícito entre as partes”.¹⁴ De igual modo, a ausência de alegação da convenção de arbitragem é uma omissão negocial. Firmada uma convenção de arbitragem, uma das partes propõe a demanda perante o juízo estatal. Não suscitada, pela outra parte, em sua contestação, a convenção de arbitragem, esta estará afastada implicitamente, passando o processo, por vontade conjunta e implícita das partes, a ficar mesmo no juízo estatal.

Por aí já se percebe que há dois tipos de omissão no processo: (a) a omissão contumacial e (b) a omissão negocial. Aquela é um ato-fato, esta é um negócio jurídico. E tal diferença é importante. O assistente, por exemplo, não pode atuar contra a vontade do assistido. Significa que, no tocante às omissões, o assistente não pode atuar quando a omissão for negocial, só podendo fazê-lo quando se tratar de omissão contumacial, ou seja, quando a omissão for um ato-fato (CPC, art. 121, parágrafo único). Assim, se o assistido for o réu e este não alegar incompetência relativa ou a convenção de arbitragem, o assistente não poderá fazê-lo, pois, se o fizer, estará a contrariar a vontade do assistido. Se, entretanto, o assistido não contesta ou não recorre, o assistente poderá

fazê-lo, sem que esteja a contrariar sua vontade, pois a revelia e a ausência de recurso são atos-fatos, sendo irrelevante a vontade.

5. Negócios processuais

O negócio jurídico é produto da autonomia da vontade ou da autorregulação de interesses, implicando liberdade de celebração e de estipulação. O negócio jurídico pode ser definido como “o fato jurídico cujo elemento nuclear do suporte fático consiste em manifestação ou declaração consciente de vontade, em relação à qual o sistema jurídico faculta às pessoas, dentro de limites predeterminados e de amplitude vária, o poder de escolha de categoria jurídica e de estruturação do conteúdo eficaz das relações jurídicas respectivas, quanto ao seu surgimento, permanência e intensidade no mundo jurídico”.¹⁵

Em outras palavras, o negócio jurídico é o “ato pelo qual, em razão do autorregramento da vontade, o sujeito manifesta vontade visando à criação, modificação ou extinção de situações jurídicas previamente definidas no ordenamento jurídico. A vontade não cria os efeitos; compõe o suporte fático, que, após a incidência da regra jurídica, produz o fato jurídico do qual derivam efeitos”.¹⁶

O negócio jurídico processual é, portanto, o fato jurídico voluntário cujo suporte fático, descrito em norma processual, esteja conferido ao respectivo sujeito o poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer, dentre os limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais,¹⁷ podendo ser praticado na cadeia procedimental, ou fora dela, antes ou durante o processo. Em outras palavras, o negócio processual é aquele que produz efeitos num processo judicial, independentemente de quando, onde ou como ele seja celebrado.

Ainda que celebrado antes ou fora do processo, o negócio será processual se produzir efeitos num processo judicial. Embora o negócio jurídico seja produto da autonomia da vontade ou da autorregulação de interesses, a legislação, muitas vezes, fixa o regime de determinados negócios. Nesse caso, tem-se um *tipo* previsto em lei, estando nela regulado. É o chamado o negócio jurídico *típico*, sendo dispensável o esforço da(s) parte(s) na sua regulação. A regulação já está estabelecida em lei. Há vários negócios jurídicos processuais típicos.

Realmente, há, no CPC/2015, da mesma forma que existem no CPC/1973, negócios processuais *típicos*. As partes podem eleger o foro competente (CPC, art. 63), convencionar a suspensão do processo (CPC, art. 313, II), negociar o adiamento da audiência (CPC, art. 362, I), acordar sobre a distribuição diversa do ônus da prova (CPC, art. 373, §§ 3.º e 4.º), convencionar que a liquidação da sentença seja por arbitramento (CPC, art. 509, I). Essas – e outras aqui não mencionadas – são hipóteses de negócios processuais *típicos*. Para além deles, há, ainda, a redução de prazos peremptórios (CPC, art. 222, § 1.º), o calendário processual (CPC, art. 191).

Além dos negócios típicos, é possível que as partes pactuem negócios que não se encaixem nos tipos legais, estruturando-os de modo a atender às suas conveniências e necessidades. O negócio é engendrado pela(s) parte(s), não havendo detalhamento legal. Nesse caso, o negócio jurídico é atípico. Os negócios jurídicos atípicos estão autorizados pelo disposto no art. 200 do CPC, ao dispor que “os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais”. Os negócios processuais atípicos podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Produzem efeitos imediatos.

6. Existência, validade e eficácia no plano processual

O mundo do direito, composto pelos fatos jurídicos, divide-se em três planos: existência, validade e eficácia. Todos os fatos jurídicos em sentido lato (aí incluídos os fatos jurídicos *stricto sensu*, os atos jurídicos, os negócios jurídicos e os atos-fatos) devem passar pelo plano da existência: basta a composição do suporte fático, a partir da incidência da norma, para que o fato passe a existir juridicamente, ingressando no mundo do direito.

Os fatos jurídicos *stricto sensu* não passam pelo plano da validade. De igual modo, os atos-fatos

não passam pelo plano da validade. Por ele apenas passam os atos jurídicos *stricto sensu* e os negócios jurídicos, nos quais é relevante a vontade humana. É aí que opera o sistema de invalidades, exatamente porque se anulam os atos dos quais decorram vícios de vontade.

Por sua vez, o plano da eficácia diz respeito à produção de efeitos pelos fatos jurídicos. Os atos-fatos passam apenas pelos planos da existência e da eficácia, não se cogitando de (in)validade dos atos-fatos. Não se invalida uma revelia ou o escoamento do prazo para a interposição de um recurso.

7. Forma dos atos processuais

O art. 188 do CPC dispõe que os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir. Tal dispositivo reproduz o texto do art. 154 do CPC/1973. Em razão daquele dispositivo, parte da doutrina defendia a liberdade de forma dos atos processuais. O dispositivo dispensa “as formas tabelares, as fórmulas enfáticas, solenes, com que a prática medieval e dinástica conservava ou criava o formalismo dos euresmas”.¹⁸

Não há, enfim, fórmulas rígidas, sacramentais a serem seguidas. Existem, entretanto, exigências formais a serem seguidas, que conferem segurança e previsibilidade para a atuação das partes.¹⁹

Os principais atos do processo sujeitam-se a formas previstas em lei. A petição inicial, a citação, a contestação, a sentença são atos que devem atender a uma formalidade, preenchendo requisitos exigidos legalmente. É por isso que há quem diga que não prevalece, no sistema processual civil brasileiro, a liberdade das formas, mas a legalidade ou tipicidade das formas.²⁰ A legalidade e a exigência de observância à forma prevista em lei são aspectos do devido processo legal. Não há, entretanto, um modelo de formalismo rígido ou de reserva legal rigorosa. O formalismo é atenuado.

8. Instrumentalidade das formas

Dos textos dos arts. 188 e 277 constrói-se o princípio da instrumentalidade das formas, permitindo que se aproveitem atos processuais defeituosos quando atingirem seus objetivos. Se o ato for praticado sem observância das formas, mas atingir sua finalidade, não há razão para invalidá-lo; deve ser aproveitado.

O princípio é antigo no sistema processual civil brasileiro, já existindo dispositivo equivalente no CPC/1939. Realmente, o art. 273, I, do CPC/1939 assim dispunha: “[q]uando a lei prescrever determinada forma, se a cominação de nulidade, o juiz deverá considerar válido o ato: I – se, praticado por outra forma, tiver atingido o seu fim”.

Diferentemente do que sucedia em épocas mais recuadas da história, quando a forma era considerada constitutiva do ato jurídico, na atualidade a forma é tida como requisito extrínseco à substantividade própria do ato.²¹ As formas do processo são meios para se atingirem fins. Se estes forem alcançados, o desatendimento da forma não acarreta invalidade do ato.²²

Segundo Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, nos tempos atuais, não há formalismo por formalismo, somente sendo lícito pensar em forma, na medida em que ela se prestar a controlar o arbítrio para alcançar as finalidades do processo em tempo razoável, colaborando para a justiça da decisão.²³ Nas palavras de Sálvio de Figueiredo Teixeira, lançadas em precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o processo contemporâneo, calcado na instrumentalidade e na efetividade, instrumento de realização do justo, não deve abrigar pretensões de manifesto formalismo”.²⁴ Ou, como anotado em outro precedente, “nos tempos atuais, não mais se justifica o apego à forma, em detrimento da efetividade processual, especialmente quando ausente prejuízo. Com efeito, sempre que possível, observadas as garantias do devido processo legal, deve-se buscar a efetividade processual, evitando-se que o processo seja um fim em si mesmo”.²⁵

Significa, então, que, atingida a finalidade do ato, não deve ser decretada sua invalidade,

mesmo que esteja viciado. O defeito é desconsiderado, por se ter alcançado a finalidade. A finalidade do ato processual é atingida quando a parte a quem aproveita o reconhecimento do defeito ou o juiz tem condições de exercer o poder que a lei lhes reserva no trato do procedimento sucessivo ao ato viciado.²⁶ Se, por exemplo, o réu apresenta contestação (pôde praticar tal ato), atingiu-se a finalidade da citação, não devendo ser reconhecida sua invalidade, ainda que realizada ao arrepio dos requisitos legais.

O princípio da instrumentalidade das formas acarreta a construção de regras que exigem maior esforço argumentativo do juiz para proclamar invalidades. A invalidade de atos processuais deve ser decretada por decisão com uma fundamentação mais acentuada.

9. Adequação formal ou adaptação procedimental

Os atos processuais seguem uma forma mínima. O princípio da legalidade processual impõe observância ao procedimento estabelecido em lei. Se, porém, o procedimento for inadequado a conferir a *máxima efetividade* ao direito material, cumpre ao juiz adaptá-lo às peculiaridades do caso concreto. Eis aí o que se chama de princípio da adequação formal ou da adaptação procedimental.

Tal princípio deve ser aplicado em consonância com o princípio da eficiência (CPC, art. 8.º), de sorte que ao juiz cabe empregar o mínimo de atividade para atingir o máximo de resultado possível, afastando a prática de atos processuais inúteis.

Em razão da cláusula geral do devido processo legal, o juiz está autorizado a introduzir maior efetividade aos mecanismos processuais, com o que se obtém simplificação processual nos casos em que não haja razões para a adoção de formalidades abstratamente previstas em lei. A flexibilização procedimental, operada a partir da aplicação da norma que permite ao juiz adequar formalmente o processo ao caso concreto, deve respeitar os demais princípios do processo, sobretudo o da igualdade das partes e o do contraditório.

Com efeito, ao adequar formalmente o processo ao caso concreto, o juiz não deve adotar procedimento que subtraia a igualdade de condições a serem conferidas às partes, suprimindo de uma delas a oportunidade de praticar algum ato indispensável. De igual modo, há de ser respeitado o contraditório. E, em obediência ao princípio da cooperação, cabe ao juiz o dever de consulta, intimando as partes para que se manifestem previamente sobre a adequação formal a ser levada a cabo no caso concreto.

Ao assegurar a inafastabilidade do controle jurisdicional, a Constituição Federal está a garantir o direito ao processo. E o processo deve ser *adequado* à realidade do direito material, valendo dizer que o procedimento previsto em lei para determinado processo deve atender às finalidades e à natureza do direito tutelado. Daí se falar em *tutelas diferenciadas*, devendo haver um processo apto a garantir aquele direito específico, mediante regras processuais que lhe sejam apropriadas.

É preciso, enfim, haver uma *adequação* do processo às particularidades do caso concreto. Para que a tutela jurisdicional seja efetiva, concretizada pela exigência de um *devido processo legal*, é preciso que haja *adequação*. O princípio da adequação é extraído, então, da garantia de *inafastabilidade do controle jurisdicional* e, igualmente, da cláusula do *devido processo legal*. O princípio da adequação formal rompe com o tradicional princípio da legalidade das formas, cuja finalidade é conferir maior garantia e certeza às partes. O princípio da legalidade das formas está mantido no sistema, mas permite flexibilização em razão do princípio da eficiência. Tanto a legalidade como a eficiência são decorrentes do devido processo legal. Os atos processuais devem respeitar as exigências legais. Diante da adequação formal, é possível ajustar o procedimento ao caso concreto, desde que observados os demais princípios do processo.

10. Vício de forma e contraditório

Os vícios de forma podem acarretar a proclamação de invalidades. É preciso, porém, que se respeite o contraditório, dando-se oportunidade às partes para se manifestarem sobre os eventuais

vícios existentes nos atos processuais, momento em que poderão saná-los, evitando-se a proclamação da invalidade.

Não deve o juiz proclamar uma invalidade sem instaurar o contraditório prévio. Ainda que se trate de vício cognoscível de ofício, a proclamação da invalidade não deve ser feita sem a prévia manifestação das partes. Poder conhecer de ofício não equivale a poder decidir sem ouvir as partes. Não se permite a prolação de decisão-surpresa (CPC, art. 10).

11. Princípio da primazia do exame do mérito, princípio da cooperação e dever de prevenção

Do art. 4.º do CPC pode-se construir o princípio da primazia do julgamento do mérito. O juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanção, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

O princípio da primazia do exame do mérito abrange a instrumentalidade das formas, estimulando a correção ou sanção de vícios, bem como o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para que se viabilize a apreciação do mérito.

Ao lado disso, não é ocioso aduzir que a decisão de mérito a ser proferida no processo deve ser fruto de uma comunidade de trabalho entre o juiz e as partes, justamente porque, nos termos do art. 6.º deste CPC, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O processo deve ser cooperativo ou participativo. Várias regras processuais são condições de aplicação do princípio da cooperação, dentre as quais as que exigem o atendimento de deveres pelas partes e, igualmente, pelo juiz. Um dos deveres que se atribui ao juiz é o de *prevenção*, consistente no convite ao aperfeiçoamento pelas partes de suas petições ou alegações.

O juiz deve prevenir as partes de eventuais vícios, defeitos, incorreções para que sejam sanados, a fim de possibilitar o exame do mérito e a solução da disputa posta ao seu crivo. Efetivamente, “[o] vício, por maior que seja a sua gravidade, não deve ser decretado se: (a) pode ser corrigido; (b) não gerou prejuízo; (c) o ato cumpriu sua finalidade etc. O dever, aqui, liga-se à conduta do juiz voltada à prevenção da ocorrência do vício e não a não decretação da nulidade ocorrida”.²⁷

12. Invalidade, inércia argumentativa e ônus argumentativo

A invalidade deve ser considerada como medida excepcional no processo. Os atos processuais devem ser considerados, em princípio, válidos. Não é necessário que o juiz, toda vez que pratique um ato ou verifique um ato processual praticado, afirme sua validade ou a justifique.

Na prática dos atos processuais ou na sua análise, prevalece a *inércia argumentativa*. Não é preciso que o juiz sempre afirme a validade do ato. Basta praticá-lo ou dar sequência ao procedimento; há, enfim, uma *inércia argumentativa*. Se, entretanto, for necessário proclamar a invalidade, o juiz deverá, então, demonstrar, justificar e fundamentar a invalidade.

Há, enfim, um forte ônus argumentativo para que se proclame a invalidade de um ato processual. Com efeito, “[o]s atos do processo devem ser sempre considerados válidos aprioristicamente. Para inverter a preferência normativa e pronunciar a invalidade, pesa sobre o magistrado o ônus argumentativo, uma força da qual deve se desprender com uma fundamentação mais acentuada”.²⁸

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I – em que o exija o interesse público ou social;

II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1.º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2.º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

1. Princípio da publicidade

O dispositivo reforça o princípio da publicidade e lhe confere densidade normativa. A publicidade dos atos processuais é uma exigência constitucional, pois se insere na cláusula do devido processo legal.

O direito fundamental à publicidade dos atos processuais está garantido no art. 5.º, LX, da CF/1988. Seu art. 93, IX, impõe a publicidade dos atos processuais. O art. 8.º do CPC reafirma essa exigência. O descumprimento da publicidade acarreta ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, e não a dispositivos da legislação processual. Estes apenas reproduzem a norma constitucional.

Há uma prodigalidade normativa na previsão da publicidade no processo. Além do art. 93, IX, da CF/1988, também exigem sua observância os arts. 8.º, 11, 26, III, 189 e 194, todos do CPC. Na cooperação jurídica internacional, deve-se observar a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente (CPC, art. 26, III). Os sistemas de automação processual devem, segundo o art. 194 do CPC, respeitar a publicidade dos atos. E nem poderia ser diferente, pois a publicidade há de ser respeitada, independentemente da plataforma adotada para a prática dos atos processuais: sejam os autos de papel, sejam virtuais.

Cumpra mencionar, a propósito, a Resolução 121/2010 do CNJ, que dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, expedição de certidões judiciais e garante a publicidade dos atos processuais, estabelecendo serem de livre acesso o número, classe e assuntos do processo, o nome das partes e de seus advogados, a movimentação processual e o inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos.

2. Segredo de justiça

Os atos processuais devem ser públicos. A publicidade processual tem duas dimensões: (a) *interna*: publicidade para as partes contra juízos arbitrários e secretos (nesse sentido, é conteúdo do devido processo legal, como instrumento a favor da imparcialidade e independência do órgão jurisdicional); (b) *externa*: publicidade para os terceiros (nesse sentido, permite o controle da opinião pública sobre os serviços da justiça).²⁹

A publicidade *interna* não pode ser restringida. Já a *externa* pode. É possível a restrição (e não a eliminação) da publicidade *externa*. É por isso que o art. 5.º, LX, da CF/1988 dispõe que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.

Os casos de segredo de justiça são, portanto, casos de restrição da publicidade *externa* dos atos processuais. Essa restrição concretiza o direito fundamental à intimidade e à privacidade. Há, ainda, casos em que o interesse público ou social está a exigir a restrição à publicidade *externa*.

2.1. Processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes

A hipótese prevista no inciso II do art. 189 do CPC é objetiva: nos processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, haverá segredo de justiça, ou seja, haverá automática restrição à publicidade externa dos atos processuais, devendo da autuação constar a referência ao segredo de justiça.

2.2. Interesse público ou social e proteção à intimidade

As hipóteses enunciadas nos incisos I e III do art. 189 do CPC contemplam termos indeterminados, devendo, sempre que o exigir o interesse público ou social, ou nos casos de que constarem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, ser determinada a tramitação sob sigredo de justiça. Assim, por exemplo, apresentadas movimentações financeiras ou bancárias de uma das partes no processo, o juiz deve, em proteção ao sigilo bancário, determinar o sigredo de justiça, a fim de que terceiros ou pessoas estranhas ao processo não tenham acesso a esses dados, protegidos constitucionalmente. De igual modo, numa demanda indenizatória em que se precise exibir fotos íntimas da parte ou alguma deformidade física sua que a exponha, o sigredo de justiça deve ser decretado, a fim de preservar sua intimidade, evitando exposição pública desnecessária ou ofensiva.

Contrariamente à hipótese do inciso II do art. 189 do CPC, em que o sigredo de justiça é automático, decorrendo da natureza da demanda proposta, nos casos dos seus incisos I e III, o sigredo de justiça deve ser determinado por decisão judicial. Estabelecido o sigredo de justiça, tal restrição será anotada na autuação do processo.

O juiz, nesses casos, emprega conceitos indeterminados, determina seus significados, fazendo incidir o consequente normativo previsto no texto legal: haverá sigredo de justiça. A decisão deve estar fundamentada.

Para que esteja fundamentada, é preciso que o juiz explique o motivo concreto de sua incidência no caso. Não basta ao juiz dizer, por exemplo, que há interesse público ou social ou que se verificam dados protegidos pelo direito fundamental à intimidade. Cumpre-lhe explicar o motivo concreto de haver ou não o interesse público ou social ou a verificação de dados protegidos pelo direito à intimidade.

Na fundamentação da decisão, o juiz *especificará de que modo concretizou esses critérios, que são conceitos jurídicos indeterminados*, no estabelecimento do sigredo de justiça, *sob pena de nulidade, por vício na motivação* (art. 489, § 1.º, II). Não é suficiente apenas dizer: “considerado o interesse público ou social ou considerados aos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, determino o sigredo de justiça neste processo”. É necessário explicar, concretamente, a presença de tais critérios legais para a determinação do sigredo de justiça.

2.3. Publicidade no processo arbitral

É comum que o processo arbitral seja sigiloso. Não é, porém, inerente ao processo arbitral a confidencialidade, mas tem sido comum que as partes assim estabeleçam.

O sigilo do processo arbitral, que se restringe à publicidade *externa*, concretiza o direito fundamental à preservação da intimidade. Se tiver havido estipulação pelas partes de confidencialidade na arbitragem, haverá sigredo de justiça no processo judicial que verse sobre ela, inclusive em cartas arbitrais.

Já se admite, atualmente, a arbitragem com o Poder Público. Existem vários diplomas normativos prevendo a arbitragem com entidades integrantes da Administração Pública, a exemplo de sociedades de economia mista e empresas públicas. Há, entretanto, algumas adaptações que devem ser feitas. A Administração Pública, de qualquer dos poderes, está submetida aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, a saber: legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. Diante disso, a arbitragem que envolva o Poder Público não pode ser sigilosa, nem confidencial, em razão da necessidade de observância ao princípio da publicidade. No processo judicial que verse sobre arbitragem que envolva o Poder Público, não deve haver, portanto, sigredo de justiça.

3. Sujeitos autorizados a participar em casos de sigredo de justiça

O dispositivo confere às partes e a seus procuradores o direito de consultar os autos de processo que tramite em sigredo de justiça; garante-se a irrestrita publicidade *interna*. Além das

partes e de seus procuradores, também estão autorizados a participar de processo em segredo de justiça os defensores públicos e os membros do Ministério Público, segundo disposto no parágrafo único do art. 11 do CPC.

4. Terceiro e interesse jurídico em obter certidão

O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante de divórcio ou separação, abrandando-se, assim, a restrição à publicidade *externa* que decorre do segredo de justiça.

5. Princípio da publicidade e motivação das decisões judiciais

O princípio da publicidade está relacionado com a regra da motivação das decisões. Na verdade, o princípio da publicidade é instrumento de efetividade da motivação, pois permite que se tenha acesso ao conteúdo das decisões, garantindo a participação no seu controle.

O processo pode acarretar a emissão de um precedente que se aplique a casos atuais e futuros. Todos os sujeitos que tenham situações jurídicas semelhantes têm interesse de conhecer o conteúdo da decisão cujo fundamento possa aplicar-se a seu caso. É por isso, aliás, que o § 5º do art. 927 do CPC impõe aos tribunais o dever de conferir publicidade a seus precedentes.

A motivação das decisões – que podem tornar-se precedentes para casos atuais e futuros – precisam ser divulgadas, tornadas públicas, acessíveis a todos. Daí a relação entre publicidade e fundamentação.

Não é por outro motivo, aliás, que os §§ 1º, 2º e 3º do art. 979 do CPC determinam que, uma vez instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas, deverá ser dada ampla publicidade e específica divulgação, mediante registro eletrônico junto ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Ao julgamento do incidente também se deve dar ampla e específica divulgação e publicidade, igualmente por meio de registro eletrônico no CNJ. Tal incidente é um instrumento para formação de precedentes obrigatórios. Daí a ser recomendável, a fim de viabilizar a aplicação dessa regra e torná-la mais efetiva, que o CNJ organize e mantenha um cadastro nacional de incidentes de resolução de demandas repetitivas, com a finalidade de permitir que os órgãos do Poder Judiciário e os interessados tenham amplo acesso às informações relevantes relacionadas com a existência e o estado de tais incidentes.

É possível haver, durante o processamento e julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, a intervenção de interessados e de *amici curiae*. As referidas divulgação e publicidade são fundamentais para viabilizar essa intervenção de quaisquer interessados e, ainda, de *amici curiae* que queiram contribuir com a discussão, oferecendo elementos técnicos e argumentos para a formação da tese jurídica a ser aplicada nas sucessivas causas repetitivas. Para viabilizar a divulgação e a publicidade da instauração e do julgamento do incidente, os tribunais promoverão a formação e atualização de banco de dados eletrônico, contendo informações específicas sobre as questões de direito submetidas a julgamento, com a comunicação imediata ao Conselho Nacional de Justiça, a fim de que este faça incluir no seu cadastro eletrônico.

O Conselho Nacional de Justiça regulamentou essa publicidade prevista no art. 979 do CPC na sua Resolução 235, de 2016.

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

1. Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo

O Código de Processo Civil adota um modelo cooperativo de processo, com valorização da

vontade das partes e equilíbrio nas funções dos sujeitos processuais. Com efeito, nos termos do seu art. 6.º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, cabendo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (CPC, art. 7.º), de modo a não proferir decisão contra uma parte sem que esta seja previamente ouvida (CPC, art. 9.º). Enfim, o juiz não pode valer-se de fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes (CPC, art. 10).

Há, no atual CPC, uma valorização do consenso e uma preocupação em criar no âmbito do Judiciário um espaço não apenas de *juízo*, mas de *resolução de conflitos*. Isso propicia um redimensionamento e democratização do próprio papel do Poder Judiciário e do modelo de prestação jurisdicional pretendido. O distanciamento do julgador e o formalismo típico das audiências judiciais, nas quais as partes apenas assistem ao desenrolar dos acontecimentos, falando apenas quando diretamente questionadas em um interrogatório com o objetivo de obter sua confissão, são substituídos pelo debate franco e aberto, com uma figura que pretende facilitar o diálogo: o mediador ou o conciliador.

Põe-se a descoberto, no atual CPC, o prestígio da autonomia da vontade das partes, cujo fundamento é a liberdade, um dos principais direitos fundamentais previstos no art. 5.º da Constituição Federal. O direito à liberdade contém o direito ao autorregramento, justificando o chamado *princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo*.³⁰ Com efeito, o CPC contém diversas normas que prestigiam a autonomia da vontade das partes, permitindo que elas negociem sobre o processo, de modo mais evidente do que no CPC/1973. O autorregramento da vontade no processo é permitido, assegurado e respeitado.

O atual CPC é estruturado de maneira a estimular a solução do conflito pela via que parecer mais adequada a cada caso, não erigindo a jurisdição como necessariamente a melhor opção para eliminar a disputa de interesses. O Código trata, por exemplo, da autocomposição, regulando a mediação e a conciliação (arts. 165 a 175), inserindo a tentativa de autocomposição como ato anterior à defesa do réu (arts. 334 e 695), permitindo, no acordo judicial, a inclusão de matéria estranha ao objeto litigioso do processo (art. 515, § 2.º) e admitindo acordos sobre o processo (art. 190). Há, enfim, um estímulo à autocomposição, destacando-se os §§ 2.º e 3.º do seu art. 3.º. A consagração do princípio da cooperação (art. 6.º) relaciona-se com o fenômeno da valorização da autonomia da vontade no processo.

O art. 190 prevê uma cláusula geral de negociação processual, permitindo a celebração de negócios processuais atípicos. O prestígio da autonomia da vontade, no novo CPC brasileiro, tem a confirmá-lo a previsão contida no seu art. 18, segundo o qual “[n]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. O dispositivo equivale ao art. 6.º do CPC/1973, que assim enunciava: “[n]inguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. É bem de ver que o termo “lei” foi substituído por “ordenamento jurídico”. Tal alteração, aliada à valorização da autonomia da vontade, permite concluir que é possível haver legitimação extraordinária negociada, ou seja, por um negócio jurídico, que constitui fonte integrante do ordenamento jurídico, é possível atribuir a alguém a legitimação para defender interesses de outrem em juízo.³¹

2. A cláusula geral de negociação processual

O art. 190 encerra uma cláusula geral de negociação processual, que permite a celebração de negócios jurídicos processuais *atípicos*.³² Uma vez preenchidos os pressupostos do art. 190, é possível a celebração de negócios processuais atípicos. Daí surge o subprincípio da atipicidade da negociação processual, que deriva do princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil.³³

O dispositivo afirma ser possível às partes *convencionar* sobre situações jurídicas processuais. A convenção é, como se sabe, uma espécie de negócio. Os negócios jurídicos bilaterais costumam ser divididos em *contratos* e *acordos* ou *convenções*. Enquanto, nos *contratos*, as vontades dizem respeito a interesses contrapostos, nos *acordos* ou *convenções*, há um interesse comum. Não se nega a existência de contratos processuais, mas são bem mais frequentes os exemplos de acordos ou convenções processuais.³⁴ O negócios sobre os custos do processo são contratos, pois os

interesses das partes são antagônicos.

É possível, além da convenção, a estipulação de outros negócios processuais atípicos. As partes podem negociar o processo, alterando suas regras; são negócios que derrogam normas processuais.

3. Princípio da atipicidade dos negócios processuais

Reproduzindo o disposto no art. 158 do CPC/1973, o art. 200 do CPC/2015 dispõe que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.” Daí já se poderia construir o princípio da atipicidade dos negócios processuais, concluindo que é possível qualquer tipo de negócio entre as partes ou entre estas e o juiz.

Não bastasse essa previsão, o CPC prevê, em seu art. 190, uma cláusula geral de acordo de procedimento. O processo deve, como se sabe, ser *adequado* à realidade do direito material, valendo dizer que o procedimento previsto em lei para determinado processo deve atender às finalidades e à natureza do direito tutelado. É preciso, enfim, haver uma *adequação* do processo às particularidades do caso concreto.

Por essa razão, existem vários procedimentos especiais, estruturados em virtude das peculiaridades do direito material. Significa que a tutela jurisdicional pleiteada pela parte autora há de ser proferida em *procedimento adequado* à satisfação do interesse material ou do direito subjetivo a que se visa proteger. Assim, caso o direito material de que a parte alegue ser titular contenha alguma nota particular ou revista o timbre de direito *especial*, a lei, via de regra, confere-lhe um procedimento igualmente *especial*. O procedimento sofre, assim, *influência* das peculiaridades do direito material.

Além de o legislador promover a adequação procedimental, poderá o juiz também o fazer.

A novidade inscrita no art. 190 é conferir às partes igualmente o poder de regular ou modificar o procedimento, ajustando-o às particularidades do seu caso. Diante do art. 190, é possível defender a existência de intervenções de terceiro atípicas ou negociadas.³⁵ As partes podem, à evidência, negociar regras processuais.

Além de poderem ajustar o procedimento para as peculiaridades de sua causa, as partes podem negociar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. As partes podem, por exemplo, definir outros deveres e sanções, para além daqueles já previstos na legislação. É possível, enfim, haver negócios processuais *atípicos*.

O CPC, fundado na concepção da democracia participativa, estrutura-se de modo a permitir maior valorização da vontade dos sujeitos processuais, a quem se confere a possibilidade de promover o autorregramento de suas situações processuais. As convenções ou os negócios processuais despontam como mais uma medida de flexibilização e de adaptação procedimental, adequando o processo à realidade do caso submetido à análise judicial. As negociações processuais constituem meios de se obter maior eficiência processual, reforçando o devido processo legal, na medida em que permitem que haja maior adequação do processo à realidade do caso.

4. Negócios bilaterais atípicos

As partes podem convencionar sobre situações jurídicas processuais, ou seja, sobre direitos, deveres, poderes, ônus e faculdades processuais,³⁶ estipulando regras sobre o procedimento ou, até mesmo, derrogando normas processuais.³⁷ É possível que haja negócios jurídicos bilaterais atípicos, celebrados entre autor e réu.

Há diversos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis que contêm exemplos de negócios processuais bilaterais atípicos. Assim, “É admissível negócio processual para dispensar caução no cumprimento provisório de sentença” (Enunciado 262). De igual modo, “As partes podem, no negócio processual bilateral, estabelecer outros deveres e sanções para o caso do

descumprimento da convenção.” (Enunciado 17). Ainda: “Admite-se o negócio processual que estabeleça a contagem dos prazos processuais dos negociantes em dias corridos”. (Enunciado 579). Também: “É admissível o negócio processual estabelecendo que a alegação de existência de convenção de arbitragem será feita por simples petição, com a interrupção ou suspensão do prazo para contestação (Enunciado 580).

Vale mencionar o teor do Enunciado 19, que assim esclarece:

“São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo para não promover execução provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de disponibilização prévia de documentação (pacto de *disclosure*), inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias ou indutivas; previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si; acordo de produção antecipada de prova; a escolha consensual de depositário-administrador no caso do art. 866, convenção que permita a presença da parte contrária no decorrer da colheita de depoimento pessoal.”

Esses são alguns exemplos de negócios processuais bilaterais atípicos.

5. Negócios jurídicos processuais atípicos plurilaterais (celebrados pelas partes com o juiz)

O dispositivo menciona apenas os negócios celebrados pelas partes. Não há nada, porém, que impeça que as partes celebrem um negócio processual atípico com o juiz. É possível, então, um negócio processual plurilateral, celebrado entre autor, réu e juiz.

Tome-se como exemplo a execução negociada de políticas públicas em juízo, tal como sugerida por Eduardo José da Fonseca Costa, que permite a estipulação de regras e de um cronograma para a implantação de uma política pública imposta por sentença judicial.³⁸ Secundam-no Humberto Theodoro Júnior, Dierle Nunes e Alexandre Melo Franco Bahia.³⁹

Conforme esclarece o Enunciado 21 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “São admissíveis os seguintes negócios, dentre outros: acordo para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais”.

6. Momento da celebração do negócio

O negócio processual pode ser celebrado a qualquer momento, antes ou durante o processo. Admite-se que, num negócio ou contrato celebrado antes mesmo de existir o processo, as partes já estabeleçam determinadas regras processuais a serem observadas, caso sobrevenha algum litígio e seja proposta demanda judicial a esse respeito.

O negócio processual pode, por outro lado, ser celebrado no próprio processo, em qualquer etapa, seja no início, ou na audiência de saneamento ou, até mesmo, no âmbito recursal. Aliás, o próprio texto do art. 190 dispõe ser lícito às partes plenamente capazes, “antes ou durante o processo”, estipular mudanças no procedimento e convencionar sobre situações jurídicas processuais.

7. Requisitos de validade dos negócios processuais

Para serem válidos, os negócios processuais devem (a) ser celebrados por pessoas capazes, (b) possuir objeto lícito e (c) observar forma prescrita ou não vedada por lei (Código Civil, art. 104).⁴⁰

Se não for atendido qualquer um desses requisitos, o negócio será inválido. Também será

inválido o negócio jurídico processual simulado (Código Civil, art. 167) ou em fraude à lei (Código Civil, art. 166, VI). Em princípio, não há forma específica para os negócios processuais, podendo ser celebrados por instrumento público ou particular, sem formalidade essencial imposta por lei. O negócio jurídico processual somente pode ser invalidado ou desconsiderado nessas hipóteses. Fora daí, não é possível negar eficácia a um negócio processual, não sendo adequado o juiz dele discordar ou entender que não seria conveniente ou apropriado.

É preciso respeitar a vontade das partes. Deve, ademais, ser observado o sistema de invalidades processuais, valendo dizer que não se deve invalidar o negócio processual se não houver prejuízo, se for possível aproveitá-lo ou se a finalidade for alcançada.⁴¹ Sendo inválido o negócio processual, havendo prejuízo, não alcançada a finalidade e não sendo possível aproveitá-lo, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a invalidade e decretá-la, nos termos do parágrafo único do art. 190.

8. Capacidade para celebração do negócio processual

Para celebração de negócio processual, é preciso que as partes sejam plenamente capazes. O art. 190 exige plena capacidade das partes, mas não esclarece a que capacidade se refere. A capacidade aqui é a processual.

Como se trata de um negócio processual, a capacidade, o objeto e a forma devem atender às exigências processuais.

A parte pode ser um incapaz civil, mas um capaz processual, como ocorre no caso do menor com dezesseis anos: ele tem capacidade processual para a ação popular, mas não tem plena capacidade civil. Nesse caso, ele não terá capacidade civil plena, mas tem capacidade processual, podendo, portanto, celebrar um negócio jurídico processual.⁴² “Assim, por exemplo, antes do novo Código Civil, que reduziu a maioria dos 21 para os 18 anos, o indivíduo nessa faixa etária somente podia celebrar uma transação assistido pelo seu representante legal. Entretanto, no juizado especial, podia fazê-lo sem essa assistência, porque autorizado pela lei processual (Lei 9.099/1995, art. 8.º, § 2.º).”⁴³

Ainda que o negócio processual seja celebrado fora ou antes do processo, aplicam-se as normas processuais; é preciso que haja capacidade processual.⁴⁴ Para Diogo Rezende de Almeida, nos negócios processuais, exige-se a capacidade processual, mas, quando eles são celebrados antes do processo, deve-se exigir a capacidade do direito material.⁴⁵ Se produz efeitos em um processo, o negócio é processual, ainda que celebrado antes ou fora do processo. Logo, deve haver capacidade processual para sua celebração. Assim, se, por exemplo, uma pessoa casada celebra com outrem um negócio para regular futura ação real imobiliária, deverá contar com o consentimento de seu cônjuge. Sem a participação do cônjuge, não haverá plena capacidade. Se bem que tenha capacidade material, a parte não terá, no caso, capacidade processual (CPC, arts. 73 e 74).

A Fazenda Pública⁴⁶ e o Ministério Público⁴⁷ podem celebrar negócios jurídicos processuais.

8.1. A Fazenda Pública como sujeito do negócio processual

A Fazenda Pública é parte em processo judicial, podendo praticar atos negociais no processo. Com efeito, a Fazenda Pública pode celebrar convenção processual para suspender o processo (CPC, art. 313, II), para adiar uma audiência (CPC, art. 362, I), para definir a forma de liquidação da sentença (CPC, art. 509, I), entre tantos outros exemplos. Não há vedação legal à celebração de negócios processuais pela Fazenda Pública.

Há quem diga que a Fazenda Pública não pode celebrar negócio processual quando haja ofensa ao interesse público, estando livre para sua celebração quando se destinar a obter um melhor desenvolvimento do processo.⁴⁸ A indisponibilidade do interesse público não deve ser invocada como impedimento à celebração de negócio processual pela Fazenda Pública. É possível, até mesmo, haver negócios processuais para fortalecer situações jurídicas processuais do ente público.⁴⁹ A indisponibilidade do direito material não implica necessária indisponibilidade do direito processual. Mesmo quando os interesses em disputa sejam indisponíveis, há margem para

a celebração de convenções ou acordos processuais, por exemplo, a eleição de foro, a suspensão do processo, a dilação de prazos e a redistribuição do ônus da prova.⁵⁰

A indisponibilidade do direito material não acarreta, por si só, a indisponibilidade sobre o processo, nem a impossibilidade da celebração de negócio jurídico processual.⁵¹ Não basta afirmar a presença de um “interesse público” para rejeitar a possibilidade de negócio processual.⁵²

Cada advogado público, que tem poder para praticar atos processuais, pode celebrar negócios jurídicos processuais.⁵³ Se o advogado público pode convencionar a suspensão do processo, escolher o procedimento a ser adotado, o meio de impugnação a ser utilizado, é porque pode celebrar negócio processual.⁵⁴ A competência do advogado público para celebrar negócio processual é afastada em, pelo menos, três hipóteses: a) quando o negócio processual implicar disposição do objeto litigioso do processo, sem que haja autorização para dispor sobre tal objeto; b) se houver regramento legal ou administrativo vedando sua celebração; e c) se não for observado o princípio da isonomia.⁵⁵

Como já se viu, a indisponibilidade do interesse ou do direito público não é óbice à celebração de negócios processuais. A Fazenda Pública pode – e frequentemente o faz – incluir, em contratos administrativos, cláusula de eleição de foro. É possível ao ente público celebrar convenção processual para suspender o processo ou alterar um prazo processual. Também é possível haver um negócio processual celebrado pela Fazenda Pública para modificar a forma de intimação pessoal.⁵⁶ A Fazenda Pública pode celebrar, com a parte contrária e o juiz, o calendário processual, tal como previsto no art. 191 do CPC.⁵⁷

Nos termos do art. 219 do CPC, computam-se, na contagem dos prazos, somente os dias úteis. Nada impede, porém, que as partes estabeleçam, por negócio processual, que o prazo seja contado em dias corridos, afastando a regra do art. 219 do CPC.⁵⁸ A Fazenda Pública pode celebrar um negócio processual com tal finalidade, a fim de ter mais agilidade; é possível que haja interesse de obter um resultado mais rápido, num processo em que a discussão seja só jurídica, não havendo complexidade quanto às questões de fato.

É possível que as partes, por meio de negócios jurídicos processuais, alterem o procedimento da execução fiscal, a fim de ajustá-lo às peculiaridades do caso concreto.⁵⁹

8.2. O Ministério Público como sujeito do negócio processual

O Ministério Público também pode, como já acentuado, celebrar negócio jurídico processual. O negócio processual pode ser celebrado no âmbito de uma investigação, pode estar inserido num Termo de Ajustamento de Conduta ou, até mesmo, num processo judicial de que seja parte o Ministério Público.

A propósito, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução 118/2014, que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. Seus arts. 15, 16 e 17 tratam das convenções processuais celebradas pelo Ministério Público, nos seguintes termos: “Art. 15. As convenções processuais são recomendadas toda vez que o procedimento deva ser adaptado ou flexibilizado para permitir a adequada e efetiva tutela jurisdicional aos interesses materiais subjacentes, bem assim para resguardar âmbito de proteção dos direitos fundamentais processuais. Art. 16. Segundo a lei processual, poderá o membro do Ministério Público, em qualquer fase da investigação ou durante o processo, celebrar acordos visando contribuir, modificar ou extinguir situações jurídicas processuais. Art. 17. As convenções processuais devem ser celebradas de maneira dialogal e colaborativa, com o objetivo de restaurar o convívio social e a efetiva pacificação dos relacionamentos por intermédio da harmonização entre os envolvidos, podendo ser documentadas como cláusulas de termo de ajustamento de conduta.”

9. Situação de vulnerabilidade

A vulnerabilidade é um estado inerente de risco, uma situação permanente ou provisória,

individual ou coletiva, que fragiliza ou enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação jurídica. A vulnerabilidade não é o fundamento das regras de proteção do mais fraco. Seu fundamento é a igualdade.

A vulnerabilidade consiste, na verdade, num método ou numa técnica adequada para a aplicação das regras de proteção do mais fraco, que objetivam proteger e reequilibrar as situações, com fundamento na igualdade.⁶⁰

A vulnerabilidade processual é uma incapacidade que impede o litigante “de praticar os atos processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária ensejada por fatores de saúde e/ou de ordem econômica, informacional, técnica ou organizacional de caráter permanente ou provisório”.⁶¹

O incapaz é presumidamente vulnerável. Há, porém, quem seja capaz, porém vulnerável. Costuma-se atribuir essa condição de vulnerável ao consumidor, ao idoso e ao trabalhador. É preciso, todavia, constatar *concretamente* a existência da vulnerabilidade.

O juiz, de ofício ou a requerimento, controlará a validade das convenções processuais, recusando-lhe aplicação nos casos em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Para que seja invalidado o negócio, é preciso que a vulnerabilidade seja *manifesta*, ou seja, é preciso que a vulnerabilidade tenha atingido a formação do negócio jurídico, desequilibrando-o. Não é vedada a celebração de negócio processual por um consumidor, por um idoso ou por um trabalhador. Ao juiz cabe, em tais hipóteses, examinar o caso e verificar se a negociação foi feita em condições de igualdade.⁶² Não havendo desigualdade ou desequilíbrio, o negócio é válido. Do contrário, ou seja, caso haja desequilíbrio, o juiz recusará eficácia ao negócio.⁶³ O parágrafo único do art. 190 concretiza as disposições contidas nos arts. 7.º e 139, I, impondo ao juiz o cuidado com a igualdade das partes.

Não existe vulnerabilidade por presunção. O sujeito é considerado vulnerável a partir do exame concreto do caso, considerando-se a relação estabelecida entre ele ou o direito litigioso e a outra parte.⁶⁴

10. Negócio processual em contrato de adesão

Não se veda, prévia e genericamente, o negócio processual em contrato de adesão. Em tese, é possível, cabendo apenas ao juiz controlar a validade da respectiva cláusula, recusando-lhe aplicação somente nos casos de *abusividade*.

A simples circunstância de o contrato ser de adesão não é suficiente para se ter como nula ou ineficaz a cláusula que disponha sobre procedimento ou sobre regras processuais.

É preciso, para que o juiz recuse-lhe aplicação, a evidência de uma abusividade, quando há excessiva oneração de uma das partes, demonstrada e comprovada concretamente. Todo o raciocínio desenvolvido para o foro de eleição em contrato de adesão aplica-se, igualmente, a qualquer negócio processual atípico em contrato de adesão.

A invalidade do negócio processual depende, de todo modo, da observância do contraditório, a fim de evitar decisão-surpresa (CPC, art. 10). Nesse sentido, o enunciado 259 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A decisão referida no parágrafo único do art. 190 depende de contraditório prévio”.

11. Negócio processual celebrado pelo advogado da parte. Necessidade de poderes especiais

A procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto os que devem constar de cláusula específica (CPC, art. 105), entre os quais há alguns negócios processuais típicos.

A exigência há de ser estendida aos negócios processuais atípicos.⁶⁵ Assim, o advogado, para celebrar, em nome da parte, um negócio processual atípico, deve estar munido de procuração que contenha cláusula específica, conferindo-lhe poder para sua celebração. Se desde o início a procuração que lhe fora conferida contiver esses poderes específicos, o advogado estará habilitado a celebrar o negócio processual.

12. Forma

É livre a forma do negócio jurídico processual atípico. Não há qualquer exigência de forma específica. O princípio da atipicidade dos negócios processuais afasta qualquer exigência de forma.

O negócio processual pode ser escrito ou verbal, podendo ser celebrado oralmente tanto em procedimentos informais e simplificados, a exemplo daqueles que tramitam nos Juizados Especiais⁶⁶, como em audiência realizada no procedimento comum.⁶⁷

O negócio processual pode ser autônomo ou constar de um outro instrumento, podendo, por exemplo, estar inserido num acordo de acionistas, num contrato de locação ou, até mesmo, num pacto antenupcial ou em contrato de convivência⁶⁸.

13. Objeto do negócio

O negócio processual pode estipular mudanças no procedimento ou criar, modificar e extinguir situações jurídicas processuais. Há, portanto, dois objetos possíveis: mudanças no procedimento ou convenção sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais.

Para Gerhard Wagner, citado por Remo Caponi,⁶⁹ há duas categorias de negócios processuais: (a) os que afastam ou eliminam poderes ou direitos processuais (ex.: *pactum de non petendo*, *pactum de non exequendo*, desistência da ação, renúncia ao recurso etc.) e (b) os que derrogam normas processuais (ex.: derrogação da competência relativa, pactos relativos ao ônus da prova).

Segundo Peter Schlosser, igualmente citado por Remo Caponi,⁷⁰ a avaliação da atividade consensual das partes no processo civil há de ser feita *in dubio pro libertate*, ou seja, havendo dúvida, admite-se o negócio processual.

Nos termos do art. 190 do CPC, a negociação atípica somente é possível nas causas que admitam solução por autocomposição. A indisponibilidade do direito material não inviabiliza, por si só, o negócio jurídico processual;⁷¹ ainda que haja indisponibilidade do direito material, pode-se, por exemplo, ampliar um prazo ou prever uma audiência a mais, não se estando, no caso, dispondo indevidamente do direito material.

Somente é possível negociar comportamentos lícitos. É nulo, por exemplo, um negócio processual em que uma parte admita ser submetida à tortura no seu depoimento pessoal. Nesse caso, o objeto do negócio é a prática de um crime, sendo vedado pelo ordenamento jurídico. Pela mesma razão, é nulo um negócio processual que vincule o Estado-juíz a decidir com base em premissa religiosa, o que é proibido pelo art. 19, I, da Constituição Federal. Também é nulo o negócio processual que dispense a representação processual por advogado: não tendo as partes capacidade postulatória, não podem convencionar para se autoatribuírem essa capacidade.

Para análise da validade do objeto dos negócios processuais atípicos, é preciso investigar os limites de um negócio processual típico correlato. Em outras palavras, sempre que regular expressamente um negócio processual, a lei está a lhe delimitar os contornos. A lei somente permite, por exemplo, acordo sobre competência relativa (CPC, art. 63). Significa que está preexcluída a possibilidade de negociação sobre competência absoluta. Esse é um exemplo a ser considerado: quando a lei disciplina o assunto e preexclui a possibilidade de negociação, o negócio processual não será admitido⁷². Também quando a matéria for reservada à lei, não será possível o negócio processual. Os recursos, por exemplo, sujeitam-se à taxatividade legal. Apenas são recursos aqueles previstos em lei. Logo, não é possível um negócio processual que crie um

recurso.⁷³

Ainda não é possível negócio processual que tenha por objeto a derrogação ou o afastamento de regra processual que se destine a proteger direito que não permita a autocomposição; não é possível, por exemplo, negócio processual que estabeleça segredo de justiça, derrogando a exigência constitucional de publicidade dos atos processuais. Por idênticas razões, não é possível negócio processual que afaste a intervenção obrigatória do Ministério Público, naqueles casos previstos no art. 178.⁷⁴

Segundo o enunciado 6 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, “O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação”.

O negócio processual pode ser invalidado parcialmente, conforme, aliás, esclarece o enunciado 134 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis.

14. Eficácia dos negócios processuais atípicos

Os negócios processuais atípicos seguem a regra geral do art. 200 do CPC: não dependem de homologação judicial; produzem efeitos imediatos.⁷⁵

Há negócios que dependem de homologação prévia do juiz, como a desistência da demanda (CPC, art. 200, parágrafo único) e a organização consensual do processo (CPC, art. 357, § 2.º). Em tais hipóteses, o negócio só produz efeitos depois de homologado. A homologação, nesses casos, é uma condição legal de eficácia do negócio.

Essas são, porém, hipóteses excepcionais. Em geral, para que os negócios processuais produzam efeitos, a homologação ou o deferimento pelo magistrado não são necessários. Uma vez celebrados, produzem efeitos imediatos.⁷⁶

É possível, entretanto, que as partes estabeleçam uma condição ou um termo, afastando a eficácia imediata do negócio.⁷⁷ As partes podem, por exemplo, dispensar a prova testemunhal, caso a perícia já deferida esclareça determinado fato.⁷⁸

15. Revogabilidade dos negócios processuais atípicos

Os negócios processuais atípicos produzem efeitos imediatos. Sendo o negócio *bilateral*, aplica-se a regra da geral da irrevogabilidade da declaração de vontade, a não ser que haja expressa previsão legal, no próprio negócio ou por novo negócio, omissivo ou comissivo. Enfim, o negócio processual atípico previsto no art. 190 é irrevogável.

É possível, evidentemente, que as partes celebrem distrato processual, pois as mesmas vontades que o celebraram são aptas a desfazê-lo.⁷⁹

16. Descumprimento do negócio processual atípico

O negócio jurídico processual pode ter por objeto o procedimento ou situações jurídicas processuais.

Descumprido um negócio processual, é preciso verificar seu objeto. Se ele trata do procedimento, o juiz deve examinar, de ofício, a inadimplência negocial. É que, como condutor do procedimento, o juiz deve controlar o cumprimento das regras que o preveem. Se a regra é negocial, o juiz deve analisar, de ofício, sua observância, a fim de dar a sequência adequada aos atos processuais. Quando, por exemplo, as partes convencionam prazos diferenciados, o juiz deve examinar seu cumprimento, a fim de aferir a tempestividade dos atos processuais e dar a sequência adequada ao procedimento.

Caso, porém, o negócio processual trate de situações jurídicas processuais, a parte prejudicada deve alegar e solicitar ao juiz as providências necessárias e suficientes ao seu cumprimento. Não é possível ao juiz reconhecer de ofício o descumprimento de um negócio processual que verse sobre

situações processuais. É por isso que o juiz não conhece de ofício de uma convenção de arbitragem, nem de uma incompetência relativa (CPC, art. 337, § 5.º), negócios jurídicos típicos.

O negócio jurídico atípico que trate de situações jurídicas processuais (direitos, deveres, poderes, ônus, sujeições e faculdades) não deve também ter seu descumprimento observado de ofício pelo juiz. Se uma parte não o cumpre e a outra nada alega, há aí uma omissão negocial, com revogação implícita do negócio. Caso, por exemplo, as partes convençionem a irrecorribilidade de uma decisão judicial, mas, ainda assim, a parte vencida recorrida, não poderá o órgão jurisdicional inadmitir o recurso, a não ser se a parte vencedora alegar; no silêncio desta, o recurso deverá ser admitido, sendo desconsiderado o negócio processual.⁸⁰

17. Negociação processual e princípio da boa-fé

Todos aqueles que de qualquer forma participam do processo devem agir com boa-fé (CPC, art. 5º). Também devem agir de boa-fé aqueles que celebram negócios processuais, típicos ou atípicos. Durante toda a fase de negociação processual, aplica-se o princípio da boa-fé processual. Realmente, nas tratativas, na celebração e na execução do negócio processual deve ser respeitada a boa-fé.⁸¹

18. Interpretação dos negócios processuais

Os negócios processuais interpretam-se de acordo com as normas gerais de interpretação dos negócios jurídicos em geral. Aplicam-se aos negócios processuais as normas do Código Civil que tratam da interpretação dos negócios jurídicos, pois consistem em normas gerais para interpretação de qualquer negócio jurídico. Assim, deve-se atender mais à intenção consubstanciada no negócio do que ao sentido literal da linguagem (Código Civil, art. 112).⁸²

Os negócios processuais devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (Código Civil, art. 113).⁸³ Nos negócios jurídicos em que apenas uma das partes se obriga, enquanto a outra se beneficia (os chamados negócios *benéficos*), a interpretação há de ser restritiva (Código Civil, art. 114).⁸⁴ Nesse mesmo sentido e pelas mesmas razões, a *renúncia* interpreta-se restritivamente. No contrato de adesão, se houver cláusulas ambíguas ou contraditórias, adota-se a interpretação mais favorável ao aderente (Código Civil, art. 423).⁸⁵

19. Negócios processuais coletivos

É possível a celebração de negócios processuais coletivos,⁸⁶ como, por exemplo, os firmados entre o INSS e órgãos do Poder Judiciário para que, em causas repetitivas, o modelo da contestação já fique registrado em cartório, devendo ser sempre utilizada, somente havendo alteração quando houver alguma peculiaridade na demanda proposta pela parte autora.

Também é possível convenção coletiva processual para regular o modo como determinado litigante habitual deve ser citado.

Ainda é possível pensar num negócio processual coletivo entre a OAB e órgãos do Poder Judiciário para estabelecer suspensão de prazos durante algum período de greve, de dificuldade ou de mutirão de conciliação. É preciso, porém, que haja legitimação negocial coletiva por parte do ente que celebre o negócio processual coletivo, aplicando-se as normas relativas às convenções coletivas de trabalho e às convenções coletivas de consumo (CDC, art. 107).

20. Negócios processuais atípicos na execução

O processo de execução rege-se por normas próprias, recebendo o influxo de normas contidas na Parte Geral do CPC, desde que não haja incompatibilidade. Além de receber a aplicação de normas contidas na Parte Geral, o processo de execução também é regido, subsidiariamente, pelas normas concernentes ao processo de conhecimento, desde que não haja incompatibilidade. O art. 190 do CPC é perfeitamente aplicável ao processo de execução, sendo com ele perfeitamente cabível.

A propósito, convém lembrar que o art. 775 do CPC trata da disponibilidade da execução. O exequente pode dispor da execução, quer deixando de a propor, quer desistindo, total ou parcialmente, da demanda executiva já proposta, quer desistindo de algum ato executivo já realizado, a exemplo de uma penhora. A execução realiza-se para atender ao interesse do exequente (CPC, art. 797), cabendo-lhe o direito de dela dispor.

A desistência da execução ou de uma medida executiva é negócio jurídico processual unilateral *típico* e tradicional no direito positivo brasileiro. Sua previsão serve de importante diretriz para o exame do art. 190 do CPC na execução civil: a execução é disponível⁸⁷. Diante da disponibilidade da execução, é plenamente possível haver negócios processuais atípicos, sendo franqueado às partes conformar as formas e atos da execução para atender a seus interesses e às peculiaridades do seu caso.

Embora a execução seja permeada pela autonomia das partes, contém forte caráter público e cogente, pois o Estado, por meio dela e com seu poder de império, impõe o cumprimento de suas decisões e dos demais títulos executivos. É inegável que há interesse público em virtude da intensidade da interferência no patrimônio – e também na liberdade – do executado. A execução estaria, assim, inserida num cenário publicista, com total controle estatal, a prevalecer os interesses públicos de satisfação da obrigação⁸⁸.

Na verdade, não há, na execução, uma hierarquia entre interesses públicos e privados, nem uma preordenação entre autonomia das partes e atuação estatal. Atualmente, em virtude da humanização da execução, a tutela executiva está mais orientada para as partes que para o Estado⁸⁹.

Significa que o ambiente de consensualidade, presente no processo cooperativo (CPC, art. 3º, §§ 2º e 3º), também está presente na execução. A execução pode ser negociada, em vez de “forçada”, pelo menos em alguns de seus aspectos⁹⁰.

Os negócios jurídicos na execução são vantajosos, pois permitem a adaptação das medidas executivas às necessidades dos litigantes, conferindo-lhes maior eficiência e proporcionando efetividade à tutela executiva. Também são vantajosos por acarretarem mais previsibilidade, reduzindo-se a incerteza sobre o resultado e minimizando riscos.

Há diversos negócios processuais *típicos* na execução. Além da desistência da execução ou de medida executiva (CPC, art. 775), há o foro de eleição (CPC, art. 781, I), o pacto de impenhorabilidade (CPC, art. 833, I), a escolha do executado como depositário do bem penhorado (CPC, art. 840, § 2º), o acordo de avaliação do bem penhorado (CPC, art. 871, I), a suspensão negocial da execução (CPC, arts. 921, 313, II, e 922), entre tantos outros.

Ao lado dos negócios processuais *típicos*, existem negócios processuais *atípicos* na execução.

É possível pensar em diversos negócios atípicos na execução. O *pactum de no exequendo* é o primeiro deles. Por meio de tal pacto, o credor ou um legitimado extraordinário compromete-se a não promover execução de um título executivo. Essa é uma espécie antiga⁹¹ de *pactum de non petendo*⁹². A parte pode, enfim, comprometer-se a não executar. Tal negócio não se confunde com a renúncia ao crédito, pois a parte pode abrir mão da via executiva, ressaltando a adoção de outros meios menos invasivos de cobrança do crédito. O credor pode, então, valer-se da ação monitória ou, até mesmo, da ação de cobrança (CPC, art. 785). Em vez de executar, o credor pode protestar a sentença (CPC, art. 517) ou o título executivo extrajudicial (nos termos da Lei 9.492, de 1997), ou, ainda, fazer inserir o nome do devedor em cadastros de inadimplentes ou de proteção ao crédito (CPC, art. 782, § 3º), com vistas a pressioná-lo ao pagamento.

Nesse mesmo sentido, as partes podem suprimir do título sua eficácia executiva, fazendo com que o credor tenha de se valer da ação monitória ou da ação de cobrança, em vez da execução (CPC, art. 785).

Diversamente, as partes podem adicionar eficácia executiva a um documento. Embora a lei não

preveja que aquele documento seja título executivo, as partes podem convencionar ser ele válido e eficaz para instauração do processo de execução⁹³. O rol de títulos executivos extrajudiciais é composto de atos e negócios jurídicos, todos decorrentes do exercício do poder de autorregramento da vontade⁹⁴. É a vontade das partes que define se determinado documento será ou não título executivo. Basta acrescentar ou não a assinatura de duas testemunhas para que o documento seja ou não um título executivo. Se é a vontade das partes que define isso e se o art. 190 do CPC consagra a existência de negócios processuais atípicos, é possível que as partes, em vez de acrescentarem duas testemunhas para subscreverem ao final, prevejam que aquele documento tenha eficácia executiva, legitimando a proposição de uma ação de execução.

O prestígio da vontade das partes reforça o devido processo legal, sobretudo porque há casos de títulos executivos extrajudiciais que prescindem da expressa manifestação da vontade do executado, a exemplo da duplicata sem aceite, da certidão de dívida ativa e da certidão expedida por serventia notarial ou de registro⁹⁵.

As partes não podem, por convenção, impedir que o juiz sancione os ilícitos processuais que digam respeito ao descumprimento de decisões judiciais e ao embaraço da atividade executiva (CPC, arts. 77, IV, e 774). De igual modo, as partes não podem, por convenção, deliberar que o juiz não utilize alguns meios de coerção para impor o cumprimento de decisões judiciais. A parte interessada pode, porém, deixar de executar o valor da multa imposta pelo juiz, desistir de sua cobrança ou renunciar ao crédito dela decorrente.

É lícito às partes convencionarem a proibição da tomada de algumas medidas executivas. Se o exequente pode, unilateralmente, desistir de alguma medida executiva (CPC, art. 775), as partes podem, por convenção, já estabelecer a proibição de algumas delas. As partes podem, por exemplo, convencionar que não haverá suspensão das atividades empresariais, medida executiva atípica a ser eventualmente imposta pelo juiz com fundamento no art. 139, IV, do CPC. As partes podem convencionar que não haverá prisão civil na execução de alimentos. Se a prisão civil depende de requerimento do exequente (CPC, art. 528, *caput*), significa que é medida disponível, não podendo o juiz determiná-la de ofício. Basta o exequente não a requerer para que não seja determinada. Por isso, nada impede que as partes já estabeleçam que o exequente não deverá requerê-la.

As partes ainda podem requerer que as medidas atípicas sejam adotadas como técnica principal, e não subsidiária, ou, até mesmo, que se transformem em medidas típicas negociadas. Assim, combinando os artigos 139, IV, 297 e 536, § 1º, todos do CPC, com o art. 190, também do CPC, as partes já podem eleger as medidas executivas a serem adotadas no caso concreto⁹⁶.

A execução pode ser limitada, por convenção processual, a certos bens do executado. Assim, por exemplo, é possível estabelecer que só determinados bens possam ser penhorados ou que há impenhorabilidade de outros bens do executado. A penhora, em dinheiro, é prioritária (CPC, art. 835, § 1º), mas as partes podem convencionar outra prioridade mais conveniente ao exequente e menos onerosa ao executado. Enfim, é possível convencionar que determinado bem seja prioritário para penhora, relativizando-se a previsão legal segundo a qual o dinheiro sempre tem prioridade na relação de bens penhoráveis.

As partes podem, ainda, convencionar sobre o procedimento executivo, criando procedimentos especiais executivos por convenção ou prevendo a adoção de técnicas executivas especiais no procedimento previsto legalmente.

Em suma, é amplamente possível a celebração de negócios jurídicos atípicos na execução, seja para dispor sobre situações jurídicas processuais (direitos, deveres, ônus, faculdades, deveres), seja para convencionar sobre o procedimento executivo, com a adoção, inclusive, de técnicas executivas especiais.

21. Negócios sobre os custos da litigância

De acordo com o art. 82 do CPC, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final. Daí se percebe que, ressalvadas as causas relativas à justiça gratuita, a parte, ao requerer a diligência ou a prática de qualquer ato processual, deve antecipar-lhe o pagamento. O termo *despesa* constitui o gênero do qual decorrem três espécies: (a) *custas*, que se destinam a remunerar a prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz por meio de suas serventias e cartórios; (b) *emolumentos*, que se destinam a remunerar os serviços prestados pelos serventuários de cartórios ou serventias não oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos, e não pelos cofres públicos; e (c) *despesas em sentido estrito*, que se destinam a remunerar terceiras pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no desenvolvimento da atividade do Estado-juiz. Nesse sentido, os honorários do perito e o transporte do oficial de Justiça constituem, por exemplo, *despesas em sentido estrito*.⁹⁷

As custas e os emolumentos judiciais (*que são as duas primeiras espécies do gênero despesa, acima citadas*) ostentam, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, natureza tributária, constituindo, mais precisamente, uma taxa destinada a remunerar um serviço público posto à disposição dos jurisdicionados.⁹⁸ E, constituindo a prestação jurisdicional um serviço público específico de considerável importância posto à disposição das partes, incumbe a estas arcar com as correspondentes custas, que são, em verdade, taxas. Daí estarem sujeitas ao princípio constitucional da legalidade, tendo seus valores fixados em lei específica.

O termo *despesa* abrange, enfim, as *custas*, os *emolumentos* e as *despesas em sentido estrito*. As custas e os emolumentos – cuja natureza tributária é reconhecida pelo STF – constituem receita pública. Por sua vez, as *despesas em sentido estrito* consistem, como se assinalou, na remuneração de terceiras pessoas, estranhas ao quadro funcional do Estado-juiz, que devem ser remuneradas pelos seus serviços, não sendo legítimo que laborem sem contraprestação; é o caso, por exemplo, do perito, do transportador, do oficial de Justiça etc.⁹⁹

As despesas processuais abrangem, como se percebe, despesas variadas, abarcando, de acordo com o art. 84 do CPC, as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

Além disso, o custo do processo também abrange o pagamento de honorários de advogado. Os honorários podem ser pactuados entre o advogado e seu cliente, bem como podem ser fixados pelo juiz. Enquanto aqueles são os chamados honorários convencionais ou contratuais, estes últimos são os de sucumbência. Dispõe o art. 85 do CPC que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O Código de Processo Civil confirma a regra contida no art. 23 da Lei 8.906/1994 (*Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil*) e estabelece que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte.

Os honorários de advogado, conquanto componham o custo do processo, não estão abrangidos no conceito de *despesas*, tendo um tratamento próprio no Código de Processo Civil.

As partes podem, antes ou durante o processo, celebrar negócio jurídico sobre o custo do processo. Noutros termos, as partes podem alterar a distribuição de custos prevista em lei. Os arts. 190 e 200 do CPC são suficientes para que se admitam negócios processuais sobre os custos¹⁰⁰.

Os negócios sobre os custos do processo são verdadeiros *contratos* processuais, pois os interesses das partes são antagônicos¹⁰¹.

O negócio pode ser prévio ou incidental ao processo judicial. Um contrato prévio à propositura da demanda contém disposição sobre a distribuição dos custos de um processo futuro. No curso do processo, é mais provável que a disposição sobre os custos do processo seja feita numa transação, tal como prevê o § 2º do art. 90 do CPC¹⁰².

Tais negócios não alteram o procedimento, mas estabelecem obrigações entre as partes; são negócios que versam sobre situações jurídicas. Assim, não podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, dependendo de alegação dos interessados. Se não forem, então, invocados até a sentença, não

serão conhecidos pelo juiz, que irá, por isso mesmo, decidir sobre os custos do processo na forma prevista na lei¹⁰³.

O contrato processual sobre custos pode referir-se a qualquer verba devida no processo ou em razão dele. Em outras palavras, é possível convencionar sobre custas, despesas e honorários de advogado. As custas, como já se viu, ostentam natureza tributária. Sua repartição negocial é ineficaz para a Fazenda Pública. Aliás, o art. 123 do Código Tributário Nacional dispõe que “as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”. As partes podem convencionar a redistribuição da obrigação pelo pagamento das custas, mas o contribuinte não pode deixar de responder pelo pagamento do tributo, caso seja cobrado pela Administração Tributária. Poderá pagar e cobrar, regressivamente, da outra parte que se obrigou pelo pagamento, mas não pode invocar junto ao Poder Público o contrato processual que atribuiu o pagamento à outra parte.

As outras despesas podem ser dispostas livremente entre as partes, mediante transação, como se infere do disposto no art. 90, § 2º, do CPC.

Já os honorários de sucumbência são verbas pertencentes aos advogados. As partes não podem dispor sobre esses valores, sem que os advogados concordem. Não podem as partes dispor sobre uma situação jurídica de um terceiro. Os advogados, num contrato firmado entre as partes, são terceiros, a não ser que eles também figurem no contrato, passando a ser partes nele e concordem com a estipulação. Não é por outro motivo, aliás, que o § 4º do art. 24 da Lei 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), estabelece que os acordos celebrados entre o cliente do advogado e a parte contrária não produzem efeitos sobre os honorários, sejam os contratuais, sejam os sucumbenciais. O art. 90, § 2º, do CPC, aplicável às despesas, não incide relativamente aos honorários de advogado.

A propósito, convém lembrar o disposto no art. 26 da Lei 8.906, de 1994, segundo o qual “o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento”. Nesse sentido, conforme anotado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, “O art. 26 da Lei 8.906/1994 veda o advogado substabelecido com reserva de poderes executar os honorários advocatícios se não houver concordância expressa do advogado substabelecido.”¹⁰⁴

As partes podem convencionar para reduzir o impacto dos custos para o vulnerável. Se, porém, a transferência de custos para uma das partes for tão intensa a ponto de suprimir dela suas garantias processuais, impedindo-a de postular em juízo, ou se houver desfavorecimento de um vulnerável, o juiz poderá considerá-la nula, nos termos do parágrafo único do art. 190 do CPC.

Nesse mesmo sentido, é inválida a convenção que afaste a incidência da gratuidade da justiça, impondo à parte um custo que ela não pode suportar, impedindo ou dificultando seu acesso à justiça ou o exercício de direitos processuais¹⁰⁵.

As convenções sobre os custos do processo podem ser de vários tipos. As mais simples e mais comuns são as cláusulas de distribuição dos custos: as partes podem deliberar que cada uma arcará com metade das custas e das despesas, independentemente da causalidade ou da derrota, ou podem estabelecer outra proporção. É possível, para além dessas hipóteses, que as partes transfiram, total ou parcialmente, os custos do processo para terceiros, ou seja, para sujeitos que não integrem o processo ou que não façam parte da relação jurídica material a que se refira o processo. É o que ocorre nos contratos de seguro processual, comuns em outros países e, igualmente, na arbitragem¹⁰⁶.

É possível que o contrato seja de seguro contra o processo ou de seguro de tutela jurisdicional: é um seguro contra os danos, mediante o qual o segurador assume o risco da derrota em litígios futuros. Aliás, o art. 848, parágrafo único, do CPC prevê que a penhora pode ser substituída por “seguro garantia judicial”, contrato por meio do qual o devedor resguarda seu interesse de não sofrer atos de constrição de bens. A seguradora assume a responsabilidade, devendo o devedor,

posteriormente, ressarcir-lá. O art. 835, § 2º, do CPC equipara o seguro garantia judicial a dinheiro na ordem de preferência estabelecida legalmente.

Além do seguro processual, é possível haver contrato de financiamento processual (*third-party funding*), por meio do qual um investidor, terceiro em relação ao processo, assume os custos da litigância, com a contrapartida de participação no resultado do sucesso do financiado¹⁰⁷. Nesse caso, o financiador torna-se um parceiro do litigante, tendo direito a uma parcela do benefício econômico que vier a ser auferido pelo financiado em caso de vitória no processo.

O financiamento processual difere do contrato de seguro, pois o financiamento cria uma parceria no processo, destinada à obtenção de vitória do financiado. O financiamento, usualmente, só abrange os custos do processo e o financiador não paga o valor de uma condenação ao financiado. Geralmente, o financiado não terá, em caso de derrota, de devolver ao financiador o que este desembolsou. O financiamento não é um empréstimo. O financiador assume o risco junto com o financiado.

Muitas vezes, quem assume o custo do processo é o próprio advogado da parte, ao estabelecer com ela um pacto de *quota litis*. O advogado é contratado, vindo a ser remunerado apenas pelo êxito, mediante um percentual do valor a ser obtido pelo seu cliente com a eventual vitória no processo. Há casos, inclusive, que o advogado assume os custos, arcando com o pagamento das custas e despesas, ressarcindo-se do cliente, quando e se este vier a lograr êxito e receber o valor perseguido no processo. Esse é também um negócio que diz respeito aos custos do processo.

Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso.

§ 1.o O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados.

§ 2.o Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário.

1. Calendário processual

Inspirado nas experiências francesa e italiana, o art. 191 do CPC apresenta uma das grandes novidades a ser adotada no sistema processual brasileiro: o calendário processual.

As partes, juntamente com o juiz, podem calendarizar o procedimento, fixando datas para a realização dos atos processuais, que ficam todos agendados. Trata-se de um negócio processual plurilateral típico, celebrado entre juiz, autor e réu, bem como, se houver, intervenientes.

2. Finalidade do calendário processual

O calendário permite às partes conhecer a possível duração do processo, com previsão cronológica do momento em que deve ser proferida a sentença.¹⁰⁸ Sua previsão no Código de Processo Civil é inspirada no critério de velocidade, evitando-se atos protelatórios.¹⁰⁹

Além de instrumento destinado a acelerar o processo, o calendário processual é técnica que serve à organização e à previsibilidade do processo.¹¹⁰ A dispensa da intimação das partes é a principal finalidade do calendário processual.

3. Calendário processual e duração razoável do processo

A celebração do calendário processual contribui para concretização do princípio da duração razoável, evitando indefinição das datas para a prática dos atos sucessivos no processo. No CPC italiano, o calendário processual está previsto no art. 81-bis, introduzido pela *Legge 18 giugno 2009, n. 69*. O juiz italiano deve fixar o calendário, levando em conta a natureza, a urgência e a complexidade da causa. Tal art. 81-bis foi alterado pela *Legge 14 settembre 2011, n. 148*, para acrescentar que o juiz há de fixar o calendário em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

O calendário processual agiliza o curso do procedimento, na medida em que contribui para eliminar os chamados *tempos mortos* do processo. É que, celebrado o calendário, serão dispensadas as intimações ou publicações sucessivas dos atos processuais, eliminando uma série de atos cartorários: o término de um prazo para uma das partes já faz iniciar, desde logo, um outro prazo, destinado à outra parte. Como bem observa Eduardo José da Fonseca Costa, “os lapsos inúteis de tempo perdidos com juntada de petição, conclusão dos autos ao juiz para despacho em gabinete, lavratura e assinatura do despacho pelo juiz, devolução dos autos pelo gabinete à serventia judicial (cartório ou secretaria), remessa do teor do despacho à publicação em imprensa, certificação da publicação nos autos e retirada dos autos pela parte interessada para cumprimento do ato pertinente”¹¹¹.

A instituição do calendário num processo civil é, efetivamente, fator de grande ganho de tempo, conspirando em favor da duração razoável. Baseado em estudo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, Antônio Ernani Pedroso Calhao esclarece que “70% do tempo do processo é consumido com atos que nenhum valor agrega ao processo. Melhor especificando, do tempo total de um processo, desde a sua distribuição até o final com o arquivamento, o juiz utiliza apenas 11% com atos decisórios. Relativamente ao cômputo geral, os demais atores processuais – advogados e partes utilizam 20%, e os outros quase 70% são despendidos com atividades burocráticas”¹¹².

Com o calendário, há, enfim, uma duração do processo mais ágil e menos burocrática, pois se eliminam atos cartorários e despachos de mero impulso. Daí a estreita relação entre o calendário processual e a duração razoável do processo.

4. Atos sujeitos ao calendário processual

O calendário processual normalmente se relaciona com a prática de atos instrutórios.¹¹³ Com efeito, fixado o calendário para os atos instrutórios, tudo se torna mais previsível; todos os atos ficam agendados. Já se sabe quando serão praticados, concretizando-se a duração razoável do processo.

Além dos atos instrutórios, é também possível estabelecer o calendário processual para a prática de atos postulatorios, a exemplo das razões finais, bem como para a prática de atos decisórios e executivos.¹¹⁴

5. Momento de definição do calendário

O calendário pode ser estabelecido em qualquer etapa do procedimento, embora seja mais factível ou provável que se celebre na fase de organização e saneamento do processo (CPC, art. 357), a fim de se agendarem os atos instrutórios.

É possível, de todo modo, que o juiz designe uma audiência apenas para negociar com as partes a fixação do calendário, organizando melhor a realização dos futuros atos processuais.¹¹⁵

6. Impossibilidade de imposição do calendário

O calendário processual é sempre negocial; não pode ser imposto pelo juiz. Trata-se de negócio jurídico processual plurilateral, havendo a necessidade de acordo de, pelo menos, três vontades: a do autor, a do réu e a do juiz. Se houver intervenientes, estes também devem integrar o negócio processual que fixa o calendário. É bem verdade que o juiz deve zelar pela duração razoável do processo (CPC, art. 139, II), mas isso, por si só, não lhe autoriza a impor o calendário processual. É necessário que haja fixação “de comum acordo” pelo juiz e pelas partes, tal como dispõe o art. 191 do CPC.

7. Dispensa de intimação

Estabelecido o calendário, dispensa-se a intimação das partes para a prática dos atos processuais que já foram agendados. Também não é mais necessária qualquer intimação para as audiências cujas datas tiverem sido agendadas no calendário. A propósito, a dispensa de intimação das partes é a principal finalidade do calendário processual. O calendário vincula as partes e o

juiz. Os prazos nele previstos só podem ser alterados em casos excepcionais, devidamente justificados.

8. Calendário processual e ordem cronológica de julgamento

Nos termos do art. 12 do CPC, os juízes devem, preferencialmente, observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças. Se a sentença somente pode ser proferida de acordo com a ordem cronológica, como se pode fixar, no calendário processual, a data para a sua prolação?

Como, em outras palavras, compatibilizar o calendário processual fixado entre as partes e o juiz (CPC, art. 191) com o respeito à ordem cronológica de julgamento (CPC, art. 12)?

Não é possível fixar, no calendário, uma data para a prolação da sentença sem observância da ordem cronológica, pois isso atinge terceiros que aguardam, na fila formada a partir das conclusões, as sentenças de seus processos.

A compatibilização dessas regras pode operar-se de duas maneiras: (a) ou bem se entende que a sentença não é ato que possa ser inserido no calendário processual; (b) ou, no calendário, fica estabelecido que a sentença será proferida em audiência especificamente designada para tanto, com sua data já fixada no próprio calendário. É que a sentença proferida em audiência exclui-se da ordem cronológica (CPC, art. 12, § 2.º, I). Esta última hipótese não parece adequada, havendo o risco de se considerar como uma fraude à lei.

Adotada a ordem cronológica como meio de gestão, não será possível incluir a sentença no calendário.

9. Calendário na prova pericial (CPC, art. 357, § 8.º)

O calendário processual, fixado com fundamento no art. 191, é negócio processual plurilateral, firmado, de comum acordo, entre o juiz e as partes. Estabelecido o calendário, dispensam-se as intimações, pois todos os atos já estão agendados.

Tal calendário processual não se confunde com o calendário estabelecido pelo juiz para a prova pericial. Nos termos do § 8.º do art. 357 do CPC, “[c]aso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização”.

O calendário previsto no § 8.º do art. 357 do CPC, para a prova pericial, não se confunde com o calendário processual previsto no art. 191. Enquanto este último é fixado, de comum acordo, entre o juiz e as partes para quaisquer atos processuais e, uma vez estabelecido, vincula todos, dispensando as intimações dos atos agendados, o calendário da prova pericial é imposto pelo juiz, não dispensando as intimações.

A prova pericial pode, todavia, integrar o calendário processual estabelecido, de comum acordo, entre o juiz e as partes, nos termos do art. 191 do CPC; nessa hipótese, a prova pericial seria mais um ato a integrar o calendário processual.

O § 8.º do art. 357 do CPC prevê um calendário específico só para a prova pericial, quando as partes e o juiz não tenham, de comum acordo, fixado o calendário processual, ou não a tenham nele incluído. Nada impede, porém, que o juiz e as partes, de comum acordo, incluam no calendário processual a prova pericial ou estabeleçam, também de comum acordo, um calendário específico para a prova pericial. Neste caso, ficam vinculados e dispensam-se as intimações dos atos pertinentes à prova pericial.

Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.

Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

1. Uso obrigatório da língua portuguesa

A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil (CF/1988, art. 13). A atividade jurisdicional estatal é uma atividade oficial, que deve, portanto, ser exercida em língua portuguesa.

É obrigatório, em todos os atos e termos do processo, o uso da língua portuguesa. O dispositivo refere-se a *todos* os atos e termos do processo. Significa, então, que o uso da língua portuguesa é obrigatório nas petições, contestação, arrazoados, despachos, decisões, nos documentos apresentados para a comprovação das alegações e nos termos lavrados pelo escrivão ou chefe de secretaria. Enfim, é obrigatório o uso da língua portuguesa em *todos* os atos e termos do processo.

2. Referência ou citação à doutrina estrangeira

A referência ou citação de doutrina em outro idioma não viola a exigência feita no art. 192 do CPC, desde que tal referência ou citação esteja conjugada com embasamento claro e suficiente na língua portuguesa.¹¹⁶

3. Negócio processual para afastar o uso da língua portuguesa. Impossibilidade

Não é possível que as partes celebrem um negócio processual em que estabeleçam que determinados atos ou documentos sejam praticados em língua estrangeira, pois a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil (CF/1988, art. 13), além de ser necessário, para que se cumpram as exigências de publicidade e fundamentação (e, no tocante à fundamentação, seu fator de legitimidade externo e de controle social por todos que tenham acesso ao processo, que se use a língua portuguesa no processo).

Ainda que se trate de ato ou de documento privativo das partes, ou mesmo que o processo tramite em segredo de justiça, as partes não podem negociar para que se aceite o documento ou o ato em língua estrangeira. Se o ato ou o documento estiver redigido em língua estrangeira, deverá, para que seja admitido no processo, ser traduzido para a língua portuguesa.

4. Juntada de documento redigido em língua estrangeira

A juntada aos autos de documento redigido em língua estrangeira somente pode realizar-se quando acompanhada de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

Nos termos do art. 41 do CPC, considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização.

5. Nomeação de tradutor

Se o ato for praticado em língua estrangeira, deve o juiz nomear um tradutor, que é um dos auxiliares da justiça (CPC, art. 149). O juiz, segundo dispõe o art. 162 do CPC, deve nomear intérprete ou tradutor quando necessário para traduzir documento redigido em língua estrangeira, para verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecem o idioma nacional ou para realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado.

Se a parte interessada for beneficiária da justiça gratuita, estará liberada do dispêndio com a remuneração do tradutor, pois a gratuidade da justiça também compreende a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira (CPC, art. 98, § 1.º, VI).

Ao tratar do procedimento da Ratificação dos Protestos Marítimos e dos Processos

Testemunháveis Formados a Bordo, o art. 768 do CPC estabelece que o juiz deverá ouvir, sob compromisso a ser prestado no mesmo dia, o comandante e as testemunhas em número mínimo de duas e máximo de quatro, que deverão comparecer ao ato independentemente de intimação. Tratando-se de estrangeiros que não dominem a língua portuguesa, o autor deverá fazer-se acompanhar por tradutor, que prestará compromisso em audiência. Caso o autor não se faça acompanhar por tradutor, o juiz deverá nomear outro que preste compromisso em audiência.

6. Dispensa do tradutor. Instrumentalidade das formas

A dispensabilidade da tradução juramentada de documento redigido em língua estrangeira “deve ser avaliada à luz da conjuntura concreta dos autos e com vistas ao alcance da finalidade essencial do ato e à ausência de prejuízo para as partes e(ou) para o processo”.¹¹⁷

7. Petição inicial acompanhada de documento em língua estrangeira sem tradução. Oportunidade de sanção do vício

A exigência de apresentação de tradução de documento estrangeiro deve ser atendida sempre que possível. Apresentado documento estrangeiro com a petição inicial sem tradução, deve ser determinada sua emenda para que se providencie a tradução. Se a falta de tradução somente for percebida na fase instrutória, ainda assim “deve ser oportunizada à parte a sanção do vício, ao invés de simplesmente extinguir-se o processo, obrigando à sua repetição”.¹¹⁸

SEÇÃO II

Da prática eletrônica de atos processuais

Art. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro.

1. Prática eletrônica dos atos processuais

O dispositivo autoriza a prática de atos processuais pela *forma* digital. Os atos processuais, como atos jurídicos que são, consistem em atos humanos, caracterizados por expressarem uma vontade humana. Exatamente por isso, não é o *ato* que pode ser digital, mas sua *forma*.

O ato processual pode ser praticado por *meio* digital. Não somente o ato processual pode ser manifestado de forma digital, mas também pode ser digital a forma como o ato é *apresentado* ao órgão jurisdicional ou como é autuado. Os meios de comunicação processual também podem ser digitais. O armazenamento e a validação dos atos podem, de igual modo, ser digitais. Daí o dispositivo enunciar que os atos processuais podem ser produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico.

O art. 193 seria mais claro e preciso se, em vez de *atos*, utilizasse o termo *autos* e assim expressasse: “os *autos* processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que os *atos* sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei”.¹¹⁹

A prática eletrônica dos atos processuais há de ser feita na forma da lei. A informatização do processo judicial já está regulada pela Lei 11.419/2006, cujos dispositivos devem ser aplicados conjuntamente às normas contidas no Código de Processo Civil.¹²⁰ Aliás, a norma contida no art. 193 reproduz, com variação de expressões, o disposto no art. 8.º da Lei 11.419/2006, que assim prescreve: “Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas”.

As expressões “digitais” e “eletrônico” são utilizadas indiscriminadamente nos referidos dispositivos legais. Em termos técnicos, os termos representam conceitos distintos. Segundo esclarece Alexandre Freire Pimentel, “ato processual digital consiste numa espécie de ato eletrônico caracterizado pela codificação de seu conteúdo em dígitos binários, o qual é acessível e decodificado por uma máquina computacional. Por sua vez, o ato eletrônico abrange outros meios os quais tanto podem ser codificados de maneira digital como analógica e cujo conteúdo é acessível tanto por um computador como por outros aparelhos eletrônicos, como DVDs, CDs, sistemas informáticos, *hardwares*, *firmwares*, sons, imagens etc.”¹²¹

O ato processual pode ser praticado por qualquer das duas formas, seja digital, seja eletrônica, sendo existente, válido e eficaz.

A tecnologia há de ser utilizada para aperfeiçoamento da forma como os atos são praticados. O processo eletrônico é mero suporte, consistindo numa plataforma mais ágil para a prática dos atos processuais.¹²²

Os *autos* podem ser total ou parcialmente digitais, permitindo que abranjam tanto *atos* representados por papel como atos representados por arquivos digitais. Nesse sentido, o § 1.º do art. 209 alude a “processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos”. O art. 943 autoriza o uso de meio eletrônico para assinar “os votos, os acórdãos e os demais atos processuais”, que devem ser impressos para serem juntados em autos não eletrônicos.¹²³

2. Atos processuais total ou parcialmente eletrônicos

O processo pode ser todo eletrônico ou pode tramitar em autos de papel, tendo neles a prática de alguns atos eletrônicos, como intimações e demais comunicações processuais, por exemplo.

A prática eletrônica de atos processuais não existe apenas no processo eletrônico. É possível, num processo não eletrônico, a prática de processuais eletrônicos.¹²⁴

A Lei 11.419/2006 já previa as intimações eletrônicas, que podem ser realizadas em processos eletrônicos ou não. Seu art. 8.º já estabelecia que os autos podem ser, total ou parcialmente, eletrônicos.

A prática eletrônica de atos processuais deve ser feita, preferencialmente, pela rede mundial de computadores – Internet.

3. Rol exemplificativo de ações

O dispositivo autoriza que os atos processuais podem ser “produzidos, comunicados, armazenados e validados” por meio eletrônico. Esse é um rol meramente exemplificativo. Todas as ações relacionadas com a prática de atos processuais estão autorizadas a serem realizadas por meio eletrônico, na forma da lei.¹²⁵

A regra está a permitir a substituição de meios físicos, preponderantemente o papel, por meios digitais para a prática de atos processuais em geral.¹²⁶ A prática de atos eletrônicos deve, aliás, ser estimulada, pois permite um ganho considerável de rendimento,¹²⁷ atendendo, até mesmo, ao princípio da eficiência na gestão dos processos judiciais.

Os atos podem ser *produzidos* por meio digital, ou seja, podem ser praticados já em suporte digital e, então, assinados e inseridos nos autos, sem que haja um original físico previamente elaborado ou produzido que tenha sido vertido para o formato eletrônico. A *comunicação* dos atos também pode ser feita de modo eletrônico, por publicação no Diário da Justiça eletrônico, como já tem sido feita. O termo “armazenados” deve ser lido como “autuados”. E o termo “validados” não está aí num sentido jurídico-dogmático, mas num sentido técnico-informático. No jargão técnico dos profissionais da informática ou da tecnologia da informação, *validação* é a ação de testar a conformidade de programas, bases de dados ou arquivos. No texto normativo, tal como empregado, pode ser compreendido como *conferidos*, de modo que “validar” aí é “conferir”. Os

atos processuais podem ser conferidos, confirmados, checados eletronicamente. Validar, no texto do art. 193, não tem o sentido da qualidade do ato jurídico que preenche requisitos legais.¹²⁸

4. Atos notariais e de registro

Os serviços notariais e de registro destinam-se a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, sendo prestados, mediante delegação, pelo notário, tabelião e registrador, profissionais do direito, dotados de fé pública (Lei 8.935/1994, arts. 1.º e 3.º).

Nos termos do art. 4.º da Lei 8.935/1994, os serviços notariais e de registro são prestados, de modo adequado e eficiente, em local de fácil acesso ao público, que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos.

Os meios digitais e eletrônicos contribuem para o atendimento de tais finalidades, devendo ser utilizados para a prática de atos notariais e registrais. É por isso que o parágrafo único do art. 193 autoriza a prática eletrônica de atos notariais e registrais, contribuindo para eficiência e segurança do serviço prestado por notários, tabeliães e registradores.

A previsão é estranha ao processo judicial, tema do Código de Processo Civil. Há, aí, uma norma heterotópica, que se restringe a autorizar a prática eletrônica de atos notariais e registrais. Muitos dos dispositivos do CPC não têm qualquer aplicação ao âmbito notarial e registral, motivo pelo qual o parágrafo único do art. 193 vale-se da expressão “no que couber”.

Art. 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções.

1. Destinatários da norma

O dispositivo não se destina aos sujeitos processuais, mas ao administrador judicial, que deverá zelar para que o programa adotado pelo Poder Judiciário atenda a essas exigências e tenha funcionalidade adequada e suficiente para permitir que possam ser perfeitamente aplicadas as garantias fundamentais do processo.

Os sistemas empregados pelo Poder Judiciário devem possibilitar a publicidade dos atos processuais, participação irrestrita, com contraditório e ampla defesa, assegurado o acesso a todos. Os sistemas adotados devem garantir acessibilidade, evitando exclusão da participação de quem apresente qualquer dificuldade de sua utilização.

A utilização de sistemas e meios eletrônicos para a prática de atos processuais pressupõe, enfim, a existência de uma infraestrutura tecnológica que a permita, destacando-se a necessidade de um *software* que proporcione uma interface e respectivas funcionalidades para que os sujeitos que atuam no processo possam desempenhar suas atividades pela Internet.¹²⁹

Embora a norma se destine precipuamente a administradores judiciais, é inegável que ela tem reflexos no processo. Não observada a publicidade, poderá haver invalidade ou consequências a serem observadas pelo juiz no caso concreto. É possível que, por deficiência do sistema, a parte não tenha acesso ao conteúdo dos autos, ou não tome ciência da prática de um ato ou da prolação de uma decisão, ou, até mesmo, não consiga praticar o ato. Em hipóteses como essa, pode-se desconsiderar a preclusão e restituir o prazo eventualmente perdido ou permitir a prática do ato pelo meio não eletrônico (CPC, art. 223, § 2.º), vindo a ser posteriormente digitalizado e inserido aos autos.

Os sistemas de automação processual devem observar não apenas os requisitos mencionados no art. 194, mas também os previstos na Medida Provisória 2.200-2/2001, e na Lei 11.419/2006, todos destinados a promover segurança, rapidez e eficiência na transmissão eletrônica de informações processuais.¹³⁰ Além disso, é preciso que, no processo eletrônico e na prática

eletrônica dos atos processuais, sejam observadas e respeitadas todas as garantias fundamentais do processo.

A prática eletrônica de atos processuais não pode acarretar desrespeito às normas fundamentais do processo.

2. Princípio da publicidade

Há, no dispositivo, um reforço importante à observância da publicidade. Os atos processuais devem ser públicos, pois processo devido é processo público. É indiferente se os autos são eletrônicos ou não. Em qualquer processo judicial, a publicidade deve ser respeitada, a não ser que seja caso de segredo de justiça.

Não sendo caso de segredo de justiça, a publicidade deve ser ampla e irrestrita. O dispositivo reforça o princípio da publicidade. O descumprimento da publicidade acarreta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os sistemas de automação processual devem respeitar a publicidade dos atos. E nem poderia ser diferente, pois a publicidade há de ser respeitada, independentemente da plataforma adotada para a prática dos atos processuais: sejam os autos de papel, sejam virtuais. Aliás, a Resolução 121/2010, do CNJ, estabelece que devam ser divulgados os dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, expedição de certidões judiciais, garantindo a publicidade dos atos processuais e estabelecendo serem de livre acesso o número, classe e assuntos do processo, o nome das partes e de seus advogados, a movimentação processual e o inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos.

Seria desnecessário o art. 194 prever a publicidade. Todos os processos judiciais, independentemente da plataforma adotada, se eletrônica ou não, devem respeitar o princípio da publicidade. A publicidade – e isso está claro no dispositivo – deve ser respeitada *também* pelos sistemas informáticos judiciais.

Se, de algum modo, a informatização se revelasse incompatível com o princípio da publicidade, a consequência inevitável seria a proibição da utilização do processo eletrônico, e não a restrição ou eliminação da publicidade no processo. É imperioso, enfim, respeitar a publicidade no processo eletrônico.¹³¹ Não restam dúvidas, então, de que os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade.

Havendo alguma informação que mereça proteção à intimidade ou que deva ser resguardada pelo sigilo, o juiz deverá determinar o segredo de justiça. Mas, não havendo segredo de justiça, a publicidade há de ser observada, sem qualquer restrição.

3. Princípio do contraditório

Os sistemas de automação processual respeitarão – segundo o art. 194 – o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento. Em outras palavras, o dispositivo garante – como não poderia deixar de ser – o contraditório no processo eletrônico.

Contraditório é *participação*. E, para participar, é preciso ter acesso ao processo, ao seu conteúdo, aos atos nele praticados, às decisões nele proferidas etc. Os sistemas de automação processual não devem impedir ou dificultar o acesso ao processo, devendo, ao contrário, ampliar a facilitação de acesso aos autos pelas partes e seus procuradores.¹³²

O respeito ao contraditório impõe que se proíbam surpresas. Não somente as decisões-surpresa devem ser coibidas, mas também a mudança repentina das regras procedimentais adotadas no caso. Logo, o modo de operação do sistema não pode ser alterado repentinamente, sem prévio e suficiente aviso, com explicação adequada de como operar o novo sistema adotado. O descumprimento dessa exigência pode impedir a prática do ato processual, devendo ser considerado justa causa a impedir a preclusão e a justificar a restituição do prazo à parte

prejudicada.¹³³

É relevante a referência, no texto do art. 194, a audiências e sessões de julgamento: partes e procuradores devem ter, em tais ocasiões, irrestrito acesso aos atos ali praticados, devendo-lhes ser disponibilizado o inteiro teor dos autos digitais. O acesso aos depoimentos deve ser direto e imediato, a fim de facilitar a manifestação na audiência ou na sessão de julgamento, sobretudo em caso de razões finais. Não é por outro motivo, aliás, que o art. 367, § 5.º, estabelece que a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, *desde que* assegure o *rápido* acesso das partes e dos órgãos julgadores. O acesso há de ser rápido, a fim de não prejudicar nem comprometer o contraditório nem a ampla defesa.

4. A garantia de acesso ao processo eletrônico e a Resolução 121/2010 do CNJ

Já se viu que, em razão do princípio do contraditório, deve ser assegurado o acesso das partes e de seus advogados aos autos do processo eletrônico. A Resolução 121/2010, do CNJ, com as alterações levadas a efeito pela Resolução 143, de 2011, instituiu dois níveis de acesso aos autos do processo eletrônico.

No primeiro nível, é garantida a consulta aos *dados básicos* do processo eletrônico pelo acesso externo, ou seja, pela Internet, *a qualquer pessoa*, independentemente de prévio cadastramento ou comprovação de interesse processual, ressalvados os casos de segredo de justiça. Somente se permite a consulta aos *dados básicos*. A previsão é compatível com o disposto no § 6.º do art. 11 da Lei 11.419/2006, segundo o qual “os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico *somente* estarão disponíveis para *acesso por meio da rede externa* para as suas respectivas *partes processuais* e para o *Ministério Público*, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça”.

Observe-se que os documentos *somente* estarão disponíveis para as partes e para o Ministério Público para *acesso por meio da rede externa*. Qualquer outra pessoa, advogado ou interessado pode consultar e ter acesso aos documentos constantes dos autos, mas não *por meio da rede externa*, ou seja, pela Internet. Para ter acesso aos documentos, qualquer interessado deve comparecer à unidade jurisdicional onde tramita o processo e lá examiná-los. A restrição é apenas para o *acesso por meio da rede externa*. Não é possível vedar o acesso por qualquer meio, pois aí haveria ofensa à publicidade, sendo manifestamente inconstitucional qualquer previsão nesse sentido.

A restrição à consulta pela rede externa visa atender a um reclamo geral, de resguardo e segurança, evitando que documentos fiquem acessíveis indiscriminada e indistintamente para quem quer que seja, o que poderia facilitar fraudes, desvios e falsificações, em prejuízo às partes.¹³⁴ O acesso a documentos das partes exige a identificação presencial do interessado, facilitando o controle desse mesmo acesso.

No segundo nível, aplicável às partes, aos membros do Ministério Público e aos advogados cadastrados no sistema, é possível o acesso ao *conteúdo integral* dos autos eletrônicos.

O art. 3.º da Resolução 121/2010, do CNJ dispõe que, para acessar o conteúdo integral do processo eletrônico, o advogado, além de estar cadastrado no sistema, deve estar habilitado nos autos. No julgamento do Procedimento de Controle Administrativo 0000547-84.2011.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça entendeu, entretanto, que o *acesso integral* deve ser conferido ao advogado não habilitado nos autos, não sendo necessária a prévia manifestação de interesse, nem de decisão judicial que autorize a consulta, ressalvados os casos de segredo de justiça. No mesmo julgamento, não admitiu, porém, a pesquisa anônima, sendo necessário que o advogado tenha cadastramento no sistema. A decisão, além de aplicar o princípio da publicidade, garantiu o respeito às prerrogativas dos advogados, previstas no art. 7.º, XV e XVI, do Estatuto da OAB.¹³⁵

5. Conceitos técnico-informáticos contidos no dispositivo

Ao descrever as exigências a serem observadas pelos sistemas de automação processual, o art.

194 utiliza conceitos e expressões próprios da informática. Devem ser observadas, nos termos do enunciado normativo, as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre.

Em primeiro lugar, deve ser observada a garantida da disponibilidade. *Disponibilidade* “é a qualidade de sistemas informáticos que permanecem constantemente operantes, não se admitindo que estejam fora do ar senão por curtos períodos de tempo”.¹³⁶ São sistemas que funcionam ininterruptamente, que trabalham, no jargão informático, em regime de 24 por 7 por 365, ou seja, operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todos os 365 dias do ano.¹³⁷

Enfim, *disponível* é o sistema que, ao longo de um ano, sofre apenas alguns poucos momentos ou picos de indisponibilidade, ou seja, ao longo de um ano, sofre poucas quedas em alguns minutos ou algumas horas.

Os sistemas devem garantir *disponibilidade*, pois a indisponibilidade pode acarretar um imobilismo da jurisdição estatal, interrompendo e impedindo a prática de atos processuais, o que deve ser evitado.

Nos termos do § 2.º do art. 9.º da Resolução 185/2013, do CNJ, considera-se *indisponibilidade* do sistema a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de *webservice*, de qualquer dos seguintes serviços: consulta aos autos digitais; transmissão eletrônica de atos processuais; ou acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.

A garantia de disponibilidade é relevante e produz efeitos jurídicos no processo. Nos termos do § 2.º do art. 10 da Lei 11.419/2006, se o sistema do Poder Judiciário tornar-se indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Nesse mesmo sentido, o § 1.º do art. 224 do CPC dispõe que “os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se (...) houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”.

O dispositivo garante, ainda, a *independência da plataforma computacional*, valendo isso dizer que os sistemas informáticos judiciais devem seguir padrões gerais de comunicação comumente utilizados na Internet, para acesso remoto das partes, procuradores e demais interessados, não importando o tipo de sistema operacional, *hardware* ou *software* que eles utilizem.¹³⁸ Em outras palavras, qualquer mecanismo que possa acessar à Internet deve poder, sem outras instalações ou configurações, comunicar-se com os sistemas informáticos judiciais, examinar os autos e apresentar, remotamente, petições, defesas, recursos e quaisquer manifestações.

A *independência da plataforma computacional* tem relação com outra garantia a ser observada, que é a *interoperabilidade*. É preciso garantir *interoperabilidade*, ou seja, os sistemas devem poder comunicar-se entre si, trocar arquivos e acessar seu teor. Daí a necessidade de serem usados padrões abertos, tal como preveem o art. 14 da Lei 11.419/2006, e o art. 195 do CPC. Não se deve, em razão disso, exigir das partes, de seus procuradores ou de quem deseje acessar o sistema informático judicial a aquisição ou instalação de componentes específicos. Qualquer componente que permita acesso à Internet deve ser igualmente acessível ao sistema judicial.

Já a *acessibilidade* significa a facilitação do uso do sistema informático judicial por pessoas portadoras de necessidades especiais, garantia que é reforçada pelo disposto no art. 199. Aos portadores de necessidades especiais, sobretudo as deficiências de visão, deve ser assegurado o uso do sistema informático judicial, com acesso facilitado.

Art. 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei.

1. Conceitos técnico-informáticos

Da mesma forma que o art. 194, o dispositivo contém diversos conceitos técnico-informáticos, alguns relacionados com a segurança da informação. O dispositivo destina-se a definir o modo de ser dos sistemas processuais eletrônicos.

O enunciado normativo utiliza o termo “registro do ato processual”, referindo-se não apenas a registros marginais, como fichas de acompanhamento ou outras formas de gestão e controle, mas também à autuação digital.¹³⁹ Isso porque o dispositivo menciona padrões abertos, o que leva ao uso de assinaturas digitais, aludindo, ainda, a autenticidade e integridade e a segredo de justiça. A referência a tudo isso conduz necessariamente ao registro que se relacione com a autuação digital.

A *autenticidade* a que se refere o dispositivo tem o sentido tradicionalmente conhecido no direito, sobretudo no direito probatório, mais especialmente no que se refere à prova documental.

A autenticidade, no sistema jurídico brasileiro, mantém ligame com a autoria, de tal maneira que por *autenticidade* se entende a certeza de que o documento provém do autor nele indicado. A autenticidade é aferida pela coincidência entre a autoria aparente e a real. Somente quando se comprova que o autor da subscrição e da assinatura é realmente o autor real do documento, haverá autenticidade. É, igualmente, nesse sentido que o termo está empregado no dispositivo.

O registro do ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos que atenderão ao requisito da autenticidade, ou seja, exige-se a assinatura eletrônica para que se comprove que o subscritor do ato é realmente seu autor.

Já a *integridade* é expressão importada da literatura informática, mais propriamente da segurança da informação, que se apresenta como antônimo de *falsidade*. O documento íntegro é o documento verdadeiro, que não contenha falsidade.

Logo, o ato processual autêntico e íntegro é aquele não adulterado, cuja autoria é verdadeira.

Também importado da literatura de segurança da informação é o termo *não repúdio*, que se relaciona com a criptografia e a assinatura digital. Significa higidez da assinatura digital, a partir da conferência de algoritmos de determinada chave pública com a correspondente chave privada.¹⁴⁰

Por sua vez, a temporalidade significa o tempo de permanência de um ato ou documento num arquivo. Assim, “são definidas *tabelas de temporalidade* para designar prazos de permanência de diferentes tipos de documentos. Tribunais de todo país têm adotado e divulgado publicamente tais tabelas, que incluem prazos de descarte de documentos de caráter administrativo ou utilizados para cursos e treinamentos”.¹⁴¹

Enfim, o padrão aberto a ser utilizado deve permitir a atribuição do ato eletrônico à determinada pessoa (autenticidade), que as informações constantes do registro não foram alteradas indevidamente (integridade), com a garantia de identificação da data e hora em que os eventos são realizados (temporalidade), evitando ainda que o responsável pelo ato possa negar a sua prática (não repúdio).¹⁴²

2. Certificação digital e a infraestrutura de chaves públicas – ICP-Brasil

O dispositivo reforça o que já consta do art. 193, da Medida Provisória 2.200-2/2001, e da Lei 11.419/2006. A opção pelo uso dos padrões abertos assegura que quaisquer outros sistemas possam comunicar-se, sem dificuldade, com os sistemas judiciais, permitindo a compreensão de suas informações, independentemente da plataforma computacional utilizada pelos outros sujeitos, contribuindo, assim, para sua interoperabilidade e acessibilidade.

A certificação digital é requisito de validade do ato processual eletrônico. Por sua vez, o art. 193 dispõe que os atos processuais devem ser produzidos, armazenados e *validados* por meio eletrônico, na forma da lei. A forma de *validação* é a prevista na Medida Provisória 2.200-2/2001, e da Lei 12.682/2012, as quais impõem o uso da certificação digital regulada pela ICP-Brasil.¹⁴³

3. Confidencialidade e segredo de justiça

Como se sabe, os atos processuais devem ser públicos. O princípio da publicidade impõe que se permita o acesso irrestrito de todos aos atos processuais.

Há, entretanto, casos de segredo de justiça, previstos no art. 189. Em tais casos, o acesso à informação deve ser limitado às partes e seus procuradores (CPC, art. 189, § 1.º).

O segredo de justiça é, porém, exceção. A regra é a publicidade. Nesse sentido, aliás, o enunciado 264 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis: “Salvo hipóteses de segredo de justiça, nos processos em que se realizam intimações exclusivamente por portal eletrônico, deve ser garantida ampla publicidade aos autos eletrônicos, assegurado o acesso a qualquer um”.

Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.

1. Princípio da legalidade e poder regulamentar do CNJ e dos tribunais

O princípio da legalidade, previsto no art. 5.º da Constituição Federal, determina que as situações jurídicas sejam estabelecidas mediante a lei, principal fonte do direito por muito tempo. Atualmente, é mais adequado utilizar a expressão *juridicidade*, em vez de *legalidade*. A lei não é a fonte do Direito, mas apenas *uma* delas. O Direito deve conformar-se ao *ordenamento jurídico*, tendo a Constituição como a principal fonte.

A expressão “princípio da constitucionalidade” também é mais adequada do que “princípio da legalidade”. Considerando que o ordenamento compõe-se da Constituição, das leis, de negócios jurídicos, de atos infralegais, o mais adequado mesmo seria o termo “princípio da juridicidade”.

Os direitos, deveres, ônus, poderes, sujeições e faculdades processuais surgem a partir da incidência de normas processuais sobre fatos processuais. As normas processuais devem estar previstas em lei federal, editada pelo Poder Legislativo (CF, art. 22, I).

Os procedimentos seguem, ademais, um traçado previsto em lei, com etapas bem definidas, com prazos previamente previstos, enfim, com tudo regulado em lei. A dimensão processual do princípio da legalidade coincide com o devido processo legal em seu aspecto processual. A dimensão processual da legalidade ou do devido processo legal não impede que o juiz adapte o procedimento à realidade, mas isso é um poder que lhe é conferido pela Constituição Federal e pela legislação processual.

O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais não têm poder para editar normas processuais, que acarretem situações jurídicas processuais, ou seja, que gerem direitos, deveres, ônus, poderes, sujeições e faculdades processuais. De igual modo, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais não dispõem de competência para estabelecer procedimentos a serem observados no processo judicial.

As atribuições do CNJ estão definidas no § 4.º do art. 103-B da Constituição Federal, competindo-lhe o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Cabem-lhe, igualmente, as demais atribuições previstas nos diversos incisos do referido § 4.º do art. 103-B da Constituição Federal.

Entre as atribuições do CNJ, não se insere o poder de legislar ou editar normas processuais, que disciplinem direitos, deveres, poderes, ônus, sujeitos e faculdades processuais. Esta é, como se sabe, atribuição do Poder Legislativo. Só por lei federal é possível regular situações jurídicas processuais.

Por sua vez, aos tribunais compete elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I, *a*). Ao fazê-lo, deve observar as normas de processo e as garantias processuais. As normas de

processo são estabelecidas pela lei federal, editadas pelo Congresso Nacional, e não pelos tribunais de justiça (CF, art. 22, I).

2. Regulamentação do uso da informática pelo Poder Judiciário

Não cabe, como visto, ao CNJ, nem aos tribunais legislar em matéria processual. Essa é uma atribuição do Congresso Nacional. O direito processual é regulado por lei federal. Assim, por exemplo, a citação por meio eletrônico está prevista no CPC e deve ser regulamentada por lei (CPC, art. 246, V), não cabendo ao CNJ nem aos tribunais realizar essa regulamentação.¹⁴⁴

É possível, porém, ao CNJ e aos tribunais regulamentar o uso de sistemas informáticos dentro de sua estrutura, buscando a padronização de regras e rotinas operacionais, ainda que os sistemas não sejam idênticos.¹⁴⁵ Tal regulamentação não pode tratar da aplicação da informática aos processos e aos atos processuais, de sorte a atingir partes, advogados, membros do Ministério Público e terceiros que participem da relação processual.¹⁴⁶

A regulamentação a ser feita pelo Poder Judiciário concerne à administração do órgão judicial, não podendo, como visto, criar, modificar ou extinguir direitos, deveres, poderes, ônus, sujeições e faculdades processuais. Para isso, exige-se previsão legal.

O art. 196, ao estabelecer o objeto da regulamentação pelo CNJ e pelos tribunais, reforça os limites de tal regulamentação, de natureza técnica ou organizacional. Assim, cabe ao CNJ e, supletivamente, aos tribunais tratar de questões relativas à escolha de produtos e tecnologias utilizadas nos sistemas informáticos processuais.

Nesse sentido, o art. 8.º da Lei 11.419/2006, já previa que os tribunais podem desenvolver sistemas de gerenciamento processual eletrônico. E seu art. 18 estabelece que cabe aos órgãos do Poder Judiciário, no âmbito de suas competências, regulamentar as disposições contidas naquela mesma lei. Como órgão gestor da atividade jurisdicional, o CNJ pode regulamentar o desenvolvimento dos sistemas de gerenciamento processual eletrônico, respeitando as exigências feitas nos arts. 194, 195 e 199 do CPC.

Ao exercer essa atribuição, o CNJ tem editado atos normativos sobre o tema, destacando-se a Resolução 185/2013, que adotou o uso do sistema *PJe*, como sistema nacional-padrão para gerenciamento do processo eletrônico. O *PJe* foi imposto pelo CNJ para todos os tribunais como sistema obrigatório a ser adotado, o que é questionável. Se determinado tribunal adotar um sistema que tenha interoperabilidade, não há problema de comunicação entre os diversos órgãos dos diferentes tribunais.

Embora ostente conteúdo imperativo, a Resolução 185/2013, do CNJ, não proíbe que os tribunais desenvolvam sistemas de gerenciamento processual eletrônico. Apenas condiciona seu desenvolvimento à prévia autorização do CNJ, que deve observar a presença das exigências necessárias e suficientes à sua adoção, sobretudo a interoperabilidade.¹⁴⁷

A adoção de um sistema único para todos os tribunais tem sido, porém, elogiada pela doutrina, pois facilita o acesso à justiça e evita que “(...) cada Justiça se socorra de suas próprias ferramentas, sem espelhar uma orientação unívoca”.¹⁴⁸

O sistema não precisa, rigorosamente, ser único, mas é fundamental a padronização de alguns procedimentos.¹⁴⁹

O importante é que os tribunais adotem e desenvolvam sistemas que atendam às exigências do art. 194, cabendo ao CNJ e, supletivamente, aos próprios tribunais, regulamentarem as regras técnicas, nos termos do art. 196.

Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.

Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, *caput* e § 1.º.

1. Informações constantes dos sites dos tribunais. Presunção de veracidade e confiabilidade

Cada vez mais, os tribunais vêm divulgando informações oficiais em seus *sites*. Tais informações são dirigidas a seus membros, juízes, servidores e ao público em geral. O conteúdo de tais informações gera a expectativa legítima de que são verdadeiras e confiáveis.

Em razão do princípio da moralidade (CF, art. 37) e do da boa-fé (CPC, art. 5º), as informações prestadas pelos tribunais, em seus sistemas de automação em página própria mantida na Internet, devem ser consideradas autênticas, verdadeiras e confiáveis. Se determinada informação foi ali postada, ela pode – e deve – ser utilizada no processo judicial como elemento comprobatório do fato a que alude a própria informação.

Não é adequado – e atenta contra a moralidade administrativa e contra a boa-fé – manter a advertência de que a informação “não tem caráter oficial”. Ora, como não tem caráter oficial? A informação foi postada e divulgada pelo próprio tribunal em sua página da Internet. É evidente que tem caráter oficial e deve ser considerada para todos os fins¹⁵⁰.

O art. 197 concretiza, no ambiente eletrônico, os princípios da moralidade e da boa-fé. Ainda que não houvesse tal dispositivo, a regra seria naturalmente construída a partir desses princípios.

Qualquer informação contida no *site* do tribunal sobre o andamento do processo deve ser levada em conta. A constatação de eventual erro não pode prejudicar a parte, o advogado, o usuário do sistema, enfim, quem quer que precise e tenha confiado naquela informação. O *site* do tribunal deve informar e comunicar a ocorrência de alguma indisponibilidade no sistema do processo eletrônico, a fim de que os usuários saibam e possam valer-se da informação para justificarem a impossibilidade da prática do ato ou, até mesmo, para pedirem restituição ou prorrogação do prazo.

2. Eficácia probatória da informação contida no site do tribunal

O art. 197 está, na verdade, a conferir eficácia probatória às informações contidas nos *sites* dos tribunais. Tais informações podem ser apresentadas em juízo, a fim de instruírem petições, defesas, recursos e quaisquer manifestações, comprovando a alegação ali utilizada.

Aquelas informações gozam de presunção de veracidade e confiabilidade. E nem poderia ser diferente, pois se trata de informação pública, postada, divulgada e mantida por um órgão público, a acarretar confiança legítima em todos os usuários do sistema. A segurança jurídica e a tutela da confiança impõem que se confira eficácia probatória à divulgação das informações constantes dos sistemas de automação dos tribunais, mantidos em página própria na rede mundial de computadores.

3. Divulgação de decisão judicial e fluência do prazo

A divulgação de decisão judicial no sistema de automação em página própria do tribunal mantida na Internet ou na informação no andamento do processo eletrônico não equivale a uma intimação, nem faz ter início a contagem do prazo para a prática de qualquer ato processual.

A simples divulgação da decisão não consiste numa intimação, nem em marco temporal para contagem de prazo. Nos termos do § 2.º do art. 224, “Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”.

Além disso, o art. 231 lista os marcos temporais que são considerados como dia do começo do prazo. Não há, ali, a divulgação da decisão como marco temporal para contagem de prazo. Considera-se dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da

intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (inciso V) ou “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico” (inciso VII), mas não a mera divulgação da decisão.

Uma vez lançada nos autos eletrônicos a decisão, o juiz não pode mais alterá-la (CPC, art. 494). A publicação a que se refere o art. 494 não é a veiculação no Diário da Justiça, mas o fato de ter se tornado pública. Lançar a decisão nos autos é torná-la pública. Uma vez lançada a decisão aos autos, já está publicada, mesmo que ainda não tenha sido divulgada no *site* do tribunal ou veiculada no Diário da Justiça eletrônico. A veiculação no Diário da Justiça eletrônico tem finalidade de comunicação processual, sendo uma intimação. A decisão, antes disso, já é pública, não podendo ser alterada pelo juiz.¹⁵¹

4. Problema técnico como justa causa impedir reconhecimento de preclusão

Não é incomum haver equívocos no lançamento de andamentos do processo no sistema de automação do tribunal. Também não é incomum a parte considerar aquela informação e, então, guiar a contagem de seu prazo.

Num primeiro momento, ainda quando a utilização da informática no processo judicial era incipiente, o Superior Tribunal de Justiça não aceitava como justificativa para o equívoco na contagem dos prazos o erro ou a desatualização de informação contida no sistema de informática do juízo ou do tribunal.¹⁵² Posteriormente, a Corte Especial do STJ “(...) firmou entendimento segundo o qual os dados a respeito do andamento dos processos constantes da internet são meramente informativos, não ensejando a reabertura do prazo recursal caso não estejam corretos.”¹⁵³

De um tempo para cá, sobretudo depois da intensificação do uso de ferramentas virtuais ou da implementação gradativa do processo eletrônico, a mesma Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, embora continuasse a afirmar que as informações prestadas pelos sítios eletrônicos dos tribunais não possuam caráter oficial, “dão ensejo a pedido de devolução de prazo com base em erros ou omissões que constituam justa causa”.¹⁵⁴

O disposto no art. 197 consolida, efetivamente, tal orientação: problemas técnicos no sistema, erro e omissão de informações configuram justa causa para que não se configure a preclusão, não ocasionando a perda do prazo que, a depender da hipótese, poderá ser restituído à parte que se prejudicou com o problema, o erro ou a omissão.

Art. 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes.

Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no *caput*.

1. Dever de disponibilizar, gratuitamente, equipamentos para prática eletrônica de atos processuais

A implantação do processo eletrônico e da prática eletrônica de atos processuais apanhou de surpresa grande parte dos usuários dos serviços jurisdicionais. A exclusão digital ainda é considerável e a evolução tecnológica avança muito rapidamente.

Ao implantar o processo eletrônico e obrigar sua adoção, o Poder Judiciário assume, por outro lado, o dever de disponibilizar, gratuitamente, aos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais, bem como à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Nem todas as pessoas têm condições materiais e financeiras de manter, às suas próprias expensas, equipamentos que permitam acesso à Internet e ao sistema de automação processual.

O § 3.º do art. 10 da Lei 11.419/2006 já atribuía aos órgãos do Poder Judiciário o dever de manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição

dos interessados para distribuição de peças processuais. O art. 198 do CPC manteve esse dever e foi além, impondo também o dever de as unidades do Poder Judiciário manterem, gratuitamente, à disposição dos interessados equipamentos necessários, não somente para a digitalização e distribuição de peças, mas igualmente para a prática eletrônica de quaisquer atos processuais, bem como para a consulta dos autos, para o acesso ao sistema e aos documentos deles constantes.

O dever previsto no art. 198 já havia sido mencionado na Resolução 185/2013, do CNJ. Ali se prevê a obrigatoriedade dos órgãos do Poder Judiciário manterem equipamentos à disposição de advogados, partes e interessados, a fim de possibilitar a todos a consulta dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico. Seu art. 18 prevê, ainda, a possibilidade de convênio entre órgãos do Poder Judiciário, a OAB, outras entidades associativas de advogados e órgãos públicos, com a finalidade de compartilhar o dever de oferecimento de espaço físico, equipamentos e auxílio técnico-presencial.

Havendo a celebração do convênio, o dever será compartilhado. Logo, todos que firmaram o convênio são responsáveis pelo adequado atendimento aos usuários dos serviços jurisdicionais. Não havendo, porém, celebração de convênio, o dever é da unidade do Poder Judiciário, cabendo-lhe inteira responsabilidade pela disponibilização dos equipamentos.¹⁵⁵

Tal dever tem por finalidade compensar a já referida exclusão digital, bem como a já mencionada dificuldade de acesso aos meios virtuais.

Essa dificuldade de acesso e a exclusão digital são, entretanto, fatores transitórios. A tendência é que aumente a inclusão digital, a tecnologia avance, os equipamentos tornem-se mais baratos e acessíveis, diminuindo muito a dificuldade de acesso. De todo modo, o Poder Judiciário há de manter o dever de disponibilizar, gratuitamente, aos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais, à consulta e ao acesso ao sistema e, bem assim, aos documentos dele constantes.

A norma impõe um dever ao Poder Judiciário. Para que o usuário dos serviços jurisdicionais possa utilizar esses equipamentos, não é necessário que comprove efetiva necessidade ou impossibilidade de utilização de equipamentos próprios. Qualquer um que precise utilizar os equipamentos deve tê-los à sua disposição nas unidades do Poder Judiciário.

2. Admissão da prática de atos processuais por meio não eletrônico

Se determinada unidade do Poder Judiciário não disponibilizar, gratuitamente, ao interessado equipamentos para a prática eletrônica de atos processuais, deverá permitir que ele assim o faça por meio não eletrônico, viabilizando, assim, o pleno acesso à justiça.

O art. 198 deve ser aplicado conjuntamente com o art. 199. Os portadores de necessidades especiais que não consigam, em razão de sua deficiência, consumir a prática eletrônica de atos processuais por insuficiência do sistema ou por falta de acessibilidade compatível com sua deficiência, poderão praticar os atos processuais por meio não eletrônico.

Não sendo disponibilizados, gratuitamente, os equipamentos para a prática eletrônica dos atos processuais, a parte terá o direito de apresentar petição em papel, que deverá ser recebida pelo protocolo da respectiva unidade jurisdicional.

Art. 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica.

1. Acesso à justiça, igualdade, dignidade humana, contraditório e acessibilidade de pessoas com necessidades especiais

O art. 199, ao dispor que cabe às unidades do Poder Judiciário assegurar às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na Internet, concretiza os princípios do acesso à justiça, da igualdade, da dignidade humana e do contraditório.

A acessibilidade permite eliminar restrições de acesso à justiça, garantindo a amplitude que se lhe deve conferir. Sem restrição e com acessibilidade, os portadores de necessidades especiais têm o acesso à justiça ampliado e assegurado.

O dispositivo, ao assegurar acessibilidade, concretiza também o princípio da igualdade e o do contraditório, assegurando às partes paridade de tratamento e igualdade de oportunidades. Assim, todas as partes podem, no processo, exercendo o contraditório e trazendo os elementos necessários e suficientes a demonstrar o acerto da respectiva tese ou defesa, ter a chance de tentar participar do convencimento do juiz. Com isso, a imparcialidade é reforçada.

Ao assegurar a acessibilidade, o dispositivo zela pelo efetivo contraditório, reequilibrando as desigualdades eventualmente existentes no processo. A disposição concretiza os princípios da igualdade e do contraditório.

O dispositivo exige dos órgãos judiciais que assegurem às pessoas com deficiência a acessibilidade às suas páginas mantidas na Internet, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Ao assegurar tal acessibilidade, os órgãos do Poder Judiciário estão *promovendo* a dignidade humana. A aplicação, no processo, da dignidade humana coincide com a aplicação do devido processo legal. Um processo devido, adequado, eficiente, justo, equo, é um processo que atende à dignidade humana, conferindo tratamento digno às partes e aos demais sujeitos processuais. Um processo em que se assegurem o contraditório, a boa-fé, a imparcialidade, a publicidade, a exigência de fundamentação e, enfim, que respeite as garantias fundamentais do processo atende à dignidade humana. Em vários dispositivos, o CPC preocupou-se com a dignidade humana. O art. 199 é um deles. Nele, assegura-se às pessoas com deficiência a acessibilidade aos meios eletrônicos de comunicação processual e aos sítios na rede mundial de computadores. Ao assim enunciar, o dispositivo destina-se a resguardar a dignidade humana.

2. Objeto específico do dispositivo: pessoas com deficiência de visão

A utilização da tecnologia da informação e dos recursos de informática no processo judicial propicia eficiência, velocidade e maior confiabilidade. Além disso, há, naturalmente, uma maior acessibilidade, permitindo que pessoas com dificuldades de locomoção e com deficiências físicas possam desempenhar suas atividades jurídicas em processos judiciais com mais facilidade, evitando deslocamentos, muitas vezes inviáveis, difíceis, complicados ou traumáticos.

Para quem tem deficiência física, o processo eletrônico é, enfim, naturalmente benéfico e inclusivo. De onde estiver, em frente ao seu computador ou a outro dispositivo que permita acesso à Internet, a parte ou seu advogado pode consultar os autos do processo, apresentar petições, defesas, recursos ou manifestações, efetuar pesquisas de legislação, de doutrina e de jurisprudência e, ainda, realizar audiências ou sustentações orais por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real (CPC, art. 236, § 3.º).

O disposto no art. 199 refere-se, na realidade, ao deficiente visual. Os órgãos do Poder Judiciário devem assegurar às pessoas com dificuldades de visão acessibilidade aos seus sítios mantidos na Internet, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Devem utilizar tecnologias de leitura por voz sintetizada, aliadas a *softwares* leitores (*screen readers* ou leitores de tela), permitindo que a informação dos sítios seja toda oferecida em formato texto, a fim de evitar palavras inseridas em imagens, não identificadas pelo leitor automático. É a isso que se refere o disposto no art. 199.¹⁵⁶

Não é necessário grande investimento, nem altos gastos em infraestrutura. Basta apenas que sejam adotados padrões técnicos que permitam que o conteúdo do *site* do tribunal e do sistema informático do processo seja reconhecível por leitores automáticos.

Se não for possível o sujeito com problemas de visão ter acesso ao processo eletrônico, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 198 e admitir-se a prática de atos por meio não eletrônico. Foi, aliás, o que decidiu o Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao conceder a tutela

provisória de urgência no Mandado de Segurança 32.751, “a fim de determinar ao CNJ que assegure à impetrante o direito de peticionar fisicamente em todos os órgãos do Poder Judiciário, a exemplo do que ocorre com os *habeas corpus*, até que o processo judicial eletrônico seja desenvolvido de acordo com os padrões internacionais de acessibilidade”.

3. Assinaturas digitais e usuários deficientes visuais e auditivos

O dispositivo exige que se assegure acessibilidade às pessoas com necessidades especiais à assinatura eletrônica. O § 2.º, III, do art. 1.º da Lei 11.419/2006, admite duas modalidades de identificação digital dos usuários dos sistemas eletrônicos: (a) por meio de simples cadastro no Poder Judiciário; (b) por meio de assinatura eletrônica baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada.

O Conselho Nacional de Justiça resolveu, porém, adotar o sistema do *PJe* como sistema padrão em âmbito nacional, regulamentando-o pela Resolução 185/2013, admitindo apenas assinaturas digitais que utilizem exclusivamente o certificado digital A3 ou equivalente que siga as regras da ICP-Brasil.

Significa que todos os usuários devem utilizar, obrigatoriamente, esse tipo de assinatura digital com essa certificação, que contém, aliás, um nível de segurança bem maior na autenticidade digital, quando comparado ao simples credenciamento ou cadastramento com *login* e senha.¹⁵⁷

É preciso, porém, que se aperfeiçoe o sistema para permitir aos usuários portadores de necessidade visual ou auditiva o pleno acesso ao conteúdo do processo eletrônico, com possibilidade de assinatura eletrônica, certificada digitalmente.

SEÇÃO III

Dos atos das partes

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

1. Conteúdo do dispositivo

O dispositivo trata da eficácia dos atos e negócios processuais. Enquanto o art. 188 trata da forma dos atos e negócios processuais, considerando válidos aqueles que preenchem sua finalidade essencial, o art. 200 dispõe que os atos e negócios processuais produzem efeitos imediatos.¹⁵⁸

Os atos e negócios praticados no processo, bem como aqueles que acarretam consequências no processo, produzem efeitos por si mesmos, automaticamente, sem necessidade de homologação pelo juiz. Geralmente, os atos e negócios processuais produzem efeitos imediatos; não precisam, para a produção de efeitos no processo, do concurso do juiz. O juiz não precisa, em regra, participar do ato ou do negócio para que este produza efeitos. Também não é necessária sua homologação.

2. Direitos e situações jurídicas processuais

Um ato ou negócio que produz efeitos no processo cria, modifica ou extingue direitos processuais, mas também cria, modifica ou extingue faculdades, poderes, deveres e ônus. Em outras palavras, o ato ou negócio processual produz situações jurídicas processuais.

O art. 200 refere-se apenas à criação, modificação e extinção de “direitos” processuais, mas se deve compreender que se aplica também à criação, modificação ou extinção de qualquer situação jurídica processual. Enfim, quaisquer manifestações de vontade que produzam efeitos no processo

produzem, em regra, efeitos imediatos, não carecendo do concurso da vontade do juiz, nem da homologação por ele.

3. Manifestações unilaterais ou bilaterais de vontade

Os atos e negócios praticados pelas partes podem ser *unilaterais* ou *bilaterais*. São *unilaterais* os atos ou negócios da parte que independem da concordância da parte contrária. Já os *bilaterais* assim se identificam, quando, para serem praticados pela parte, dependem da confluência da manifestação de vontade da parte contrária, a exemplo do que sucede com a *transação*.

Os atos ou negócios processuais, uma vez praticados, produzem efeitos *imediatos* no processo, gerando a pronta e instantânea modificação, constituição ou extinção de direitos processuais.

4. Classificação dos negócios processuais de acordo com os destinatários de seus efeitos

É possível classificar os negócios processuais em três espécies: (a) os que afetam apenas direitos das partes; (b) os que afetam poderes do juiz, os quais podem ser, em razão da autorização legal, limitados pela vontade das partes; (c) os que limitam os poderes do juiz em virtude da conjugação das vontades das partes e do próprio juiz.

As duas primeiras espécies produzem efeitos, independentemente da participação ou da manifestação da vontade do juiz; basta a vontade de uma das partes (se for um negócio unilateral) ou da conjugação, simultânea ou sucessiva, da vontade das partes (se for um negócio bilateral). E, nos termos do art. 200 do CPC, produzem efeitos imediatos, embora estejam sujeitos ao controle de legalidade e de validade pelo juiz. É o que ocorre, por exemplo, com a suspensão convencional do processo (CPC, art. 313, II), em que cabe ao juiz controlar a observância do prazo de seis meses previsto no § 4.º do art. 313 do CPC, ou com a convenção sobre a distribuição do ônus da prova, em que cabe ao juiz negar-lhe eficácia quando recair sobre direito indisponível ou tornar excessivamente difícil a uma das partes o exercício do direito (CPC, art. 373, §§ 3.º e 4.º), ou ainda com a escolha consensual do perito, em que cabe ao juiz verificar se as partes são plenamente capazes e se é possível resolver a causa por autocomposição (CPC, art. 471).

Em todos esses casos, os negócios processuais produzem efeitos imediatos ou no momento em que o próprio negócio estabelecer.¹⁵⁹ A homologação do juiz, se houver, constitui mero ato de controle de legalidade ou de validade do ato.¹⁶⁰

Já a terceira espécie consiste em negócio jurídico plurilateral, integrando-se com a conjugação da vontade das partes e do juiz. Em tal hipótese, o negócio somente produz efeitos com a conjugação da vontade do juiz, seja aprovando o negócio, seja homologando-o.

5. Negócios jurídicos processuais plurilaterais (celebrados pelas partes com o juiz)

Há negócios jurídicos celebrados entre as partes e o juiz. São negócios processuais plurilaterais. Tome-se como exemplo o calendário processual previsto no art. 191 do CPC: as partes, juntamente com o juiz, podem calendarizar o procedimento, fixando datas para a realização dos atos processuais, que ficam todos agendados. Trata-se de um negócio processual plurilateral típico, celebrado entre juiz, autor e réu, bem como, se houver, intervenientes.

O saneamento compartilhado também é um negócio jurídico plurilateral (CPC, art. 357, § 3.º), celebrado entre as partes e o juiz. De igual modo, a redução de prazo peremptório é um negócio jurídico plurilateral: o juiz propõe a redução, que somente se concretiza se houver assentimento das partes (CPC, art. 222, § 1.º).

No âmbito dos tribunais, também é possível haver a celebração de negócios processuais. Nesse sentido, destacam-se os negócios processuais sobre sustentação oral, que são negócios atípicos (CPC, art. 190). As partes podem, juntamente com o tribunal, negociar o aumento ou a diminuição do prazo da sustentação oral, a depender da simplicidade ou da complexidade da causa. Pode-se, ainda, haver negócio processual para dividir o prazo da sustentação oral entre mais de um advogado.

E possível – e isso já vem sendo feito em alguns casos por diversos tribunais – que haja negócio processual entre o órgão julgador e os advogados para que se dispense, na sessão de julgamento, a leitura do relatório do caso sob julgamento, com a finalidade de agilizar o julgamento, diminuindo o tempo despendido na discussão e na solução da causa. É igualmente possível – e isso também já vem sendo feito em alguns casos por diversos tribunais – negociar a dispensa da sustentação oral diante do anúncio prévio do resultado do julgamento, ou seja, quando comparece para a sustentação oral apenas o advogado de uma das partes, e quando o resultado lhe é favorável, o tribunal já lhe antecipa o resultado, indagando-lhe se não quer dispensar a sustentação oral. Aceita a oferta pelo advogado, tem-se um negócio processual atípico: o tribunal, invertendo a ordem do julgamento, já antecipa o resultado, a fim de ter a dispensa de um ato (a sustentação oral), com vistas a economizar tempo e agilizar a sessão destinada a análise de diversos casos.

São esses todos exemplos de negócios jurídicos plurilaterais.

6. Negócios unilaterais praticados pelo juiz

O juiz também pratica negócios processuais unilaterais.

Segundo Pedro Henrique Nogueira, o juiz, quando concretiza uma cláusula geral e estabelece o consequente normativo, está a praticar um negócio jurídico. Assim, por exemplo, ao fixar a medida coercitiva a ser imposta à parte que não cumpre uma obrigação de fazer imposta por decisão judicial, o juiz pratica um negócio processual.¹⁶¹ Nesse caso, o juiz deve explicar o motivo concreto da incidência do consequente normativo (CPC, art. 489, § 1.º, II).

Entre as medidas estabelecidas pelo juiz para cumprimento de decisões judiciais, há as que são coercitivas e as que são premiais, que incentivam, encorajam o cumprimento da decisão. As medidas premiais consistem em promessa de recompensa pelo juiz, caracterizam-se por ser um negócio jurídico judicial unilateral atípico.¹⁶² O juiz, enfim, pratica negócios jurídicos processuais unilaterais, típicos ou atípicos.

7. Revogabilidade das manifestações de vontade

As manifestações de vontade, unilaterais ou bilaterais, de iniciativa das partes ou de iniciativa do juiz, devem ser, em regra, irrevogáveis. A revogação há de ser a exceção, e não a regra.

Em razão da boa-fé processual, há de se considerar que os negócios processuais são celebrados com a expectativa de que sejam cumpridos, devendo todos comportar-se no sentido de viabilizar o adimplemento das obrigações assumidas.

De todo modo, havendo revogação, esta não deve prejudicar os atos subsequentes ao ato revogado, nem os direitos adquiridos antes da revogação. Se, por exemplo, vier a ser revogado um negócio processual que ampliou prazos, os que foram praticados até a revogação não serão considerados intempestivos, conservando sua validade e eficácia.

Os atos dispositivos bilaterais para cuja formação não haja concorrência da vontade do juiz podem ser revogados com a conjugação das vontades dos sujeitos que os celebraram. A revogação pode ser implícita, realizada por omissão negocial. Assim, descumprida a cláusula convencional por uma das partes, nada alegando a outra, tem-se uma omissão negocial, com revogação implícita do negócio. Seja como for, a revogação há de preservar a eficácia dos atos praticados sob a vigência do ato revogado.

Todos os negócios processuais, desde que válidos, vinculam o juiz, devendo ser por ele respeitados. O juiz somente pode recusar a aplicação das normas negociais ou deixar de homologar o negócio, quando necessária a homologação, se faltar algum requisito essencial, como a capacidade processual, por exemplo.

Quando o negócio for plurilateral, a exemplo do calendário processual (CPC, art. 191), somente poderá ser revogado unilateralmente pelo juiz se houver um relevante motivo superveniente que justifique a revogação, devendo o juiz motivar adequada e detalhadamente sua necessidade (CPC,

art. 489, § 1.º), depois de prévio contraditório instaurado (CPC, art. 10).

8. A desistência da ação

A desistência da ação é um negócio jurídico processual. Para ser manifestada, é preciso que o advogado do autor detenha poderes especiais para tanto (CPC, art. 105). A desistência da ação há de ser homologada pelo juiz (CPC, art. 200, parágrafo único) para que produza seu efeito de extinguir o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII).

Enquanto não apresentada a contestação, o autor poderá, unilateralmente, desistir da ação (CPC, art. 485, § 4.º). A partir de tal momento, ou seja, depois da contestação do réu, o autor somente poderá desistir da ação, se contar com a concordância daquele. O negócio é unilateral, ainda que o réu já tenha sido citado, mas ainda não apresentado contestação. A hipótese é diferente no aditamento ou na alteração do pedido ou da causa de pedir. Para aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, o autor poderá fazê-lo unilateralmente até a citação do réu (CPC, art. 329, I). A partir da citação, o aditamento ou a alteração do pedido ou da *causa petendi* depende de concordância do réu (CPC, art. 329, II).

Uma vez apresentada contestação, o autor somente poderá desistir da ação, caso o réu com ela manifeste sua concordância. Vale dizer que, depois desse momento, o negócio, que era unilateral, passa a ser bilateral, exigindo a confluência das manifestações de vontade do autor e do réu. Na hipótese de ainda não ter escoado todo o prazo para contestação, mas já tendo ela sido apresentada, a desistência da ação deverá contar com a concordância do réu, sob pena de não poder ser homologada pelo juiz. Não é necessário contar com a concordância do réu para a desistência da ação, na eventualidade de haver *revelia*. Apenas se exige a aquiescência do réu quanto à desistência da ação, caso ele tenha efetivamente oferecido contestação no prazo legal.

Homologada a desistência da ação, sua extinção não atinge a reconvenção intentada pelo réu, que deve prosseguir normalmente. Segundo disposto no § 2.º do art. 343 do CPC, “[a] desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção”.

9. Outros negócios processuais que devem ser homologados

A autocomposição ou transação, para produzir o efeito de extinguir o processo, há de ser homologada pelo juiz (CPC, arts. 334, § 11, 487, III, *b*). O saneamento consensual também deve ser homologado pelo juiz (CPC, art. 357, § 2.º). O reconhecimento da procedência do pedido (CPC, art. 487, III, *a*) e a renúncia à pretensão (CPC, art. 487, III, *c*) são, igualmente, negócios que precisam ser homologados para produzirem efeitos processuais.

10. Desistência do recurso: eficácia imediata

Contrariamente à desistência da ação, a desistência do recurso não depende de homologação judicial. Manifestada desistência do recurso, seus efeitos são produzidos imediatamente. A desistência consiste na revogação do ato praticado anteriormente. Desistir do recurso é revogar a manifestação de vontade estratificada no ato de interposição do recurso. Com a desistência do recurso, o tribunal não pode mais julgá-lo, por deixar de existir.

Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Manifestada desistência, o tribunal deverá considerar o recurso inadmissível. Ao relator caberá inadmiti-lo (CPC, art. 932, III) ou, tendo o caso sido levado ao órgão colegiado, este não deverá de ele conhecer, pois foi revogado pelo próprio recorrente. A desistência, insista-se, é uma revogação do recurso, que produz efeitos imediatos, independentemente de homologação judicial.

11. Desistência da ação ou do recurso em IRDR

Instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a desistência da correspondente ação ou recurso não impede o exame do mérito do incidente (CPC, art. 976, § 1.º).

12. Desistência de recurso repetitivo

O julgamento de casos repetitivos abrange o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e os Recursos Repetitivos (CPC, art. 928). Significa que há um microsistema de julgamento de casos repetitivos, havendo um conjunto de normas aplicáveis com unidade e coerência.

Em outras palavras, o § 1.º do art. 976 do CPC também se aplica aos recursos repetitivos, de maneira que, havendo desistência do recurso escolhido para julgamento por amostragem, o tribunal haverá, ainda assim, de fixar a tese a ser aplicada a todos os demais que ficaram sobrestados aguardando a definição do entendimento pelo tribunal superior.

Art. 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório.

1. Recibo

As partes têm direito de exigir recibo de petições, arrazoados, recursos, documentos e papéis que apresentem em juízo. O recibo deve ser fornecido por quem recebeu a petição, o papel ou o documento. Normalmente, tal recibo é eletrônico ou é fornecido pelo encarregado de recepcionar as petições no setor de protocolo. Se o papel ou documento não for apresentado no setor de protocolo, mas diretamente na secretaria do juízo, cabe ao servidor que recebeu fornecer o respectivo comprovante de recebimento ou recibo.

2. Prática de atos processuais por fac-símile

A Lei 9.800/1999 permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita. A apresentação de petições, recursos ou documentos por fac-símile, denominado *fax* no jargão mais popular, somente contém eficácia, caso a transmissão seja de boa qualidade e desde que os originais cheguem ao juízo ou tribunal em até cinco dias depois do vencimento do prazo.

A apresentação de petições por fac-símile – e de seu original em até cinco dias – deve ser comprovada por recibo do protocolo. O recibo da apresentação por fac-símile é emitido pelo próprio telefone ou máquina de envio, enquanto o do original pela pessoa a quem se entregou, que geralmente é o encarregado de recepcionar as petições no setor de protocolo.

3. Processo eletrônico

A juntada de petições, nos autos de processo eletrônico, é feita diretamente pelos advogados. O sistema fornece recibo eletrônico do protocolo (Lei 11.419/2006, art. 10).

4. Devolução dos autos

Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria manter sob sua guarda e responsabilidade os autos (CPC, art. 152, IV). É possível, todavia, permitir que saiam do cartório com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública (CPC, art. 152, IV, *b*), que deve restitui-los no prazo do ato a ser praticado (CPC, art. 234).

Ao restituir os autos, o procurador, o defensor público, o membro do Ministério Público ou da Fazenda Pública tem o direito de exigir o recibo da sua entrega ou devolução. Em outras palavras, o art. 201 não se aplica apenas à entrega de petições, arrazoados, papéis ou documentos, mas também à devolução dos autos que saíram com vista.

Art. 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário-mínimo.

1. Cotas marginais e interlineares

Cota consiste numa breve anotação, apontamento, comentário, glosa, citação, que se registra junto a outro escrito, ao lado, um pouco acima ou abaixo.

Cotas ou notas marginais lançadas nos autos são anotações ou observações manuscritas feitas na margem de folha constante dos autos do processo judicial.

Já as cotas ou notas interlineares são as anotações ou observações manuscritas lançadas no corpo de folha constante dos autos do processo judicial, entre parágrafos ou entre linhas de parágrafos.

2. Conteúdo do dispositivo

O dispositivo relaciona-se com a documentação dos atos processuais. Sua finalidade é evitar o comprometimento da documentação dos autos, garantindo-lhe a fidelidade do que foi praticado.

A regra compatibiliza-se com o disposto no art. 211 do CPC, que proíbe, nos atos e termos do processo, a existência de espaços em branco, entrelinhas, emendas ou rasuras, a não ser que aqueles sejam inutilizados e estas expressamente ressalvadas. A forma dos atos processuais deve ser escoreita, não dando margem a dúvidas ou incertezas.

3. Norma proibitiva

A proibição de cotas marginais ou interlineares é tradicional e antiga no sistema processual brasileiro. Já nas Ordenações Manuais e nas Filipinas havia a vedação, que se manteve na legislação sucessiva. A vedação dirigia-se expressamente aos procuradores das partes. O art. 17 do CPC/1939 dispunha ser “defeso lançar nos autos cotas marginais ou interlineares”.

De igual modo, o art. 161 do CPC/1973 vedava as cotas marginais ou interlineares. O art. 202 do CPC/2015 mantém e reproduz a regra. Proíbem-se todas as cotas marginais ou interlineares: “as *marginais*, quaisquer, ou pilheriem, ou revidem, ou respondam, ou perguntem, ou resumam, ou ementem; e as *interlineares*, quaisquer, ou acrescentem ao sentido, ou comentem, ou insinuem”.¹⁶³

Na realidade, “a lei quer proibir que as peças dos autos se transformem em campo de polêmica ou de batalha. As réplicas, as críticas, os comentários, as objeções devem ser feitos em momento oportuno e em forma de petições ou arrazoados e não ao pé, ao lado, em cima, ou abaixo de qualquer escrito constante dos autos. Além disso, ela tem em vista que os autos se tornariam um emaranhado inextricável se se permitissem as cotas marginais ou interlineares”.¹⁶⁴

4. Destinatário da proibição

A regra dirige-se às partes, aos advogados, membros do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública, além de intervenientes e auxiliares da justiça.

Enfim, todos aqueles que podem manifestar-se e apresentar petições, manifestações ou formular requerimentos ao juiz estão proibidos de lançar nos autos cotas marginais e interlineares. Embora o dispositivo esteja inserido numa seção destinada a disciplinar os atos das partes, “alcança os advogados e demais pessoas que tenham acesso aos autos, como o perito e os assistentes-técnicos, por exemplo”.¹⁶⁵

5. Processo eletrônico

A regra não incide no processo eletrônico, pois é com ele incompatível. Não há como lançar, no processo eletrônico, cotas marginais ou interlineares.

6. Manifestação manuscrita

O dispositivo não proíbe a manifestação manuscrita da parte por meio de seu advogado. A regra contida no art. 202 do CPC/2015, que reproduz o texto do art. 161 do CPC/1973 e de outros dispositivos de diplomas antecedentes, “não veda aos advogados a possibilidade de se pronunciarem diretamente nos autos quando lhes for aberta vista. O objetivo da norma alcança apenas as anotações e os comentários de qualquer extensão ou natureza introduzidos nos autos fora do lugar ou da oportunidade admissíveis, que, por configurarem abusos, deva o juiz

coibir”.¹⁶⁶

Em outras palavras, não é possível lançar notas ou cotas marginais ou interlineares em petições ou manifestações já constantes dos autos. Até é possível, como dito, haver manifestação manuscrita ou apresentação de cota nos autos, mas se faz necessária a prévia abertura de vista à parte (mediante *termo de vista* – CPC, art. 208) para que, por folha avulsa, apresente sua manifestação ou requerimento.

Ao manusear os autos, a parte, mediante seu advogado, não deve ali lançar, diretamente, alguma manifestação ou requerimento, sem passar pelo protocolo, a não ser que lhe tenha sido dirigida intimação ou aberta vista dos autos. A manifestação direta nos autos exige a lavratura de *termo de recebimento* pelo escrivão ou chefe de secretaria (CPC, art. 208). Se assim não se fizer, tal manifestação, feita diretamente nos autos, há de ser considerada fora do lugar ou da oportunidade admissíveis, enquadrando-se como uma cota marginal ou interlinear.¹⁶⁷

7. Realce e notas de rodapé

O dispositivo não veda a inserção no texto de realces e notas de rodapé. É muito comum, atualmente, as petições e manifestações conterem destaques, realces, com palavras sublinhadas, em negrito ou em itálico. Também é comum o recurso a notas de rodapé, que acrescentam transcrições, indicações, referências ou informações importantes. Tais detalhes já devem constar da petição ou da manifestação.

O que não se admite é a inserção posterior, por cotas marginais, interlineares ou interpolações no texto.

8. Riscada das cotas marginais ou interlineares

Lançadas nos autos cotas marginais ou interlineares, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou da parte no processo, deve mandar riscá-las de modo que fiquem ilegíveis, garantindo-se, assim, a higidez e a segurança dos atos processuais. As cotas não devem ser apagadas por meios mecânicos (borracha) ou químicos (substâncias removedoras); não devem ser raspadas, cortadas ou rasuradas. Devem simplesmente ser riscadas até se tornarem ilegíveis.¹⁶⁸

9. Multa

Ao mandar riscar as cotas marginais ou interlineares, o juiz deve também condenar quem as lançou numa multa cujo valor será por ele fixado em montante equivalente à metade do salário mínimo. A multa somente pode ser imposta “a quem as escrever”. Se não há a comprovação de quem o fez, não se pode impor a multa por presunção a todos os advogados da parte.¹⁶⁹

10. Beneficiário da multa

A multa imposta a uma das partes deve ser revertida em favor da outra. Se o ato tiver sido praticado por um terceiro, um perito ou outro auxiliar da justiça, a multa ser-lhe-á imposta, revertendo em favor do Estado (se o processo tramitar na Justiça Estadual) ou da União (se o processo tramitar na Justiça Federal ou do Trabalho). Aplica-se, na espécie, a mesma norma contida no art. 96 do CPC.¹⁷⁰

SEÇÃO IV

Dos pronunciamentos do juiz

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1.º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2.º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1.º.

§ 3.º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4.º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

1. Norma interpretativa

A autoridade legislativa, no art. 203, fornece “interpretação” ao texto normativo, pondo-se no lugar do intérprete. Há aí, então, uma *norma interpretativa*.

Não é incomum que a autoridade normativa assuma a tarefa de fixar o significado do texto normativo, fazendo-o de duas maneiras: ou editando “leis interpretativas”, ou editando “definições legislativas”. Aqui o legislador editou definições legislativas, já antecipando o significado que se deve atribuir a cada pronunciamento do juiz e estabelecendo o que é sentença, o que é decisão interlocutória, o que é despacho e o que são atos meramente ordinatórios.

Busca-se, com isso, eliminar discussões a respeito da identificação de cada pronunciamento do juiz.

2. Importância das definições dos pronunciamentos do juiz

É relevante identificar o pronunciamento do juiz, a fim de precisar qual o recurso cabível. A importância da definição dos pronunciamentos do juiz relaciona-se, portanto, com o cabimento do recurso adequado.

Da sentença cabe apelação (CPC, art. 1.009). De algumas decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento (CPC, art. 1.015). As decisões interlocutórias que não são passíveis de agravo de instrumento devem ser impugnadas na apelação pelo vencido ou, nas contrarrazões da apelação, pelo vencedor (CPC, art. 1.009, §1.º). Já os despachos são irrecorríveis (CPC, art. 1.001), não sendo igualmente recorríveis os atos meramente ordinatórios.

3. Definição de sentença – histórico legislativo

Na sua redação originária, o § 1.º do art. 162 do CPC/1973 definia sentença como “o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. O CPC/1973 assumiu uma postura pragmática e utilitarista, adotando o critério topológico de classificação dos pronunciamentos jurisdicionais.

A sentença era, então, definida pela consequência produzida: o ato do juiz que punha termo ao processo era sentença. Havia críticas a essa redação, pois prestigiava o dogma da precedência da cognição à execução, dando a entender que ao juiz não era dado decidir a respeito do mérito da causa em momento anterior ao da prolação da sentença. Ademais, o ato que põe termo ao processo não é, rigorosamente, a sentença, mas a última decisão a ser proferida no julgamento do último recurso interposto.

A sentença, em absoluto rigor, não é o ato que coloca termo ao processo, mas que tende a fazê-lo; com a prolação da sentença, encerra-se o procedimento em primeiro grau de jurisdição quando este é exercido na primeira instância, sem que isso importe, necessariamente, extinção do processo.

Com as sucessivas mudanças levadas a efeito no CPC/1973 e com a inserção do cumprimento da sentença como uma fase a mais de um mesmo processo, a definição posta no § 1.º do art. 162 do CPC/1973 foi alterada pela Lei 11.232/2005, passando a dispor: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Tal definição teve a função retórica de reforçar a eliminação da autonomia processual da execução fundada em título judicial; o cumprimento da sentença passava a ser uma nova fase de um mesmo processo. Houve, contudo,

alguns problemas pragmáticos. A decisão do juiz que exclui um dos litisconsortes tinha fundamento no art. 267 (que era o dispositivo que relacionava os casos de sentença sem exame do mérito), mas não põe termo ao processo, pois este prossegue relativamente ao outro litisconsorte. A decisão do juiz que indefere parte da petição inicial por prescrição ou decadência estava inserida numa das hipóteses do art. 269 (que relacionava os casos de resolução de mérito), mas não extingue o processo, pois este prossegue quanto ao outro pedido não alcançado pela prescrição ou decadência. Diante dessa última redação do § 1.º do art. 162 do CPC/1973, alguns passaram a defender que esses atos, em tais exemplos, seriam sentença, cabendo apelação, que deveria ser interposta por instrumento.

Consolidou-se, porém, o entendimento de que não bastava a decisão ter fundamento num daqueles dispositivos; era preciso também que encerrasse a fase de conhecimento. Se tivesse um daqueles fundamentos, mas não encerrasse a fase cognitiva, seria decisão interlocutória, passível de agravo, e não de apelação.

4. Definição da sentença: consolidação do entendimento firmado no âmbito do CPC/1973

A definição de sentença, contida no § 1.º do art. 203, consolida o entendimento firmado à época do CPC/1973, mantendo a pretendida finalidade pragmática e utilitarista.

O pronunciamento do juiz, para ser sentença, há de aglutinar os seguintes fatores: (a) encaixar-se numa das hipóteses do art. 485 ou 487 e (b) pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou, se se tratar de uma execução, extingui-la.

O texto do § 1.º do art. 203 menciona os arts. 485 e 487: o pronunciamento do juiz haveria de ter fundamento nos arts. 485 e 487. Na verdade, onde se lê “e”, deve-se ler “ou”. O pronunciamento do juiz deve ter fundamento num dispositivo *ou* noutro, e não em ambos. *Literalmente*, o dispositivo não faz sentido, sendo necessário interpretar o “e” como “ou”. O juiz não vai, a um só tempo, deixar de examinar o mérito e examiná-lo. Ou o pronunciamento tem fundamento no art. 485, ou no art. 487.

Não basta que a decisão tenha por fundamento uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487. É preciso, ainda, que encerre a fase de conhecimento ou extinga a execução. Uma decisão interlocutória, uma decisão de relator ou um acórdão pode ter por fundamento uma hipótese do art. 485 ou do art. 487, mas não é sentença, exatamente porque não tem o efeito de encerramento do procedimento em primeira instância.

O dispositivo ressalva “as disposições expressas dos procedimentos especiais” e destaca que a sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva do *procedimento comum*. A definição parece restringir-se ao procedimento comum. Isso, porém, não quer dizer que não haja sentença nos procedimentos especiais.

O pronunciamento do juiz que, com fundamento no art. 485 ou no art. 487, encerra uma fase procedimental é sentença, ainda que não se trate de procedimento comum. O que o dispositivo destaca é que há procedimentos especiais estruturados em mais de uma fase, podendo cada uma delas ser encerrada por uma sentença. Veja-se, por exemplo, o procedimento de exigir contas, no qual há duas sentenças: a que decide sobre a existência do direito de exigir contas (CPC, art. 550, § 5.º) e a que decide sobre as contas prestadas (CPC, art. 552). Também há duas sentenças no procedimento de demarcação de terras: a que determina o traçado da linha demarcanda (CPC, art. 581) e a que homologa a demarcação (CPC, art. 587).

A prolação de mais de uma sentença é fenômeno que se verifica igualmente no procedimento comum. Proferida sentença condenatória, a fase de cumprimento encerra-se por nova sentença. Além disso, a prolação de uma sentença ilíquida exige a instauração de uma fase de liquidação, que se encerrará por nova sentença.

Não existe, portanto, mais de um conceito de sentença. Independentemente de o procedimento ser comum ou especial, a sentença é o pronunciamento do juiz de primeira instância que, com fundamento no art. 485 ou no art. 487, encerra uma fase do processo, seja ela de conhecimento,

seja ela executiva ou de cumprimento. Cada fase será extinta por uma sentença.

A fase de conhecimento, a fase de liquidação e a fase de cumprimento são todas elas, extintas por uma sentença. É possível, então, que um mesmo processo contenha até três sentenças.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, a sentença ilíquida não é sentença; é decisão interlocutória, pois não terá encerrado a fase de conhecimento. Nos termos do § 1.º do art. 203, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no art. 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. O procedimento comum, para Daniel Amorim Assumpção Neves, somente se encerra com a liquidação da sentença. Proferida sentença ilíquida, inicia-se a fase de liquidação, cujo desfecho encerra efetivamente o procedimento comum. Logo, para ele, a sentença ilíquida é, na verdade, uma decisão interlocutória, sendo sentença a decisão que resolve a liquidação. Consequentemente, a sentença ilíquida é impugnável, em sua opinião, por agravo de instrumento, cabendo apelação da decisão que resolve a liquidação.¹⁷¹

Ao prevalecer a opinião de Daniel Amorim Assumpção Neves, a fase de conhecimento somente se encerraria por sentença quando houvesse liquidez, ou seja, quando, além do *an debeatur*, a decisão já contivesse também o *quantum debeatur*. Nesse sentido, se a decisão fosse ilíquida, dela não caberia apelação, mas agravo de instrumento. E as decisões não agraváveis somente poderiam ser combatidas por apelação contra sentença ao final da liquidação, quando efetivamente encerrado o “procedimento comum”.

Não se concorda com essa opinião. Ao acolher ou rejeitar o pedido, o juiz profere sentença, encerrando a fase de conhecimento. Ainda que seja ilíquida a decisão, esta será uma sentença. Não é sem razão, aliás, que o art. 354 do CPC dispõe que, “ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá *sentença*”. E seu art. 509 afirma que haverá liquidação quando a *sentença* condenar ao pagamento de quantia ilíquida. A iliquidez não transforma a sentença em decisão interlocutória. Será, de um jeito ou de outro, uma sentença.

A liquidação pelo procedimento comum dá origem a *outro* procedimento comum, não sendo uma continuação do *mesmo* procedimento comum. São duas fases, dois procedimentos, no mesmo processo. Cada fase encerra-se por uma sentença. A sentença ilíquida é sentença do mesmo jeito; não muda sua natureza. Dela cabe apelação.

O § 1.º do art. 203 refere-se ao encerramento da fase de conhecimento. A liquidação é outra fase, também de conhecimento, encerrando-se por nova sentença, da qual cabe apelação. Das decisões interlocutórias proferidas na liquidação cabe agravo de instrumento. Melhor dizendo: todas as interlocutórias proferidas na fase de liquidação – ou, se for o caso, no processo de liquidação – são agraváveis, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

5. Definição de decisão interlocutória

No CPC/1973, a decisão interlocutória era o pronunciamento do juiz que resolvia uma questão incidente. No atual CPC, a definição de decisão interlocutória passou a ser residual: o que não for sentença é decisão interlocutória.

Se o pronunciamento judicial tem conteúdo decisório e não se encaixa na definição do § 1.º do art. 203, é, então, uma decisão interlocutória. Ainda que tenha por fundamento uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487, o pronunciamento do juiz não será sentença se não puser termo a uma fase procedimental; será, então, decisão interlocutória.

É decisão interlocutória o ato do juiz que exclui um litisconsorte, ou que reconhece a prescrição ou decadência de apenas um dos pedidos, prosseguindo o procedimento quanto ao mais. A decisão parcial de mérito (CPC, art. 356) é também uma decisão interlocutória. Tal pronunciamento, por não extinguir o processo, é uma decisão interlocutória, que pode já acarretar uma execução imediata, independentemente de caução (CPC, art. 356, § 2.º).

A classificação dos pronunciamentos do juiz é importante para a definição do recurso cabível. O atual CPC inaugura uma classificação importante, até então irrelevante no sistema do CPC/1973:

há, de um lado, as interlocutórias agraváveis e, de outro lado, as não agraváveis. Nos termos do art. 1.015, só são agraváveis as decisões ali mencionadas e outras previstas na legislação extravagante. São igualmente agraváveis todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

As decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento, que não estão relacionadas no art. 1.015 do CPC, nem na legislação extravagante, não são agraváveis; não cabe agravo de instrumento de tais decisões. Sua impugnação faz-se na apelação ou nas contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009, § 1.º).

6. Definição de despacho

Todos os pronunciamentos do juiz praticados no curso do procedimento que não possuem carga decisória e, portanto, são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes são despachos. Limitam-se a impulsionar o procedimento, praticáveis de ofício ou em razão de requerimento.

7. Atos meramente ordinatórios

Não há, rigorosamente, diferença entre despacho e ato meramente ordinatório. Em ambos, não há carga decisória, não havendo, consequentemente, carga lesiva. Há, apenas, no texto normativo, o destaque exemplificativo de alguns atos que podem ser praticados de ofício pela secretaria judiciária, independentemente de manifestação do juiz e sem sua revisão, nada, porém, impedindo-o de realizá-la.

Os atos meramente ordinatórios caracterizam-se pelo seu automatismo, sendo, por isso mesmo, confiados à secretaria judiciária; livra-se o juiz da atividade puramente burocrática, aliviando-o do expediente mecânico de alguns atos. O § 4.º do art. 203 contém apenas exemplos, sendo possível imaginar outros atos meramente ordinatórios, que devam ficar a cargo da secretaria judiciária.

8. Elementos das decisões

A sentença e a decisão interlocutória devem ter os elementos previstos no art. 489 do CPC, cumprindo ao juiz observar o disposto no § 1.º daquele mesmo art. 489.

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

1. Pronunciamentos nos tribunais

Há, nos tribunais, decisões singulares e decisões colegiadas. As decisões singulares são tomadas pelo relator de cada causa, nas hipóteses descritas no art. 932. Já as decisões colegiadas são os acórdãos.

2. Acórdão

O art. 204 enuncia que o julgamento colegiado proferido pelos tribunais recebe a denominação de acórdão. Na verdade, o *julgamento* difere do *acórdão*. O *julgamento* antecede o *acórdão*.

Colhidos os votos dos integrantes do órgão julgador, haverá o *julgamento*, que será, posteriormente, reduzido a escrito, recebendo, então, a denominação de *acórdão*. Em outras palavras, *acórdão* é a materialização do *julgamento*, consistindo na redução a escrito da solução dada pelos integrantes do colegiado. Feita a ressalva, pode-se dizer que a decisão colegiada proferida por tribunal recebe a denominação de acórdão. Independentemente do conteúdo, aquela decisão colegiada será um acórdão. O acórdão pode corresponder a uma sentença ou a uma decisão interlocutória.

3. Elementos do acórdão

Os elementos essenciais do acórdão estão previstos no art. 489 do CPC, quais sejam, o relatório,

os fundamentos e o dispositivo. Todos os elementos são bastante relevantes. O relatório constitui elemento importante, sobretudo num sistema como o brasileiro, que valoriza o precedente judicial. A fundamentação é indispensável. Faltando fundamentação, será nulo o acórdão (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, § 1.º). Também é muito importante o dispositivo. Se o acórdão não contiver dispositivo, será inexistente; não há decisão sem dispositivo.

4. As ementas nos acórdãos

Além de relatório, fundamentação e dispositivo, o acórdão deve, igualmente, conter ementa. Com efeito, segundo dispõe o § 1.º do art. 943, “todo acórdão conterá ementa”.

A necessidade de que os acórdãos ostentem ementa tem por escopo o aperfeiçoamento da divulgação da jurisprudência dos tribunais. A utilidade da ementa consiste em facilitar a documentação ordenada da jurisprudência do tribunal.

A ementa deve refletir tanto quanto possível, e de maneira bem objetiva, o entendimento do tribunal a respeito das questões de fato e de direito debatidas no julgamento que originou o acórdão. É, porém, insuficiente a ementa para que se examine o precedente. O exame – e aplicação – do precedente exigem análise de todo o julgamento, documentado no acórdão, com a compreensão das peculiaridades do caso, a partir do relatório, da fundamentação e da parte dispositiva. A ementa, na realidade, é o resumo do julgamento, mas este precisa ser examinado pelos juízos sucessivos para se verificar se há um precedente a ser seguido.

A ementa não é o acórdão, nem com ele se confunde. Trata-se, apenas, de resumo do que ficou decidido no julgamento pelo tribunal. Em eventual divergência entre o conteúdo do acórdão e o da ementa, há de prevalecer o daquele em detrimento do desta.¹⁷² O acórdão deve conter ementa, mas esta não constitui elemento essencial daquele. Os elementos essenciais do acórdão são o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva.

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

§ 1.º Quando os pronunciamentos previstos no *caput* forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.

§ 2.º A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.

§ 3.º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

1. Documentação dos pronunciamentos judiciais

Os provimentos judiciais podem ser exarados por escrito ou verbalmente. Todos os atos devem, porém, ser registrados por escrito, inclusive os que foram originariamente praticados oralmente.

Se proferidos oralmente, os provimentos judiciais são registrados por servidor e, então, conferidos, revistos e assinados pelo julgador. Para registro e documentação dos provimentos proferidos oralmente, é lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal (CPC, art. 210).

2. Indicação da data

Os provimentos jurisdicionais devem ser datados. A data não é, todavia, essencial à validade do ato. Omitida a data, considera-se realizado o ato no dia em que os autos foram devolvidos pelo juiz à secretaria. Quanto aos acórdãos, não se considera a data de sua lavratura, mas a do julgamento.

3. Assinatura

Os atos judiciais devem conter assinatura. A exigência visa assegurar a autenticidade do ato judicial. Ainda que o julgamento seja proferido verbalmente, reduzido a escrito, é preciso que haja

assinatura, que deve se dar em suporte físico. Admite-se a assinatura digital, na forma da Lei 11.419/2006.

O ato judicial que não contém assinatura é inexistente.

O dispositivo “... não exige que todos os magistrados participantes do julgamento subscrevam o acórdão, pois preceitua, em verdade, a necessidade de que as decisões judiciais sejam assinadas, de forma que a falta da rubrica de um dos desembargadores que examinaram a remessa oficial não tem o condão de retirar a validade ou mesmo fulminar a existência do aresto”.¹⁷³ Com efeito, segundo firme entendimento do STJ, “o dispositivo regimental que prevê apenas a assinatura do relator do acórdão não ofende a regra do art. 164 [equivalente ao atual art. 205] do Código de Processo Civil”.¹⁷⁴

Em outros termos, “o fato de o acórdão estar assinado pelo Presidente da Turma Julgadora e pelo Desembargador-Relator basta para o cumprimento do art. 164 do CPC [equivalente ao atual art. 205], não se exigindo, para a existência do próprio acórdão, a assinatura do terceiro componente da Turma, cuja participação já consta na certidão confeccionada por quem tem fé pública”.¹⁷⁵ Enfim, “A inexistência da assinatura de um dos magistrados participantes do julgamento não é suficiente para anular o julgado”.¹⁷⁶

4. Publicidade dos pronunciamentos judiciais

Em razão da exigência de publicidade (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 8.º, 11 e 189), os pronunciamentos judiciais devem ser veiculados no Diário da Justiça eletrônico, permitindo o conhecimento geral das decisões tomadas e o registro do entendimento firmado pelos órgãos jurisdicionais.

A publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico pode ter por finalidade também a intimação das partes (CPC, art. 231, VII e art. 272). Ainda que a intimação seja eletrônica (que é o meio preferencial – art. 270) ou se realize por qualquer outro meio relacionado no art. 231 do CPC, é preciso que haja a veiculação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, a fim de cumprir com as exigências da publicidade.

SEÇÃO V

Dos atos do escrivão

ou do chefe de secretaria

Art. 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação.

1. Registro dos processos judiciais

Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz (CPC, art. 284). Ao ser registrado, o processo passa a ter uma numeração própria que o identifica e o individualiza.

O registro é feito em livro próprio ou em sistema de dados informatizado, devendo dele constar a natureza da causa, o número do processo gerado a partir do registro, os nomes das partes e a data do ajuizamento.

Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação no registro pelo distribuidor (CPC, art. 286, parágrafo único; art. 134, § 1.º).

2. Autuação

Cabe ao escrivão ou chefe de secretaria *autuar* a petição inicial, ou seja, colocar-lhe uma capa e nela lançar os dados identificadores do processo. De igual modo, constam da capa os nomes dos advogados das partes e informações adicionais, que indiquem, por exemplo, alguma prioridade legal de tramitação, ou se o processo tramita sob segredo de justiça, ou se é caso de intervenção obrigatória do Ministério Público. Tudo o que for direcionado àquele processo, tal como petições, documentos, contestação, decisões, passa a compor o conteúdo daquela capa, formando um volume denominado *autos*. Os autos contêm todo o conjunto de atos que compõem o processo.

É comum haver normas de organização judiciária que limitam o número de folhas para os autos. Alcançado esse número, deve-se formar novo volume, que será também autuado, de cuja capa devem constar todos os dados já indicados na capa do primeiro volume, *mais* a indicação do número do volume, a data do último ato processual e o número da última folha do anterior. Cada volume novo não é considerado novos autos. Os autos compõem-se do conjunto de volumes que vão se formando. Os autos podem restringir-se a um só volume ou compor-se de mais de um volume.

3. Autuação de incidentes

Há incidentes processuais que se sujeitam à autuação própria, cabendo ao escrivão ou chefe de secretaria realizá-la. É o que ocorre, por exemplo, com a petição em que se alega impedimento ou suspeição (CPC, art. 146, § 1.º) e com o incidente de remoção do inventariante (CPC, art. 623, parágrafo único). Quando parciais, os embargos à ação monitória podem, a critério do juiz, ser autuados em apartado (CPC, art. 702, § 7.º).

4. Autuação de processo eletrônico

Os dados para registro do processo são, no processo eletrônico, preenchidos diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade de intervenção do cartório ou da secretaria judicial. Em tal hipótese, a autuação é feita automaticamente. Assim dispõe o art. 10 da Lei 11.419/2006: “A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo”.

Tal enunciado normativo é reproduzido no art. 22 da Resolução 185/2013, do CNJ, cujos §§ 1.º e 2.º assim estabelecem: “§ 1º. No caso de petição inicial, o sistema fornecerá, imediatamente após o envio, juntamente com a comprovação de recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o Órgão Julgador para o qual foi distribuída a ação e, se for o caso, a data da audiência inicial, designada automaticamente, seu local e horário de realização, dos quais será o autor imediatamente intimado. § 2º. Os dados da autuação automática poderão ser conferidos pela unidade judiciária, que procederá a sua alteração em caso de desconformidade com os documentos apresentados, de tudo ficando registro no sistema.”

5. Processo eletrônico remetido a juízo que não tenha sistema compatível

Em virtude de uma incompetência reconhecida ou em razão da interposição de um recurso, os autos devem ser remetidos de um juízo ou órgão jurisdicional a outro. Assim ocorrendo, se os autos eletrônicos forem remetidos a outro juízo ou a tribunal que não disponha de sistema compatível, deverão ser impressos em papel e autuados na forma dos arts. 206 a 208 do CPC (Lei 11.419/2006, art. 12, § 2.º).

Nesse caso, “o escrivão ou o chefe de secretaria certificará os autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a hipótese de existir segredo de justiça, a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das peças e das respectivas assinaturas digitais.” (Lei 11.419/2006, art. 12, § 3.º). Feita a autuação na forma dos arts. 206 a 208 do CPC, o processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos em autos de papel.

6. Apensamento

Os autos podem ser compostos de mais de um volume. Quando isso ocorrer, os volumes são anexados uns nos outros. Tal anexação é chamada de *apensamento*.

O apensamento também ocorre nos casos de conexão (CPC, art. 55, § 1.º), de continência (CPC, art. 57, *in fine*), dos embargos à execução (CPC, art. 914, § 1.º),

dos embargos à ação monitória quando autuados em apartado (CPC, art. 702,

§ 7.º). A prestação de contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de outro administrador será prestada em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado (CPC, art. 553). O incidente de remoção de inventariante corre em apenso aos autos do inventário (CPC, art. 623, parágrafo único). O pedido de pagamento das dívidas vencidas e exigíveis pelos credores do espólio ao juízo do inventário deve ser autuado em apenso aos autos do processo de inventário (CPC, art. 642, § 1.º). A oposição deve ser apensada aos autos da ação principal (CPC, art. 685). Quando impugnada a habilitação e sendo necessária instrução probatória, o pedido será autuado em apenso (CPC, art. 691). Julgada a restauração dos autos e aparecendo os autos originais, neles se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos da restauração (CPC, art. 716, parágrafo único). O pedido de levantamento da curatela deve ser apensado aos autos do processo de interdição (CPC, art. 756, § 1.º).

Art. 207. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos.

Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem.

1. Numeração das folhas

Cabe ao escrivão ou chefe de secretaria numerar e rubricar todas as folhas dos autos. A numeração deve ser feita em cada folha. Se for praticado algum ato no verso, é preciso que se repita o número da folha, seguido da expressão *verso*.

Com o objetivo de economizar papel, não é rara a prática de atos processuais por escrito em frente e verso. Nesses casos, deve haver numeração de cada folha, repetindo-se o número de cada uma no seu respectivo verso, com a aposição da expressão *verso*. A numeração das folhas dos autos tem por finalidade conferir-lhe uma sequência adequada, firme e correta, de maneira a se perceber se houve eventualmente acréscimo ou subtração indevida de algumas delas.

2. Normas internas

A numeração das folhas dos autos é objeto de regulamentação em normas internas editadas pelos tribunais e órgãos jurisdicionais, a fim de se disciplinar melhor os detalhes da numeração, explicitando como devem ser corrigidos eventuais erros na numeração, em que parte da folha deve ser lançada a numeração, se a tarefa deve ser executada por meio mecânico, qual deve ser o procedimento em caso de desentranhamento de peças ou documentos etc.

3. Numeração de folhas dos autos em processo eletrônico

No processo eletrônico, as folhas também devem ser numeradas. Em outras palavras, a regra mantém-se no processo eletrônico, não havendo qualquer exceção ou ressalva.

4. Rubrica das folhas

Além de numerá-las, o escrivão ou chefe de secretaria deve rubricar as folhas dos autos do processo. Todas as folhas devem ser rubricadas, inclusive a que contenha ato praticado pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria. O objetivo da exigência é conferir segurança e confiabilidade aos atos processuais e documentos que forem inseridos nos autos.

A rubrica serve para se emprestar autenticidade à numeração de cada folha. É dever do

escrivão ou chefe de secretaria numerar e rubricar cada folha dos autos. O juiz não tem esse mesmo dever, a não ser em casos específicos expressamente previstos em lei, como na hipótese de termo de audiência não registrado por meio eletrônico (CPC, art. 367, § 1.º).

5. Rubrica pelos demais sujeitos do processo

As partes, os advogados, o órgão do Ministério Público, o defensor público, os peritos, as testemunhas e os demais auxiliares da justiça podem também rubricar as folhas dos atos em que intervierem. O objetivo é reputar autêntica a respectiva documentação, dificultando a substituição de uma folha por outra.

6. Rubrica no processo eletrônico

No processo eletrônico, não há rigorosamente uma rubrica. O que há é o registro, ou a assinatura, ou uma certificação digital que ateste a apresentação e a juntada do documento ou da petição, com a indicação do número de cada folha. O sistema eletrônico tem sua forma própria de conferir autenticidade, oferecendo segurança e confiabilidade. O termo de audiência dispensa a rubrica do juiz, quando for registrado por meio eletrônico (CPC, art. 367, § 1.º).

Art. 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria.

1. Os termos relativos à movimentação processual

Ao escrivão ou chefe de secretaria incumbe manter os autos sob sua guarda e responsabilidade (CPC, art. 152, IV). Também lhe cabe lavrar os diversos termos relativos à movimentação processual, todos constantes de notas por ele datadas e rubricadas.

2. Termo de juntada

Todas as petições, atos, papéis e documentos devem ser juntados aos autos pelo escrivão ou chefe de secretaria. Ao fazê-lo, deve lavrar o *termo de juntada*, a ser por ele datado, rubricado, com indicação da natureza da petição, do ato, do papel ou documento.

Não se lavra termo de juntada relativamente aos pronunciamentos do juiz, nem às cotas lançadas em folhas dos autos, nem aos atos praticados pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria. O termo de juntada deve ser lavrado quando o escrivão ou chefe de secretaria faz inserir nos autos petições e requerimentos, ofícios recebidos, cartas e mandados cumpridos, avisos de recebimento, laudos periciais, entre outros.

3. Termo de vista

Durante o curso do processo, os advogados podem ter vista dos autos. Aliás, é direito do advogado ter vista dos processos judiciais, ou retirá-los pelos prazos legais (Lei 8.906/1994, art. 7.º, XV).

Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público tem vista dos autos depois das partes (CPC, art. 179, I).

Havendo questões complexas de fato ou de direito, o debate, após o encerramento da instrução, pode ser substituído por razões finais escritas, assegurada vista dos autos às partes e ao Ministério Público (CPC, art. 364, § 2.º).

Nesses casos e em todos os outros, cabe ao escrivão ou chefe de secretaria dar vista dos autos ao procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública (CPC, art. 152, IV, *b*), bem como praticar, de ofício, os atos ordinatórios. A vista obrigatória é um ato meramente ordinatório (CPC, art. 203, § 4.º), de competência do escrivão ou chefe de secretaria (CPC, art. 152, VI). Ao fazê-lo, cabe-lhe registrar e atestar a vista dos autos, lavrando termo específico a constar dos autos.

4. Termos de remessa e de recebimento

Toda a documentação do tramite processual é registrada por termos de remessa e de recebimento. Remetidos os autos ao contabilista ou ao partidor, a outro juiz ou órgão jurisdicional ou, até mesmo, internamente entre setores da mesma unidade judiciária, cabe ao escrivão ou chefe de secretaria lavrar o *termo de remessa*, assim como, em caso de recebimento, cabe a ele lavrar o *termo de recebimento*.

5. Termo de conclusão

Sempre que o prosseguimento do processo depender de algum pronunciamento do juiz, o escrivão ou chefe de secretaria lavrará *termo de conclusão*, isto é, quando todos os atos a cargo da secretaria estiverem concluídos, o escrivão ou chefe de secretaria lavra termo de conclusão, atestando que os autos foram encaminhados ao juiz para deliberação.

6. Termo de data

Devolvidos os autos pelo juiz com despacho, decisão ou sentença, o escrivão ou chefe de secretaria deve lavrar o *termo de data*, no qual registra o dia em que o pronunciamento do juiz tornou-se público ou foi publicado em cartório ou secretaria; é esse, aliás, o sentido do termo “publicada a sentença” do art. 494 deste CPC. Ali, quando se diz que a sentença foi *publicada*, o que se está a referir é ao momento em que a sentença fora lançada aos autos; o momento em que ela se tornou *pública*; o momento a partir do qual todos podem vê-la ou ter acesso ao seu conteúdo.

A utilização, no dispositivo, do termo *publicado*, não quer dizer que a sentença teve seu teor ou sua conclusão divulgada ou veiculada no diário oficial ou que a parte foi intimada de sua existência. Assim, uma vez lançada aos autos, a sentença torna-se *pública*. Quer isso dizer que a sentença, nesse momento, foi *publicada*. A partir daí, o juiz, mesmo que as partes não tenham sido ainda intimadas, já não pode mais alterar a sentença.

Na verdade, a sentença, como ato processual, somente existe depois de *publicada*, ou seja, depois de lançada aos autos ou, como se diz na linguagem forense, quando entregue em *mãos do escrivão ou chefe de secretaria*. Para registrar essa “publicação”, o escrivão ou chefe de secretaria lavra o *termo de data*.

7. Certidões

Ao escrivão ou chefe de secretaria cabe, não apenas lavrar os termos de juntada, de vista, de remessa e de recebimento, de conclusão e de data, mas também fornecer certidões. Aliás, nos termos do art. 152, V, do CPC, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria “fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça”.

8. Data e rubrica

Os termos e as certidões devem ser datados e rubricados pelo escrivão ou chefe de secretaria, a fim de que se atestem sua data e sua autenticidade. Consoante anotado em precedente do STJ, “[p]ara que os atos praticados pelo escrivão (ou chefe ou diretor de secretaria de Tribunal) sejam válidos, é indispensável que sejam assinados ou rubricados pelo próprio escrivão, conforme determinam os arts. 168 e 169 do CPC. Certidão sem assinatura não é certidão”.¹⁷⁷

Art. 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem, todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência.

§ 1.º Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes.

§ 2.º Na hipótese do § 1.º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro, no termo, da alegação e da decisão.

1. Assinatura nos atos e termos do processo

Os atos, processos e os termos documentados pelo escrivão ou chefe de secretaria serão assinados por todos os que neles intervieram, a fim de garantir sua autenticidade. Não sendo possível ou não havendo vontade de assinar, cabe ao escrivão ou chefe de secretaria certificar o fato nos autos, independentemente da presença de testemunhas. Porque o escrivão ou chefe de secretaria goza de fé pública, sua certificação não exige a subscrição por testemunhas.

2. Forma digital

O dispositivo também se refere ao processo total ou parcialmente eletrônico. Nesse caso, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da Lei 11.419/2006, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes, ou pelo defensor público, se a parte estiver por ele representada.

Se for caso de intervenção do Ministério Público, estando este presente ao ato, também deverá assinar o termo digitalmente. Eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro da alegação e da decisão no termo.

Dessa decisão a parte, se houver suscitado oralmente a contradição, pode insurgir-se quando da apelação ou de suas contrarrazões, nos termos do § 1.º do art. 1.009 do CPC. Se a parte não tiver suscitado a eventual contradição no momento de realização do ato, haverá preclusão, não podendo impugnar na apelação ou nas suas contrarrazões.

Art. 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal.

1. Documentação de atos processuais

Os atos processuais – aí incluídos os pronunciamentos dos órgãos jurisdicionais – podem ser praticados verbalmente, hipótese em que se faz necessária sua reprodução e documentação.

Para reprodução dos atos verbais, é tradicional o uso da taquigrafia. É permitido também qualquer outro método idôneo para reproduzir e documentar atos verbais praticados no processo, desde que se revelem seguros e confiáveis.

2. Assinatura do respectivo termo

Reproduzido o ato verbal, será lavrado respectivo termo a ser rubricado pelo juiz, cabendo-lhe ainda assinar, juntamente ao membro do Ministério Público e escrivão ou chefe de secretaria (CPC, art. 367, §§ 1.º e 2.º). Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores (CPC, art. 460, § 1.º). O juiz não precisa rubricar o termo, quando este for registrado por meio eletrônico (CPC, art. 367, § 1.º; art. 460, § 3.º).

3. Gravação e filmagem de atos processuais

Os atos orais nos tribunais são geralmente gravados. As partes e os advogados podem igualmente gravar atos orais em fita magnética, em meio eletrônico ou em qualquer mídia apropriada.

Em razão do princípio da publicidade dos atos processuais, nada impede que também seja filmado o ato processual. Aliás, a filmagem do ato processual é o meio mais idôneo de

documentação, pois registra som e imagem. O depoimento de testemunhas pode ser documentado por meio de gravação (CPC, art. 460). A audiência de instrução e julgamento poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores (CPC, art. 367, § 5.º). Tal gravação da audiência de instrução e julgamento pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial (CPC, art. 367, § 6.º).

Art. 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas.

1. Conteúdo do dispositivo

O dispositivo relaciona-se com a documentação dos atos processuais, estabelecendo que ela deve ser feita com cuidado, com esmero, sendo escriturada de forma escoreita. Sua finalidade é evitar o comprometimento da documentação dos autos, garantindo-lhe a fidelidade do que foi praticado.

Não basta que o conteúdo da documentação corresponda ao que efetivamente foi praticado. Sua forma há de ser escoreita, sem jaça, sem vício, não dando margem a dubiedades, suspeitas, desconfianças ou incertezas, nem lhe subtraindo a confiabilidade. Daí o dispositivo não admitir, nos atos e termos do processo, que haja espaços em branco, entrelinhas, emendas ou rasuras, a não ser que aqueles sejam inutilizados e estas expressamente ressalvadas.

É preciso que os espaços em branco sejam inutilizados e as emendas ou rasuras, ressalvadas. A existência de espaços em branco não inutilizados pode permitir que sejam feitas inserções posteriores. Ademais, não ressalvar expressamente as emendas ou rasuras pode dar a entender que houve adulteração na documentação de atos processuais, o que colocaria em risco a confiabilidade e a segurança que devem exsurgir da documentação contida nos autos. É por isso que deve ser ressalvada alguma rasura feita na numeração das folhas dos autos, bem como alguma que se faça na data de termos de juntada ou de atos de certificação, pois pode influenciar na contagem de prazos ou na aferição de sua tempestividade.

2. Processo eletrônico

A regra não incide no processo eletrônico, pois é com ele incompatível. Não há como praticar, no processo eletrônico, rasuras, emendas ou entrelinhas.

3. Certidão rasurada

É falsa a certidão quando constatada rasura destinada a adulterar-lhe a data.¹⁷⁸

NOTAS DE RODAPÉ

1

José Joaquim Calmon de Passos, *Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais*, p. 64-65.

2

Daniel Francisco Mitidiero, *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. 2, p. 13.

3

Paula Sarno Braga, Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico processual: plano da existência. *Revista de Processo*, n. 148, p. 309.

4

Idem, ibidem.

5

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. 3, p. 16; Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 262-263.

6

Leonardo Carneiro da Cunha, *A contumácia das partes como ato-fato processual*, p. 635-648.

7

Marcos Bernardes de Mello. *Teoria do fato jurídico: plano da validade*, p. 15.

8

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. *Curso de Direito Processual Civil*, v. 3, p. 447.

9

Nesse sentido, AgRg no REsp 1.217.004/SC, 4ª Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, *DJe* 04.09.2012; AgRg no REsp 1.068.391/PR, 1ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, *DJe* 27.11.2009.

10

REsp 1.068.391/PR, Corte Especial, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, *DJe* 07.08.2013; AgRg no AREsp 768.479/RS, 3ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, *DJe* 05.02.2016.

11

REsp 478.908/PE, 5ª Turma, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, *DJ* 25.08.2003, p. 360.

12

REsp 902.577/CE, 2ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, *DJe* 12.06.2008.

13

STJ, REsp 905.771/CE, Corte Especial, rel. Min. Teori Albino Zavascki, *DJe* 19.08.2010.

14

Leonardo Carneiro da Cunha, *Jurisdição e competência*, p. 191.

15

Marcos Bernardes de Mello, *Teoria do fato jurídico: plano da existência*, p. 233.

16

Pedro Henrique Nogueira, *Negócios Jurídicos Processuais: análise dos provimentos judiciais como atos negociais*, p. 120.

17

Idem, p. 137.

18

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. 3, p. 59.

19

Teresa Arruda Alvim Wambier, *Nulidades do processo e da sentença*, p. 159-161.

20

Sobre a dicotomia liberdade das formas versus legalidade ou tipicidade, conferir, com proveito, Antonio do Passo Cabral, *Nulidades no processo moderno*, p. 47-50.

21

Eduardo A. Zannoni, *Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos*, p. 146.

22

Teresa Arruda Alvim Wambier, *Nulidades do processo e da sentença*, p. 161.

23

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, *Do formalismo no processo civil*, p. 61-62.

24

STJ, REsp 178.342/RS, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 3.11.1998, p. 168.

25

STJ, REsp 216.719/CE, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJ* 19.12.2003, p. 468.

26

Remo Caponi e Andrea Proto Pisani, *Lineamenti di diritto processuale civile*, p. 166.

27

Teresa Arruda Alvim Wambier, *Nulidades do processo e da sentença*, p. 177.

28

Antonio do Passo Cabral, *Nulidades no processo moderno*, p. 365-366.

29

Helena Abdo, *Mídia e processo*, p. 48-55.

30

Fredie Didier Jr., *Negociação sobre o processo: autorregramento da vontade no projeto de novo Código de Processo Civil*.

31

Fredie Didier Jr., *Fonte normativa da legitimação extraordinária no novo Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem negocial*, p. 69-76.

32

Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, *A cláusula geral do acordo de procedimento no projeto do novo CPC* (PL 8.046/2010), p. 15-26.

33

Fredie Didier Jr., *Negociação sobre o processo: autorregramento da vontade no projeto de novo Código de Processo Civil*.

34

Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, *Teoria dos fatos jurídicos processuais*, p. 61-62.

35

Marina França Santos, *Intervenção de terceiro negociada: possibilidade aberto pelo novo Código de Processo*

Civil. No mesmo sentido: Leonardo Carneiro da Cunha, *A assistência no projeto do novo CPC brasileiro*, p. 523-533. Também no mesmo sentido, o Enunciado 491 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “É possível negócio jurídico processual que estipule mudanças no procedimento das intervenções de terceiros, observada a necessidade de anuência do terceiro quando lhe puder causar prejuízo”.

36

Enunciado 258 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, ainda que essa convenção não importe ajustes às especificidades da causa”.

37

Enunciado 257 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “O art. 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do procedimento quanto convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais.”

38

Eduardo José da Fonseca Costa, *A “execução negociada” de políticas públicas em juízo*, p. 25-56.

39

Humberto Theodoro Júnior, Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia, *Litigância de interesse público e execução compartilhada de políticas públicas*, p. 121-153.

40

“A validade do negócio jurídico processual, requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.” (Enunciado 403 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). No mesmo sentido: “Os requisitos de validade previstos no Código Civil são aplicáveis aos negócios jurídicos processuais, observadas as regras processuais pertinentes” (Enunciado 616 da VIII Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal).

41

“O controle dos requisitos objetivos e subjetivos de validade da convenção de procedimento deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há invalidade do ato sem prejuízo”. (Enunciado 16 do Fórum Permanente de Processualistas Civis)

42

Fredie Didier Jr., *Negociação sobre o processo: autorregramento da vontade no projeto de novo Código de Processo Civil*.

43

44

Idem, p. 295.

45

Diogo Assumpção Rezende Almeida, *Das convenções processuais no processo civil*, p. 120-121.

46

“A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual”. (Enunciado 256 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). *No mesmo sentido*, o enunciado 17 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: “A Fazenda Pública pode celebrar convenção processual, nos termos do art. 190 do CPC”.

47

“O Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte”. (Enunciado 253 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

48

José Roberto Fernandes Teixeira, *Negócios jurídicos processuais e Fazenda Pública*, p. 290-292.

49

Pedro Henrique Nogueira. *Negócios jurídicos processuais*, n. 7.1, p. 233.

50

Antonio do Passo Cabral. *Convenções processuais*, n. 5.10.2.2, p. 298.

51

Nesse sentido, o enunciado 135 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis: “A indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de negócio jurídico processual”.

52

Antonio do Passo Cabral. *Convenções processuais*, n. 5.10.2.3, p. 301.

53

Marco Antonio Rodrigues. *A Fazenda Pública no processo civil*, n. 15.3, p. 381.

54

“O advogado público, por gozar de independência funcional na condução do processo; por lhe competir concretizar os princípios constitucionais, inclusive o da eficiência, possui, ínsita à sua atuação (e, pois, independentemente de delegação específica), a competência para celebração de negócios jurídicos processuais” (Lorena Miranda Santos Barreiros, *Convenções processuais e Poder Público*, n. 4.3.1.2, p. 313).

55

Lorena Miranda Santos Barreiros, *Convenções processuais e Poder Público*, n. 4.3.1.2, p. 313.

56

“É cabível a celebração de negócio jurídico processual pela Fazenda Pública que disponha sobre formas de intimação pessoal” (enunciado 30 do Fórum Nacional do Poder Público).

57

“O órgão de direção da advocacia pública pode estabelecer parâmetros para a fixação de calendário processual” (enunciado 52 do Fórum Nacional do Poder Público).

58

“Admite-se o negócio processual que estabeleça a contagem dos prazos processuais dos negociantes em dias corridos” (enunciado 579 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

59

“A cláusula geral de negócio processual é aplicável à execução fiscal” (enunciado 9 do Fórum Nacional do Poder Público); “É possível a calendarização dos atos processuais em sede de execução fiscal e embargos” (enunciado 10 do Fórum Nacional do Poder Público).

60

Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem, *O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis*, p. 120.

61

Fernanda Tartuce, *Igualdade e vulnerabilidade no processo civil*, p. 184.

62

“Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica”. (Enunciado 18 do Fórum Permanente de Processualistas Civis)

63

Leonardo Greco, *Os atos de disposição processual – primeiras reflexões*, p. 293.

64

Pedro Henrique Nogueira, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 633-634.

65

Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, n. 5.6.2.1, p. 275.

66

“As disposições previstas nos arts. 190 e 191 do CPC poderão aplicar-se aos procedimentos previstos nas leis que tratam dos juizados especiais, desde que não ofendam os princípios e regras previstos nas Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009.” (Enunciado 16 das I Jornadas de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal)

67

Idem, n. 5.9.3, p. 288-289.

68

“A convenção processual pode ser celebrada em pacto antenupcial ou em contrato de convivência, nos termos do art. 190 do CPC” (Enunciado 18 das I Jornadas de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal).

69

Remo Caponi, *Autonomia privada e processo civil: os acordos processuais*, p. 362.

70

Idem, *ibidem*.

71

“A indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de negócio jurídico processual”. (Enunciado 135 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

72

Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, p. 333-334.

73

“Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira instância, acordo para afastar motivos de impedimento do juiz, acordo para criação de novas espécies recursais, acordo para ampliação das hipóteses de cabimento de recursos”. (Enunciado 20 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

74

“É inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica”. (Enunciado 254 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

75

“Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do *caput* do art. 190 não dependem de homologação judicial”. (Enunciado 133 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

76

Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, n. 4.3.4.1, p. 229-232.

77

Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Nogueira, *Teoria dos fatos jurídicos processuais*, p. 148-150; Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, n. 4.3.4.3, p. 235-237.

78

Leonardo Greco, *Os atos de disposição processual – primeiras reflexões*, p. 293-294.

79

Fredie Didier Jr, *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 2.34, p. 302.

80

“O descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo conhecimento depende de requerimento”. (Enunciado 252 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

81

“Nos negócios processuais, as partes e o juiz são obrigados a guardar nas tratativas, na conclusão e na execução do negócio o princípio da boa-fé”. (Enunciado 407 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

82

“Nos negócios processuais, atender-se-á mais à intenção consubstanciada na manifestação de vontade do que ao sentido literal da linguagem”. (Enunciado 404 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

83

“Os negócios jurídicos processuais devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. (Enunciado 405 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

84

“Os negócios jurídicos processuais benéficos e a renúncia a direitos processuais interpretam-se estritamente”. (Enunciado 406 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

85

“Quando houver no contrato de adesão negócio jurídico processual com previsões ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. (Enunciado 408 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

86

“É admissível a celebração de convenção processual coletiva”. (Enunciado 255 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

87

Fredie Didier Jr. e Antonio do Passo Cabral, *Negócios jurídicos processuais atípicos e execução*, p. 195-197.

88

Cândido Rangel Dinamarco, *Execução civil*, p. 93, 109, 190, 239.

89

Fredie Didier Jr. e Antonio do Passo Cabral, *Negócios jurídicos processuais atípicos e execução*, p. 199.

90

Eduardo José da Fonseca Costa, *A “execução negociada” de políticas públicas em juízo*, p. 44 e ss.

91

Paula Costa e Silva, *Pactum de non petendo: exclusão convencional do direito de ação e exclusão convencional da pretensão material*, p. 451 e ss.

Giuseppe Chiovenda, *Principii di diritto processuale*, p. 107.

Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, n. 5.11.1, p. 316-317.

Fredie Didier Jr., *Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil*.

Fredie Didier Jr. e Antonio do Passo Cabral, *Negócios jurídicos processuais atípicos e execução*, p. 207.

Fredie Didier Jr. e Antonio do Passo Cabral, *Negócios jurídicos processuais atípicos e execução*, p. 211.

Todas essas distinções e definições estão explicitadas no acórdão da 2ª Turma do STJ, REsp 366.005/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2002, *DJ* 10.3.2003, p. 152.

STF, Pleno, ADI 1.378 MC/ES, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30.11.1995, *DJ* 30.05.1997, p. 23.175. *No mesmo sentido*: “Constitucional. Tributário. Custas e emolumentos: natureza jurídica: taxa. Destinação de parte do produto de sua arrecadação a entidades de classe: caixa de assistência dos advogados: inconstitucionalidade. Lei 5.672, de 1992, do Estado da Paraíba. I – As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. II – A Constituição, art. 167, IV, não se refere a tributos, mas a impostos. Sua inaplicabilidade às taxas. III – Impossibilidade da destinação do produto da arrecadação, ou de parte deste, a instituições privadas, entidades de classe e Caixa de Assistência dos Advogados. Permiti-lo, importaria ofensa ao princípio da igualdade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (STF, Pleno, ADI 1.145/PB, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 03.10.2002, *DJ* 08.11.2002, p. 20).

STJ, 2ª Turma, REsp 250.903/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 1º.10.2002, *DJ* 31.3.2003, p. 188.

Antonio do Passo Cabral, *Convenções sobre os custos da litigância (I): admissibilidade, objeto e limites*, p. 73-74.

101

Antonio do Passo Cabral, *Convenções processuais*, p. 55.

102

Antonio do Passo Cabral, *Convenções sobre os custos da litigância (I): admissibilidade, objeto e limites*, p. 73-74.

103

Antonio do Passo Cabral, *Convenções sobre os custos da litigância (I): admissibilidade, objeto e limites*, p. 75.

104

STJ, 3ª Turma, REsp 1.613.672/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.2.2017, DJe 23.2.2017.

105

Antonio do Passo Cabral, *Convenções sobre os custos da litigância (I): admissibilidade, objeto e limites*, p. 87.

106

Antonio do Passo Cabral, *Convenções sobre os custos da litigância (II): introdução ao seguro e ao financiamento processuais*, p. 49-50.

107

Antonio do Passo Cabral, *Convenções sobre os custos da litigância (II): introdução ao seguro e ao financiamento processuais*, p. 62.

108

Gian Franco Ricci, *La riforma del processo civile*, p. 36.

109

Idem, p. 37.

110

Elisa Picozza, *Il calendario del processo*, p. 1.652.

111

Código de Processo Civil comentado, p. 319.

112

Justiça célere e eficiente: uma questão de governança judicial, p. 261.

113

Gian Franco Ricci, *La reforma del processo civile*, p. 37.

114

Sobre a calendarização da execução: Eduardo José da Fonseca Costa, *A execução negociada de políticas públicas em juízo*.

115

“O juiz pode designar audiência também (ou só) com objetivo de ajustar com as partes a fixação de calendário para fase de instrução e decisão”. (Enunciado 299 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis)

116

STJ, REsp 1.043.096/RS, 2.^a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 19.12.2008.

117

STJ, REsp 1.231.152/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 18.10.2013.

118

STJ, REsp 434.908/AM, 4.^a Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, *DJ* 25.08.2003. No mesmo sentido: STJ, REsp 1.231.152/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 18.10.2013.

119

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 642.

120

O CPC não revogou a Lei 11.419/2006. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, *Novo Código de Processo Civil comentado*, p. 246.

121

Alexandre Freire Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 309.

122

Luciano Rinaldi, *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 330.

123

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 642.

124

Zulmar Duarte, *Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015*, p. 643.

125

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 643.

126

Idem, p. 643.

127

Zulmar Duarte, *Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015*, p. 643.

128

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 643.

129

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 639.

130

Alexandre Freire Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 310.

131

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 645.

132

Zulmar Duarte, *Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015*, p. 644.

133

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 646.

134

Luciano Rinaldi, *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 330-331.

135

Alexandre Freire Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 311.

136

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 646.

137

Idem, *ibidem*.

138

Idem, p. 647.

139

Idem, p. 648.

140

Idem, *ibidem*.

141

Idem, p. 649.

142

Zulmar Duarte, *Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015*, p. 647.

143

Alexandre Freire Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 312.

144

Luciano Rinaldi, *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 332.

145

Idem, p. 333.

146

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 650-651.

147

Alexandre Freire Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 313-314.

148

Carlos Henrique Abrão, *Processo eletrônico: processo digital*, p. 8.

149

Luciano Rinaldi, *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 332.

150

STJ, 3ª Turma, REsp 1.186.276/RS, rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.12.2010, *DJe* 03.02.2011. No mesmo sentido: “(…). 2. A confiabilidade das informações prestadas por meio eletrônico é essencial à preservação da boa-fé e da confiança do advogado, bem como à observância dos princípios da eficiência da Administração e da celeridade processual. 3. Informações processuais veiculadas na página electrónica dos tribunais que, após o advento da Lei nº 11.419/06, são consideradas oficiais.” (STJ, 3ª Turma, REsp 960.280/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07.06.2011, *DJe* 14.06.2011).

151

Em sentido contrário, Alexandre Freire Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 315.

152

STJ, AgRg no Ag 481.369/RJ, 4.ª Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, *DJ* 15.03.2004, p. 275.

153

STJ, AgRg nos EAg 1.287.509/RJ, 1.ª Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, *DJe* 29.04.2011.

154

STJ, REsp 1.324.432/SC, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 10.05.2013. No mesmo sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.311.591/AM, 4.ª Turma, rel. Min. Marco Buzzi, *DJe* 21.10.2015.

155

Alexandre Freire Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 316.

156

Augusto Tavares da Rosa Marcacini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 654.

157

Alexandre Freire Pimentel, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 318.

158

Enunciado 261 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis: “O art. 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto aos bilaterais, incluindo as convenções processuais do art. 190”.

159

Enunciado 133 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis: “Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do art. 190 não dependem de homologação judicial.”

160

Enunciado 260 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. “A homologação, pelo juiz, da convenção processual, quando prevista em lei, corresponde a uma condição de eficácia do negócio”.

161

Pedro Henrique Nogueira, *Negócios Jurídicos Processuais: análise dos provimentos judiciais como atos negociais, passim*.

162

Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, *A promessa de recompensa judicial, passim*.

163

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. 3, p. 83.

164

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 22.

165

Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 46-47.

166

STJ, REsp 793.964/ES, 1.ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, *DJe* 24.04.2008.

167

Nelton Santos, *Código de Processo Civil interpretado*, p. 422.

168

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 22.

169

STJ, REsp 663.327/SC, 4.ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, *DJe* 30.11.2009.

170

No mesmo sentido, referindo-se ao CPC/1973, que continha regra idêntica: Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 47.

171

Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015*, n. 35.1, p. 305-306.

172

STJ, EDROMS 7.527/RJ, 6.ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, *DJ* 30.06.1997, p. 31.085.

173

STJ, REsp 819.734/RR, 2.ª Turma, rel. Min. Castro Meira, *DJe* 13.08.2008.

174

STJ, AgRg no REsp 733.595/RR, 6.ª Turma, rel. Min. Paulo Gallotti, *DJ* 21.05.2007, p. 626.

175

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 759.571/RR, 2.ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 05.05.2008.

176

STJ, AgRg no REsp 494.354/RR, 6.ª Turma, rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira – Des. Conv. TJP/PE, *DJe* 14.05.2013.

177

STJ, AgRg no Ag 599.457/MG, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrigli, *DJ* 26.09.2005, p. 358.

178

STJ, REsp 724.462/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrigli, *DJ* 27.08.2007, p. 224.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO I - DA FORMA, DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO II. DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS

Capítulo II. Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais

SEÇÃO I

Do tempo

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

§ 1.º Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano.

§ 2.º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal.

§ 3.º Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local.

1. Prática dos atos em dias úteis

Os atos processuais realizam-se em dias úteis. O Código não define o que são dias úteis, mas seu art. 216 esclarece o que se considera, para efeito forense, como feriado. Além dos declarados em lei, são feriados os sábados, os domingos e os dias em que não houver expediente forense. Consequentemente, são dias úteis os demais. O conceito de dia útil é obtido por exceção. É um conceito residual: o que não for feriado, é dia útil.

2. Atos que se realizam em férias e em feriados

As citações, intimações e penhoras realizam-se nas férias, onde as houver, e nos feriados. Também se pode conceder, nas férias e em feriados, a tutela de urgência (CPC, art. 214).

3. Horário para a prática dos atos processuais

Os atos processuais realizam-se nos dias úteis, das seis às vinte horas. Esse horário não se confunde com o de expediente das unidades judiciárias e do protocolo. À lei de organização judiciária cabe fixar o horário de funcionamento do protocolo do fórum e do tribunal. Os atos praticados mediante petição em autos não eletrônicos submetem-se ao horário do protocolo. Os outros atos, como perícia, inspeção judicial, leilão, entre outros que não se submetem ao protocolo, devem realizar-se entre seis e vinte horas.

4. Atos que se realizam fora do horário

Diferentemente do que estabelecia o art. 172, § 2.º, do CPC/1973, não é mais necessária a autorização judicial para que as citações, intimações e penhoras sejam feitas fora do horário estabelecido para a prática de atos processuais.

As citações, intimações e penhoras realizam-se a qualquer hora do dia, independentemente de

autorização judicial. A citação de uma casa de espetáculo ou de uma boate é feita, quase sempre, em horário que extrapola o limite das seis às vinte horas, muitas vezes em dias que não são úteis.

Enfim, as citações, intimações e penhoras fazem-se a qualquer dia, em qualquer horário, devendo-se apenas observar o disposto no art. 5.º, XI, da CF, segundo o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Então, se a citação, intimação ou penhora for feita na casa da parte ou do interessado, haverá de ser feita durante o dia.

5. Ato praticado após encerramento do horário de expediente

Ainda que esteja funcionando o protocolo, o ato a ele submetido será intempestivo se praticado após o encerramento do seu horário. Assim entende o STJ.

Com efeito: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que é intempestivo o recurso interposto no último dia do prazo após o encerramento do horário de expediente”.¹ No mesmo sentido: “A protocolização de petições e recursos deve ser efetuada dentro do horário de expediente regulado pela lei local, ao teor do art. 172, § 3.º, do CPC [equivalente ao art. 212, § 3.º, do CPC/2015]. Na hipótese, protocolada a apelação após o encerramento do expediente, no último dia do prazo recursal, no regime do plantão judiciário, é intempestivo o recurso interposto agravado”.²

Também no mesmo sentido: “Considera-se intempestivo recurso que, embora interposto no último dia do prazo recursal, é recebido após o expediente forense, tendo em vista que o protocolo somente poderá ser efetivado no dia seguinte ao término do prazo recursal”.³ Ainda no mesmo sentido: “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é inadmissível o protocolo de petição recursal após o horário do expediente forense estabelecido pela lei de organização judiciária local”.⁴

6. Horário para a entrega de petição nos Correios

A apresentação de petição ou a prática de ato processual nos Correios, em horário que ultrapassa o do protocolo, caracteriza sua intempestividade.⁵

7. Horário para a prática dos atos processuais por fac-símile

O art. 210 do CPC permite o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de *outro método idôneo*, em qualquer juízo ou tribunal. Qualquer método idôneo é permitido, especialmente o fac-símile, denominado *fax* no jargão do cotidiano.

Para conferir eficácia e utilidade à apresentação de petições e recursos por fac-símile, a Lei 9.800/1999 prevê, sem seu art. 1.º, que “é permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita”.

A apresentação de petições, recursos ou documentos por fac-símile somente contém eficácia, caso a transmissão seja de boa qualidade e desde que os originais cheguem ao juízo ou tribunal em até cinco dias depois do vencimento do prazo. Os atos não sujeitos a prazo, como a juntada de um documento ou o pedido de provimento liminar ou antecipatório, podem igualmente ser praticados via *fac-símile*, exigindo-se que o original chegue ao juízo ou tribunal até cinco dias depois da transmissão.

A transmissão da petição por fac-símile deve ocorrer dentro do horário do expediente do protocolo, sob pena de intempestividade. Ainda que o aparelho de fac-símile esteja funcionando e recepcione a petição, é preciso que se observe o horário do protocolo. Com efeito, “[o]pera-se a intempestividade do recurso enviado via fac-símile no último dia do prazo após o horário do expediente forense”.⁶

8. Horário para a prática eletrônica de ato processual

A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as vinte e quatro horas do último dia do prazo (CPC, art. 213).

9. Possibilidade de conclusão dos atos iniciados

Os atos já iniciados devem ser concluídos depois das vinte horas, quando o adiamento ou sua interrupção prejudicar a diligência ou causar grave dano. Assim, por exemplo, iniciado um julgamento antes das vinte horas, deve prosseguir para ser concluído, com vistas a não prejudicar sua conclusão.

De igual modo, iniciado um arresto ou uma busca e apreensão antes das vinte horas, deve prosseguir para ser concluído, sob pena de ficar prejudicado. Iniciada a inquirição de uma testemunha antes das vinte horas, deve prosseguir mesmo após o horário, a fim de não prejudicar a conclusão do ato.

Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.

Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo.

1. Aplicação supletiva da Lei 11.419/2006

A prática eletrônica de atos processuais rege-se pelas disposições contidas nos arts. 193 a 199 do CPC e, igualmente, pelas disposições da Lei 11.419/2006.

Cumpra observar o disposto no art. 3.º da Lei 11.419/2006, que assim dispõe: “Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico”. Por sua vez, seu parágrafo único assim estabelece: “Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.”

Em complemento, vale lembrar o disposto no § 1.º do art. 10 da Lei 11.419/2006, assim redigido: “Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.”

2. Prática de atos eletrônicos e fuso horário

O horário a ser observado é o do juízo perante o qual o ato deve ser praticado. Se o sujeito encontrar-se fisicamente em outro lugar com fuso horário diverso, não é o horário do local em que ele se encontra que deve ser considerado, mas o horário do juízo perante o qual o ato deve ser praticado.

Assim, por exemplo, se o sujeito estiver fisicamente no Rio Branco/AC, cujo fuso horário é de duas horas a menos que o de Brasília/DF, mas o ato processual deva ser praticado em São Paulo/SP, que mantém o mesmo fuso de Brasília/DF, deve ser observado o horário do juízo, que se localiza em São Paulo, e não o horário onde se encontra a parte ou o advogado, em Rio Branco/AC. Diversamente, se o sujeito estiver em Porto Alegre/RS, que mantém o mesmo fuso horário de Brasília/DF, mas precisa praticar ato num processo que tramite em Campo Grande/MS, cujo fuso é de uma hora a menos que o de Brasília/DF, deverá considerar o horário de Campo Grande/MS, onde se situa o juízo.

3. Prática de atos eletrônicos e hora de verão

O Decreto 6.558/2008 instituiu a hora de verão em parte do território nacional. A partir de zero hora do terceiro domingo de outubro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, fica instituída a hora de verão, adiantada em sessenta minutos em relação à hora

legal.

No ano em que houver coincidência entre o domingo previsto para o término da hora de verão e o domingo de carnaval, o encerramento da hora de verão dar-se-á no domingo seguinte. Nesse período, há um aumento nas diferenças de fuso horário no país. Assim, quem estiver em qualquer lugar, por exemplo, da Região Nordeste, estará sempre uma hora a menos que o horário de Brasília/DF.

Logo, se o sujeito estiver em Salvador/BA, mas precisa praticar um ato num processo que tramita em Belo Horizonte/MG, deverá considerar o horário deste último, adiantado em sessenta minutos. Diversamente, se o sujeito estiver fisicamente no Rio de Janeiro/RJ e pretende praticar um ato num processo que tramita no Recife/PE, deverá considerar o horário deste último, atrasado em sessenta minutos relativamente àquele, pois não há, como dito, hora de verão na Região Nordeste do Brasil.

Enfim, o horário a ser observado é o do juízo perante o qual o ato deva ser praticado.

Art. 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se:

I – os atos previstos no art. 212, § 2.º;

II – a tutela de urgência.

1. Férias coletivas

A Lei Complementar 35/1979, conhecida como Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, em seu art. 66, § 1.º, estabelece que, no período de 2 a 31 de janeiro e, igualmente, de 2 a 31 de julho, os membros dos tribunais gozam de férias coletivas, podendo a legislação local fixar, num desses períodos, férias coletivas para os juízes de primeira instância.

De acordo com o referido dispositivo, os magistrados dispõem do direito a férias anuais, de sessenta dias, coletivas ou individuais. Ressalvados os membros dos TRTs, que sempre tiveram férias individuais, os membros dos demais Tribunais gozavam, nos termos do referido dispositivo, de férias coletivas, nos períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. Naqueles dois períodos, também há férias coletivas para os tribunais superiores. Os casos de urgência, nesses períodos de férias coletivas, são analisados, nos tribunais superiores, por seus respectivos presidentes.

O art. 93 da CF sofreu algumas modificações pela EC 45/2004, vindo a ser introduzido o inciso XII, com a seguinte redação: “XII – a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente”.

Atualmente, portanto, não há férias coletivas na primeira e segunda instâncias. Só há férias coletivas nos tribunais superiores, nos períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.

A férias coletivas foram abolidas pela EC 45/2004 apenas para os juízos de primeira instância e, igualmente, para os tribunais de segunda instância. Quanto aos tribunais superiores, foram mantidas as férias coletivas. Então, no âmbito dos tribunais superiores, todas as regras relacionadas com as férias coletivas estão mantidas.

2. Recesso

Na Justiça Federal, a Lei 5.010/1966, estabelece um *recesso* entre o dia 20 de dezembro e o dia 6 de janeiro (art. 62, I). Este é um período que se equipara ao das férias, não havendo prática de atos processuais, salvo as citações, intimações e penhoras, bem como a tutela de urgência e aqueles praticados nos processos referidos no art. 215. Com efeito, “[é] dominante no STJ o entendimento segundo o qual o recesso forense natalino equipara-se, para efeito de suspensão dos prazos recursais, às férias forenses dos meses de janeiro e de julho, reiniciando-se sua contagem, pelo que sobejar, no primeiro dia útil subsequente a seu termo”.⁷

O recesso previsto no art. 62, I, da Lei 5.010/1966 aplica-se também para os tribunais superiores.

3. Feriados

As férias não se confundem com os feriados. Para efeito forense, são feriados os sábados, os domingos, os dias declarados por lei e os dias em que não haja expediente forense (CPC, art. 216).

4. Atos processuais em férias e feriados

Não se contam prazos durante os feriados. Na contagem de prazos em dias, computam-se apenas os úteis (CPC, art. 219). Não é incomum haver a sequência de feriados consecutivos. Nesse caso, não se contam dias de feriados, computando-se somente os dias úteis.

Nas férias, não se praticam atos processuais, salvo as citações, intimações e penhoras, bem como a tutela de urgência e os atos dos procedimentos relacionados no art. 215. Não se pratica, nas férias, tutela de evidência; só a de urgência. Logo, não há contagem de prazos.

Rigorosamente, as férias ocorrem em dias úteis. Se houvesse prática de atos processuais nas férias, os prazos correriam normalmente. Como, porém, não se praticam atos nas férias, não há prazos a serem observados. Durante as férias, podem ser praticados os atos de citação, intimação e penhora, bem como a tutela antecipada e os dos processos mencionados no art. 215. Nesses casos, correm prazos nos dias úteis.

No CPC/1973, os prazos eram computados de modo contínuo, em dias úteis e em feriados, suspendendo-se na superveniência de férias. Atualmente, não há mais suspensão de prazos nas férias, pois só se computam prazos em dias úteis e não há prática de atos nas férias. Nos casos em que se praticam atos nas férias, os prazos são computados apenas nos dias úteis.

5. Ineficácia dos atos praticados nas férias

Não se praticam atos processuais nas férias, ressalvados aqueles expressamente previstos em lei. Se o ato for praticado nas férias sem se encaixar na ressalva legal, não haverá inexistência ou nulidade.

Conquanto não se deva praticar atos processuais nas férias, não há qualquer vício se o ato for ali praticado, devendo-se considerar que o ato restou praticado após o término das férias. Na verdade, o ato processual praticado durante as férias é ineficaz, somente produzindo efeito após o seu término. O ato, no particular, é existente e válido, desde que atendidos os pressupostos de sua constituição e os requisitos de validade. Apenas, porque praticado durante as férias, não produz efeito, enquanto estas perdurar.

6. Suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro

O art. 220 do CPC dispõe que se suspende o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

Não há mais férias coletivas nas primeira e segunda instâncias, mas são suspensos os prazos durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Nesse período, ressalvados o recesso da Justiça Federal (aplicável aos tribunais superiores), os recessos locais, os feriados e as férias individuais, os juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, bem como os auxiliares da Justiça exercem normalmente suas atribuições, praticando atos processuais.

Os atos, enfim, são realizados normalmente. Apenas não correm prazos. Os que já tiveram início antes ficam suspensos, voltando a correr pelo período sobejante a partir do primeiro dia útil após o dia 20 de janeiro. Durante esse período de suspensão do prazo, também não se realizam audiências, nem sessões de julgamento.

7. Prorrogação do prazo para ajuizamento de ação rescisória

Quando expirar durante as férias, o prazo para ajuizamento da ação rescisória prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente (CPC, art. 975, § 1.º).

Art. 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas:

I – os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento;

II – a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador;

III – os processos que a lei determinar.

1. Suspensão do processo

O processo suspende-se nas hipóteses descritas nos art. 313 e 315 do CPC. Tratando-se de execução, os casos de suspensão constam previstos no art. 921 do CPC.

Durante a suspensão do processo, é vedada a prática de qualquer ato processual; poderá, contudo, o juiz determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (CPC, art. 314). Quando suspenso o processo por uma das hipóteses previstas no art. 313, os prazos também se suspendem (art. 221). As demais causas de suspensão do processo não suspendem os prazos. Os prazos somente se suspendem nas hipóteses previstas nos arts. 220 e 221.

Durante as férias, não se praticam atos processuais (CPC, art. 214), salvos os atos previstos no § 2.º do art. 212, a tutela de urgência e os atos dos procedimentos relacionados no art. 215. Uma vez suspenso o processo, os prazos em curso não se suspendem, salvo nas hipóteses do art. 313 e dos arts. 220 e 221.

A superveniência das férias suspende os processos, mas não suspende os prazos em curso. A suspensão do processo não é causa de suspensão de prazos em curso, a não ser nas hipóteses do art. 313, não estando ali previstas as férias. Durante as férias, há expediente forense, havendo, portanto, dias úteis, continuando a computar os dias úteis dos prazos já iniciados antes de sua superveniência.

2. Processos que tramitam nas férias

O art. 215 destaca as causas que tramitam nas férias, não havendo suspensão do processo em razão de sua superveniência.

O recesso equipara-se, para todos os efeitos, às férias. Logo, os casos destacados no art. 215 também não se suspendem pela superveniência de um recesso forense. Abstraídos esses casos, o processo suspende-se com a superveniência do recesso. Acontece, porém, que, no recesso, não há expediente forense, não havendo dias úteis durante seu período. Significa, então, que os prazos não correm no recesso, pois somente se computam na sua contagem os dias úteis (CPC, art. 219).

Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.

1. Previsão legal

Somente são feriados aqueles assim declarados por lei. Não são feriados *pontos facultativos* ou determinações episódicas de fechamento do fórum ou do tribunal. Esses são considerados dias úteis. Embora sejam rigorosamente dias úteis, deve ser aplicado o disposto nos arts. 1.º e 2.º da Lei 1.408/1951: “Art. 1.º *Sempre que, por motivo de ordem pública, se fizer necessário o fechamento do Fôro, de edifícios anexos ou de quaisquer dependências do serviço judiciário ou o respectivo expediente tiver de ser encerrado antes da hora legal, observar-se-á o seguinte: a) os prazos serão restituídos aos interessados na medida que houverem sido atingidos pela providência tomada; b) as audiências, que ficarem prejudicadas, serão realizadas em outro dia mediante designação da*

autoridade competente. Art. 2.º *O fechamento extraordinário do Fôro e dos edifícios anexos e as demais medidas, a que se refere o art. 1.º, poderão ser determinados pelo Presidente dos Tribunais de Justiça, nas Comarcas onde êsses tribunais tiverem a sede e pelos juízes de Direito nas respectivas Comarcas*”.

2. Feriados

São feriados os sábados, os domingos, os dias declarados por lei e os dias em que não haja expediente forense. Tradicionalmente, a legislação processual nunca considerou o sábado feriado para efeito forense. O art. 216 do CPC inova nesse ponto: o sábado passou a ser feriado.

A Lei 9.093/1995 trata dos feriados civis e religiosos, nesses termos: “Art. 1.º *São feriados civis: I – os declarados em lei federal; II – a data magna do Estado fixada em lei estadual; III – os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município fixados em lei municipal. Art. 2.º São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão.*”

São feriados nacionais os dias 1.º de janeiro, 21 de abril, 1.º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro (Lei 662/1949, art. 1.º, com redação dada pela Lei 10.607/2002). Também é feriado nacional o dia 12 de outubro (Lei 6.802/1980).

Nos termos do art. 5.º da Lei 1.408/1951, não há expediente forense no “Dia da Justiça”, que é o dia 8 de dezembro, bem como na terça-feira de Carnaval, na Sexta-feira Santa e nos dias que a lei estadual designar.

Além do recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro e dos feriados previstos em outras leis, também são feriados na Justiça Federal os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e o Domingo de Páscoa, os dias de segunda e terça-feira de Carnaval, os dias 11 de agosto, 1 e 2 de novembro e 8 de dezembro (Lei 5.010/1966, art. 62, II a IV).

A quarta-feira de cinzas é dia útil. Realmente, “Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, considera-se dia útil a Quarta-feira de Cinzas, ainda que o expediente forense tenha sido limitado ao turno vespertino (EDcl no AgRg no AResp 69.665/RO, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.04.2012; EDcl no AgRg nos EResp 741.271/SP, rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 04.09.2006, p. 223; EDcl no AgRg no AResp 102.695/RJ, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.08.2012; entre outros)”.⁸

O dia em que não houver expediente forense será considerado feriado, não sendo computado na contagem dos prazos.

3. Atos processuais em feriados

Não se praticam atos processuais nos feriados, excetuadas urgências e os atos previstos no art. 212, § 2.º (CPC, art. 214). Na contagem de prazos em dias, não se consideram feriados; computam-se apenas os úteis (CPC, art. 219). Os atos processuais, nos termos do art. 212, realizam-se em dias úteis. As citações, intimações e penhoras podem, porém, realizar-se nos feriados, independentemente de autorização judicial específica (CPC, art. 212, § 2.º).

4. Comprovação de feriado local na interposição de recurso

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local (CPC, art. 1.003, § 6.º). Não comprovada a ocorrência do feriado local, incumbe ao relator conceder prazo de cinco dias ao recorrente para que o faça (CPC, art. 932, parágrafo único).

Caso haja dúvida, o relator deve determinar ao recorrente que comprove a tempestividade do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC. De todo modo, cabe ao recorrente comprovar a existência de feriado local no ato da interposição do recurso – nesse caso, é possível a comprovação posterior, se o recorrente alegar o feriado e afirmar não ter tido condições de obter sua comprovação a tempo; se o recorrente nem mesmo alegar o feriado, não poderá comprovar

posteriormente, em razão da preclusão e da boa-fé objetiva.

O STJ, ao tempo do CPC-1973, permitia ao recorrente a comprovação posterior da existência de feriado local. O entendimento apoiava-se na proteção à boa-fé; não havia regra expressa que impusesse ao recorrente o ônus da comprovação imediata quando da interposição do recurso. Com a previsão expressa do § 6º do art. 1.003 do atual CPC, esse entendimento jurisprudencial parece ter perdido o seu lastro – e foi o que aconteceu: o STJ considerou inaplicável o parágrafo único do art. 932 do CPC, caso o recorrente não apresente a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Para o STJ, a partir do atual CPC, não mais é possível a regularização posterior⁹. Curioso é que o STJ, no contexto de um CPC que impõe a primazia da decisão de mérito, adotou uma interpretação que piora a situação do recorrente: sob a vigência do CPC-1973, o entendimento predominante era no sentido de admitir a comprovação posterior do tribunal local.

Esse atual entendimento do STJ é contrário à orientação do Enunciado 66 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, assim redigido: “Admite-se a correção da falta de comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense, posteriormente à interposição do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC”.

5. Prorrogação do prazo para ajuizamento de ação rescisória

Quando expirar em feriado, o prazo para ajuizamento da ação rescisória prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente (CPC, art. 975, § 1.º).

SEÇÃO II

Do lugar

Art. 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz.

1. Conteúdo do dispositivo

O dispositivo trata do lugar onde devem ser realizados os atos processuais. Em regra, os atos processuais realizam-se na sede do juízo.

Os atos processuais realizam-se, normalmente, na sede do juízo, ou seja, no local onde ficam as instalações do cartório judicial ou da unidade jurisdicional, onde o juiz e os servidores cumprem seu expediente. Em segunda instância, os atos processuais realizam-se, ordinariamente, na sede do tribunal, no prédio onde se situam as secretarias e as sessões. De igual modo, nos tribunais superiores, os atos realizam-se em suas respectivas sedes.

É possível que o mesmo juízo tenha mais de uma sede, ou seja, que tenha dois ou mais lugares para o exercício de atos processuais diferentes,¹⁰ como ocorre em alguns tribunais em que algumas sessões realizam-se num prédio e outras, em prédio distinto, ou a secretaria fica num prédio, o gabinete em outro e as sessões realizam-se num terceiro lugar.

O art. 449, seguindo a regra geral do art. 217, dispõe que as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo.

2. Atos realizados fora da sede do juízo

O art. 217 dispõe que os atos processuais realizam-se *ordinariamente* na sede do juízo, valendo dizer que essa é a regra, o normal, o comum, o ordinário, mas é possível que haja exceções.

As exceções atendem a razões diversas. É possível que o ato realize-se fora da sede do juízo por assim o exigir sua própria natureza, para atender ao acesso à justiça, em razão de deferência, em

virtude de interesse da justiça ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz.

Há atos que, por sua própria natureza, realizam-se fora da sede do juízo. É o caso das citações, notificações, intimações, penhoras, arrestos, sequestros, buscas e apreensões, prisões e atos praticados, em geral, pelo oficial de justiça.

Também se realizam fora da sede do juízo os atos praticados por cartas de ordem, precatórias e rogatórias, que devam ser realizados em outro juízo, comarca, Estado ou país.

Os Tribunais Regionais Federais devem instalar a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva competência, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários (CF, art. 107, § 2.º). De igual modo, os Tribunais Regionais do Trabalho devem instalar a justiça itinerante (CF, art. 115, § 1.º). Também os Tribunais de Justiça devem instalar a justiça itinerante (CF, art. 125, § 7.º). A justiça itinerante é uma exceção à regra segundo a qual os atos processuais realizam-se na sede do juízo. Tal exceção promove a ampliação do acesso à justiça. No caso da justiça itinerante, os atos processuais – aí incluídas audiências – realizam-se fora da sede do juízo.

Os Tribunais Regionais Federais (CF, art. 107, § 3.º), os Tribunais Regionais do Trabalho (CF, art. 115, § 2.º) e os Tribunais de Justiça (CF, art. 125, § 6.º) podem funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Os atos processuais praticados pelas Câmaras regionais realizam-se fora da sede do juízo, constituindo uma exceção à regra geral.

Alguns atos processuais podem realizar-se fora da sede do juízo em razão de deferência. É o que ocorre com a inquirição das autoridades relacionadas no art. 454; são inquiridas em sua residência ou onde exercem sua função. Os juízes e membros do Ministério Público não incluídos no rol do art. 454 também têm a prerrogativa de serem ouvidos em local fora da sede do juízo. Com efeito, nos termos do art. 33, I, da Lei Complementar 35/1979 (Loman), “[s]ão prerrogativas do magistrado: I – ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade ou Juiz de instância igual ou inferior;”. E, segundo dispõe o art. 40, I, da Lei 8.625/1993, “[c]onstituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica: I – ser ouvido como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz ou a autoridade competente”.

Há atos que são praticados fora da sede do juízo em virtude de interesse da justiça, a exemplo do que ocorre com as perícias e as inspeções judiciais. É mais simples, econômico, produtivo e eficiente realizar tais atos fora da sede do juízo.

Alguns atos não podem ser praticados na sede do juízo, em razão de algum obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. É o que ocorre, por exemplo, com a arguição de pessoa enferma ou impossibilitada de se locomover ou de se deslocar até a sede do juízo. Nesse sentido, assim dispõe o parágrafo único do art. 449: “[q]uando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la”. De igual modo, o § 1.º do art. 751 dispõe que “[n]ão podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver”.

3. Descumprimento da regra

Se o ato for praticado fora da sede do juízo sem que haja uma das exceções à regra, será irregular. Haverá um vício. Somente deverá ser decretada a invalidade, porém, se houver prejuízo (CPC, art. 282, § 1.º). Se o ato, mesmo realizado fora da sede do juízo, alcançar a finalidade, não deve ser invalidado (CPC, art. 277).

NOTAS DE RODAPÉ

1

STJ, AgRg no Ag 955.824/MG, 4.^a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 28.05.2013, *DJe* 24.06.2013.

2

STJ, AgRg no AREsp 96.048/PI, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 22.08.2012.

3

STJ, AgRg no REsp 1.284.186/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 21.05.2012.

4

STJ, AgRg nos EREsp 1.307.036/PI, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 29.05.2013. Igualmente: STJ, REsp 1.384.238/DF, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 23.09.2013.

5

STJ, AgRg no REsp 1.206.707/PB, 1.^a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 06.05.2014.

6

STJ, AgRg no AREsp 256.318/PE, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 16.09.2014. No mesmo sentido: “É intempestivo o recurso transmitido via fac-símile no último dia do prazo recursal após o expediente forense” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 20.532/SP, 2.^a Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 02.10.2012).

7

STJ, REsp 589.992/PE, 1.^a Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki, *DJ* 28.11.2005, p. 193.

8

STJ, REsp 1.410.764/MT, 2.^a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 22.10.2013.

9

STJ, 3.^a Turma, AgInt no AREsp 1.011.031/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.04.2017, *DJe* 05.05.2017. A Corte Especial do STJ confirmou esse entendimento, ao julgar o AREsp 957.821/MS, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 20.11.2017.

10

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. 3, p. 109.

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO I - DA FORMA, DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO III. DOS PRAZOS

Capítulo III. Dos Prazos

SEÇÃO I

Disposições gerais

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 1.º Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato.

§ 2.º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas.

§ 3.º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

§ 4.º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

1. Classificação dos prazos

O processo constitui um conjunto de atos destinados a um resultado final, que é a solução integral do mérito. É intuitivo, pois, que a noção de processo está ligada à ideia de *tempo*: cada ato processual deve ser praticado num momento próprio, estando as partes sujeitas a prazos que devem ser obedecidos.

Para que o processo atinja sua finalidade, é preciso que se pratiquem vários atos, dentro dos prazos previamente estabelecidos.

Significa que, para a prática de cada ato processual, é fixado, via de regra, um prazo, cuja desobediência acarreta a *preclusão*. Na verdade, o prazo é “o lapso dentro do qual devem os figurantes do processo desenvolver determinada atividade ou absterem-se de agir. É sequência temporal que se situa entre um momento (termo *a quo*) e outro (termo *ad quem*). A estes momentos denomina-se *termos*: *inicial*, ao que fixa o momento do início; *final*, ao que fixa o momento do término.”¹

Não é por outra razão, aliás, que os prazos são decisivos para o processo, assumindo várias classificações, a depender do aspecto que se leve em conta.

1.1. Prazos próprios e impróprios

O prazo pode ser classificado de acordo com seu destinatário: partes, intervenientes, juiz, serventuários e auxiliares da justiça. Conforme o destinatário do prazo, este pode gerar, ou não, a preclusão. Em razão dessa classificação, os prazos podem ser *próprios* ou *impróprios*.²

Próprios são os prazos fixados para as partes e para o membro do Ministério Público, pois de sua desobediência decorrem consequências de ordem processual,³ tal como a *preclusão*.

Em todo processo, para que se alcance duração razoável, tracejam-se limites temporais ao

exercício de atos processuais, de sorte que, desbordados tais limites, não se permite a sua prática.⁴ A tal fenômeno atribui-se o nome de *preclusão*.

Já os prazos *impróprios* são aqueles fixados em lei como mero parâmetro a ser seguido, sem que de sua inobservância exsurja qualquer tipo de preclusão. Seus destinatários são, via de regra, os juízes e serventuários da justiça. A prática do ato além do prazo impróprio fixado não conduz à preclusão temporal, não acarretando qualquer ineficácia ou invalidade.⁵

1.2. Prazos legais

Os atos processuais, nos termos do art. 218, realizam-se nos prazos prescritos em *lei*. A regra, portanto, é a de que os prazos são estabelecidos em lei, sendo certo que os prazos legais se destinam à grande maioria dos atos no processo.

Embora o prazo, na maioria das vezes, esteja previsto expressamente no texto normativo, nada impede que a parte já o pratique, antes mesmo do seu término. É que “a parte pode renunciar ao prazo estabelecido *exclusivamente* em seu favor, desde que o faça de maneira expressa” (CPC, art. 225).

Os prazos podem ser dilatados pelo juiz (CPC, art. 139, VI), com vistas a zelar pelo efetivo contraditório (CPC, art. 7.º). As partes podem ampliar prazos por convenção entre elas, celebrada antes ou durante o prazo (CPC, art. 190). O juiz, com a anuência de ambas as partes, pode reduzir prazos peremptórios (CPC, art. 222, § 1.º).

1.3. Prazos judiciais

Se é certo que os atos processuais se realizam nos prazos prescritos em lei, não menos evidente que, sendo esta omissa, o *juiz* haverá de fixar o prazo, tendo em conta a complexidade do ato (CPC, art. 218, § 1.º), e não da causa. Mesmo que a causa seja simples, mas se o ato a ser praticado apresenta alguma complexidade, o juiz há de levar isso em conta na estipulação do prazo.

Não havendo previsão legal quanto ao prazo a ser cumprido para a prática de determinado ato, cabe ao juiz estabelecê-lo. É possível, ainda, que a própria lei explicita que, no caso específico, deverá o juiz indicar um prazo a ser cumprido, a exemplo do que ocorre na hipótese do art. 76.

Há casos em que a lei não fixa o prazo, atribuindo ao *juiz* essa tarefa, mas estabelece *limites* dentro dos quais o prazo deverá ser estabelecido. É o que ocorre, por exemplo, com o prazo do *edital*, devendo, de acordo com o art. 257, III, o juiz determinar o prazo, que variará entre vinte e sessenta dias, ou no caso da *ação rescisória*, em que o art. 970 estabelece que o relator fixará o prazo entre o mínimo de quinze e o máximo de trinta dias.

Para esses casos, em que o prazo é fixado pelo juiz, obedecidos os limites estabelecidos em lei, Cristina Ferraz, analisando disposições equivalentes no CPC de 1973, defende ser um tipo diferente de prazo, a que atribui a denominação *prazo misto*, em virtude da conjugação de determinações legais e judiciais. Embora o prazo seja fixado pelo juiz, há um limite estabelecido em lei. De fato, “o prazo misto resulta de uma combinação entre um prazo fixado pela lei, devendo haver uma complementação com um outro prazo assinado pelo juiz”.⁶

Na verdade, o prazo, nesses casos, deve ser enquadrado como espécie de *prazo judicial*, já que, em última análise, sua fixação decorre de determinação judicial, e não de disposição legal. Os prazos judiciais são “não apenas aqueles prazos não previstos pela lei, como, também, os que a lei expressamente indique o juiz como agente fixador”.⁷

A fixação de prazo pelo juiz encerra conteúdo de decisão interlocutória, podendo ensejar a impugnação na apelação (CPC, art. 1.009, § 1.º). Nesse caso, não cabe agravo de instrumento, pois a hipótese não se insere na previsão do art. 1.015 do CPC. Se o prazo fixado for mínimo ou, diversamente, muito extenso, havendo prejuízo para a parte, é possível haver impugnação na apelação (CPC, art. 1.009, § 1.º). Com efeito, “constitui abuso de poder fixá-lo tão curto que se torne impossível praticar o ato, ou distendê-lo de tal modo que sirva de vantagem a uma parte em

detrimento da outra”.⁸

Sendo a lei omissa e não havendo fixação de prazo pelo juiz, o ato deve ser realizado no lapso temporal de cinco dias, a teor do § 3.º art. 218. E, nos termos do § 2.º desse mesmo artigo, “quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas”. Assim, a parte somente deve, por exemplo, comparecer a uma audiência se for intimada com antecedência de, pelo menos, quarenta e oito horas.

Sendo o prazo em horas, ele é contado minuto a minuto (CC, art. 132, § 4.º). Se a intimação se realizar mediante Diário da Justiça, considera-se feita no primeiro minuto do expediente forense. Caso se realize mediante carta, o serventuário deverá indicar a hora exata da sua juntada aos autos. Não havendo indicação da hora, considera-se a juntada no momento de encerramento do expediente forense.⁹

1.4. Prazos convencionais

Há prazos que são fixados, de comum acordo, pelas partes, a exemplo do que sucede com a suspensão do processo por iniciativa das partes (CPC, art. 313, II), hipótese em que, ao requererem a suspensão do curso do procedimento, podem estabelecer o prazo em que irá durar dita suspensão, desde que não ultrapasse o período total de seis meses (CPC, art. 313, § 4.º).

2. Tempestividade do ato processual prematuro

O ato processual praticado *antes* do início do prazo é tempestivo (CPC, art. 218, § 4.º). O dispositivo encerra, assim, antiga polêmica em torno da *intempestividade do recurso prematuro*. Qualquer ato, defesa, recurso ou manifestação pode ser praticado antes do início do prazo.

Realizar o ato antes do início do prazo contribui para acelerar o andamento do processo, antecipando um momento que somente iria ocorrer mais adiante. Daí ser chamado de *prazo aceleratório*,¹⁰ que contribui para a duração razoável do processo.

Havia diversas decisões dos tribunais superiores que, ao tempo do CPC de 1973, consideravam *intempestivo* o recurso prematuro; havia, também, decisões que o consideravam *tempestivo*. De todo modo, a discussão agora tem importância meramente histórica.¹¹

Nesse sentido, o enunciado 22: “O Tribunal não poderá julgar extemporâneo ou intempestivo recurso, na instância ordinária ou na extraordinária, interposto antes da abertura do prazo”, bem como o 266: “Aplica-se o art. 218, § 4.º, ao processo do trabalho, não se considerando extemporâneo ou intempestivo o ato realizado antes do termo inicial do prazo”, ambos do Fórum Permanente dos Processualistas Cíveis.

3. Direito intertemporal em relação aos prazos

O atual Código ampliou alguns prazos processuais.

Quando o réu, reconhecendo o fato constitutivo do direito do autor, apresenta outro que lhe seja impeditivo, modificativo ou extintivo, o autor, no CPC de 1973, tinha o prazo de dez dias para se manifestar (CPC/1973, art. 326). No atual Código, esse prazo foi ampliado para quinze dias (CPC, art. 350).

Suscitada preliminar na contestação do réu, o autor tinha, nos termos do art. 327 do CPC/1973, prazo de dez dias para sobre ela se manifestar. Tal prazo foi aumentado, no atual CPC, para quinze dias (CPC, art. 351).

O art. 407 do CPC/1973 previa o prazo de até dez dias antes da audiência para o depósito em cartório do rol de testemunhas, caso o juiz não fixasse um prazo maior. O § 4.º do art. 357 do atual Código prevê que o juiz fixará prazo comum não superior a quinze dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

De acordo com o art. 398 do CPC/1973, era de cinco dias o prazo para que uma parte se manifestasse sobre documento juntado pela parte contrária. Tal prazo foi aumentado para quinze dias pelo § 1.º do art. 437, podendo o juiz, nos termos de seu § 2.º, dilatar o prazo, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.

Na prova pericial, as partes tinham, segundo o disposto no art. 421, § 1.º, do CPC/1973, cinco dias para indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Já o art. 465, § 1.º, do atual CPC dispõe que às partes incumbe, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Os assistentes técnicos, que tinham o prazo comum de dez dias para oferecerem seus pareceres (CPC/1973, art. 433, parágrafo único), agora dispõem de 15 quinze dias para tanto (CPC, art. 477, § 1.º).

Na ação de exigir contas, o réu era citado para, no prazo de cinco dias, apresentá-las ou oferecer contestação (CPC/1973, art. 915). Tal prazo passou a ser de quinze dias (CPC, art. 550).

O agravo de instrumento, que se sujeitava ao prazo de dez dias no CPC de 1973, passou a se submeter ao prazo de quinze dias. O agravo interno, que tinha prazo de cinco dias, também passou a ter prazo de quinze dias (CPC, arts. 1.003, § 5.º, e 1.070).

Na verdade, o atual CPC unificou os prazos recursais em quinze dias, ressalvado o prazo para os embargos de declaração, que continua a ser de cinco dias (CPC, art. 1.003, § 5.º).

Nesses casos em que os prazos foram ampliados, não se aplica o atual CPC se, quando do início de sua vigência, o prazo antigo já se consumou ou se a parte já praticou o ato.¹² Os novos prazos, ampliados pelo atual Código, somente se aplicam para os atos a serem praticados a partir do início de sua vigência.

Com efeito, o prazo processual, “uma vez começado, não mais é suscetível de ser aumentado, nem diminuído, sem retroatividade condenável”.¹³ A garantia de irretroatividade das leis no sistema brasileiro conduz à conclusão de que “em matéria de direito intertemporal, os prazos já iniciados devem ter sua duração regulada pela lei vigente no momento em que principiam a correr, sendo vedada sua dilatação ou diminuição, como resultado da aplicação imediata da legislação nova”.¹⁴ Nesse sentido, aliás, é o enunciado 267 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Os prazos processuais iniciados antes da vigência do CPC serão integralmente regulados pelo regime revogado”.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

1. Contagem de prazos em dias úteis

Na contagem do prazo em dias, computam-se apenas os dias úteis, seja o prazo legal, seja ele judicial (CPC, art. 219).

Tal regra aplica-se apenas aos prazos processuais, ou seja, àqueles prazos para prática de atos *dentro* do processo, sendo *nele* contados. Em outras palavras, o prazo que tem início, desenvolve-se e encerra-se no processo é um prazo processual, sofrendo, inclusive, a incidência do disposto no art. 313 do CPC e suspendendo-se se ocorrer uma das hipóteses ali previstas. Não importa se o *ato* a ser praticado é processual ou material; o que importa é que o *prazo* seja processual, vale dizer, que inicie, corra e termine no processo. O que há de ser processual é o *prazo*, e não o *ato* a ser praticado.

Daí por que o prazo para pagamento no cumprimento da sentença é processual, pois é contado no processo. Nesse sentido, o enunciado 89 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: “Conta-se em dias úteis o prazo do *caput* do art. 523 do CPC”. De igual modo, o prazo de três dias para pagamento na execução fundada em título extrajudicial (CPC, art. 829) é contado em dias úteis¹⁵.

A contagem do prazo em dias úteis somente se aplica aos prazos processuais, ou seja, àqueles que são praticados no processo, tendo sua contagem computada *dentro* de um processo já existente. Desse modo, o prazo, por exemplo, para impetração do mandado de segurança não é processual, não sendo computado apenas nos dias úteis. Os cento e vinte dias para sua impetração devem ser corridos. Cabe, entretanto, ressaltar o mandado de segurança contra ato judicial, cujo prazo¹⁶ de impetração é, aí sim, processual, pois sua contagem é feita dentro do processo.

Na contagem do prazo para oposição de embargos à execução computam-se apenas os dias úteis¹⁷. Embora os embargos tenham natureza de ação, seu prazo de ajuizamento é processual, pois sua contagem é feita *dentro* do processo de execução, vindo a ser ali mesmo certificado seu escoamento.

O Código não define o que são dias úteis, mas seu art. 216 esclarece o que se considera, para efeito forense, feriado. Além dos declarados em lei, são feriados os sábados, os domingos e os dias em que não houver expediente forense. Consequentemente, são dias úteis os demais. A definição de dia útil é obtida por exclusão. É um conceito residual: o que não for feriado é dia útil.

Computam-se, na contagem dos prazos, somente os dias úteis. Nada impede, porém, que as partes estabeleçam, por negócio processual (CPC, art. 190), que o prazo seja contado em dias corridos, afastando a regra do art. 219¹⁸.

2. Contagem de prazos em dias úteis em Juizados Especiais

O disposto no art. 219 aplica-se aos processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis. Essa é uma regra geral, que não é afastada por qualquer exceção contida na legislação que rege o procedimento nos referidos Juizados.

O enunciado 165 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – Fonaje contém entendimento contrário, assim manifestado: “Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua”. Na Nota Técnica 01/2016 do Fonaje, esclareceu-se que o prazo seria em dias corridos, com base no princípio da celeridade.

Não há conteúdo normativo no princípio da celeridade que afaste a aplicação do art. 219 no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A que se destina o princípio da celeridade? Que balizas há nele para construção de regras? Não é possível, a partir do princípio da celeridade, afastar uma regra expressa de contagem de prazo. Ademais, num eventual conflito entre princípio e regra que se situem no mesmo patamar hierárquico, há de prevalecer a regra, pois a conduta já está descrita, havendo uma prescrição, uma autorização ou uma proibição.

Daí por que o enunciado 415 do Fórum Permanente de Processualistas Civis assim esclarece: “Os prazos processuais no sistema dos Juizados Especiais são contados em dias úteis”. No mesmo sentido, o enunciado 416 do mesmo Fórum Permanente: “A contagem do prazo processual em dias úteis prevista no art. 219 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, Federais e da Fazenda Pública”. Ainda no mesmo sentido, o enunciado 19 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: “O prazo em dias úteis previsto no art. 219 do CPC aplica-se também aos procedimentos regidos pelas Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009”.

3. Inaplicabilidade ao prazo para intimação tácita por meio eletrônico

No processo eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, sendo realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, ou quando decorrido o prazo de dez dias corridos¹⁹, contados da data do envio da intimação (Lei 11.419/2006, art. 5.º, §§ 1.º a 3.º).

Feita a intimação, considera-se o primeiro dia do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (CPC, art. 231, V)²⁰.

A contagem desse prazo de dez dias é corrida, e não apenas em dias úteis. Em outras palavras,

não se aplica o art. 219 para a contagem do prazo de dias da intimação eletrônica. Se bem que seja um prazo processual, o § 3.º do art. 5.º da Lei 11.419/2006, menciona expressamente que o prazo será de dez dias *corridos*. Há, ali, então, uma regra especial, que excepciona a aplicação da regra geral do art. 219 do CPC.

4. Inaplicabilidade a prazos de suspensão

O art. 219 está inserido no contexto dos atos processuais, tratando da contagem de prazos para a prática deles pelos sujeitos do processo. Seu enunciado deve ser interpretado de acordo com esse contexto, que se relaciona com a centralidade do processo, ou seja, com a prática de atos que compõem a cadeia do procedimento.

À evidência, a regra contida no art. 219 aplica-se para a contagem de prazos destinados à prática de atos. Assim, para que sejam praticados atos jurídicos pelos sujeitos processuais, há prazos fixados em lei, estipulados pelo juiz ou convencionados pelas partes. Tais prazos, se iniciados, desenvolvidos e encerrados num processo judicial, são computados apenas em dias úteis.

A hipótese de incidência do art. 219 não se destina aos prazos de suspensão, mas, insista-se, à prática dos atos processuais. A suspensão do processo ou dos prazos é um momento de crise no processo, um momento excepcional, de inatividade, de impossibilidade de prática do ato. O processo suspende-se nas hipóteses previstas no art. 313. Naquelas hipóteses, não há prática de atos. A contagem do art. 219 refere-se à prática de atos. A suspensão é exatamente o oposto: não há prática de atos.

Tal regra não se aplica, enfim, para os casos de suspensão do processo ou de prazos. Na suspensão do processo, não há prática de atos. Aliás, é vedada a prática de atos durante a suspensão do processo, ressalvadas as hipóteses de urgência (CPC, art. 314). Se, de igual modo, está suspenso um prazo, o ato não precisa ser praticado, não havendo contagem de prazo.

Nesses casos, não há incidência do art. 219 do CPC: não há contagem de prazo para a prática de atos no processo. Por isso, os prazos de suspensão previstos nos §§ 6.º e 7.º do art. 313 do CPC são corridos, e não computados apenas em dias úteis. Também por isso, o prazo de suspensão de 180 dias das ações executivas contra o devedor em recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 6.º, § 4.º) é corrido, não se computando apenas os dias úteis.

Há um detalhe que merece atenção: a morte do procurador é causa de suspensão do processo (CPC, art. 313, I), mas a parte deve constituir novo mandatário no prazo de 15 dias (CPC, art. 313, § 3.º). Esse é um prazo para a prática de ato processual. Logo, na sua contagem, computam-se apenas os dias úteis.

Em suma, os prazos processuais para a prática de atos são contados apenas em dias úteis, mas os prazos de suspensão são corridos. Noutros termos, o art. 219 não se aplica na contagem dos prazos de suspensão do processo ou de prazos.

De todo modo, as partes podem convencionar que, no período de suspensão do processo ou de prazos, a contagem seja só em dias úteis. Assim, por exemplo, o processo pode ser suspenso pela convenção das partes (CPC, art. 313, II) e elas, na própria convenção, podem estabelecer que o prazo de suspensão deve ser computado apenas em dias úteis.

Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1.º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no *caput*.

§ 2.º Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.

1. Suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro

O art. 220 dispõe que se suspende o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

Não há mais férias coletivas na primeira e segunda instâncias, mas são suspensos os prazos durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Nesse período, ressalvados o recesso da Justiça Federal (aplicável aos tribunais superiores), os recessos locais, os feriados e as férias individuais, os juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, bem como os auxiliares da Justiça, exercem normalmente suas atribuições, praticando atos processuais.

Os atos, enfim, são realizados normalmente. Apenas não correm prazos. Os que já tiveram início antes ficam suspensos, voltando a correr pelo período sobejante a partir do primeiro dia útil após o dia 20 de janeiro. Durante esse período de suspensão do prazo, também não se realizam audiências nem sessões de julgamento.

Todos os prazos estão suspensos durante esse período, inclusive aquele previsto no art. 935 do CPC, que é um prazo mínimo de cinco dias entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento no tribunal.

2. Ressalva contida no dispositivo

O dispositivo ressalva os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, bem como os auxiliares da Justiça. Todos exercem suas atividades normais no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Logo, se nesse período houver algum ato a ser praticado pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, qualquer um deles há de ser intimado e o prazo corre normalmente. Os advogados públicos, os defensores públicos e os membros do Ministério Público exercem, normalmente, suas atividades nesse período, ressalvadas as férias individuais de alguns deles. Estas não repercutem no processo judicial, devendo os atos ser praticados por outros que não estejam de férias. É por isso que o art. 220 ressalva os membros da Advocacia Pública, os do Ministério Público e os da Defensoria Pública da suspensão dos prazos ali prevista.

É possível, então, que o art. 220 não se aplique em determinada demanda que envolva a Fazenda Pública ou o Ministério Público, incidindo a ressalva nele contida. Tome-se como exemplo uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra a União ou contra um Estado. Nesse caso, haverá a prática regular de todo e qualquer ato no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro: os prazos correrão normalmente, sendo possível haver realização de audiências. É que o juiz, o membro do Ministério Público e o advogado público estão, todos eles, ressalvados da referida suspensão de prazos.

Enfim, a suspensão prevista no art. 220 não alcança os prazos da Fazenda Pública, do Ministério Público e da Defensoria Pública, que correm normalmente no período ali mencionado²¹, ressalvados o recesso da Justiça Federal e os feriados existentes dentro do período.

Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos.

1. Eventos supervenientes ao termo inicial do prazo

Em hipóteses expressamente previstas em lei, o curso do prazo pode ser interrompido ou suspenso. Quando há interrupção, restitui-se à parte o prazo por inteiro, desconsiderando o lapso temporal já decorrido. Já no caso de suspensão, a parte terá o restante do prazo que faltava antes do evento suspensivo, não lhe sendo restituído o período já consumido.

As hipóteses de interrupção e de suspensão devem estar expressamente previstas em lei. É por isso que o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo, já que não está em lei como causa interruptiva ou suspensiva de prazo.

Há hipóteses de interrupção dos prazos processuais, a exemplo daquela prevista nos arts. 113, § 2.º, 1.004 e 1.026. O art. 221 trata de hipóteses de suspensão, e não de interrupção, de prazos. Além de se valer do termo “suspende-se”, estabelece que, cessada a hipótese suspensiva, deve “o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação”.

2. Hipóteses de suspensão dos prazos

Durante as férias não se praticam atos processuais (CPC, art. 214). Como se anotou nos comentários ao art. 214, só há férias coletivas nos tribunais superiores, nos períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. Na Justiça Federal, há um *recesso* entre o dia 20 de dezembro e o dia 6 de janeiro, período esse que se equipara às férias, não havendo prática de atos processuais, salvo as citações, intimações e penhoras, bem como a tutela de urgência e aqueles praticados nos processos referidos no art. 215. Nos termos do art. 220, os prazos estão suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro.

Em todas essas hipóteses aqui lembradas, suspendem-se os prazos processuais.

Além delas, o prazo se suspende por obstáculo criado em detrimento da parte. Tradicionalmente, afirma-se que esse obstáculo é criado pela parte contrária e o exemplo clássico é o da retirada dos autos em carga pelo vencedor, já correndo prazo para o vencido recorrer da decisão desfavorável.²² Tal exemplo só se aplica para os processos que tramitam em autos de papel, não guardando pertinência com os processos eletrônicos, nos quais não há retirada dos autos; os autos estão sempre disponíveis e acessíveis pela Internet.

O obstáculo pode ocorrer na hipótese em que os autos em papel são encaminhados à conclusão durante o prazo para a prática de um ato ou quando os autos não são localizados no cartório ou secretaria do juízo durante o prazo para a prática do ato.²³

Os prazos também se suspendem nas mesmas hipóteses de suspensão do prazo (CPC, art. 313). No CPC de 1973 (art. 180), não eram todos os casos em que, suspenso o *processo*, estariam também suspensos os *prazos* que estivessem eventualmente em curso. Os prazos somente se suspendiam quando o processo era suspenso por morte ou perda de capacidade da parte ou de seu procurador, ou quando ajuizada exceção de incompetência, de impedimento ou de suspeição.

No atual Código, qualquer causa de suspensão do processo é igualmente causa de suspensão de prazo que esteja em curso. Não é, porém, sempre que a suspensão do processo acarreta suspensão do prazo. A morte da parte ou de seu advogado suspende, normalmente, o prazo processual, mas, se o prazo for para interposição de recurso, ele é interrompido, e não suspenso (CPC, art. 1.004). Ocorrendo motivo de força maior, o processo é suspenso (CPC, art. 313, VI), mas essa não é causa de suspensão do prazo. O evento de força maior caracteriza-se como *justa causa*, a justificar a fixação de um novo prazo pelo juiz para a prática do ato (CPC, art. 223, § 2.º), sendo motivo para interromper o prazo recursal (CPC, art. 1.004), podendo ainda acarretar sua prorrogação por período superior a dois meses, quando a força maior for causada por calamidade pública (CPC, art. 222, § 2.º).

3. Obstáculo em desfavor da parte, no processo eletrônico

No âmbito do processo eletrônico, problemas técnicos do sistema não constituem obstáculo apto a acarretar a suspensão do processo. Na verdade, problemas técnicos do sistema caracterizam-se como *justa causa* a impedir a preclusão prevista no art. 223 (CPC, art. 197, parágrafo único). Nessa hipótese, não haverá suspensão do prazo, mas sua restituição para que a parte possa praticá-lo.

4. Suspensão dos prazos durante execução de programa para promover a autocomposição

O § 2.º do art. 3.º enuncia uma declaração legal de instituição de uma política pública, ratificando a Resolução 125/2010, do CNJ, que dispõe sobre a *política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário*. Nos termos da citada resolução, cabe aos órgãos judiciários oferecer mecanismos de solução de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e conciliação, além de prestar atendimento e orientação ao cidadão.

Na implementação dessa política judiciária nacional, serão observadas a centralização das estruturas judiciárias, a adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores, bem como o acompanhamento estatístico específico. O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços de mediação e conciliação, podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas. A política nacional instituída pela mencionada resolução procura conferir tratamento adequado aos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, preocupando-se com a qualidade dos serviços a serem oferecidos.

Nesse sentido, o CNJ tem estabelecido períodos para execução de programa destinado a promover a autocomposição, submetendo os litigantes de diversos processos a sessões presididas por mediadores ou conciliadores. Durante esse período, que deve ser previamente anunciado e divulgado pelo respectivo tribunal, os prazos dos processos encaminhados ao referido programa ficam suspensos. O objetivo é tentar viabilizar a autocomposição sem prejudicar as partes que tenham eventualmente prazo em curso para a prática de algum ato processual.

Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses.

§ 1.º Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.

§ 2.º Havendo calamidade pública, o limite previsto no *caput* para prorrogação de prazos poderá ser excedido.

1. Possibilidade de prorrogação de prazo em comarcas de difícil acesso

O dispositivo mantém regra tradicional no sistema processual brasileiro, prevendo a possibilidade de prorrogação de prazo em comarcas de difícil acesso. O art. 33 do CPC/1939 continha regra nesse sentido. De igual modo, o art. 182 do CPC/1973 dispunha que o juiz poderia, nas comarcas onde fosse difícil o transporte, prorrogar prazos em até sessenta dias.

Na realidade atual, o transporte está mais facilitado, e é difícil imaginar essa dificuldade de acesso nas principais cidades do país. Não se deve, porém, esquecer que o Brasil é um país de dimensões continentais, havendo ainda locais de difícil acesso.

Ocorrendo esse fato, o juiz deve prorrogar o prazo por até dois meses. A previsão do Código anterior era de até sessenta dias. É curioso perceber que o atual CPC não prevê prazo superior a trinta dias. Os prazos superiores a trinta dias são fixados em meses, talvez para que não se estendam muito, já que, na contagem dos prazos em dias, só se computam os úteis (CPC, art. 219).

Em caso de calamidade pública, admite-se a prorrogação por prazo superior a dois meses, cabendo ao juiz avaliar a situação e estimar um prazo razoável e proporcional à prática do ato. A prorrogação por calamidade pública (CPC, art. 222, § 2.º) não se confunde com a suspensão do processo por motivo de força maior (CPC, art. 313, VI). Embora sejam regras diferentes, a calamidade pública pode caracterizar-se como motivo de força maior e, então, causar a suspensão do processo.²⁴ Em outras palavras, é possível suspender o processo (CPC, art. 313, VI) e, em vez de suspender o prazo (CPC, 221), prorrogá-lo por período superior a dois meses.

2. Negócio processual para a redução de prazo peremptório

Por força da cláusula geral de negociação processual (CPC, art. 190), as partes podem convencionar a redução de prazos, ainda que sejam peremptórios. Não há nada que impeça a estipulação de prazo convencional para a prática de atos sujeitos a prazos preclusivos ou peremptórios.

Por sua vez, o juiz pode aumentar prazos, a fim de assegurar a ampla defesa e ajustar o processo às peculiaridades da disputa (CPC, art. 139, VI), desde que o faça antes do término do prazo (CPC, art. 139, parágrafo único).

O juiz pode aumentar prazos, mas não pode, entretanto, reduzir os peremptórios, a não ser que ambas as partes concordem. A redução de prazo peremptório, ou decorre de convenção das partes, sendo um negócio bilateral, ou é um negócio jurídico plurilateral: o juiz propõe a redução, que somente se concretiza se houver assentimento das partes (CPC, art. 222, § 1.º).

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1.º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2.º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

1. Prazos e preclusão

Os atos processuais sujeitam-se, em regra, a prazos legais, judiciais ou convencionais. Decorrido o prazo, ocorre a perda do direito de praticar o ato, independentemente de declaração judicial. Não é preciso que o juiz declare a perda do direito; o simples escoamento do prazo já produz o efeito de extinguir o direito de praticar o ato.

A perda do direito de praticar o ato pelo decurso do prazo é denominada de preclusão temporal. Há, porém, prazos que, não atendidos, não acarretam preclusão. Os prazos fixados para o juiz (CPC, art. 226) não acarretam preclusão temporal. São, por isso, *prazos impróprios*. Já os prazos que se subordinam à preclusão temporal são conhecidos como *prazos próprios*.

2. Preclusão do direito de praticar ou emendar o ato

Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato. Uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de emendá-lo dentro do prazo legal eventualmente ainda disponível. Se, por exemplo, o prazo é de quinze dias, mas a parte praticou o ato no quinto dia, houve preclusão consumativa, não se podendo aditar ou emendar o ato no restante do prazo.

Ao praticar o ato, a parte exerce o direito não só de consumir essa prática, mas também exerce o direito ao prazo que lhe é conferido pela lei, pelo juiz ou por convenção. O prazo é um direito processual, já exercido, consumado, realizado quando se pratica o ato tempestivamente. Praticado o ato, ocorre a preclusão consumativa. Não será mais possível aditá-lo ou emendá-lo. Reputa-se consumido o restante do prazo, quando a parte pratica desde logo o ato que lhe incumbe.

De igual modo, ocorre a preclusão consumativa se a parte praticar o ato antes mesmo de o prazo ter início. Ora, sabe-se que é possível praticar o ato antes mesmo de se ter o início do prazo (CPC, art. 218, § 4.º). Praticado o ato nessa hipótese, se a parte vier, posteriormente, a ser intimada, não poderá, evidentemente, renovar a sua prática, ou aditá-lo, ou emendá-lo. Terá havido perda do direito de emendar, caracterizando a preclusão consumativa. A preclusão consumativa concretiza a cooperação (CPC, art. 6.º) e a boa-fé processual (CPC, art. 5.º). É antiooperativo considerar que a parte que já praticou um ato pode renová-lo, aditá-lo ou emendá-lo, frustrando a expectativa legítima causada na outra parte, apanhando a todos de surpresa e estimulando a insegurança jurídica. Aliás, a preclusão concretiza também a segurança jurídica, conferindo estabilidade àquela situação.

A referência, no art. 223, ao direito de emendar o ato processual dentro do prazo legal deve ser considerada como a possibilidade de atender à intimação determinada pelo juiz, por força do dever de prevenção, para a correção de algum vício. Assim, determinado à parte que emende o ato no prazo fixado em lei, pelo juiz ou por convenção, e não vindo a parte a fazê-lo, extingue-se o direito de emendar o ato processual.

3. Justa causa

Mesmo esgotado o prazo, a parte pode praticar o ato, na hipótese de alegar e comprovar a ocorrência de justa causa. De acordo com o § 1.º do art. 223, justa causa é o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato. Não é necessário que o evento seja imprevisível, sendo suficiente que seja alheio à vontade da parte.

A doença do único advogado da parte, uma greve geral que paralisou o transporte público, um problema técnico no sistema de processo eletrônico (CPC, art. 197, parágrafo único), a entrega indevida dos autos à parte contrária são todos exemplos de justa causa, a permitir a prática do ato, mesmo quando já esgotado o prazo.

4. Procedimento

A alegação de justa causa já deve vir acompanhada dos documentos que a comprovem. Não é necessário que se alegue a justa causa até antes de se encerrar o prazo. Ainda que o prazo já tenha sido encerrado, a justa causa pode ser alegada e comprovada.

Alegada a justa causa, a parte contrária há de ser intimada para manifestar-se (CPC, art. 9.º), devendo o juiz, em seguida, decidir. Não é necessária a instauração de incidente em autos apartados. A alegação de justa causa é feita diretamente ao juiz, nos próprios autos.

Examinada a alegação, o juiz irá decidir, reconhecendo ou não a existência da justa causa. Reconhecida, o juiz assinalará prazo para a prática do ato. O novo prazo é judicial, devendo o juiz fixá-lo conforme a complexidade do ato a ser praticado (CPC, art. 218, § 1.º). Não sendo expressamente fixado o prazo, este será de cinco dias (CPC, art. 218, § 3.º).

Em vez de alegar a justa causa e pedir a fixação de novo prazo, a parte já pode praticar o ato, suscitando, preliminarmente, a existência da justa causa e requerendo que seja admitido o ato.

A decisão que reconhece ou não a justa causa não está listada no art. 1.015, não sendo, portanto, uma decisão agravável. Poderá, então, ser atacada na apelação ou nas suas contrarrazões (CPC, art. 1.009, § 1.º).

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1.º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2.º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3.º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

1. Contagem dos prazos

Os prazos processuais são, geralmente, computados em dias. Na sua contagem, computam-se apenas os dias úteis (CPC, art. 219). Curiosamente, não há previsão de prazos superiores a trinta dias. Quando o prazo supera tal lapso temporal, o Código fixa-o em meses, talvez para que não se estenda tanto com a contagem apenas dos dias úteis.

Para os prazos fixados em meses, aplica-se o disposto no § 3.º do art. 132 do Código Civil, segundo o qual *“Os prazos de meses (...) expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”*.

O art. 224 do CPC trata, porém, da contagem dos prazos processuais fixados em dias, adotando regra tradicional no sistema brasileiro. Aliás, seu enunciado coincide com o disposto no *caput* do

art. 132 do Código Civil, segundo o qual “(...), computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.”

Essa é a regra tradicional: na contagem dos prazos em dias, exclui-se o do início e se inclui o do final. O primeiro e o último dias devem ser úteis. Caso não sejam, a contagem deve ser iniciada ou encerrada no primeiro dia útil seguinte. Os prazos têm início da data da citação ou da intimação (CPC, arts. 230 e 231) e são contados a partir do primeiro dia útil subsequente (CPC, art. 224, § 3.º).

Nos processos eletrônicos, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico (CPC, art. 224, § 2.º). Nesse mesmo sentido, é o art. 4.º da Lei 11.419/2006.

2. Contagem regressiva

Os prazos podem ser contados de forma progressiva ou de maneira regressiva. Os prazos progressivos contam-se para o futuro, ao passo que os prazos regressivos se contam para trás no tempo a partir de um marco preestabelecido. Exclui-se o dia eleito como marco e principia-se a contagem a partir do primeiro dia útil anterior até o dia final do prazo, que tem necessariamente de ser dia útil (CPC, art. 219).

Os prazos que têm como marco uma audiência são contados regressivamente, como, por exemplo, o prazo de quinze dias previsto no § 4.º do art. 357 para depósito do rol de testemunhas. Nessa hipótese, o prazo é contado regressivamente: de uma data fixa no futuro parte-se para o passado, buscando-se o termo final do prazo, que é, do momento temporal em que se encontra a parte, ainda uma data também futura.

Art. 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa.

1. Renúncia ao prazo

A renúncia é negócio jurídico unilateral que tem por efeito extinguir um direito. O prazo é um direito processual e, como tal, pode ser objeto de renúncia. Não é necessária a homologação para a renúncia ao prazo, aplicando-se o disposto no art. 200. Manifestada a renúncia, seus efeitos produzem-se imediatamente.

Para que se renuncie um prazo, não é necessário que o advogado disponha de poderes especiais na procuração,²⁵ pois o art. 105 somente os exige para a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.²⁶

Não se confunde a renúncia com o escoamento do prazo. A renúncia não é preclusão temporal. Também não há renúncia quando se pratica o ato antes do término do prazo.²⁷

O prazo renunciado deverá ser aquele estabelecido exclusivamente em favor da parte renunciante. É que existem prazos que imputam um ônus a uma parte, mas beneficiam a parte adversa. Tome-se como exemplo o prazo para apresentação do rol de testemunhas. Esse prazo não é para beneficiar a parte que arrola, mas a outra parte, que terá tempo suficiente para examinar o rol. Esse prazo não pode ser renunciado, pois não é exclusivo das partes que pratica o ato.²⁸

Não é possível haver renúncia de prazo comum, pois, nesse caso, há uma cotitularidade, não podendo uma parte dispor de um direito que não seja só seu. Como o prazo não foi estabelecido exclusivamente em seu favor, não poderá renunciar, não atendendo à previsão contida no art. 225.

No caso de litisconsórcio simples, cada um dos consortes pode renunciar de forma autônoma o direito ao prazo. Se, todavia, há litisconsórcio unitário, a renúncia só tem eficácia se todas as partes litisconsorciadas assentirem ao ato de renúncia.

A renúncia deverá ser expressa. Não se admite a renúncia tácita. Ademais, a renúncia há de ser

interpretada estritamente, conforme prescreve o art. 114 do Código Civil.

Art. 226. O juiz proferirá:

I – os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;

II – as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;

III – as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

1. Prazos para o juiz

O juiz submete-se aos prazos estabelecidos no art. 226, de forma que deve proferir despachos em cinco dias, decisões interlocutórias, em dez, e sentenças em trinta dias. O prazo para o relator, no tribunal, elaborar o relatório e proferir o voto é de trinta dias (CPC, art. 931). É de dez dias o prazo o julgador que, no tribunal, pediu vista para estudar o caso e restituir os autos à secretaria do órgão judiciário (CPC, art. 940). É de cinco dias o prazo para o relator tomar, no agravo de instrumento, as providências previstas no art. 1.019. O prazo para julgar embargos de declaração é de cinco dias (CPC, art. 1.024). O incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser julgado no prazo de um ano (CPC, art. 980).

Esses são prazos processuais, devendo, na sua contagem, ser computados apenas os dias úteis (CPC, art. 219).

Esgotado o prazo sem que o juiz tenha proferido seu pronunciamento, não há preclusão temporal, nem há qualquer invalidade. O juiz continua com o dever de emitir seu pronunciamento. Quer isso dizer que esses prazos fixados para o juiz são *impróprios*, ou seja, não acarretam preclusão temporal, nem impedem que o juiz profira seu pronunciamento.

2. Termo inicial dos prazos para o juiz

O termo inicial dos prazos fixados para o juiz decorre da data do termo de conclusão (CPC, art. 208).

Em relação à sentença, é preciso observar a exigência da ordem cronológica prevista no art. 12. O termo inicial decorre da ordem cronológica, e não propriamente do termo de conclusão. Com efeito, os juízes devem observar, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças. A regra não se aplica a decisões interlocutórias, nem a despachos. O art. 12 estabelece um modo de gestão dos processos, que é preferencial. O juiz pode adotar outro, mas, não o fazendo, deverá, preferencialmente, adotar a ordem cronológica de conclusão para sentença.

Art. 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido.

1. Motivo justificado

Excedido o prazo fixado para o juiz proferir seu pronunciamento, o juiz pode expor-se às consequências previstas no art. 235 do CPC e no art. 93, II, e, da CF, sendo-lhe determinada a imediata prolação da decisão no prazo de dez dias, sob pena de sofrer punição administrativa e o processo ser encaminhado a seu substituto. Outra consequência é não poder ser promovido.

O disposto no art. 235 aplica-se tanto a juiz como a membro do tribunal. Excedido do prazo, poderá ser instaurado um procedimento para instauração de responsabilidade, culminando com a determinação de prolação da decisão ou, caso ainda persista a inércia, com o encaminhamento do processo ao substituto legal.

Daí ser importante ao juiz, motivadamente, renovar, pelo mesmo período, o prazo que lhe foi fixado no art. 227.

Art. 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 (um) dia e executar os

atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que:

- I – houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei;
- II – tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz.

§ 1.º Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso II.

§ 2.º Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da justiça.

1. Prazos destinados aos serventuários

Os serventuários das unidades jurisdicionais também estão sujeitos a prazo. Além dos prazos de um e de cinco dias previstos no art. 228, o escrivão ou chefe de secretaria deve restituir as cartas em dez dias (CPC, art. 268), tendo até um mês para extrair cópias do processo administrativo (CPC, art. 438, § 1.º), cinco dias para ordenar as declarações de crédito na insolvência (CPC, art. 1.052; CPC-1973, art. 768).

O escrivão ou chefe de secretaria do órgão fracionário do tribunal tem o prazo de cinco dias para providenciar a baixa dos autos à origem (CPC, art. 1.006) e o de dez dias para publicar a ementa do acórdão no órgão oficial (CPC, art. 943, § 2.º).

Todos esses prazos são impróprios, ou seja, não acarretam preclusão temporal, não impedindo a prática dos atos a cargo do serventuário. Como são prazos processuais, na sua contagem, computa-se apenas os dias úteis (CPC, art. 219).

Descumpridos esses prazos, sem motivo legítimo, os servidores sujeitam-se às cominações do art. 233. Pode o juiz determinar a instauração de inquérito administrativo contra o servidor, bem como o Ministério Público ou a Defensoria Pública representá-lo perante o juiz, exigindo a abertura do inquérito.

Os atos praticados pelos serventuários são molas propulsoras do processo. As suas incumbências contribuem para o seu regular andamento. Não são apenas as partes e o juiz que impulsionam o processo; os serventuários também o fazem. São responsáveis por despachos ordinatórios, expedição de mandados, publicações, intimações em geral etc. Enfim, uma série de atos essenciais para o regular andamento processual.

Os prazos para o serventuário iniciam-se do dia em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, ou da data em que tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. É de um dia para realizar a conclusão e de cinco dias para a prática dos atos em geral. Se o servidor tem de cumprir determinada decisão judicial, tem de certificar nos autos o dia e a hora em que dela ficou ciente (CPC, art. 228, § 1.º).

2. Juntada eletrônica

A juntada eletrônica deve ser automática. O próprio sistema eletrônico providencia a juntada da manifestação das partes diretamente aos autos. Não é preciso que o servidor pratique nenhum ato de juntada; tudo deverá ocorrer automaticamente.

O dispositivo menciona apenas da juntada eletrônica automática, nada dizendo em relação à conclusão. Assim, o ato de conclusão, ainda que em autos eletrônicos, continuará a cargo do serventuário.

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

§ 1.º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.

1. Prazo em dobro para manifestações

Se houver litisconsórcio e os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, suas manifestações irão submeter-se a prazos em dobro. Não é necessário que haja requerimento para o gozo da vantagem do prazo em dobro. Também não é necessário que se anuncie, previamente, a existência de diferentes procuradores para os litisconsortes. A regra incide independentemente de requerimento ou anúncio prévio.

Quando há litisconsortes com diferentes procuradores, os prazos são comuns, não podendo os autos ser retirados do cartório ou da unidade judiciária, dificultando o exame ou a análise de seu conteúdo integral. Em razão dessa dificuldade de compulsar os autos, que se limita ao período de funcionamento da unidade cartorária, a legislação processual compensa com a concessão de prazo em dobro para as manifestações dos litisconsortes.²⁹

Se os litisconsortes têm o mesmo procurador, não há prazo em dobro, não incidindo a regra. É preciso que haja procuradores diferentes para que se dupliquem os prazos.

O benefício do prazo em dobro aplica-se para *todas* as manifestações. A expressão *todas as manifestações* não alcança, porém, o ajuizamento de demandas judiciais. O prazo em dobro é contado para contestação, recursos,³⁰ contrarrazões, impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, § 3.º), enfim, para manifestações dentro de um processo já instaurado, mas não para a propositura de uma demanda. Assim, não há prazo em dobro para, por exemplo, ajuizar ação rescisória. De igual modo, não há prazo em dobro para o oferecimento de embargos à execução (CPC, art. 915, § 3.º).

Para a incidência do dispositivo, basta que haja litisconsórcio e diferentes procuradores. Não importa qual a natureza do litisconsórcio, seu regime e a posição dos litisconsortes. Independentemente de o litisconsórcio ser facultativo ou necessário, ser comum ou especial, ser ativo, passivo ou misto, o prazo para as manifestações será em dobro se houver litisconsórcio e os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.³¹ A regra aplica-se não apenas ao litisconsórcio originário, mas também ao superveniente.³² Não há, enfim, qualquer restrição quanto ao tipo de litisconsórcio.

Tratando-se de denunciação à lide, o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o art. 191 do CPC/1973, que continha regra idêntica à do art. 229 do atual Código, entendia que o prazo em dobro ali previsto somente se aplicaria com a formação do litisconsórcio, que se dá após o comparecimento do denunciado aos autos para assumir sua posição e, somente então, tornar-se litisconsorte do denunciante (CPC, art. 118, I; CPC/1973, art. 75, I). Assim, não há litisconsórcio, não havendo, portanto, prazo em dobro, quando o denunciado se limita a negar a qualidade que lhe é atribuída.³³ Se, porém, o denunciado assume sua posição e passa a ser litisconsorte do denunciante, aplica-se a regra, sendo os prazos contados em dobro.³⁴

Havendo reunião de processos por conexão, não se duplicam os prazos, pois cada causa é considerada autônoma, não se considerando haver litisconsórcio. Embora reunidos, os processos são considerados como se corressem separadamente, não se aplicando a regra da contagem em dobro dos prazos para litisconsortes com procuradores diferentes.³⁵

O entendimento que se consolidou na jurisprudência do STJ foi o de que a regra se aplica de forma objetiva e irrestrita, incidindo também no caso de os advogados dos litisconsortes serem do mesmo escritório.³⁶ Para que a regra se aplicasse, cada litisconsorte precisaria ter outorgado poderes para um advogado diferente, ainda que todos integrem o mesmo escritório. Não se contariam os prazos em dobro se os litisconsortes outorgassem poderes aos mesmos advogados,³⁷ a circunstância de atuarem separadamente não atrairia a incidência da contagem em dobro do prazo, se todos estiverem na mesma procuração. Em outras palavras, sendo uma procuração única outorgada pelos litisconsortes aos mesmos advogados, não há prazo em dobro, mesmo que atuem separadamente. Enfim, a regra é aplicada quando “o procurador de um dos litisconsortes não haja

sido constituído também pelo(s) outro(s)”.³⁸

O art. 229, eliminando qualquer discussão em torno do tema, foi enfático: para que haja prazo em dobro, é preciso que os procuradores sejam de diferentes escritórios de advocacia. A incidência da regra exige, portanto, que haja litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia diversos. Ainda que os litisconsortes tenham diferentes procuradores, mas se forem todos do mesmo escritório, não haverá o cômputo do prazo em dobro.

2. Inviabilidade da cumulação do art. 183 com o art. 229

Proposta uma demanda em face da Fazenda Pública e, igualmente, em face de outra pessoa, tem-se um litisconsórcio passivo, estando os litisconsortes com procuradores diferentes. A Fazenda Pública beneficia-se do art. 183 do CPC. Além do benefício desse artigo, a Fazenda Pública poderia valer-se, também, da benesse conferida pelo art. 229 do CPC?

A resposta negativa se impõe.

E isso porque haveria uma extensão desarrazoada de prazo para a Fazenda Pública, cujo interesse já se encontra resguardado com a aplicação isolada do art. 183 do CPC, outorgando-lhe prazo em dobro para todas as suas manifestações no processo. Caso fosse possível cumular as duas regras, a Fazenda Pública teria prazo em quádruplo para suas manifestações, desbordando da finalidade a que se visa alcançar com a regra contida no aludido art. 183 do CPC.

Assim, numa demanda proposta, por exemplo, em face da Fazenda Pública e, igualmente, em face de um particular, enquanto esse último dispõe de prazo de trinta dias para a prática de seus atos processuais (CPC, art. 229), a Fazenda Pública desfruta da prerrogativa de igualmente praticar os atos nos prazos computados em dobro (CPC, art. 183).

Convém registrar que, se o processo tramitar em autos eletrônicos, o particular não terá prazo em dobro (CPC, art. 229, § 2.º). Nesse caso, a Fazenda Pública mantém sua prerrogativa de ter seus prazos diferenciados, aplicando-se o disposto no art. 183 do CPC, que não é afastado no processo eletrônico.

À evidência, revela-se inviável cumular a regra do art. 183 com a do art. 229, ambos do CPC, sendo certo que a Fazenda Pública dispõe de prazo dobro para suas manifestações processuais, sem acréscimo de outra dilatação ou ampliação de prazo.

3. Afastamento da regra quando só uma parte for sucumbente

O benefício do cômputo em dobro dos prazos é afastado quando só um dos litisconsortes for sucumbente. Nesse sentido, é o Enunciado 641 da Súmula do STF: “Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido”.

O prazo em dobro para recorrer somente beneficia os litisconsortes se mais de um for sucumbente. Sendo apenas um sucumbente, deixa de incidir a regra, pois haverá apenas um recurso, a ser interposto só pelo sucumbente. Não haverá mais o litisconsórcio, afastando-se, assim, a incidência da regra.

Se apenas um dos litisconsortes interpõe recurso contra uma decisão judicial, deixa de ser aplicada a regra, passando, a partir daí, a serem simples os prazos subsequentes.

4. Afastamento da regra quando só um dos litisconsortes se defende

Na linha do que o Superior Tribunal de Justiça já vinha entendendo, o § 1.º do art. 229 determina a cessação da contagem do prazo em dobro, quando, a despeito do litisconsórcio, apenas um dos litisconsortes apresenta sua defesa.

Tal dispositivo incorpora o entendimento já manifestado pelo STJ, que, por exemplo, considerava inaplicável o benefício do prazo em dobro, quando apenas um dos litisconsortes

apresentava recurso.³⁹

O disposto no § 1.º prevê a *cessação* da contagem em dobro do prazo. Quer isso dizer que, havendo litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios diversos, o prazo será em dobro. A contestação será apresentada com prazo dobrado, pois o litisconsorte ainda não sabe se o outro irá ou não contestar, devendo beneficiar-se da regra prevista no art. 229. Se, porém, apenas um contestar, *cessa*, a partir daí, a contagem em dobro, mas *enquanto* não se concretiza a situação de apenas um contestar, o prazo é dobrado. O litisconsorte que não tiver contestado será revel (CPC, art. 344); poderá, porém, intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (CPC, art. 346, parágrafo único). Nesse caso, se o revel intervier no processo, representado por advogado de escritório diverso do advogado que representa o réu que contestou, volta, a partir de então, a haver prazo em dobro⁴⁰.

Abstraída essa hipótese de intervenção superveniente do revel, o certo é que, havendo apenas a contestação de um dos litisconsortes passivos, os prazos deixam de ser computados em dobro. A previsão não se restringe apenas à contestação, mas a qualquer defesa, impugnação ou recurso. Se apenas um dos litisconsortes recorre, o prazo para recorrer terá se submetido ao cômputo em dobro, mas, a partir do recurso interposto apenas por ele, *cessa* a contagem em dobro, deixa de ser aplicada a regra.

5. Afastamento da regra em processo eletrônico

O § 2.º do art. 229 afasta a regra do prazo em dobro quando o processo tramite em autos eletrônicos. A exceção contida nesse § 2.º aplica-se às manifestações escritas das partes, pois não há dificuldade de acesso aos autos, disponíveis que estão a todos em tempo integral, em simples consulta ao sistema de dados em que tramita processo. As partes podem, então, praticar os respectivos atos independentemente uma da outra. Daí o motivo da exceção contida no § 2.º do art. 229.

6. Inaplicabilidade do § 2.º à sustentação oral e aos atos orais

A exceção prevista no § 2.º restringe-se às manifestações escritas, justamente por não haver qualquer dificuldade de acesso aos autos eletrônicos, cujo teor é inteiramente acessível, a todo momento, para qualquer das partes e de seus procuradores. Não é razoável e não atende à ampla defesa, aplicar a exceção aos atos orais, pois não é possível a prática conjunta ou a um só tempo do mesmo ato, no mesmo prazo, pelos advogados das partes.

O art. 937 dispõe que a sustentação oral será apresentada após a exposição da causa pelo relator. A sustentação oral deverá, então, ser apresentada pelo advogado após o *relatório*, mas *antes* do voto do relator. Para tanto, poderá fazê-lo sentado ou de pé, consoante lhe assegura o art. 7.º, XII, do Estatuto da OAB.

Encerrada a leitura do relatório, será dada a palavra a cada um dos advogados pelo prazo sucessivo de quinze minutos. Caso haja mais de um recorrente ou mais de um recorrido, cada um com advogados distintos, integrantes de diferentes escritórios de advocacia, deve-se aplicar o art. 229, dando-lhes prazo em dobro para se manifestar; esse tempo deve ser dividido por igual entre os dois ou mais advogados, a não ser que eles ajustem outra divisão.

Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

1. Fluência e contagem dos prazos

A fluência do prazo (ou o início do prazo) é diferente de sua contagem, mais propriamente do início de sua contagem. O início do prazo, no tocante às partes, decorre da respectiva ciência, ou seja, da citação ou da intimação. O início de sua contagem é marcado por fatores de eficácia relacionados no art. 231.

O curso ou a fluência do prazo não significa a sua contagem. O curso ou fluência do prazo

consiste na ciência dos atos processuais, enquanto sua contagem refere-se ao instante em que se inicia o prazo.⁴¹ Na contagem dos prazos, exclui-se o termo inicial e inclui-se o termo final (CPC, art. 224).

2. Termo inicial do prazo das partes. Data da comunicação como regra geral

Os prazos começam a correr da citação, da intimação ou da notificação. Os destinatários da regra são as partes, os advogados (públicos ou privados), os defensores públicos e os membros do Ministério Público. A regra aplica-se igualmente ao revel, que é intimado por meio de veiculação da decisão no Diário de Justiça (CPC, art. 346).

O prazo fluirá da citação ou da intimação, mas o dia do começo é o previsto em uma das hipóteses relacionadas no art. 231.

A regra do art. 230 comporta exceções. A ciência inequívoca do advogado da parte equivale à intimação. Mesmo sem ter havido ainda intimação, o advogado tem direito de retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz (CPC, art. 107, III). Nesse caso, o termo inicial para a prática do ato é o dia da carga (CPC, art. 231, VIII), que se faz por assinatura em livro ou documento próprio (CPC, art. 107, § 1.º).

No processo eletrônico, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, sendo, inclusive, considerado dia do começo do prazo (CPC, art. 231, VIII).

Ainda que não tenha sido intimada a parte, é possível praticar o ato, antecipando à intimação e, até mesmo, ao termo final do prazo (CPC, art. 218, § 4.º).

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I – a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III – a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV – o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V – o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI – a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII – a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII – o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

§ 1.º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do *caput*.

§ 2.º Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente.

§ 3.º Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.

§ 4.º Aplica-se o disposto no inciso II do *caput* à citação com hora certa.

1. Regras sobre o dia do começo do prazo

Os prazos têm seus dias de começo disciplinados no art. 231. A regra geral, que permeia várias hipóteses, é a da juntada do instrumento citatório ou intimatório. Se a citação ou intimação for feita pelo correio, o dia do começo do prazo é o da juntada do respectivo aviso de recebimento. Se for feita por oficial de justiça, o dia do começo do prazo é o da juntada do respectivo mandado devidamente cumprido.

Essa é a regra que norteia várias hipóteses listadas no dispositivo. Há outras, porém, que merecem destaque e atenção.

Antes, porém, de examinar as hipóteses que merecem destaque, convém observar que os incisos I a VI referem-se à *citação* e à *intimação*, aplicando-se a ambos os meios de comunicação processual. Já os VII e VIII só aludem a *intimação*, por não serem aplicáveis aos casos de citação. Com efeito, não se cita por publicação no Diário da Justiça. Também não se considera citado o réu com carga ou remessa dos autos. A contagem do prazo a partir da carga ou remessa dos autos é hipótese aplicável apenas para os casos de *intimação*, não incidindo nas hipóteses de citação. Para fazer carga dos autos, é preciso que o réu, ainda não citado, compareça espontaneamente, suprindo a ausência de citação. Comparecendo, estará citado, fluindo, a partir de seu comparecimento, o prazo para contestar (CPC, art. 239, § 1.º).

2. Citação com hora certa

A citação com hora certa é uma forma pela qual o oficial de justiça pode realizá-la. Realmente, o oficial de justiça pode realizar a citação pessoalmente (CPC, art. 251) ou, na hipótese descrita nos arts. 252 e 253, com hora certa.

Nos termos do art. 254, feita a citação com hora certa e devolvido aos autos o mandado de citação com a certidão do oficial de justiça, cabe ao escrivão ou chefe de secretaria enviar ao réu, executado ou interessado, carta, telegrama ou mensagem de *e-mail*, dando-lhe ciência de tudo.

Conquanto o art. 254 imponha esse comunicado, é da juntada aos autos do mandado de citação que se inicia o prazo para o réu, o executado ou o interessado praticar o ato para o qual foi convocado (CPC, art. 231, § 4.º). Caso, porém, conste do comunicado a informação segundo a qual o prazo só terá início com a juntada de seu aviso de recebimento, deve assim ser considerado e aplicar-se o disposto no art. 231, I, em razão da necessidade de tutelar a confiança e a boa-fé (CPC, art. 5.º).

3. Citação ou intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria

A parte pode comparecer espontaneamente no processo e ser pessoalmente citada ou intimada pelo escrivão ou chefe de secretaria (CPC, arts. 152, II, e 273). Nesse caso, quando a citação ou intimação for feita pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria, o dia de início do prazo é a data em que ela ocorrer.

4. Citação ou intimação por edital

Nos casos previstos no art. 256, a citação ou a intimação (CPC, art. 275, § 2.º) poderá ser feita por edital. Quando a citação ou intimação for por edital, o juiz deve fixar um prazo, de vinte a sessenta dias, para divulgação do próprio edital. O prazo para a prática do ato pela parte tem início depois de terminado esse lapso temporal fixado pelo juiz.

5. Citação ou intimação eletrônica

A citação ou intimação eletrônica deve ser feita nos termos da Lei 11.419/2006, aplicando-se seu art. 5.º, ou seja, considera-se realizada no dia em que o citando ou intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da citação ou intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Nos casos em que a consulta se realizar em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

Tal consulta deve ser feita em até dez dias corridos, contados da data do envio da citação ou

intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do seu término. Em outras palavras, a parte é cientificada ao acessar o sistema e efetivar a consulta eletrônica ao teor da citação ou intimação ou, caso assim não faça, depois de ultrapassado o prazo de dez dias.

6. Diário da Justiça impresso ou eletrônico

O Diário da Justiça pode ser impresso ou eletrônico. Quando a intimação se der por ele, o prazo corre da data da publicação. Há, entretanto, uma distinção entre o Diário impresso e o eletrônico. No impresso, a data de publicação coincide com a de sua circulação.

No eletrônico, há uma distinção legal entre disponibilização e publicação. O tema é disciplinado no art. 4.º da Lei 11.419/2006. A decisão é, num primeiro momento, disponibilizada no Diário eletrônico. Só depois ela é publicada. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônica. Os prazos processuais têm início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

7. Carga ou remessa dos autos

A intimação pode se dar por carga ou remessa dos autos. A carga ocorre quando a parte, o advogado ou alguém autorizado a tanto vai até a unidade judiciária e retira os autos. Já a remessa ocorre quando os autos são encaminhados à parte ou ao advogado.

Na contagem dos prazos, quando a intimação for feita por carga, considera-se dia do começo do prazo o dia da carga (CPC, art. 231, VIII). Sendo a intimação feita por remessa dos autos, a contagem do prazo, segundo entendimento já firmado no âmbito da jurisprudência do STJ, *“(...) inicia-se no dia da remessa dos autos com vistas, ou, se as datas não coincidirem, do recebimento destes por servidor do órgão, e não a partir do dia em que o representante ministerial manifesta, por escrito, sua ciência do teor da decisão”*.⁴²

O Ministério Público (CPC, art. 180), a Fazenda Pública (CPC, art. 183, § 1.º) e a Defensoria Pública (CPC, art. 186, § 1.º) gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal. A intimação pessoal é considerada pela carga, remessa ou por meio eletrônico. É possível que, numa demanda em que se conceda a tutela provisória, que tenha, por exemplo, a Fazenda Pública como ré, ela seja citada e, no mesmo mandado, intimada da decisão. O prazo para seu recurso não terá início da juntada aos autos do mandado de intimação, mas da remessa, carga ou meio eletrônico. A regra especial da intimação por carga, remessa ou meio eletrônico prevalece sobre a regra geral da juntada aos autos do mandado de intimação. Não é por outro motivo, aliás, que o § 1.º do art. 183 – ao qual se reportam os arts. 180 e o § 1.º do art. 186 – enuncia que a contagem do prazo tem início a partir da intimação pessoal.

8. Pluralidade de réus

Havendo litisconsórcio passivo, o termo inicial da contagem dos prazos é diferente, quando se trata de citação ou de intimação. Quando os réus são citados, seus prazos têm início a partir da juntada aos autos do último instrumento citatório (último aviso de recebimento, último mandado de citação devidamente cumprido etc.).

No caso de intimação, a regra é diferente. O prazo, quando os litisconsortes são intimados, é individual para cada um. O prazo de cada litisconsorte somente tem início quando da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento, ou do respectivo mandado de citação. É o que consta do § 2.º do art. 231 e elimina uma polêmica que existia sob a vigência do Código anterior.

Enfim, quando há vários réus, o prazo somente tem início a partir da juntada do último aviso de recebimento ou mandado *citatório* devidamente cumprido. Quer isso dizer que o prazo, para a *resposta* dos réus, somente tem início a partir da última juntada. Tal regra *não* se aplica para interposição de recursos ou para outros atos, pois, quando se trata de *intimação*, o prazo tem início isoladamente, e não conjuntamente, ou seja, o prazo tem início para cada um dos litisconsortes, a partir da juntada do respectivo aviso de recebimento ou mandado.

Se o autor desistir da demanda em relação a um ou alguns dos litisconsortes, o prazo para contestar terá início quando os réus já citados forem intimados da decisão que homologar a desistência (CPC, art. 335, § 2.º). Nesse caso, a intimação dos réus já citados há de ser feita pessoalmente⁴³, devendo o prazo ter início a partir da juntada aos autos do último comprovante de intimação realizada. A hipótese, evidentemente, somente se aplica aos casos de litisconsórcio passivo facultativo, pois, em casos de litisconsórcio passivo necessário, não é possível ao autor desistir da demanda em relação a um ou a alguns deles. Se desistir, deverá fazê-lo em relação a todos, pois, sendo o litisconsórcio necessário, nenhum deles poderá deixar de ser citado.

9. Início do prazo para contestação

É preciso compatibilizar o art. 231 com o art. 335. No procedimento comum, o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, a ser designada nas disputas que admitem transação e quando não for caso de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido (CPC, art. 334).

Designada a audiência de mediação ou conciliação, o prazo para apresentação de contestação tem início na data da própria audiência ou na data da última sessão, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Se o réu manifestar desinteresse na audiência, o prazo para sua contestação tem início a partir do protocolo de sua petição por meio da qual oferece tal manifestação.

Se o procedimento não comportar a audiência do art. 334, por ser especial, ou porque o direito não admite transação, o prazo para contestação terá início na forma do art. 231. Significa que o art. 231 somente se aplica nos casos em que o juiz não designa a audiência prevista no art. 334. Designada a audiência, o prazo para contestar tem início a partir dos marcos definidos no art. 335.

De todo modo, convém lembrar o disposto no § 4.º do art. 218: o réu pode antecipar-se e apresentar sua contestação antes mesmo de ter início o prazo. Realmente, o ato processual praticado *antes* do início do prazo é tempestivo (CPC, art. 218, § 4.º). Realizar o ato antes do início do prazo contribui para acelerar o andamento do processo, conspirando em favor de sua duração razoável.

10. Ato pessoal da parte: aplicação para as informações em mandado de segurança

A regra geral do art. 231 é sempre a da juntada do instrumento convocatório. Tal regra, porém, só se aplica para a prática de atos postulatórios, que exigem a representação por advogado. Quando a parte é convocada para praticar um ato pessoal, sem a necessidade de representação por advogado, a regra não se aplica. Nesses casos, o prazo já tem início da própria intimação.

Com efeito, quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial (por exemplo, ato que visa ao cumprimento da sentença) o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação (CPC, art. 231, § 3.º). Assim, o prazo para pagamento no cumprimento da sentença e na execução fundada em título extrajudicial tem início a partir da própria citação ou intimação, e não da juntada do respectivo instrumento convocatório. É por isso, aliás, que o art. 829 dispõe que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de três dias, *contado da citação*, e não da juntada do instrumento de citação.

No mandado de segurança, o juiz determina a notificação da autoridade, a fim de que preste informações no prazo de dez dias, computando-se apenas os dias úteis (CPC, art. 219).⁴⁴ Tal prazo tem início do recebimento da notificação pela autoridade, e não de sua juntada aos autos. Aplica-se, a propósito, o disposto no § 3.º do art. 231. Com efeito, a autoridade presta informações diretamente, sem a intermediação de representante judicial. Logo, incide o disposto no § 3.º do art. 231, valendo dizer que o prazo para a prestação de informações corresponde à data em que se der sua comunicação, ou seja, desde quando receber a correspondente notificação.

A notificação deve ser recebida, pessoalmente, pela autoridade. O juiz deverá ordenar, ainda, que se dê ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no processo (Lei 12.016/2009, art. 7.º, II).

Art. 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.

1. Informação imediata do cumprimento da carta

O dispositivo estabelece, no âmbito da cooperação jurisdicional, um dever a ser cumprido pelo juízo deprecado: há um dever de informação que lhe é imposto pelo art. 232.

A citação ou a intimação pode ser feita por carta precatória, por carta rogatória ou por carta de ordem. Chegando a carta ao juízo deprecado, este deve determinar seu imediato cumprimento. Realizada a citação ou a intimação, o juiz deprecado, antes mesmo de determinar o retorno da carta ao juiz deprecante, tem o dever de informá-lo da efetiva realização da citação ou da intimação.

Esse comunicado do juízo deprecado ao deprecante deve ser encaminhado por meio eletrônico, agilizando a informação a ser prestada.

Recebido o comunicado pelo juiz deprecado, este deverá determinar sua juntada aos autos. É a partir dessa juntada que tem início o prazo para a prática do correspondente ato processual (CPC, art. 231, VI). Considera-se o dia do começo do prazo, não a juntada da carta precatória, de ordem ou rogatória, mas do simples comunicado que dá conta ao juízo deprecado de que a citação ou intimação foi efetivamente realizada.

Essa é uma medida aceleratória do processo, fazendo com que já se tenha início o prazo, antes mesmo do retorno dos autos da carta precatória, de ordem ou rogatória.

Se tal comunicado não for expedido do juízo deprecado para o deprecante, o início do prazo só se dará com a juntada da carta aos autos devidamente cumprida (CPC, art. 231, VI), o que pode retardá-lo consideravelmente.

SEÇÃO II

Da verificação dos prazos e das penalidades

Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei.

§ 1.º Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma da lei.

§ 2.º Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei.

1. Verificação dos prazos dos serventuários da justiça

Ao juiz compete dirigir o processo, incumbindo-lhe zelar pela sua razoável duração (CPC, art. 139, II). De igual modo, ao juiz cabe determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais (LC 35/1979, art. 35, III). Daí por que cabe ao juiz verificar se os serventuários do cartório excederam – sem motivo legítimo – os prazos legais previstos no art. 228.

Não apenas os serventuários devem ser fiscalizados, mas também todos os auxiliares da justiça. *Serventuário* é termo mais amplo que abrange o escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça; mas também são auxiliares da justiça o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o

regulador de avarias (CPC, art. 149). Todos esses podem – e devem – ser fiscalizados pelo juiz.

Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos legais.

Existindo motivo legítimo, a demora na prática do ato é justificável e lícita, não havendo nada a ser feito contra o serventuário. Por outro lado, inexistindo justificativa legítima, poderá o servidor ser responsabilizado administrativamente. Havendo justificativa legítima, não há ilicitude na conduta do serventuário. O excessivo acúmulo de serviço cartorário ou de secretaria constitui motivo legítimo.

2. Processo administrativo

Caso seja apurado o excesso de prazo, o juiz da causa mandará instaurar processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5.º, LV), para apuração de existência ou não de motivo legítimo para a falta do servidor e sua eventual responsabilização. Trata-se de processo administrativo disciplinar que segue a forma prevista na legislação específica.

Art. 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 1.º É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal.

§ 2.º Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo.

§ 3.º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

§ 4.º Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato.

§ 5.º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito.

1. Carga e restituição dos autos

O advogado, público e privado, tem direito a retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei (CPC, art. 107, III; Lei 8.906/1994, art. 7.º, XV). Tal direito é também dado aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público.

Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos (CPC, art. 107, § 2.º). Nesse caso, é permitido ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de duas a seis horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo (CPC, art. 107, § 3.º).

Por outro lado, do direito de fazer carga dos autos, surge o dever de restituí-los no prazo do ato a ser praticado. Não sendo devolvidos no prazo legal, configura-se o ilícito processual, competindo a qualquer interessado exigir a sua devolução. Intimado para devolver, e não o fazendo no prazo de três dias úteis (CPC, art. 219), o advogado, o defensor público ou o membro do Ministério Público perderá o direito à vista fora de cartório ou secretaria e, igualmente, incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo.

2. Penalidades pela não restituição dos autos

Não devolvidos os autos, mesmo depois de ser intimado, o advogado, o defensor público ou o membro do Ministério Público sujeita-se a duas sanções: (a) perde o direito à vista dos autos fora de cartório ou secretaria; (b) incorre em multa correspondente à metade do salário-mínimo.

No caso da retirada dos autos para obtenção de cópias, pelo prazo de duas a seis horas (CPC, art. 107, § 3.º), o procurador perderá no mesmo processo o direito a outra retirada dessa, se não

devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz (CPC, art. 107, § 4.º). Em tal hipótese, não há punição pecuniária.

Todas essas penalidades – resultantes do ilícito processual – são aplicáveis indistintamente aos advogados, públicos e privados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Não há diferenciação. O juiz já pode impor a sanção de perda do direito de vista dos autos fora de cartório ou secretaria.

Por sua vez, a sanção pecuniária deverá ser aplicada exclusivamente pelo competente órgão de classe fiscalizador. Não é o juiz que aplica a pena; não detém essa competência, que cabe ao órgão competente, em sede de processo disciplinar, em contraditório. O que cabe ao juiz é officiar ao órgão competente (OAB, corregedoria ou conselho superior) para que, então, seja instaurado um procedimento administrativo, no qual devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa, e se conclua ou não pela punição.

Assim, no caso dos advogados privados, a falta tem que ser devidamente comunicada pelo juiz à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de apuração. A retenção indevida dos autos, envolvendo membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, faz com que a responsabilidade pela multa recaia sobre o agente público faltoso, devendo o juiz comunicar a falta ao órgão competente para devida apuração.

Art. 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno.

§ 1.º Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2.º Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 (quarenta e oito) horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o § 1.º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 (dez) dias, pratique o ato.

§ 3.º Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão em 10 (dez) dias.

1. Controle dos prazos processuais do órgão judiciário

A regra visa a coibir a atitude do juiz que, sem justificativa, exceda os prazos legais. Nesse ponto, concretiza-se o direito a um processo efetivo, garantindo-se, enfim, o direito a um processo com duração razoável (CF, art. 5.º, LXXVIII). Na sistemática do CPC de 1939, a punição imposta ao juiz que excedesse os prazos legais era a perda de tantos dias de vencimentos quantos fossem os excedidos, além da perda, na contagem do tempo de serviço, para efeito de promoção e aposentadoria, do dobro dos dias excedidos (art. 24).

Antes do CPC de 1939, vigoravam, como se sabe, os códigos estaduais. Alguns deles previam, além da perda de dias de vencimentos e de contagem de tempo de serviço, a privação de competência do juiz, devendo os autos serem encaminhados ao substituto.⁴⁵ O CPC de 1939 eliminou a privação de competência, mantendo-se, como visto, a perda nos vencimentos e no tempo de serviço.

Pela regra inscrita no art. 198 do CPC/1973, voltou-se a prever a privação de competência do juiz que excedesse prazos legais. O atual Código a manteve em seu art. 235, referindo-se não somente ao juiz, mas também ao relator de processo que tramite em tribunal.

A representação prevista no dispositivo tem por finalidade apurar a reclamação de excesso de prazo, em procedimento no qual se asseguram o contraditório e a ampla defesa, devendo o juiz ser intimado para apresentar sua justificativa no prazo de quinze dias. Por se tratar de prazo processual, em sua contagem só se computam os dias úteis (CPC, art. 219).

A reclamação será dirigida ao corregedor se se tratar de juiz de primeira instância. Tratando-se de membro de tribunal, a reclamação há de ser apresentada ao CNJ. Apresentada ou não a justificativa, o corregedor do tribunal ou o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em dez dias, pratique o ato.

A norma contida no art. 235 aplica-se quando for excedido, sem justificativa, prazo previsto no próprio Código de Processo Civil ou em qualquer lei específica.⁴⁶ Sua incidência opera-se também em relação a qualquer ato judicial, seja sentença, decisão interlocutória ou despacho,⁴⁷ operando-se, ainda, em relação a membros integrantes de tribunais.

Segundo estabelece o dispositivo em comento, excedido, sem justificativa, o prazo legal pelo juiz ou pelo relator, cabe uma representação. O relator da representação deverá determinar ao juiz ou relator que pratique o ato no prazo de dez dias. Mantida a inércia, “os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou”.

Essa remessa deve observar critérios genéricos, previamente delimitados em lei formal. Não se permite ao tribunal a escolha aleatória do juiz ou relator substituto, que deverá ser designado para proferir decisão. A se admitir uma escolha aleatória, restaria ofendida a garantia do juiz natural.

A garantia do juiz natural impõe a presença de um sistema de designação automática dos juízes ou, então, a prefixação de critérios gerais e abstratos de substituição, que o tribunal ou Chefe do Poder Judiciário deve utilizar, na ausência ou impedimento de magistrados.⁴⁸ Enfim, além da pré-constituição externa, o juiz natural exige uma pré-constituição interna, adotando-se critérios pré-fixados, que podem, por exemplo, ser divulgados em tabelas anuais ou bienais.⁴⁹

Realmente, decorre do juiz natural a necessidade de se pré-fixar não apenas o órgão, estabelecendo sua competência, mas igualmente indicar qual será o juiz que estará incumbido do julgamento, segundo critérios objetivos e pré-determinados, e não em razão de critérios subjetivos do tribunal.⁵⁰

Para que a regra prevista no art. 235 não ofenda a garantia do juiz natural, é preciso que a designação do juiz que deva proferir a decisão resulte da aplicação de regras pré-definidas quanto à substituição de magistrados ou designação de juízes substitutos. Não se devem permitir designações aleatórias, sem respaldo em lei formalmente vigente. A ausência de regulamentação quanto à criação ou modificação na composição de órgãos jurisdicionais atenta contra a garantia do juiz natural.

2. O art. 235 do CPC e o art. 93, II, e, da CF

O art. 235 deve ser complementado pela regra contida no art. 93, II, e, da Constituição Federal, que assim estabelece: “*não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão*”.

De acordo com o comando constitucional inscrito no referido art. 93, II, e, o juiz que exceder, sem justificativa, os prazos legais, reter os autos em seu poder, além de não poder ser promovido, deverá devolver os autos com o despacho ou decisão. Vale dizer que não se admite a devolução dos autos sem o despacho ou a decisão. Logo, parece ser, em princípio, desnecessária a indicação de substituto para proferir a decisão, tal como prevê o art. 235. É que, pela disposição constitucional, em vez de se privar o juiz da competência, substituindo-o por outro, deve-se condicionar a devolução dos autos à prolação da decisão, sem prejuízo de medidas disciplinares que lhe sejam impostas, além de eventual reclamação ao Conselho Nacional de Justiça.⁵¹

A regra do art. 93, II, e, da Constituição Federal, por essa perspectiva, reforça a garantia do juiz natural.

Na verdade, tais normas possuem finalidade e âmbito distintos de aplicação. O art. 93, II, e, da Constituição Federal destina-se a impedir a promoção do magistrado que ultrapassar os prazos legais injustificadamente. Trata-se de norma que poderá ser aplicada de ofício, no momento da

escolha ou indicação do magistrado a ser promovido, por antiguidade ou por merecimento. Procurou a mencionada norma constitucional evitar que o magistrado moroso burlasse a exigência com a simples devolução dos autos, mesmo sem o despacho ou a decisão, o que retiraria da estatística o registro de autos em seu poder com prazo ultrapassado, mas de nada adiantaria para os objetivos de celeridade processual. Por outro lado, a norma do art. 235 do CPC destina-se a atender *de modo imediato* ao interesse da parte na *pronta* obtenção do pronunciamento do magistrado. Depende de representação apresentada pela parte, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública perante o respectivo tribunal ou o CNJ; possibilita a determinação de prolação da decisão e, caso se mantenha a inércia, a designação de outro juiz ou relator para decidir. Idêntica proteção ao interesse da parte no *imediato* julgamento não decorreria da aplicação da norma constitucional que veda a promoção. Logo, é evidente a coexistência de tais dispositivos.

O art. 235 do CPC deve ser aplicado conforme as circunstâncias, levando-se em conta a proporcionalidade. Cumpre verificar se, no caso concreto, a medida de privação de competência revela-se necessária, adequada e proporcional no sentido estrito. É possível que, diante do art. 93, II, *e*, da Constituição Federal, o juiz devolva os autos com despacho ou decisão, evitando-se a privação de competência, com sua substituição por outro juiz a ser designado pelo tribunal. Caso, todavia, o juiz não devolva os autos, mesmo com o risco de não ser promovido, o art. 235 do CPC deve ser aplicado, entremostrando-se como medida necessária, adequada e proporcional, desde que a escolha do juiz substituto não seja aleatória, respeitando-se critérios objetivos, gerais, prévios e abstratos.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Antônio Dall'Agnol, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 306-307.

2

Cristina Ferraz, *Prazos no processo de conhecimento*, p. 122.

3

Antônio Dall'Agnol, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 308.

4

Fabio Marelli, *La Trattazione della Causa nel Regime delle Preclusioni*, p. 5-10.

5

Os prazos para juiz são impróprios, mas, se este os excede injustificadamente, pode ser aplicado o disposto no art. 235 do CPC, sendo, na persistência da inércia, designado outro juiz para julgar a causa (CPC, art. 235, § 3.º). Além disso, o juiz que retém os autos e excede, sem justificativa, os prazos legais não poderá ser promovido (CF, art. 93, II, *e*, com redação dada pela EC 45/2004).

6

Cristina Ferraz, *Prazos no processo de conhecimento*, p. 120.

7

Antônio Dall'Agnol, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 311.

8

Egas Dirceu Moniz de Aragão, *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 102, p. 128.

9

Idem, p. 169-170.

10

Cândido Rangel Dinamarco, *Tempestividade dos recursos*, p. 19-21; Hugo de Brito Machado, *Extemporaneidade de recurso prematuro*, p. 64-65.

11

Idem, p. 9-23; idem, p. 58-66.

12

“A regra é que o termo, decorrido sob o império da lei antiga, determina a decadência ou a preclusão da situação processual, sem que seja possível fazê-la reviver por aplicação da lei nova, que estabeleça termo mais dilatado.” (Eduardo Espinola e Eduardo Espinola Filho, *A Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro*, n. 124, p. 487). No mesmo sentido: Eduardo Espinola e Eduardo Espinola Filho. *Tratado de direito civil brasileiro*, n. 68, p. 252.

13

Carlos Maximiliano, *Direito intertemporal ou teoria da retroatividade das leis*, n. 232, p. 272.

14

Rogério Lauria Tucci, *Direito intertemporal e a nova codificação processual penal*, n. 23, p. 37.

15

Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveria, *Curso de direito processual civil: execução*, v. 5, p. 772.

16

Ao julgar o RMS 43.439/MG, rel. Min. Nancy Andrighi (*DJe* 01.10.2013), a 3.^a Turma do STJ entendeu que o prazo para impetração do mandado de segurança contra ato judicial seria de cinco dias. Segundo entendeu o STJ, o mandado de segurança somente é cabível se a decisão for irrecorrível. Toda decisão, ainda que irrecorrível, somente preclui ou transita em julgado depois do prazo de cinco dias, pois é cabível o recurso de embargos de declaração contra toda e qualquer decisão (CPC, art. 1.022). Disso resulta que, no caso de mandado de segurança contra ato judicial, sua impetração há de ser feita no prazo de cinco dias, sob pena de precluir e, então, não poder ser impetrado em razão da coisa julgada, incidindo o óbice do inciso III do art. 5.^o da Lei 12.016/2009, bem como da Súmula 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Ou seja, no caso específico do mandado de segurança contra ato judicial, uma vez que é sempre possível a oposição de embargos de declaração, caso a parte deixe transcorrer *in albis* o prazo sem os manejar, tem-se que o mandado de segurança deverá ser impetrado no prazo de cinco dias. Isso porque, sendo a decisão irrecorrível e tendo ultrapassado o prazo de cinco dias para oposição de eventuais embargos de declaração, opera-se o trânsito em julgado, tornando inviável a impetração do mandado de segurança.

17

“Aplica-se o art. 219 do CPC na contagem do prazo para oposição de embargos à execução fiscal previsto no art. 16 da Lei n. 6.830/1980” (Enunciado 20 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal).

18

Nesse sentido, o enunciado 579 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Admite-se o negócio processual que estabeleça a contagem dos prazos processuais dos negociantes em dias corridos”.

19

“Malgrado o § 3.^o do art. 5.^o da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a intimação tácita, não trate expressamente da possível prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, se o último dia do decêndio for feriado ou outro dia não útil, o § 2.^o do mesmo dispositivo legal prevê que, ‘nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte’.” (STJ, 3.^a Turma, REsp 1.663.172/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017, *DJe* 14.08.2017).

20

A intimação pode ser feita por vários meios, mas o eletrônico é o preferencial (CPC, arts. 246, §§ 1.^o e 2.^o, 270, 1.050 e 1.051). A intimação eletrônica é o meio preferencial adotado pelo Código, mas não dispensa a publicação no Diário da Justiça eletrônico, que se faz em atenção ao princípio da publicidade. Realizada a intimação eletrônica, deverá, ainda assim, ser publicada a decisão no Diário da Justiça. Mesmo que a decisão seja publicada no Diário da Justiça, vindo, somente depois, a ocorrer a intimação eletrônica, é esta última que prevalece; o prazo somente começa a correr, para a prática do correspondente ato processual, a partir da intimação eletrônica, e não da anterior publicação no Diário da Justiça (STJ, 3.^a Turma, AgIn no AREsp 903.091/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.03.2017, *DJe* 27.03.2017). Feita a intimação eletrônica antes, e publicada a decisão no Diário da Justiça depois, é aquela, e não essa última, que prevalece, devendo o prazo ter início desde a intimação eletrônica, e não a partir da publicação no Diário da Justiça eletrônico.

21

Em sentido contrário, o enunciado 32 do II Fórum Nacional do Poder Público: “A suspensão dos prazos processuais do período de 20 de dezembro a 20 de janeiro aplica-se à advocacia pública, sem prejuízo das demais atribuições administrativas do órgão”. Também em sentido contrário, o enunciado 21 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: “A suspensão dos prazos processuais prevista no *caput* do art. 220 do CPC estende-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública”.

22

Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, n. 1.167.3, p. 1.458.

23

André Roque, *Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015*, p. 693.

24

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, t. 3, p. 135.

25

Antonio Dall’Agnol. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 392.

26

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, n. 1.182, p. 1.480.

27

Antonio Dall’Agnol. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 390; Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, n. 1.181, p. 1.480.

28

Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 153; Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, n. 1.182, p. 1.480.

29

Hélio Tornaghi. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 86.

30

“Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229” (CPC, art. 1.023, § 1º).

31

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.179, p. 1.471.

32

Hélio Tornaghi. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 87.

33

STJ, AgRg no Ag 499.632/RS, 3.ª Turma, Min. Antonio da Pádua Ribeiro, *DJ* 26.04.2004.

34

STJ, AgRg no REsp 1.167.272/BA, 3.ª Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJe* 10.12.2010.

35

Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 139, p. 166.

36

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 325.518/ES, 3.ª Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJe* 9.9.2013.

37

STJ, AgRg no AREsp 359.034/RN, 2.ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 25.9.2014; STJ, AgInt no AREsp 751.490/MS, 2.ª Turma, rel. Min. Assusete Magalhães, *DJe* 24.6.2016.

38

STJ, REsp 5.460/RJ, 4.ª Turma, rel. Min. Athos Carneiro, *DJ* 13.5.1991, p. 6.085.

39

STJ, AgRg na AR 3.792/PR, 1.ª Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 4.9.2014.

40

Guilherme Setoguti J. Pereira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 114.

41

Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 325, p. 339.

42

43

Guilherme Setoguti J. Pereira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 113.

44

Nesse sentido, o enunciado 11 do Fórum Nacional do Poder Público: “Os prazos processuais no mandado de segurança são contados em dias úteis, inclusive para as informações da autoridade coatora.”

45

Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 155, p. 180; Antônio Dall’Agnol. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 416.

46

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo 3, p. 158-159.

47

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo 3, p. 159. Entendendo que o art. 198 do CPC/1973 aplicava-se apenas quando o juiz excedesse o prazo para proferir sentença: Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 158, p. 183; Antônio Dall’Agnol. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 419.

48

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. *Lezioni sul processo civile*, p. 85.

49

Giovanni Verde. *Profili del processo civile*, p. 19.

50

Remo Caponi; Andrea Proto Pisani. *Lineamenti di diritto processuale civile*, p. 54.

51

Para situações de extrapolação pelo juiz de prazos legais, “não se pode esquecer que, com a EC 45/2004, foi instituído o Conselho Nacional de Justiça, no art. 103-B, que recebe reclamações em face de membros do Poder Judiciário e, com isso, tem-se mais uma forma de controle.” (Gisele Santos Fernandes Góes. *Razoável duração do processo*, p. 267).

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO II - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Título II - Da Comunicação dos Atos Processuais

Capítulo I. Disposições Gerais

Art. 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial.

§ 1.º Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

§ 2.º O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede.

§ 3.º Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

1. Cumprimento dos atos processuais

Os atos processuais são cumpridos por ordem judicial. Cabe ao escrivão ou ao chefe de secretaria (CPC, art. 152), bem como ao oficial de justiça (CPC, art. 154), cumprir as ordens do juiz.

Desde a época das ordenações, o oficial de justiça mantém a mesma posição subordinada de fazer o que lhe ordenar o juiz, faltando-lhe autonomia de ação. Auxiliar da justiça que é (CPC, art. 149), o oficial de justiça tem, entre outras, a função de executar as ordens do juiz a que estiver subordinado (CPC, art. 154, II). Há, porém, atos que o oficial de justiça pode praticar na execução sem prévia determinação judicial. É o que ocorre, por exemplo, no arresto de bens prévio à citação por edital (CPC, art. 830): não encontrando o executado, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, independentemente de prévia ordem judicial. Esta é uma exceção, que atende à ressalva contida no art. 782 do CPC (“não dispondo a lei de modo diverso”, o oficial de justiça cumprirá os atos executivos ordenados previamente pelo juiz). A regra, o normal, o comum é o oficial de justiça fazer cumprir ordens dadas pelo juiz. Não é comum que ele atue sem prévia ordem judicial. O arresto previsto no art. 830 do CPC é uma exceção.

Sempre que determinado ato tiver de ser cumprido fora dos limites territoriais do juízo (comarca, seção ou subseção judiciária), o órgão jurisdicional há de contar com a cooperação de outros órgãos jurisdicionais, executado por auxílio direto (CPC, art. 69, § 1.º), mediante a expedição de carta precatória (CPC, art. 236, § 1.º). É possível, contudo, em situações expressamente previstas em lei, que os atos processuais sejam cumpridos fora da comarca, da seção ou da subseção judiciária sem a necessidade de carta (CPC, arts. 247, 255 e 273, II, 782, § 1.º).

Quando o ato tiver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede, tribunal poderá expedir carta de ordem a juízo a ele vinculado (CPC, arts. 236, § 2.º, e 237, I).

2. Videoconferência

Os atos processuais podem ser praticados por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Assim, é possível, por exemplo, colher, por videoconferência, o depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo (CPC, art. 385, § 3.º).

De igual modo, a oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária

diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por videoconferência (CPC, art. 453, § 1.º). O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte, a acareação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, podendo a acareação ser realizada por videoconferência (CPC, art. 461, § 2.º).

Também se admite ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência (CPC, art. 937, § 4.º).

Art. 237. Será expedida carta:

I – de ordem, pelo tribunal, na hipótese do § 2.º do art. 236;

II – rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro;

III – precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa;

IV – arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória.

Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na justiça federal ou em tribunal superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca.

1. Cooperação entre órgãos jurisdicionais

A cooperação jurídica pode operar-se no plano internacional ou no âmbito nacional. A cooperação jurídica internacional tem por objeto a citação, intimação, notificação judicial e extrajudicial, colheita de provas e obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional e qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira (CPC, art. 27).

A cooperação internacional pode ser feita por auxílio direto (CPC, arts. 28 e 34) ou por carta rogatória (CPC, art. 36).

No âmbito nacional, aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores (CPC, art. 67).

A cooperação entre os órgãos internos do Poder Judiciário nacional pode realizar-se entre órgãos jurisdicionais de seus diferentes ramos (CPC, art. 69, § 3.º), concretizando-se, entre outros meios, por cartas de ordem e cartas precatórias.

As cartas são, então, instrumentos para realização da cooperação jurídica no âmbito judicial, seguindo o regime previsto neste Código (CPC, art. 69, § 1.º).

2. Espécies de cartas

Há quatro tipos de cartas: (a) rogatória; (b) de ordem; (c) precatória; (d) arbitral. As cartas podem ter por objeto a prática de atos processuais de comunicação, instrução e constrição. As cartas de ordem, rogatórias, precatórias expedidas com fins probatórios podem suspender o processo (CPC, art. 377).

3. Carta rogatória

A carta rogatória, que serve para cooperação jurisdicional entre autoridades judiciárias de países diferentes, pode ser ativa ou passiva. Enquanto a passiva é a enviada por autoridades judiciárias estrangeiras para cumprimento no Brasil, a ativa é a expedida pelos órgãos jurisdicionais nacionais para cumprimento em outros países (CPC, arts. 35 e 36).

Em outras palavras, a carta rogatória é expedida por um órgão jurisdicional de um país para outro órgão jurisdicional de país diverso. É um meio de cooperação jurisdicional internacional.

4. Carta precatória

A carta precatória, que serve para cooperação entre órgãos da mesma hierarquia, sem vinculação entre si, destina-se a que um juízo possa solicitar a outro juízo a prática de determinado ato processual fora dos domínios de sua comarca, seção ou subseção judiciária.

Assim, o Juízo de Direito da Comarca do Recife pode deprecar para o Juízo de Direito da Comarca de Maceió, ou o Juízo Federal do Rio Grande do Sul pode deprecar para o Juízo Federal de Mato Grosso, solicitando cooperação na prática de algum ato processual de comunicação, de instrução ou de constrição.

5. Carta de ordem

A carta de ordem é expedida por um tribunal a um juízo que lhe seja vinculado funcional e hierarquicamente. Na carta de ordem, é indispensável a existência de vinculação funcional entre o tribunal que a expede e o juiz que a recebe para cumprimento.

Assim, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo expede carta de ordem para um juízo de direito de São Paulo. O Tribunal Regional Federal da 5.^a Região expede carta de ordem para um juízo federal do Ceará. Se, porém, num processo que tramite no Tribunal de Justiça da Bahia, for necessária a realização de uma diligência no Rio de Janeiro, não será possível expedir-se carta de ordem, já que não há vinculação funcional ou hierárquica entre o Tribunal de Justiça da Bahia e os juízos de direito do Rio de Janeiro. Nesse caso, o Tribunal de Justiça da Bahia deve expedir uma carta precatória ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e este cumprir a diligência ou delegá-la a um juízo de primeira instância por meio de uma carta de ordem. A carta de ordem será expedida do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a um juízo de direito do Rio de Janeiro, e não pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que não detém ascendência hierárquica sobre aqueles juízos de direito.

A expedição da carta de ordem serve para que o tribunal possa delegar a realização dos mais variados atos processuais para as instâncias que se encontram a ele vinculadas.

6. Carta arbitral

A Lei 9.307/1996, que dispõe sobre a arbitragem, estabelece os poderes do juízo arbitral e disciplina o seu procedimento.

O árbitro ou o tribunal arbitral poderá tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que sejam necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. Em caso de recusa da testemunha para comparecer à audiência, o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral poderá requerer ao Poder Judiciário que determine sua condução.

O árbitro ou tribunal arbitral também pode conceder provimentos de urgência (Lei 9.307/1996, art. 22-B, parágrafo único). Significa que a análise tanto do mérito como das medidas de urgência cabe ao juízo arbitral. Instaurado o processo arbitral, o árbitro recebe não apenas a competência para processar e julgar a causa, mas também para conceder incidentalmente medidas urgentes.

É possível, porém, que surja uma urgência antes mesmo da instituição da arbitragem. Nesse caso, admite-se a chamada cautelar *pré-arbitral*: o pedido de providência de urgência deve ser formulado ao Poder Judiciário. A cautelar, nesse caso, é antecedente. Intentada a cautelar antecedente e uma vez deferida, pelo juízo estatal, a providência postulada, deve ser instaurada a arbitragem dentro de trinta dias, a contar da efetivação da medida. Se a arbitragem não for instaurada nesse prazo, a cautelar perde sua eficácia. A medida cautelar conserva sua eficácia nesse prazo de trinta dias e na pendência do processo arbitral, podendo ser revogada ou modificada, se alteradas as circunstâncias que ensejaram sua concessão. Instaurada a arbitragem,

os autos da cautelar *pré-arbitral* devem ser encaminhados pelo juiz estatal ao árbitro ou ao tribunal arbitral, que passa a conduzir o caso, processando a demanda e julgando ao final os pedidos formulados (Lei 9.307/1996, arts. 22-A e 22-B).

Abstraída essa hipótese da chamada cautelar *pré-arbitral*, ao árbitro confere-se, após a instauração da arbitragem, competência para conceder medidas urgentes incidentais.

Para que se possa efetivar o cumprimento de medidas concedidas pelo juízo arbitral, há a carta arbitral, que se revela como uma cooperação entre o juízo arbitral e o juízo estatal. Determinada a condução de uma testemunha ou deferido um provimento de urgência pelo juízo arbitral, este deve solicitar o apoio do juízo estatal para impor sua efetivação ou cumprimento forçado pela parte.

A carta arbitral está igualmente prevista no art. 22-C e seu parágrafo único da Lei 9.307/1996, assim redigidos: “*Art. 22-C. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro. Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem.*”

É comum haver estipulação de confidencialidade em arbitragens, salvo quando envolver o Poder Público, que, por estar sujeito ao princípio da publicidade (CF, art. 37), não deve estipular confidencialidade na arbitragem que convencionar (Lei 9.307/1996, art. 2.º, § 3.º). Estipulada confidencialidade na arbitragem, a carta arbitral deve correr em segredo de justiça (CPC, art. 189, IV; Lei 9.307/1996, art. 22-C, parágrafo único).

7. Competência federal delegada

O cumprimento de uma carta precatória há de ser feito por juízo absolutamente competente. Um juízo federal expede precatória a outro juízo federal. Para que o ato seja praticado, é preciso ostentar competência absoluta. Aliás, o juiz recusará cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com a decisão motivada quando lhe faltar (ou falta ao juízo deprecante) competência em razão da matéria ou da hierarquia (CPC, art. 267, II).

Nesse caso, não havendo, no foro deprecado, vara da Justiça Federal, a carta precatória há de ser enviada ao juízo estadual, que terá, então, competência federal delegada. O disposto no parágrafo único do art. 237 confere competência federal a juízos estaduais. É caso de competência federal delegada.

De igual modo, se o ato relativo a processo em curso perante o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Há, também aí, hipótese de competência delegada.

Os juízos federais são competentes para processar e julgar as causas em que União, autarquias federais e empresas públicas federais figurem como autoras, rés, opoentes ou assistentes. Essa competência, nos termos dos §§ 3.º e 4.º do art. 109 da CF, é delegada, em alguns casos, a juízos estaduais. É preciso haver previsão legal que confira a competência federal delegada.

Assim, em alguns casos, aos juízos estaduais da comarca, onde não houver vara federal, é atribuída competência federal. Nessas situações, a competência é da Justiça Federal, mas, por razões de amplo acesso à justiça, resta delegada a juízes estaduais. Trata-se, portanto, de competência delegada. Um desses casos está agora previsto no parágrafo único do art. 237 do CPC.

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO II - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO II. DA CITAÇÃO

Capítulo II. Da Citação

1. Formação do processo e citação

O processo é instaurado a partir do protocolo da petição inicial. A partir daí, desenvolve-se por impulso oficial, mesmo que as partes não compareçam. O desenvolvimento do processo não depende necessariamente da presença das partes. Não se veda a contumácia no processo. Quer isso dizer que o processo é contumacial. Nem sempre foi assim, entretanto.

No período do direito romano clássico, não se admitia o processo contumacial. Naquela época, o processo, que era essencialmente formalista, continha *duas* etapas. A primeira, denominada *in iure*,¹ iniciava-se pela *in ius vocatio*, ou seja, pelo chamamento a juízo, que consistia numa citação inicial realizada pelo próprio demandante, já que a esse tempo não havia serventúrios da Justiça.² A *in ius vocatio* era um ato inteiramente privado, que deveria realizar-se pelo próprio autor, sem intervenção alguma da autoridade judicial, nem de seus auxiliares.³ Se o demandado refutasse a *in ius vocatio*, o autor poderia conduzi-lo à força e os cidadãos deveriam ajudá-lo,⁴ porque não se concebia a existência de contumácia do réu no processo.⁵

O demandado tinha o dever de comparecer, podendo-se fazer uso da força para constrangê-lo a tanto, pois sua presença era necessária. Não se admitia sua ausência, que era tida como uma *ofensa*, uma *rebeldia* ou uma *resistência* injustificável ao poder do pretor que não poderia, dessa maneira, exercer sua função. O processo somente poderia ter início com a presença do réu.

A *in ius vocatio*, que se caracterizava como uma verdadeira citação, continha, como se percebe, vestígios da primitiva força privada, constituindo um ato a ser praticado pelo próprio demandante.

Significa que, naquela época, o processo judicial somente tinha início com a citação e comparecimento espontâneo do réu. Enquanto este não comparecesse, não havia processo. A presença das partes perante o magistrado ou pretor era indispensável à constituição do processo. Daí por que a revelia *in iure* constituía um obstáculo para que o assunto pudesse ser submetido ao conhecimento do *iudex*.⁶ O juiz ou *iudex* era uma pessoa distinta do magistrado ou pretor, que deveria ser, ou um colégio permanente de cidadãos, ou um cidadão eleito de comum acordo pelas partes ou designado pelo magistrado, caso as partes não chegassem a um consenso.⁷

Não havia, então, processo contumacial. A presença das partes era indispensável para a constituição do processo. A contumácia era um ilícito, uma *rebeldia* da parte. Não é sem razão, aliás, que o termo *revelia* advém da expressão *rebeldia*.

Atualmente, o processo é contumacial, sendo possível constituir-se e se desenvolver sem a presença das partes.

2. Chamamento a juízo (*in ius vocatio*) e comunicação do conteúdo da pretensão (*editio actionis*)

A citação tem origem romana e consistia, no período romano clássico, no simples chamamento

do réu a comparecer perante o pretor na fase *in iure*. Em outras palavras, a citação, naquela época, resumia-se a ser uma *in jus vocatio*.

Comparecendo perante o pretor, o réu tomaria conhecimento do teor da pretensão do autor, caracterizando o *editio actionis*. Nesse momento, encerrava-se a fase *in iure*, caracterizando-se a chamada *litiscontestatio*. Na verdade, a *litiscontestatio* era um ato solene do processo, com a convocação de testemunhas (*testes estote*), que presenciavam a exposição das pretensões contraditórias das partes e o seu acordo sobre a constituição do juízo e a nomeação do *judex*. Este ato solene era o último do procedimento *in jure*, significando, etimologicamente, a presença de uma pessoa (*cum*), em testemunho (*testes*) da constituição do juízo (*lis*). Significa que, nessa fase do direito romano, o processo ostentava uma feição marcadamente privada, de sorte que somente se tinha como iniciada a atividade processual com o acordo entre autor e réu quanto à constituição do juízo e nomeação do juiz, na presença de testemunhas que a tudo assistiam.⁸

Como se vê, a citação, originariamente no direito romano clássico, restringia-se a convocar o réu a comparecer perante o pretor. A citação era uma *in jus vocatio*. Pela citação, o réu não tomava conhecimento da pretensão do autor. Vale dizer que a citação não continha um *editio actionis*. O réu somente saberia do conteúdo da pretensão do autor quando já estivesse perante o pretor.

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

1. Definição legal de citação

Admitida a demanda, o juiz determina a citação do réu, do executado ou do interessado para integrar a relação processual. A definição contida no art. 238 afasta-se um pouco daquela contida no art. 213 do CPC/1973. Lá se dispunha que “*citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender*”.

Na definição atual, não há mais a indicação de que o réu ou o interessado é chamado a defender-se. A citação – e isso é o que importa – é o ato de comunicação processual que convoca o réu para integrar o processo, tornando-o parte na relação processual. A depender do caso, ele será convocado para ir a uma audiência de mediação ou conciliação (CPC, art. 334), para cumprir a obrigação exigida (CPC, arts. 701, 806, 811, 815 e 829), para responder à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial (CPC, art. 331, § 1.º) ou que julgou liminarmente improcedente o pedido (CPC, art. 332, § 4.º) ou para, querendo, contestar, nos casos em que não haja audiência (CPC, art. 334, § 4.º) ou quando essa for a estrutura do procedimento especial.

A citação convoca o réu ou o executado para o processo, contendo aí uma *in jus vocatio*. Além disso, a citação comunica ao réu ou ao executado o conteúdo da pretensão do autor ou exequente, tanto que a carta de citação deve se fazer acompanhar de cópia da petição inicial (CPC, art. 248) e um dos requisitos do mandado de citação é justamente a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial (CPC, art. 250, II).

Em outras palavras, a citação engloba tanto a *in jus vocatio* como o *editio actionis*, valendo dizer que chama o réu a vir a juízo e lhe comunica o conteúdo da pretensão.⁹

Nas ações de família, a citação restringe-se a convocar o réu para vir a juízo, não lhe comunicando o conteúdo da pretensão. Há, em tais demandas, apenas a *in jus vocatio*. Isso porque o § 1.º do art. 695 determina que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência, não sendo instruído com cópia da petição inicial. Significa que o réu, nas ações de família, deve ser citado, sem receber cópia da petição inicial. Será apenas informado de que há uma audiência a qual deve comparecer. Somente depois é que o réu tomará conhecimento do conteúdo da pretensão do autor.

2. A citação e o princípio do contraditório

Para que se possa exercer o contraditório, é preciso que se dê ciência às partes dos atos a serem realizados no processo e das decisões ali proferidas. Esse é o conteúdo mínimo do contraditório.

Realmente, a efetividade do contraditório pressupõe a concreta e tempestiva ciência do tempo, da forma e do modo que o ordenamento confere a determinados sujeitos de participarem ativamente do processo.

Quer isto dizer que as formas de comunicação e notificação, previstas na legislação processual, devem constantemente garantir as melhores condições de ciência dos atos a seus destinatários, não se admitindo a pura e simples presunção de eventual cientificação. A citação – e, de resto, os atos de comunicação processual – concretiza o princípio do contraditório.

É com a *citação* que se confere audiência ao réu. Além disso, a citação o convoca para vir a juízo, passando a integrar o processo. Em outras palavras, com a citação, dá-se ciência ao réu de que há uma demanda proposta em face dele, ao tempo em que se efetiva sua convocação para vir a juízo.

A citação, que contém tais finalidades, constitui um ato de comunicação processual dirigido ao réu.

3. O primeiro efeito da citação: conferir eficácia do processo ao réu

Protocolada a petição inicial, o processo já existe e produz efeitos para o autor, somente sendo produzidos, para o réu, os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado (CPC, art. 312).

Ao analisar a petição inicial, poderá o juiz admiti-la, determinando a citação do réu. Caso entenda não preencher os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, poderá o juiz, aplicando o art. 321 do CPC, determinar a intimação do autor para que emende a petição inicial, sob pena de indeferimento.

A par dessas possibilidades, poderá, ainda, o juiz resolver, desde logo, indeferir a petição inicial. Se for indeferida a petição inicial, tal indeferimento irá operar-se por meio de uma sentença (CPC, arts. 485, I), podendo ser, inclusive, interposto recurso de apelação (CPC, art. 331).

Antes da citação, o processo já existe, havendo relação jurídico-processual (CPC, art. 312). Com a citação, os efeitos da demanda passam a ser igualmente produzidos para o réu (CPC, art. 240). Em razão da citação, o réu se vincula ao processo e a seus efeitos.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1.º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2.º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I – conhecimento, o réu será considerado revel;

II – execução, o feito terá seguimento.

1. Citação como pressuposto de validade do processo

Como já se viu nos comentários ao artigo anterior, o processo se inicia com a propositura da demanda (CPC, art. 312). Com a citação, os efeitos da demanda passam a ser igualmente produzidos para o réu (CPC, art. 240). Com a citação, o réu se vincula ao processo e a seus efeitos.

A citação não é pressuposto de existência do processo, mas requisito de sua validade. Já existe processo antes da citação. A citação é, aliás, um ato processual, que se pratica dentro de um processo já formado.

2. Comparecimento espontâneo do réu

A citação é ato processual que se pratica num processo já existente. Tem por finalidade

convocar o réu para integrar a relação processual, fazendo com que sejam produzidos para ele os efeitos que já estavam sendo produzidos desde a propositura da demanda.

Se o réu não foi citado ou sua citação foi inválida, mas ele comparece espontaneamente, essa sua vinda ao processo supre a falta de citação e ele adquire a condição de parte, passando a sujeitar-se aos efeitos da demanda e dos sucessivos atos processuais. A partir do comparecimento espontâneo tem início, inclusive, o prazo para apresentação de contestação.

3. A produção dos efeitos da citação em casos de sua inexistência ou invalidade

Os efeitos previstos no art. 240 do CPC somente se produzem, se a citação existir e for válida. Não existindo a citação ou, sendo esta existente, mas inválida, tais efeitos não serão produzidos.

Sabe-se, contudo, que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação (CPC, art. 239, § 1.º). Ora, se o comparecimento espontâneo supre a falta de citação, é, então, a partir desse momento que se consideram produzidos os efeitos previstos no art. 240 do CPC.¹⁰ Daí ser relevante o réu, em sua contestação, alegar a inexistência ou nulidade da citação. Não é sem razão, aliás, que a falta ou nulidade de citação constitui uma das preliminares da contestação (CPC, art. 337, I).

Em tal hipótese, faz-se desnecessário repetir a citação. Se o réu, contudo, não comparece espontaneamente nem argui a nulidade, mas o juiz a percebe e a decreta de ofício, deverá, então, ser determinada a repetição da citação, que, sendo válida, somente irá, a partir daí, produzir os efeitos previstos no art. 240 do CPC.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1.º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2.º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1.º.

§ 3.º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4.º O efeito retroativo a que se refere o § 1.º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

1. Conteúdo do dispositivo

O dispositivo trata da eficácia da citação válida. Para que tais efeitos sejam produzidos, é preciso que a citação seja válida. A citação inválida não produz esse plexo eficaz.

No CPC/1973, um dos efeitos da citação válida era tornar o juízo prevento. No atual Código, a citação válida não produz mais o efeito de tornar o juízo prevento (CPC, art. 240). A prevenção passou a ser efeito do registro ou da distribuição (CPC, art. 59). Embora o simples protocolo já faça surgir o processo, a prevenção só se produz com o registro ou a distribuição.

A interrupção da prescrição não é efeito da citação válida, mas do despacho que a ordena, mas há regras importantes no art. 240 que serão examinadas adiante.

Para que a citação válida produza os efeitos mencionados no art. 240, é irrelevante o juízo ter competência. Ainda que o juízo seja incompetente, os efeitos da citação válida serão produzidos; basta apenas haver validade da citação. A competência é irrelevante, pois o Código adotou a regra da *translatio iudicii*.

2. A translatio iudicii e os efeitos da citação válida

É ponto incontroverso na doutrina e na jurisprudência que a competência constitui um requisito de validade do processo e, essencialmente, das decisões nele proferidas.

Em regra, o reconhecimento da incompetência não acarreta, no sistema processual brasileiro, a extinção do processo. Reconhecida a incompetência, os autos são remetidos ao juízo competente. Nada impede, contudo, que se atribua outra consequência ao reconhecimento da incompetência, como assim estabelece o art. 51, III, da Lei 9.099/1995, nos termos do qual a incompetência territorial, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é motivo de extinção do processo sem resolução do mérito.¹¹

A competência costuma ser qualificada como absoluta ou relativa. Quando o juiz reconhece a incompetência, aproveitam-se os atos processuais praticados. Essa é uma exigência do princípio constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5.º, LXXVIII) e, igualmente, do princípio da eficiência (CPC, art. 8.º). Os atos processuais devem, na máxima medida possível, ser aproveitados.¹²

Realmente, os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo exigem que, mesmo reconhecida a incompetência absoluta do juízo, sejam aproveitados todos os atos processuais, mantendo-se todos os seus efeitos.

Tal entendimento veio a prevalecer, consolidando o que se chama de *translatio iudicii*, de sorte que o reconhecimento da incompetência provoca a remessa dos autos ao juízo competente, com o aproveitamento de todos os atos e a preservação dos efeitos processuais e materiais da demanda.¹³ Com efeito, a ideia da *translatio iudicii* inspira alguns dispositivos do atual Código.

No atual CPC, a incompetência relativa não será mais suscitada por meio de exceção de incompetência, não sendo mais causa de suspensão do processo. Tanto a incompetência absoluta como a relativa devem ser alegadas como preliminares da contestação. No atual CPC, não se reproduz a parte final do § 2.º do art. 113 do CPC/1973. Não há qualquer dispositivo que estabeleça a anulação automática dos atos decisórios em virtude do reconhecimento da incompetência. Ao contrário, está previsto, no seu art. 64, § 3.º, que, uma vez proclamada a incompetência, serão os autos remetidos ao juízo competente. E, no § 4.º, afirma-se que “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Significa que, reconhecida *qualquer* incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, com o aproveitamento de *todos* os atos processuais, aí incluídos os decisórios, salvo se houver decisão em sentido contrário. Por aí se vê que está previsto o aproveitamento dos atos processuais, encampando-se a ideia da *translatio iudicii*.

Em virtude da *translatio iudicii*, não somente devem ser aproveitados os atos praticados no processo pelo juízo incompetente, como também devem ser preservados os efeitos materiais e processuais da demanda.

A *translatio iudicii*, que é extraída dos princípios da efetividade, da duração razoável do processo, da eficiência e do aproveitamento dos atos processuais, contém o fundamento para que se preservem os efeitos materiais e processuais da demanda.

A *translatio iudicii* constitui fundamento para manter os efeitos substanciais e processuais da demanda, servindo como elemento de estabilização e de aproveitamento dos atos praticados no processo.¹⁴

Ora, se o Código adotou a *translatio iudicii* para estabelecer que o reconhecimento de qualquer incompetência não provoca mais a automática anulação dos atos decisórios, cumpre, por coerência e unidade, aproveitar todos os efeitos substanciais e processuais da demanda, ainda que proposta perante juízo absolutamente incompetente. Assim, a citação válida, mesmo quando ordenada por juízo absolutamente incompetente, deve produzir todos os seus efeitos, a serem aproveitados e observados pelo juízo competente, para o qual vierem a ser encaminhados, oportunamente, os autos.

Os efeitos substanciais e processuais da demanda devem ser preservados em razão da

translatio iudicii. Por esse motivo, o art. 240 determina que a citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, produz seus efeitos normalmente. Os efeitos da citação válida são *todos* produzidos, ainda que determinada por juízo absolutamente incompetente.

O § 1.º do art. 240 determina que o despacho que ordena a citação, ainda que ordenado por juízo incompetente, interrompe a prescrição. Os efeitos do despacho que ordena a citação e da própria citação, mesmo que a incompetência venha a ser reconhecida posteriormente, são preservados.

Como será examinado adiante, os efeitos do art. 240 são produzidos para o réu. Tais efeitos, no tocante ao autor, são produzidos já com a propositura da demanda. Em razão da *translatio iudicii*, a simples propositura da demanda faz tais efeitos serem produzidos para o autor, ainda que o juízo seja incompetente. Assim, a propositura da demanda já induz litispendência e torna litigiosa a coisa para o autor, independentemente de haver ou não competência do juízo.

3. Os efeitos previstos no art. 240

Na dicção do art. 240, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

Para que tais efeitos sejam produzidos, é preciso que a citação *exista* e seja *válida*. Não havendo citação, não se produzem tais efeitos. De igual modo, ainda que tenha havido citação, não serão produzidos ditos efeitos, se não for válida.

Cumpre examinar cada um dos efeitos.

3.1. Litispendência

O termo *litispendência* ostenta dois significados diferentes, a saber: (a) pendência da causa, lide pendente ou a fluência da causa em juízo. Assim, enquanto pendente a lide, há litispendência; (b) a repropositura de demanda idêntica, acarretando sua invalidade, em razão da presença de um pressuposto processual negativo (CPC, art. 337, VI, §§ 1.º a 3.º). Nesse caso, “*diz-se que a litispendência de um primeiro processo é um pressuposto processual negativo para um segundo, com conteúdo idêntico, porque o segundo, mesmo preenchendo todas as condições de prosperar, em virtude de um elemento que lhe é extrínseco, isto é, pelo mero fato da existência de um primeiro processo igual, será trancado. Então, a litispendência anterior é um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual idêntica*”.¹⁵

No primeiro sentido, a litispendência (pendência da lide) constitui o primeiro efeito da demanda.¹⁶ Na verdade, a litispendência significa lide pendente ou demanda em curso, tal como assinalado na letra *a* supra. O segundo sentido atribuído ao termo constitui, em verdade, uma *consequência* da litispendência, sendo denominada tal consequência pelo art. 337 do CPC também de litispendência. Realmente, a litispendência impede a propositura e o prosseguimento de outra demanda idêntica.¹⁷ Havendo duas causas idênticas em curso, configura-se a litispendência nessa segunda acepção do termo. Nesta hipótese, há, na realidade, apenas uma causa só, que deu origem a dois processos. Para eliminar essa inconveniente duplicidade, é necessário fazer cessar um dos dois processos, extinguindo-o sem resolução do mérito.¹⁸

Naquele primeiro sentido, indicando a existência de uma lide pendente, diz-se que há litispendência *em gênero*, sendo considerada num sentido amplo e estático, revelando-se um *estado processual*.¹⁹ No segundo sentido, para destacar os problemas que surgem quando uma mesma causa é proposta posteriormente perante outro ou o mesmo juízo, diz-se que há litispendência *em espécie*, sendo considerada num sentido restrito e dinâmico.²⁰

A litispendência *em gênero*, tal como indicada na letra *a* supra, decorre da propositura da demanda, constituindo o mais relevante dos efeitos processuais, pois ela produz a existência de um processo.²¹

Com a propositura da demanda, já passa a haver lide pendente, ou seja, surge a *litispendência*. Acontece, porém, que, enquanto não se realizar a citação válida, a litispendência existe apenas para o autor. Com a citação, o réu passa a integrar a relação processual, a partir de quando também se terá litispendência relativamente ao réu. De fato, ao ser protocolada a petição inicial, o processo já existe para o autor, somente sendo produzidos, para o réu, os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado (CPC, art. 312).

Em outras palavras, a litispendência é efeito da propositura da demanda apenas em relação ao autor. Quanto ao réu, somente haverá litispendência com a citação válida. Tanto isso é verdade que, indeferida a petição inicial, o juiz extingue o processo. Ora, se o processo é extinto, significa que ele existiu, pois somente se extingue o que existe, e não o que está para existir ou o que poderia vir a existir. Se, eventualmente, o autor apela da sentença de indeferimento da petição inicial, prolonga-se o estado de litispendência em relação a ele, continuando a existir processo e passando o réu a integrar a relação processual, pois será citado (CPC, art. 331, § 1.º).

A litispendência inicia-se com a propositura da demanda perante o órgão jurisdicional, e não com sua aceitação pelo juiz ou com a citação do réu. A propositura da demanda dá origem à litispendência, ou seja, a litispendência nasce da propositura da demanda.²²

Ao ser proposta a demanda, surge, então, a litispendência em relação ao autor, somente havendo litispendência quanto ao réu, quando este for citado. A citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, *induz* litispendência, de sorte a impedir o trâmite de outra demanda, com as mesmas partes, a mesma *causa petendi* e o mesmo pedido. Significa que, sendo proposta demanda idêntica, haverá litispendência no segundo sentido já apontado, ou seja, no sentido de não ser válida essa segunda demanda, mercê da ocorrência de pressuposto processual negativo, que é também chamado de litispendência (CPC, art. 337, VI, §§ 1.º a 3.º). Entre os dois processos que contêm demandas idênticas, deve ser preservado, quanto ao autor, aquele que teve a demanda proposta em primeiro lugar. No tocante ao réu, deve ser preservado o processo em que haja a primeira citação válida, pois esta *induz* litispendência, devendo ser extinto o outro processo.

Em outras palavras, o segundo processo há de ser extinto. Há quem considere, contudo, como segundo processo, aquele em que a citação válida tenha ocorrido posteriormente. Prevaleceria, nesse caso, a cronologia quanto à citação válida.²³

Na verdade, e consoante já acentuado, a citação induz litispendência para o *réu* (CPC, art. 240). A proibição de propor demanda idêntica a que está em curso, no tocante *ao autor*, já decorre do ajuizamento da primeira demanda. Em outras palavras, uma vez proposta a demanda, ao autor já se interdita a possibilidade de reeditá-la, seja perante o mesmo juízo, seja perante juízo diferente. Os efeitos da litispendência são produzidos imediatamente em relação ao autor (CPC, art. 312), somente sendo produzidos para o réu, quando de sua citação válida (CPC, art. 240).

Em relação ao autor, a eficácia da litispendência é imediata (CPC, art. 312). Ainda que não se pudesse extrair essa conclusão de tal dispositivo, a garantia do juiz natural assim exigiria. Ora, as regras de distribuição de processos onde houver mais de um juiz concretiza a garantia do juiz natural, não devendo ser desrespeitadas as normas de distribuição de causas, no que se insere a coibição de expedientes destinados a “escolher” o juízo. Se a litispendência *em espécie*, ou seja, aquela entendida na segunda acepção mencionada *supra*, somente fosse induzida, para o autor, com a citação válida, ser-lhe-ia fácil burlar a garantia do juiz natural. Imagine-se, por exemplo, que se *propõe* determinada demanda em *fevereiro* de determinado ano, somente vindo a ser efetivada a *citação válida* em *maio* do mesmo ano. Considerando que a demanda fora proposta a um juízo que não agrada o autor, este, em *março* do mesmo ano, *repropôs* idêntica demanda, vindo a ser distribuída para um juízo que lhe convém, com a posterior efetivação da *citação válida* em *abril* daquele mesmo ano. A se entender que a litispendência *em espécie* somente seria induzida com a citação válida, a primeira demanda proposta, nesse exemplo ora aventado, haveria de ser extinta, consolidando-se uma rematada “escolha” do juízo, em acendrada violação à garantia do juiz natural.

Em tal exemplo, o processo a ser extinto é aquele instaurado com a *propositura* da segunda

demanda, e não aquele em que houve a segunda citação válida. É que, como já se demonstrou, a litispendência produz seus efeitos, quanto ao autor, desde a propositura da primeira demanda, e não com a primeira citação válida. É com a citação válida que a litispendência produz seus efeitos relativamente ao réu.

Uma vez proposta a demanda, o autor já não pode reeditá-la em outra petição inicial. Enquanto não citado, ao réu se permite formular demanda idêntica. Citado validamente o réu, este já não poderá mais propor uma demanda que contenha os mesmos elementos. A propósito, é oportuno mencionar o seguinte exemplo vislumbrado por Pedro da Silva Dinamarco: “... se ‘A’ tiver ajuizado ação de consignação em pagamento em face de ‘B’, este não pode propor ação de cobrança em face de ‘A’, visando ao recebimento daquele mesmo bem que foi consignado. O ‘tipo de ação’ é diferente, as partes estão invertidas, mas percebe-se facilmente que o resultado prático será o mesmo em ambas as demandas, em razão do efeito dúplice da consignatória”.²⁴

Esse exemplo serve bem para ilustrar a diferença, no tocante aos efeitos da litispendência, entre a posição do autor e a do réu. Proposta a demanda de consignação em pagamento por A em face de B, com a simples distribuição, e antes de ultimar-se a citação, A já não pode mais reeditar sua petição inicial, renovando idêntica demanda. Se, não obstante a eficácia imediata da litispendência para A, este resolver, desde logo, repropor demanda idêntica, é esta segunda que deve ser extinta, independentemente de quando se efetivou a citação válida em qualquer um dos processos.

Não efetivada a citação no aludido exemplo, B pode propor sua demanda de cobrança, sendo extinto o processo daquela primeira demanda que fora proposta por A. Se, porém, B, quando da propositura dessa sua demanda de cobrança, já havia sido citado na consignatória que lhe fora proposta por A, então é o processo formado com a demanda proposta por B que deve ser extinto.

3.2. Litigiosidade

A citação válida faz litigiosa a coisa, incidindo o disposto no art. 109. A coisa se torna litigiosa para o réu, com a citação válida. Para o autor, ela já é litigiosa com a simples propositura da demanda (CPC, art. 312).²⁵ Nesse caso, o processo já foi formado, havendo *litispendência* ou *lide pendente* relativamente ao autor.

A sucessão *inter vivos* opera-se, quando se efetiva a alienação de coisa ou direito litigioso (CPC, art. 109). A coisa ou o direito torna-se litigioso para o autor com a simples propositura da demanda (CPC, art. 312). Para o réu, a partir da citação válida. Realmente, um dos efeitos da citação válida é tornar litigiosa a coisa (CPC, art. 240). Então, se alienada a coisa ou o direito sobre o qual recai o litígio antes de realizada a citação válida, o réu *deixa* de ter legitimidade passiva *ad causam*, não devendo mais responder pela coisa ou pelo direito que está sendo disputado em juízo; deverá, nesse caso, ser extinto o processo sem resolução do mérito, cabendo ao autor intentar a ação, desta feita contra o atual titular do bem ou direito.

Vale dizer que, se a demanda for proposta em face do alegado titular do bem, e este antes da citação válida, aliena o bem, quando for citado já não será mais parte legítima. Haveria, nesse caso, ilegitimidade passiva *ad causam*. Se, contudo, a venda se efetivar *após* a citação válida, caracteriza-se, então, alienação de coisa litigiosa, não se alterando a legitimidade das partes (CPC, art. 109, *caput*).

Realmente, caso a coisa ou o direito seja objeto de alienação *após* a realização da citação válida, nessa hipótese o réu *não* perde a legitimidade passiva *ad causam*; continua sendo parte legítima. Enfim, não se altera a legitimidade das partes (CPC, art. 109, *caput*). Em outras palavras, o réu, que é o alienante, continua com legitimidade para a causa, mantendo-se, igualmente, a legitimidade do autor.

As partes, com efeito, mantêm-se legítimas. O alienante ou cedente continua a ser parte legítima para a causa, se bem que já não integre mais a relação jurídica de direito material deduzida no feito. A partir de então, passa o alienante ou cedente a atuar como substituto

processual do adquirente ou cessionário, postulando, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 18). O alienante ou cedente mantém legitimidade para a causa, mas tal legitimidade é extraordinária, “*pois não é mais titular do interesse substancial objeto do processo*”.²⁶

O direito defendido pelo alienante ou cedente passou a ser do adquirente ou cessionário. Bem por isso, “*estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário*” (CPC, art. 109, § 3.º).

Na realidade, não sendo alterada a legitimidade das partes, ficando o adquirente ou cessionário atingido pelos efeitos da coisa julgada, a alienação da coisa ou direito litigioso é existente e válida, sendo, apenas, ineficaz no plano processual.²⁷ A alienação de coisa litigiosa é desprovida de relevância para o processo, caracterizando a chamada *teoria da irrelevância*.²⁸

Exatamente porque será atingido pela coisa julgada, poderá o adquirente ou cessionário pretender suceder o alienante ou cedente no processo. Realmente, como será atingido pela sentença e, de resto, pela própria coisa julgada, o adquirente ou cessionário (sucessor, no caso) poderá ingressar em juízo, “*substituindo*” (ou melhor, *sucedendo*) o alienante ou cedente, *desde que* o consinta a parte contrária, que, no caso, é o autor da demanda. Havendo a concordância do autor, o réu originário afasta-se do processo, ingressando, em seu lugar, o adquirente ou cessionário.

Caso, entretanto, não haja tal concordância, mantém-se o réu originário no processo, não se alterando, como visto, sua legitimidade passiva *ad causam*. Nesse caso, o réu originário (alienante ou cedente) passa a ostentar a condição de *substituto processual* do adquirente ou cessionário, postulando, em nome próprio, direito alheio, ou seja, direito do adquirente ou cessionário. Positivada a hipótese, o adquirente ou cessionário poderá intervir no feito como *assistente* do réu (alienante ou cedente). Tal assistência é qualificada, ou seja, o adquirente ou cessionário ingressa na causa como *assistente litisconsorcial* do alienante ou cedente, pois o direito ou a coisa lhe pertence, sendo certo que será atingido pela coisa julgada.

3.3. Constituição do devedor em mora

Um outro efeito da citação válida é a constituição do devedor em mora. Realmente, dispõe o art. 240 do CPC que a citação válida constitui o devedor em mora.

Na verdade, a citação válida somente constitui o devedor em mora, quando a dívida não tem prazo certo, não tendo, ademais, havido interpelação do devedor. O art. 405 do Código Civil confirma a regra, ao estabelecer que “*contam-se os juros de mora desde a citação inicial*”.

Se, todavia, a dívida for líquida e tiver prazo certo, vencida a obrigação, o devedor já estará em mora, independentemente de interpelação e antes mesmo da citação válida na demanda que for proposta para cobrar a dívida (CC, art. 397). Daí por que, como se disse, a citação válida somente produz o efeito de constituir o devedor em mora, se a dívida não tiver prazo certo e desde que não tenha havido prévia interpelação. A citação válida não constitui em mora o devedor, quando a dívida tiver prazo certo. Nesse caso, a mora já existe, desde o vencimento da dívida, antes mesmo da propositura da demanda e da efetivação da citação válida.

Tratando-se de dívida sem prazo certo, poderá ter havido interpelação judicial ou extrajudicial. Nessa situação, o devedor é constituído em mora a partir da interpelação (CC, art. 397, parágrafo único). Positivada a hipótese, a citação válida não irá produzir o efeito de constituir em mora o devedor, pois ele já estará em mora, desde a anterior interpelação. Logo, pode-se reafirmar que a citação válida somente constitui o devedor em mora, se a dívida não tiver prazo certo e caso não tenha havido prévia interpelação judicial ou extrajudicial.

Quando a obrigação decorre de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde a prática do evento, e não a partir da citação válida. Em outras palavras, a citação válida não constitui em mora o devedor, quando a obrigação decorre de ato ilícito, pois, nesse caso, a mora decorre do próprio evento ilícito, que é anterior à citação (CC, art. 398). Essa regra consagra entendimento já

consolidado no Enunciado 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Cumpra-se acentuar que o art. 398 do Código Civil, ao se referir a ato ilícito, está englobando apenas os ilícitos extracontratuais, não apanhando os contratuais. Quanto a estes, já se viu que estão disciplinados no art. 397 daquele mesmo diploma legal. Efetivamente, “o art. 398 apanha os casos de ilicitude em sentido estrito, mas *quaisquer casos de ilicitude em sentido estrito*, e não apenas os fundados na violação culposa de lei que tutele direitos absolutos (direitos da pessoa e direitos reais). Também os casos de ilicitude de meios que violem os direitos da personalidade e os direitos reais estarão abrangidos. Só estarão fora (porque apanhados pelo art. 397) os casos de *ilicitude relativa ou ilicitude negocial*, isto é, aquela derivada da violação de um dever negocial preexistente”.²⁹

À evidência, se o ilícito for contratual, a constituição em mora flui desde a citação válida; se extracontratual, a partir do evento danoso.

Então, a citação válida somente produz o efeito de constituir o devedor em mora, se a obrigação for contratual, não sujeita a prazo certo e desde que não tenha havido anterior interpelação do devedor.

Tratando-se de obrigação tributária, não se aplicam essas regras contidas no Código Civil. Segundo dispõe o parágrafo único do art. 167 do Código Tributário Nacional, “a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar”. As regras gerais do Código Civil, no tocante à obrigação tributária, não se aplicam, cedendo em favor da regra especial contida no Código Tributário Nacional.

Significa, então, que, na restituição do indébito tributário, os juros contam-se do trânsito em julgado, e não da citação válida. A propósito, é esse o conteúdo do Enunciado 188 da Súmula do STJ: “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Numa demanda tributária, como se vê, a citação válida não produz o efeito de constituir o devedor em mora, somente incidindo juros a partir do trânsito em julgado.

É estreme de dúvidas que o efeito da constituição do devedor em mora somente decorre da citação válida, caso a obrigação seja contratual, não se sujeite a prazo certo e não tenha havido anterior interpelação do devedor.

Constituído o devedor em mora, a partir de tal momento incidem juros moratórios, no percentual convencionado entre as partes. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (CC, art. 406).

4. Outro efeito da citação válida

Além dos efeitos previstos no art. 240 e do de *completar* a constituição da chamada relação jurídica processual, que passa a envolver, além do autor e do juiz, também o réu, a citação válida produz *outro* efeito, qual seja, o de tornar, sem o consentimento do réu, inadmissível a ampliação e a alteração daquele e da causa de pedir (CPC, art. 329, I).

Esse efeito, que pode ser chamado de efeito da *estabilização da demanda*, é produzido no processo de conhecimento, seja comum o procedimento, seja especial.

Para aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, o autor poderá fazê-lo unilateralmente até a citação do réu. A partir da citação, o aditamento ou a alteração do pedido ou da *causa petendi* depende de concordância do réu (CPC, art. 329, I). Se o réu for revel, o autor somente poderá mudar ou ampliar o pedido ou a causa de pedir, se for viabilizado o contraditório, a fim de que o réu possa defender-se do novo pedido apresentado ou manifestar-se sobre a nova causa de pedir

invocada.

O réu é citado para uma demanda que contém determinada causa de pedir e específico pedido. Alterado ou ampliado um desses elementos, é preciso que o réu seja novamente cientificado, pois, quando convocado para o processo, eram outros os elementos. A ampliação ou alteração de um dos elementos da demanda impõe nova cientificação, a fim de resguardar os elementos mínimos do contraditório e permitir a defesa adequada, evitando decisão surpresa que trate de pedido ou de causa de pedir que não foi anunciada ao réu quando de sua citação.

Assim, o autor pode mudar ou ampliar o pedido ou a causa de pedir até a citação. Após a citação, ainda que o réu seja revel, é preciso que este seja cientificado para concordar com a mudança. Na verdade, a alteração ou a ampliação do pedido ou da causa de pedir acarreta a configuração de uma nova demanda, devendo, para ela, haver nova citação do réu, a fim de que se lhe seja garantido o contraditório.

Feita a citação, somente se permite o aditamento ou a modificação do pedido ou da causa de pedir, se houver concordância do réu (CPC, art. 329, I). Após o saneamento do processo, nem com a concordância do réu poderá haver a alteração do pedido ou da causa de pedir, ante a estabilização definitiva da demanda (CPC, art. 329, II).

Então, é com o saneamento que surge a estabilização definitiva da demanda no tocante ao pedido e à causa de pedir.

5. Interrupção da prescrição: um efeito do despacho inicial

A prescrição decorre da *inércia* do sujeito que se diz titular do direito. Comparecendo em juízo, o sujeito não está mais inerte, não havendo mais razão para manter-se o transcurso do prazo prescricional. Isso porque a apresentação em juízo traduz uma *atividade* (o oposto da inércia) e justifica a interrupção da prescrição. É natural, portanto, que, uma vez proposta a demanda (CPC, art. 312), considera-se interrompido o prazo prescricional³⁰.

Embora já exista formalmente o processo com a propositura da demanda (CPC, art. 312), o réu somente passa a integrá-lo com a citação válida, a partir de quando se *angulariza* a relação processual. Já tendo sido proposta a demanda, não há mais, como se viu, *inércia* do alegado titular do direito, não sendo legítimo, em princípio, condicionar a interrupção da prescrição a um evento futuro, que é a citação válida.

A interrupção da prescrição *não* é mais efeito da citação válida; resulta do simples *despacho* do juiz que determinar a citação do réu (CC, art. 202, I). O § 1.º do art. 240 do CPC confirma a regra, ao dispor que “A interrupção da prescrição, *operada pelo despacho que ordena a citação...*”.

Há uma uniformidade sistêmica. O art. 202, I, do Código Civil e o § 1.º do art. 240 do CPC mencionam o despacho inicial como marco interruptivo da prescrição. No âmbito fiscal, as previsões normativas coincidem. O art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional dispõe que a prescrição se interrompe com o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal. De igual modo, o § 2.º do art. 8.º da Lei 6.830/1980, estabelece que “o despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Em qualquer execução fiscal, seja tributária ou não tributária, o despacho que determina a citação possui efeito interruptivo do prazo prescricional, pois, como se viu, “atualmente, há identidade, no ponto, entre o estabelecido neste art. 8.º, § 2.º, da LEF e o estabelecido no art. 174, parágrafo único, I, do CTN”.³¹

Não é demais repetir que o ato que interrompe a prescrição *não* é a citação válida, *mas sim* o despacho do juiz que ordenar sua realização. Não serve como ato interruptivo da prescrição qualquer outro despacho inicial que, por exemplo, determine a emenda da petição inicial (CPC, art. 321), a correção de irregularidade de representação (CPC, art. 76) ou a intimação do autor para promover a citação dos litisconsortes necessários (CPC, art. 115, parágrafo único); apenas serve aquele que determine, ainda que o juiz não seja competente, a citação do réu.

Caso o juiz, por exemplo, resolva indeferir a petição inicial sem antes determinar a citação do réu (CPC, art. 330), *não* terá havido interrupção da prescrição.

A interrupção da prescrição decorre do *despacho* que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da demanda (CPC, art. 240, § 1.º), desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias (CPC, art. 240, § 2.º). Se o autor não indicar o endereço do réu, não requerer a citação de um litisconsorte necessário, não apresentar cópia da petição inicial para instruir a carta ou o mandado de citação, enfim, se o autor não adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias, a interrupção da prescrição – já operada pelo despacho que ordenou a citação – não retroage para a data da propositura da demanda.

O autor não pode, contudo, ser prejudicado “pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. (CPC, art. 240, § 3.º).³²

Assim, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordenar a citação, mas tal interrupção *retroage* à data da propositura da demanda (CPC, art. 312), desde que o autor adote as providências necessárias para a citação no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 240, §§ 1.º e 2.º).

Se o processo vier a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito, essa circunstância *não* desfaz a interrupção da prescrição. Ordenada a citação, interrompe-se o prazo prescricional, ainda que o processo venha a ser anulado ou extinto sem resolução do mérito.

Resta evidente, então, que a prescrição considera-se interrompida com o despacho do juiz que ordenar a citação do réu, ainda que ele seja absolutamente incompetente.

Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento.

1. Hipóteses de improcedência liminar do pedido

A improcedência liminar do pedido pode ocorrer em qualquer caso, seja em ação proposta na primeira instância, seja em ação originária de tribunal. O art. 332 pode, ainda, ser aplicado à reconvenção, aos embargos à execução, à reclamação.³³ enfim, pode qualquer pedido ser julgado liminarmente improcedente, desde que presente uma das hipóteses ali previstas.

Para que se julgue liminarmente improcedente o pedido, é preciso que a causa dispense a fase instrutória. Os fatos devem estar todos comprovados por documentos, não sendo necessária a produção de qualquer outro meio de prova. A improcedência liminar é uma espécie de julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), proferido antes mesmo da citação do demandado.

Além de dispensar a fase instrutória, a improcedência liminar do pedido exige que se verifique uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 332 ou que se verifique a hipótese prevista no seu § 1.º. Aliás, o juiz pode conhecer, de ofício, da prescrição (CPC, arts. 332, § 1.º, e 487, II). Por isso, pode julgar liminarmente improcedente o pedido, quando já observar que a pretensão está prescrita.

Como o réu ainda não foi citado, não deve ser consultado. A improcedência liminar do pedido em caso de prescrição dispensa a prévia consulta ao réu, justamente porque se trata de improcedência *liminar*, feita antes mesmo de sua citação. Quando o réu já tiver sido citado – e aí já não será mais improcedência *liminar* do pedido – o juiz pode, como visto, conhecer de ofício da prescrição, mas deve, antes de reconhecê-la, determinar a intimação das partes para pronunciarse a respeito do tema. Aliás, o parágrafo único do art. 487 impõe ao juiz o dever de consulta: somente poderá pronunciar a prescrição se der antes às partes oportunidade de manifestação, ressalvada a hipótese de improcedência liminar (CPC, art. 332, § 1.º).

O juiz pode conhecer, de ofício, apenas da decadência legal, não o podendo quanto à convencional. Assim, a improcedência liminar do pedido somente pode se dar no caso de decadência legal, não no caso de decadência convencional.

2. Pronunciamento que julga liminarmente improcedente o pedido

A improcedência liminar do pedido dá-se por sentença. Quando pronunciada em causa originária do tribunal, dá-se por decisão isolada do relator. São decisões de mérito, aptas a produzirem coisa julgada material.

É possível que a improcedência liminar seja de parte do pedido. Nesse caso, há improcedência liminar *parcial* do pedido, consistindo numa decisão parcial de mérito, qualificada, nos termos do art. 203, § 2.º, como uma decisão interlocutória.

3. Recurso contra o pronunciamento que julga liminarmente improcedente o pedido

Se a improcedência liminar do pedido for dada por sentença, caberá apelação prevista no próprio art. 332. Tratando-se de improcedência liminar *parcial* do pedido, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

O agravo de instrumento só é cabível nas hipóteses indicadas no art. 1.015 ou em disposição legal expressa. No caso da improcedência liminar parcial do pedido, o agravo de instrumento está previsto no inc. II do referido art. 1.015, pois se trata de decisão de mérito.

A improcedência liminar do pedido dada por decisão isolada do relator desafia agravo interno, regulado no art. 1.021.

4. Apelação contra a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido

A improcedência liminar do pedido dá-se, como visto, por sentença, por decisão interlocutória ou por decisão isolada do relator.

Quando se dá por sentença, esta é atacada por apelação. A apelação, nesse caso, está regida pelo próprio art. 332, podendo o juiz retratar-se. Havendo retratação, o juiz desfaz sua sentença e ordena o prosseguimento regular do processo, com a citação do réu. Caso não se retrate, o réu deverá ser citado para apresentar suas contrarrazões e acompanhar a causa no tribunal, ao qual compete julgar o mérito, com transferência da competência que era do juízo de primeiro grau. De observar-se que, nesse caso, a questão dispensa a fase instrutória, podendo ser aplicada a regra do art. 1.013, § 3.º, que permite ao tribunal já julgar o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Se o réu não fosse citado para acompanhar o recurso, não poderia o tribunal eventualmente julgar procedente o pedido do autor, sob pena de ofender o princípio do contraditório e da ampla defesa. O art. 332 somente terá aplicação quando a causa dispensar a fase instrutória, podendo ser aplicada a regra contida no § 3.º do art. 1.013.

Se o réu não fosse citado, mas o tribunal entendesse que a sentença estaria errada e deveria haver a procedência do pedido, caberia determinar o retorno dos autos à primeira instância para que, citado o réu e desenvolvidos os atos processuais, houvesse sentença, daí se seguindo apelação etc. Objetiva-se suprimir tudo isso, com ganho de tempo: o tribunal, discordando do juiz, já pode acolher o pedido do autor, sem que haja ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois a matéria dispensa a fase instrutória e o réu já teve oportunidade de se defender.

Na hipótese de o réu não ser citado para responder ao recurso, poderá o tribunal já julgar a apelação? Se o tribunal resolver manter a sentença, a falta de citação não gera qualquer nulidade ou prejuízo. Para que o tribunal possa reformar a sentença e já julgar contrariamente ao réu, deverá, contudo, ter havido a citação deste para responder ao recurso. Nesse caso, a ausência de citação pode ser suprida no próprio tribunal, devendo ser determinada, ali mesmo, a citação do réu. Cumprida a diligência e dada oportunidade ao réu para defender-se, a apelação já pode ser julgada, aplicando-se os §§ 1.º e 2.º do art. 938.

Interposta a apelação e citado o réu para apresentar resposta, os autos seguirão ao tribunal. Distribuída a apelação ao relator, este poderá negar-lhe provimento, quando já houver súmula ou

entendimento firmado no mesmo sentido da sentença apelada (CPC, art. 932, IV).

Não sendo caso de aplicar o art. 932, IV, do CPC, o relator dará seguimento regular à apelação, levando-a a julgamento do órgão competente no tribunal.

Se o apelante, em suas razões, alega que a causa não dispensa, por exemplo, instrução probatória, estará demonstrando que o juiz aplicou o procedimento errado: não era caso de improcedência liminar do pedido. Nessa hipótese, o apelante demonstra um *error in procedendo*. Ao dar provimento à apelação, o tribunal deverá determinar que os autos sejam devolvidos ao juiz de primeira instância para prosseguimento regular do processo. Se, diversamente, o apelante alega que o conteúdo da sentença está errado, não se aplicando ao caso aquele entendimento consagrado em enunciado de súmula ou em precedente obrigatório, há, aí, a demonstração de um *error in iudicando*. Nesse caso, o tribunal, ao dar provimento à apelação, já julga o mérito, acolhendo o pedido do autor formulado na petição inicial.

O art. 332 não ofende o princípio do contraditório, pois a decisão é favorável ao réu e contrária ao autor. Em todos os casos de indeferimento da petição inicial, a sentença é favorável ao réu e contrária ao autor. Haveria ofensa ao contraditório se o pedido já fosse, liminarmente, acolhido ou julgado procedente, sem a mínima possibilidade de defesa.

5. Âmbito de incidência do art. 241

O art. 241 somente se aplica se da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido do autor não tiver sido interposta apelação. É que, interposta apelação, o réu terá ciência da demanda contra si proposta, ou porque o juiz retratou-se e mandou citá-lo para vir a juízo e acompanhar a causa, ou porque não se retratou e ordenou sua citação para apresentar resposta ao recurso.

A necessidade de comunicar o autor do trânsito em julgado da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido do autor ocorre nos casos em que não houve apelação. Por isso, transitada em julgado a sentença sem que haja apelação do autor, o réu haverá de ser cientificado de sua vitória. Essa comunicação é indispensável para que o réu tenha *ciência* de sua vitória, podendo alegar coisa julgada, numa eventual hipótese de repropositura da demanda.

O disposto no art. 241 é reafirmado no § 2.º do art. 332, que assim dispõe: “*Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241*”.

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

§ 1.º Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.

§ 2.º O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo.

§ 3.º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

1. Pessoalidade da citação

A citação contém a nota da *pessoalidade*, significando dizer que deve ser feita *pessoalmente* ao réu (CPC, art. 242). Daí ser ônus do autor desincumbir-se de saber quem efetivamente deve ser citado.

O absolutamente incapaz há de ser citado na pessoa de seu representante, enquanto o relativamente incapaz deve ser citado juntamente com seu representante. Quando a demanda proposta tiver por objeto ato praticado pelo mandatário, administrador, preposto ou gerente do réu, este pode ser citado na pessoa deles. A pessoalidade estará atendida nessas hipóteses. Se a

demanda judicial não se originou de ato praticado por mandatário do réu, a citação só poderá ser feita na pessoa dele se houver, na procuração, poderes para receber citação.

A pessoalidade é uma característica da citação, devendo o réu, o executado ou o interessado ser citado pessoalmente.

2. Citação e advogado

A procuração para o foro em geral não confere ao advogado o poder de receber a citação em nome do outorgante (CPC, art. 109). Para receber a citação, o advogado precisa de poderes específicos constantes do instrumento procuratório. No entanto, o Código traz exceções, nas quais a parte pode ser citada na pessoa de seu advogado independentemente de poderes específicos na procuração; é o caso do embargado nos embargos de terceiro (CPC, art. 677, § 3.º) e nos embargos à execução (CPC, art. 920, I), bem como do oposto na oposição (CPC, art. 683, parágrafo único).

3. Réu ausente

Estando ausente o réu da comarca ou subseção judiciária, poderá a citação ser realizada na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.

Essa ausência não se confunde com a ausência prevista nos arts. 22 e seguintes do Código Civil. É apenas uma ausência física, uma ausência temporária. É obrigatório que tais pessoas possuam algum vínculo com a parte demandada ao tempo em que tenham recebido a citação.

4. Réu locador ausente

O Código prevê a hipótese do locador que se ausentar do Brasil sem haver comunicado ao locatário ter deixado na localidade, na comarca em que se situar o imóvel, procurador com poderes para receber citação. Nesse caso, a citação será realizada na pessoa do administrador do imóvel encarregado no recebimento dos aluguéis. Não é necessário que a ação proposta tenha se originado de ato por ele praticado. Nessa hipótese, o administrador será considerado habilitado para representar o locador em juízo (CPC, art. 242, § 2.º).

5. Citação da Fazenda Pública

A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias e fundações faz-se perante o órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação (CPC, art. 242, § 3.º).

Art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado.

Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado.

1. Local da citação

Não existe restrição ao lugar para realizar o ato citatório. A parte a ser convocada ao processo – “o réu, o executado ou o interessado” – poder ser citada em qualquer local em que se encontre, a exemplo de logradouros públicos e interior de veículos.

Não existe impeditivo de a parte ser citada no local de trabalho, tampouco configura qualquer constrangimento. Enfim, as partes podem ser citadas em todos os lugares. Convém registrar que os óbices à citação previstos nos arts. 244 e 245 não são relativos ao lugar em que ela se realiza. Há, ali, exceções circunstanciais relacionadas ao tempo da citação e ao estado do citando.

Quando, por exemplo, se veda a citação daquele que estiver participando de culto religioso, não importa o local onde se encontre, mas sim o fato de estar em momento de veneração religiosa. Por outro lado, aquele que se encontre em igreja ou templo, porém não esteja em ato de culto religioso,

poderá ser citado no ambiente da igreja ou templo; o que importa é o fato da cultuação religiosa, e não o local da prática do ato.

Assim, incumbe ao oficial de justiça procurar o citando onde estiver, para realizar a sua citação. Compete-lhe, contudo, respeitar a inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5.º, XI), não lhe sendo dada a prerrogativa de adentrar o domicílio contra a vontade do morador, salvo quando houver autorização judicial específica e motivada.

2. Citação do militar

Estando o militar em serviço, deverá ser citado preferencialmente em sua residência. Caso nela não seja encontrado ou seja desconhecida, poderá ser citado na unidade em que estiver servindo, já que lá se considera seu domicílio legal e necessário, nos termos do art. 76 do Código Civil.

Essa regra não impede, contudo, que, sendo encontrado em outro local, num logradouro público por exemplo, seja citado. Na verdade, a regra possui como intuito facilitar a citação do militar que, em virtude da natureza de suas atividades, pode encontrar-se afastado por longo período de tempo de sua residência familiar, por residir no interior de sua própria base de serviço.

Art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito:

I – de quem estiver participando de ato de culto religioso;

II – de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes;

III – de noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao casamento;

IV – de doente, enquanto grave o seu estado.

1. Vedação à citação e princípios constitucionais

O dispositivo impede a realização da citação em determinadas situações de respeito à liberdade religiosa e de dignidade humana. Ao assegurar a incolumidade de tais situações, o legislador está *resguardando* a dignidade humana.

A aplicação, no processo, da dignidade humana coincide com a aplicação do devido processo legal. Um processo devido, adequado, eficiente, justo, equo, é um processo que atende à dignidade humana, conferindo tratamento digno às partes e aos demais sujeitos processuais.

Fundado na dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.º, III) e na proteção à liberdade de culto (CF, art. 5.º, VI), o dispositivo proíbe a realização de citação em momentos mais existenciais da pessoa. A proteção dada pelo dispositivo é, porém, ressalvada para evitar o perecimento do direito. Havendo risco de perecimento do objeto litigioso ou de caducidade ou prescrição da pretensão, não se aplicam, portanto, as vedações do art. 244.

Caso as regras de vedação da citação sejam descumpridas, há quem defenda configurar uma citação inválida,³⁴ outros afirmam que se trata de um ato ineficaz.³⁵ Os requisitos para a realização da citação não contemplam essa regra. Sendo a citação feita nessas hipóteses, haverá ineficácia, não produzindo quaisquer efeitos. De todo modo, a citação não poderá ser feita. Se for feita, haverá de ser repetida, não podendo ser aproveitada.

2. Citação no culto religioso

A vedação de citação de quem estiver participando de ato de culto religioso não é uma restrição ao local da citação. O fato juridicamente relevante não é se o citando se encontra num templo religioso, mas se está no momento de veneração religiosa. É uma vedação de *tempo* de citação, e não de *local*. Por exemplo, o réu pode estar participando de uma procissão, locomovendo-se ao longo de logradouros públicos, porém estar também em uma cerimônia religiosa, exercendo sua liberdade de culto, logo será proibida a realização da citação.

Por outro lado, o réu pode encontrar-se num templo, vendendo artefatos, ou seja, não estar em momento de culto religioso. Nessas circunstâncias, poderá ser realizada a citação, ainda que se encontre num templo. É uma regra antiga que remonta às Ordenações Filipinas (Livro III, Título IX, § 7.º).

3. Citação no período de luto

É vedada a citação das pessoas com parentesco mais próximo do falecido, no período de luto (também chamado de período de *nojo*). São oito dias de proibição, aí incluídos o dia do falecimento e os sete dias subsequentes. Registra-se que a citação pode ser realizada no dia do óbito, desde que antes dele. É um prazo processual, pois surge no processo e apenas em relação a ele guarda relação, contando-se, então, em dias úteis.

Não podem ser citados, nesse prazo, o cônjuge supérstite, o companheiro ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau. Logo, está abrangido pela regra o viúvo, independentemente da natureza do vínculo, se casamento ou união estável, sendo irrelevante se já rompido ou não. Também estão abarcados na hipótese os filhos, pais, avós, netos, bisavós e bisnetos, sogros e genros, e assim por diante. Ainda estão protegidos os irmãos e cunhados, restando de fora primos e sobrinhos e afins correspondentes.

4. Citação no período de gala

Se o réu for recém-casado, não deve ser citado nos três primeiros dias seguintes ao casamento. Esse é um momento especial e marcante na vida do casal. É um momento a ser respeitado, não podendo haver citação nesse período.

5. Citação do enfermo

Estando o réu gravemente enfermo, não deve igualmente ser citado, sendo necessário respeitar esse momento de tratamento e recuperação. O texto normativo concretiza e resguarda a dignidade humana, ao vetar a citação do enfermo, enquanto se mantiver grave o seu estado.

Art. 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la.

§ 1.º O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência.

§ 2.º Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3.º Dispensa-se a nomeação de que trata o § 2.º se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste.

§ 4.º Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa.

§ 5.º A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando.

1. Réu mentalmente incapaz ou impossibilitado

O réu portador de enfermidade ou que esteja com seu desenvolvimento mental comprometido não pode ser pessoalmente citado, sob pena de grave ofensa ao princípio do contraditório. A hipótese prevista no dispositivo não é de réu interditado. Se estivesse interditado, não haveria necessidade de adotar-se o procedimento previsto no art. 245; o réu simplesmente seria citado na pessoa de seu curador.

O dispositivo tem por alvo exatamente os citandos não interditados, sem discernimento ou que tenham enfermidade mental e não compreendam o ato de citação, nem seu conteúdo, sua finalidade etc.

A finalidade do dispositivo é nitidamente garantir o contraditório e a ampla defesa, conferindo solução adequada a uma situação em que o réu não tem condições mentais de ser citado.

2. Procedimento

Constatada a impossibilidade de realização da citação, o oficial deve certificar o estado de saúde do citando, de forma bem minuciosa. O oficial de justiça, mesmo com suas limitações técnicas no tocante à psiquiatria e à medicina, deve ser o mais detalhista possível para que se possa já observar o estado do citando.

Diante da certidão do oficial de justiça, o juiz nomeará médico para examinar o citando e apresentar seu laudo no prazo de cinco dias. O médico não será nomeado quando a família do citando já apresentar declaração médica que ateste seu problema.

Reconhecida a impossibilidade de ser feita a citação pessoal, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. O juiz não estará interditando o réu, mas apenas nomeando um curador para receber a citação e representá-lo naquele processo. A citação será feita na pessoa do curador, a quem caberá a defesa dos interesses do réu.

O Ministério Público deve intervir obrigatoriamente nesse processo (CPC, art. 178, II).

Art. 246. A citação será feita:

I – pelo correio;

II – por oficial de justiça;

III – pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV – por edital;

V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1.º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 2.º O disposto no § 1.º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

§ 3.º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

1. Espécies de citação

A citação, nos termos do art. 238, é o ato de comunicação processual por meio do qual se chama a juízo o réu, o executado ou o interessado, a fim de integrar a relação processual. Em outras palavras, com a citação, o réu adquire a condição de parte.

No processo de conhecimento, o réu é convocado para comparecer à audiência de mediação ou conciliação (CPC, art. 334). Não obtida a autocomposição ou não sendo esta possível (CPC, art. 334, § 4.º), o réu poderá, querendo, apresentar resposta. Na execução, o executado é convocado para pagar ou apresentar embargos. Pode-se, então, dizer que, com a citação, dá-se ciência ao réu de que há uma demanda proposta em face dele, ao tempo em que se efetiva sua convocação para vir a juízo.

É pela citação que se transforma um terceiro em parte. O réu somente adquire a condição de parte quando é citado, passando a integrar a relação jurídica processual. Antes da citação, o processo já existe, havendo relação jurídica processual apenas entre o autor e o juiz (CPC, art. 312). Com a citação, o réu passa a integrar a relação jurídica processual, ocorrendo sua *angulação*: passa a relação jurídica processual a se formar entre autor, juiz e réu.

Em razão da citação, o réu vincula-se ao processo e a seus efeitos, passando a integrar a relação processual.

A citação efetiva-se, consoante estabelece o art. 246 do CPC, por 5 (cinco) meios distintos: (a) pelo correio; (b) por oficial de Justiça; (c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (d) por edital; (e) por meio eletrônico, conforme regulado em lei.³⁶

Tramitando o processo em autos de papel, a regra geral é a de que a citação se realize pelo correio, para qualquer comarca do país (CPC, art. 247). A citação postal, nos termos do enunciado 429 da Súmula do STJ,³⁷ exige o aviso de recebimento.

Tal regra comporta exceções que estão previstas no próprio art. 247 do CPC.

Quando o processo tramitar em autos eletrônicos, a citação de empresas³⁸ e a da Fazenda Pública devem ser feitas, preferencialmente, por meio eletrônico. A todas elas cabe, aliás, manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (CPC, art. 246, §§ 1.º e 2.º). É por isso que devem cadastrar-se, no prazo de trinta dias a contar da data da entrada em vigor do CPC, perante administração do tribunal (CPC, art. 1.050).

A citação, feita por meio eletrônico, depende da acessibilidade da íntegra dos autos ao réu, e caso ele tenha se cadastrado previamente no Poder Judiciário mediante procedimento no qual esteja assegurada sua adequada identificação presencial, tudo de acordo com regulamentação a ser feita pelos respectivos órgãos judiciários (Lei 11.419/2006, arts. 2.º, 5.º e 6.º). O cadastramento há de ser feito tal como previsto no art. 1.050 do CPC.

Nos processos eletrônicos, todas as citações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma da citada Lei 11.419/2006. Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização da citação, esta deverá ser realizada pela forma tradicional, ou seja, por meio de oficial de justiça, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.

2. Citação dos confinantes na ação de usucapião

Na ação de usucapião de imóvel, é preciso citar os confinantes pessoalmente. Há, na verdade, um litisconsórcio passivo necessário na ação de usucapião. A ação é proposta contra a pessoa em cujo nome está registrado o imóvel, bem como contra os confinantes, ou seja, os proprietários dos imóveis que fazem limite com o bem que se pretende usucapir.

Os confinantes, na ação de usucapião, precisam ser citados para que se verifique se a pretensão do autor não os atinge, pois é possível que o autor termine por transpor os limites do imóvel e sua pretensão alcançar faixas dos imóveis os confinantes.

Isso não ocorre quando se pretende usucapir uma unidade autônoma de prédio em condomínio. Ajuizada uma ação de usucapião de um apartamento, não há como haver o risco de transpor os limites do imóvel para alcançar os imóveis dos confinantes. Se o autor propõe uma ação de usucapião para reconhecer a titularidade do apartamento 301, não há como transpor os limites territoriais do apartamento para eventualmente avançar no apartamento 1102 ou 1001 ou 902...

A pretensão do autor, em ação de usucapião de unidade autônoma de prédio em condomínio, não resvala para os limites territoriais das demais unidades autônomas. Logo, a citação desses confinantes ou proprietários é dispensada, sendo, na realidade, desnecessária. É exatamente isso que está disposto no § 4.º do art. 248.

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I – nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3.º;

II – quando o citando for incapaz;

III – quando o citando for pessoa de direito público;

IV – quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V – quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

1. A citação postal como modalidade padrão

A citação será feita pelo correio. Esse é o padrão do sistema brasileiro, quando o processo tramitar em autos de papel. A citação pelo correio foi escolhida como a forma padrão por conferir maior agilidade na comunicação dos atos processuais. Quando o processo tramitar em autos eletrônicos, a citação da Fazenda Pública e das empresas (ressalvadas as microempresas e as empresas de pequeno porte) deve ser feita, preferencialmente, por meio eletrônico.

Se, porém, o processo tramitar em autos de papel, a citação será, em regra, feita pelo correio. Independentemente de onde se encontre o réu, a citação, para qualquer comarca do país, deve ser feita por via postal.

A citação só não é feita pelo correio quando o caso se enquadrar numa das exceções legais ou quando houver vontade em sentido contrário manifestada pela parte autora.

Quando não for caso de citação pelo correio, deverá ser feita por oficial de justiça (CPC, art. 249) ou por edital (CPC, art. 256).

2. Exceções

Nas hipóteses excetuada pelo art. 247, a citação não deve ser feita pelo correio, devendo, na realidade, ser efetivada por oficial de justiça. Optou-se pelo oficial de justiça por necessidade de maior segurança (incs. I, II e III), em atenção ao risco de deficiência ou inaptidão do serviço postal para a realização dessa importante atividade (inc. IV) e em respeito à autonomia da vontade do autor (inc. V).

No inc. I, o dispositivo afasta a citação pelo correio nas ações de estado, ressalvada a previsão contida no art. 695, § 3.º. As ações de estado são ações de direito de família (divórcio, investigação de paternidade, alimentos etc.). Nos arts. 693 a 699, há o regramento do procedimento para as ações de família. Tal procedimento não abrange a ação de alimentos. Esta continua a ser regida por legislação própria, seguindo o procedimento específico ali previsto. Também continuam a reger-se por legislação específica as ações que veiculem interesse de criança ou adolescente. Para estimular a conciliação ou mediação, há outro detalhe marcante no procedimento especial das ações de família: o mandado de citação conterá apenas os dados necessários para a audiência, não devendo estar acompanhado de cópia da petição inicial. Significa que o réu, nas ações de família, deve ser citado, sem receber cópia da petição inicial. Será apenas informado de que há uma audiência à qual deve comparecer.

A citação do réu, nas ações de família, há de ser realizada com antecedência mínima de quinze dias da data designada para a audiência, sendo feita, preferencialmente, por via postal. No CPC/1973, era vedada a citação postal nas ações de família, devendo ser feita por oficial de justiça. No atual CPC, deixa de haver tal vedação. A citação só não poderá ser feita por via postal, se o citando for um incapaz, caso em que a citação realizar-se-á por oficial de justiça. Não havendo incapacidade, a citação segue a regra geral da via postal. Não há razão para não permitir a citação postal em ações de família. A presença do oficial de justiça é ostensiva, constituindo mais um complicador para a tentativa de solução consensual da disputa, que, nesse caso, é ainda mais prioritária. Ademais, a falta da cópia da petição inicial permite perfeitamente que a citação seja realizada por via postal.

Daí a ressalva contida no inc. I do art. 247, ao determinar que se observe o disposto no art. 695, § 3.º.

Quando o réu for incapaz, também não é possível realizar a citação pelos correios, sendo necessário que se faça por oficial de justiça, por razões de segurança. O envio de uma carta de citação por via postal para um incapaz corre o risco de não ser compreendida ou de não ser levada

a sério e acarretar uma revelia ou um prejuízo maior. Daí a necessidade de, sendo o réu incapaz, afastar a possibilidade de citação por via postal.

Quando a Fazenda Pública for ré, sua citação deve ser feita por oficial de Justiça. A citação da Fazenda Pública deve ser realizada, por oficial de Justiça, perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial (CPC, art. 242, § 3.º). A necessidade de citação da Fazenda Pública por oficial de Justiça tem razão de ser. Sua justificativa resulta da burocracia interna da Administração Pública. Sendo inerente à atividade pública a formalidade dos atos administrativos, cumpre revestir o ato de comunicação processual de maiores cuidados, a fim de evitar desconroles, desvios, perdas ou extravios de documentos, aí incluída a citação como ato de comunicação processual. Enfim, a citação da Fazenda Pública deve ser feita por meio de oficial de Justiça (CPC, art. 247, III), não devendo realizar-se por edital. As pessoas jurídicas de direito público são conhecidas, tendo endereço conhecido, certo e acessível. Não incide qualquer uma das hipóteses previstas no art. 256 do CPC, sendo evidente a impossibilidade de a Fazenda Pública ser citada por edital.

Também não há como realizar a citação por via postal quando o réu residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Há uma impossibilidade material da citação ser realizada, devendo, então, a citação ser feita por oficial de justiça, por edital ou por meio eletrônico, a depender da hipótese.

A citação pode, ainda, não ser feita pelo correio quando o autor assim o quiser. Ao autor cabe requerer, justificadamente, a citação por outro meio. Basta justificar, esclarecendo se pretende que a citação seja feita por oficial de justiça, por edital ou por meio eletrônico. No caso do edital, é preciso que o autor demonstre a presença de uma das hipóteses previstas no art. 256; se alegar dolosamente que se configura uma daquelas hipóteses, responderá pela multa prevista no art. 258. Para a citação por oficial de justiça, basta a manifestação de vontade contrária à citação pela via postal. Há, aqui, o respeito ao autorregramento da vontade, devendo o juiz afastar, diante da vontade manifestada pelo autor, a citação por via postal.

A citação pela via postal é o meio padrão eleito pelo sistema processual civil brasileiro. A citação por oficial de justiça é uma espécie subsidiária de citação, que pode ser escolhida pelo autor como a adequada ao seu caso. Para isso, basta simplesmente optar ou requerer, não havendo justificativa ou fundamentação a ser apresentada. O dispositivo exige que o autor justifique a adoção de *qualquer outro* meio de citação. No caso da citação por edital, que há pressupostos ou hipóteses específicas previstas no art. 256, é preciso demonstrar a presença de uma daquelas hipóteses para se justificar sua adoção. Já no caso de citação por oficial de justiça, não há justificativa a ser apresentada, sendo suficiente ao autor apenas deixar explícito que não quer a citação por via postal, mas a citação por oficial de justiça. Na verdade, a justificativa para a citação por oficial de justiça está implícita: o autor quer mais segurança. Não querendo o autor a realização da citação pela via postal, haverá de ser realizada por oficial de justiça.

3. Citação no processo de execução

O art. 247 não ressalva a citação por via postal no processo de execução, contrariamente ao CPC-1973, cujo art. 222, *d*, a afastava expressamente. Com efeito, o CPC-1973 dispunha, de modo expreso, ser vedada a citação pelo correio no processo de execução. O atual CPC não trata disso; seu art. 247 não menciona sequer o processo de execução.

Embora o art. 247 não faça mais aquela mesma ressalva contida no anterior Código, há quem afirme que, no processo de execução, a citação há de ser feita por oficial de justiça, pois o § 1º do art. 829 do atual CPC refere-se a *mandado de citação* (típico da citação por oficial de justiça), dispondo, ainda, que dele constarão a ordem de penhora e avaliação, “a serem cumpridas pelo oficial de justiça”³⁹.

Na verdade, a citação, no processo de execução, pode ser feita por via postal ou por oficial de justiça. Não há qualquer vedação à citação pelo correio na execução, não se incluindo entre as ressalvas contidas no art. 247. A referência, feita no art. 829, a *mandado de citação* não é indicativo

de que a citação deva, necessária e obrigatoriamente, ser feita por oficial de justiça. Aliás, o art. 701 utiliza também o termo *mandado de pagamento*, e nem por isso se exige que a citação, na ação monitória, seja feita por oficial de justiça, nem se veda, naquele procedimento especial, a citação por via postal⁴⁰.

É possível, enfim, a citação por via postal na execução⁴¹. Na execução fiscal, a citação é feita, preferencialmente, pelo correio, podendo, contudo, a Fazenda Pública requerer que seja realizada por outra forma⁴².

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1.º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2.º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3.º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4.º Nos condomínios edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

1. Pessoalidade da citação e teoria da aparência

A citação tem a característica da pessoalidade (CPC, art. 242).

Diante da pessoalidade, não se poderia considerar sanado o vício da citação não realizada pessoalmente, por ter sido feita em pessoa que aparentaria ser quem deveria efetivamente ter recebido a citação.

A teoria da aparência permite que se tenha por sanada a citação feita em pessoa que aparentemente pudesse ter poderes para tê-la recebido. É isso que caracteriza a teoria da aparência. De fato, “segundo esta teoria, é válido o ato citatório feito em pessoa que, estando no estabelecimento comercial (ou na sede da pessoa jurídica demandada), aparenta ter poderes para receber citação, mormente quando tal ato induz certeza de que o destinatário tomou efetivo conhecimento da demanda”.⁴³

Em regra, diante do princípio da pessoalidade da citação, não se deveria aceitar a teoria da aparência. Na verdade, essa teoria somente deve ser aceita nas hipóteses dos §§ 2.º e 4.º do art. 248 do CPC, ou seja:

a) quando, sendo o citando pessoa jurídica, a entrega da carta de citação for feita a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências;

b) quando, nos condomínios edifícios ou nos loteamentos com controle de acesso, a carta de citação for entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sem recusar o recebimento nem declarar a ausência do destinatário.

Essas hipóteses ajustam-se ao entendimento do STJ, segundo o qual “é de se aplicar a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, se apresenta como sua representante legal e recebe a citação sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-la em Juízo”.⁴⁴

Nesses casos, e somente neles, deve-se aceitar a aplicação da teoria da aparência, que constitui corolário do princípio da lealdade e boa-fé. É que, recebendo o funcionário da empresa a citação

sem qualquer ressalva, dando a entender que teria poderes para tanto, ou seja, *aparentando* ter poderes para recebê-la, deve-se presumir válida a citação.

A citação, fora dessas hipóteses, deve ser feita pessoalmente, sob pena de nulidade.

A teoria da aparência tem sua gênese, a bem da verdade, no antigo Direito Comercial, sendo ali aplicada com vistas a conferir validade a negócios celebrados por quem não tinha poderes de representação, mas aparentava tê-los.⁴⁵ No Direito Processual Civil, a teoria da aparência “(...) surgiu como reação à circunstância de os representantes legais das pessoas jurídicas nunca estarem no estabelecimento comercial ou colocarem à sua testa pessoas sem o devido e específico mandado para receber citações, com o nítido intuito de se beneficiarem com a nulidade do ato citatório”.⁴⁶

Além do mais, já se viu quais os casos em que se considera aceitável a aplicação da teoria da aparência. Eles podem ser assim desdobrados:

a) quando a citação é realizada na pessoa de quem se apresenta ao oficial de Justiça, como se fosse o representante da pessoa jurídica, sem nada alegar quanto à falta de poderes para receber citação;

b) quando a pessoa que recebe a citação, além de se apresentar ao oficial como representante legal da pessoa jurídica, assina o mandado sob o carimbo da empresa;

c) quando a citação é feita pelo correio e a carta de citação é recebida pelo setor de correspondência da empresa, sendo assinado o aviso de recebimento, sem qualquer ressalva;

d) quando a citação é recebida por funcionário que exerce a gerência ou administração de fato da empresa.

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

1. Citação por oficial de justiça

A citação por oficial de justiça quando não for possível a citação por via postal (nas hipóteses listadas no art. 247), ou seja, a citação por oficial de justiça é uma espécie subsidiária de citação. A espécie padrão é a citação pelo correio. Não sendo ela possível, por ser proibida por lei ou por não ser querida pelo autor, haverá de ser a citação realizada por oficial de justiça.

O oficial de justiça realiza a citação nos limites da comarca, da seção ou da subseção em que atua. Se a citação tiver de ser feita fora desses domínios de atuação do oficial de justiça, será necessária a expedição de uma carta precatória para que o juízo deprecado determine seu cumprimento, a ser realizado por um oficial de justiça a ele subordinado.

Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça, ele mesmo, sem necessidade de expedição de carta precatória, deve realizar a citação em qualquer delas (CPC, art. 255).

Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

I – os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências;

II – a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução;

III – a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver;

IV – se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento;

V – a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória;

VI – a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

1. Requisitos do mandado de citação

A citação por oficial de justiça é feita mediante mandado de citação, enquanto a citação pelo correio é feita por carta de citação. Os requisitos da carta de citação estão no art. 248. Já o art. 250 estabelece os requisitos para o mandado de citação.

O mandado de citação deve, enfim, conter os requisitos contidos no art. 250.

Os requisitos do mandado de citação são preenchidos com as peculiaridades do caso concreto. A citação é o ato de comunicação processual que convoca o réu para integrar o processo, tornando-o parte na relação processual. Além disso, sua finalidade varia a depender do tipo de demanda, da espécie de procedimento e dos atos a serem sucessivamente praticados. Com efeito, a depender do caso, o réu será convocado para ir a uma audiência de mediação ou conciliação (CPC, art. 334), para cumprir a obrigação exigida (CPC, arts. 701, 806, 811, 815 e 829), para responder à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial (CPC, art. 331, § 1.º) ou que julgou liminarmente improcedente o pedido (CPC, art. 332, § 4.º) ou para, querendo, contestar, nos casos em que não haja audiência (CPC, art. 334, § 4.º) ou quando essa for a estrutura do procedimento especial.

O mandado deve conter, ainda, a indicação, se for o caso, de ordem a ser cumprida pelo réu, com imposição de sanção para caso de descumprimento, caso o juiz assim tenha decidido.

Significa que o mandado deve conter todas as informações relacionadas com a finalidade da citação no caso concreto.

2. Indicação do prazo para defesa

Entre os requisitos do mandado de citação, destaca-se o do inc. II do art. 250: a finalidade da citação e a menção para contestação ou para embargos à execução.

A ausência de indicação do prazo para defesa acarreta a nulidade da citação, como entende o Superior Tribunal de Justiça em jurisprudência já consolidada. Com efeito, segundo anotado em precedente, *“Entre os requisitos do mandado de citação, o Código de Processo Civil exige que se assinale o prazo para a defesa. A inobservância da norma acarreta a nulidade da citação, independentemente do grau de cultura jurídica da pessoa que recebe a citação”*.⁴⁷

Efetivamente, *“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão no art. 225 do CPC, gera nulidade da citação.”*⁴⁸

Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo:

I – lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé;

II – portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé;

III – obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a após no mandado.

1. Procedimento da citação por oficial de justiça

O oficial de justiça, de posse do mandado de citação, tem de procurar, encontrar e citar o réu. Esse é um procedimento, cuja formalidade é indispensável para a validade da citação.

Ao oficial de justiça incumbe procurar o réu. Ele não está adstrito ao endereço indicado pelo autor em sua petição inicial. O autor, na petição inicial, faz apenas uma indicação, podendo ocorrer de o oficial de justiça não encontrar o réu no endereço indicado. Cabe-lhe, por isso, procurar o réu. O oficial de justiça deve procurar e encontrar o réu. Ao encontrá-lo, deve efetuar sua citação.

Além de procurar, encontrar e citar o réu, cabe ao oficial de justiça (a) ler para o réu o mandado; (b) entregar ao réu a contrafé; (c) lavrar certidão de recebimento ou recusa da contrafé; (d) obter a nota de ciência ou certificar que o réu não a apôs no mandado.

O oficial de justiça atua nos limites territoriais da comarca, da seção ou da subseção judiciária. Se o réu tiver de ser citado além desses limites, deverá ser expedida carta precatória para que seja determinado seu cumprimento por um oficial de justiça que tenha atuação nos limites territoriais da comarca, da seção ou da subseção judiciária do juízo deprecado.

Não é necessária carta precatória, podendo o próprio oficial de justiça realizar a citação, quando as comarcas e subseções forem contíguas, de fácil comunicação, ou quando se situarem dentro da mesma região metropolitana (CPC, art. 255).

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o *caput* feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

1. Citação com hora certa

O dispositivo prevê a citação com hora certa, que não é uma espécie de citação, mas uma forma pela qual o oficial de justiça a efetiva. As espécies de citação estão relacionadas no art. 246; são cinco: pelo correio (ou por via postal), por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, por edital e por meio eletrônico. Não há ali qualquer menção à citação com hora certa. Isso porque a citação com hora certa não é uma espécie de citação; a espécie é citação por oficial de justiça, que pode realizá-la pessoalmente ou com hora certa.

Significa, então, que a citação com hora certa é uma forma pela qual o oficial de justiça efetiva a citação.

A citação com hora certa é uma citação ficta ou presumida. O oficial de justiça procura o réu, por duas vezes, mas não o encontra e há fortes suspeitas de ocultação. Diante disso, anuncia dia e hora para realizar a citação. Se o réu não estiver, será, assim mesmo, citado.

Para que se realize a citação com hora certa, não é necessária autorização judicial prévia, nem nova decisão do juiz. Preenchidos os pressupostos legais, o oficial de justiça fará a citação com hora certa. Para que se admita a citação com hora certa, é preciso que se preencham dois pressupostos: a) procura do citando, sem êxito, por duas vezes, em seu domicílio ou residência; b) suspeita de ocultação.

É preciso que o oficial narre todo o ocorrido, certificando o preenchimento de tais pressupostos no mandado. A suspeita de ocultação deve ser devidamente justificada na certidão pelo oficial de justiça.

2. Intimação de pessoa da família ou vizinho

Não encontrado o réu por duas vezes e havendo a suspeita de sua ocultação, o oficial de justiça deve intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, esclarecendo que, no dia útil imediato, voltará para realizar a citação na hora que determinar. Não é ocioso lembrar que o terceiro há de ser pessoa capaz, não se devendo fazer a intimação a um incapaz (uma criança ou um interdito).

Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação feita na pessoa do funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Feita a intimação, o oficial de justiça, no dia e na hora previamente designados, estará

novamente no domicílio ou residência do citando, para realizar a diligência. É necessário que se trata de dia útil, não devendo marcar em feriado, sábado ou domingo. O dispositivo vale-se da expressão “dia útil imediato”.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1.º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2.º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3.º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4.º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.

1. Procedimento da citação com hora certa

O dispositivo, dando sequência à previsão do enunciado normativo anterior, dita o procedimento para citação com hora certa, a ser realizada pelo oficial de justiça.

Tendo já sido intimada uma pessoa da família ou um vizinho e designado o dia útil imediato para a realização da citação, se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

A citação, para ser realizada, não precisa da presença da pessoa da família ou do vizinho que fora intimado. Mesmo que esteja ausente, ou se, embora presente, se recuse a receber o mandado, a citação será ultimada.

Na hipótese de, durante o procedimento, o citando aparecer ou deixar de existir a suspeita de sua ocultação, o oficial de justiça deve interromper a citação com hora certa e realizar a citação normal.

2. Revelia

Se o réu citado com hora certa vier a ser revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, com legitimidade para defendê-lo (CPC, art. 72, II). A citação com hora certa é uma citação ficta, havendo a probabilidade de o réu não ter tomado, de fato, ciência da demanda contra si proposta. A superveniente revelia aumenta essa probabilidade.

Diante disso, para resguardar o contraditório e a ampla defesa, ao réu revel citado com hora certa é nomeado um curador especial com legitimidade para apresentar contestação e defender seus interesses. É por isso que o oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial, se houver revelia.

3. Certidão do oficial de justiça

Para que seja válida a citação com hora certa, é preciso que estejam presentes os pressupostos que autorizam o oficial de justiça a realizá-la. A aferição da presença desses requisitos é feita com a análise da certidão lavrada pelo oficial de justiça.

Na citação com hora certa, é muito importante o teor dessa certidão. É a partir dela que o réu poderá também se defender e eventualmente demonstrar a invalidade da citação. Exatamente por isso, o Superior Tribunal de Justiça entende que *“É nula a citação feita por hora certa se o oficial de justiça deixa de consignar na certidão os horários em que realizou as diligências.”*⁴⁹

Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.

1. Comunicação ao réu da citação com hora certa

Realizada a citação com hora certa e devolvido aos autos o mandado de citação com a certidão do oficial de justiça, cabe ao escrivão ou chefe de secretaria enviar ao réu, executado ou interessado, carta, telegrama ou mensagem de *e-mail*, dando-lhe ciência de tudo.

A finalidade da regra é preservar o contraditório. A citação com hora certa é uma citação *ficta*, não se tendo a certeza de que o réu, executado ou interessado soube, de fato, que foi citado. Esse comunicado é um reforço, uma notícia de que houve citação, uma confirmação.

Embora o dispositivo exija esse comunicado, é da juntada aos autos do mandado de citação que se inicia o prazo para o réu, o executado ou o interessado praticar o ato para o qual foi convocado (CPC, art. 231, § 4.º). Se, entretanto, constar do comunicado a informação segundo a qual o prazo só tem início com a juntada de seu aviso de recebimento, deve assim ser considerado e aplicar-se o disposto no art. 231, I, em razão da necessidade de tutelar a confiança e a boa-fé (CPC, art. 5.º).

2. Consequência da ausência do comunicado

Há uma polêmica na doutrina sobre a consequência da ausência do comunicado. Há quem entenda que a falta do comunicado acarreta invalidade da citação com hora certa.⁵⁰ Por outro lado, há quem afirme que a falta do comunicado não causa qualquer consequência, não havendo razão para que se invalide a citação.⁵¹ E, por fim, há quem sustente que a falta do comunicado causa ineficácia do ato.⁵²

O comunicado não é requisito da citação com hora certa. Logo, sua ausência não constitui causa de invalidade. Se a citação com hora certa for feita com a observância das prescrições legais, não há razão para invalidá-la (CPC, art. 280). O comunicado enviado *posteriormente* à citação não integra a realização do ato. Constitui, na realidade, um fator de eficácia, sem o qual a citação não surte seus efeitos.

Na citação com hora certa, já se viu que o prazo de defesa tem início da juntada aos autos do mandado de citação, e não da juntada do comunicado. Não expedido o comunicado, a eficácia da juntada do mandado fica sob condição de o escrivão ou chefe de secretaria desincumbir-se dessa tarefa de enviar o comunicado.⁵³

Se o réu comparece e passa a integrar os autos, o ato passou a produzir efeitos, não sendo mais necessário o comunicado.

Art. 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos.

1. Atos processuais em comarcas contíguas e nas que se situem na mesma região metropolitana

O oficial de justiça poderá cumprir os atos de comunicação ou de constrição determinados pelo juiz em comarcas contíguas ou nas que se situem na mesma região metropolitana. Aliás, no processo de execução, pode o oficial de justiça cumprir diligências em comarcas contíguas ou que integrem a mesma região metropolitana: é possível efetuar penhoras e quaisquer outros atos executivos (CPC, art. 782, § 1.º).

A Lei Complementar 14/1973, estabeleceu as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, que podem ser alteradas por leis complementares estaduais, de acordo com o disposto no art. 3.º da Lei 13.089/2015, que cria o Estatuto da Metrôpole. A propósito, região metropolitana é uma “aglomeração urbana que configure uma metrôpole” (Lei 13.089/2015, art. 2.º, VII), sendo certo, por sua vez, que metrôpole é

o “espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” (Lei 13.089/2015, art. 2.º, V).

Se o oficial de justiça pode efetuar tais atos, não é necessária a expedição de carta precatória para sua realização.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

§ 1.º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2.º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3.º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

1. Citação por edital e seus pressupostos

A citação por edital é, da mesma forma que a citação com hora certa, uma citação *ficta*. Não é feita pessoalmente ao réu, sendo sua ciência presumida. Se houver revelia, também deverá ser nomeado um curador especial com legitimidade para realizar sua defesa (CPC, art. 72, II).

A citação por edital é admissível: a) quando desconhecido ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; c) nos casos expressos em lei.

O réu é *desconhecido* quando não se sabe quem deve ser citado. Tome-se como exemplo o caso em que o autor é devedor de laudêmio e de foro, mas não sabe quem é o senhorio. Há réu, que é certo (o credor da obrigação), mas ele é *desconhecido*.⁵⁴ Por sua vez, o réu é *incerto*, quando nem mesmo se sabe se haverá réu, a exemplo do que ocorre na ação de usucapião de imóvel.

A citação será por edital quando não se sabe o paradeiro do réu, por ele estar em lugar ignorado ou incerto ou, ainda, quando o réu estiver em lugar inacessível, que o lugar conhecido, mas impossível nele ser feita a citação, em razão de dificuldade de acesso ou de uma epidemia etc.

É considerado inacessível, para fins de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Nesse caso, não há como realizar a citação do réu, devendo ser feita por edital. O dispositivo enuncia que, sendo o lugar inacessível, a notícia da citação do réu pode ser divulgada pelo rádio. É preciso interpretar ampliativamente o dispositivo e imaginar outras mídias ou formas de divulgação mais amplas e mais compatíveis com a tecnologia atual, autorizando que se divulgue a citação também por redes sociais, pela rede mundial de computadores e por ambientes virtuais, cujos acesso e nível de exposição facilitam muito a divulgação da notícia. Tais meios de divulgação seriam, até mesmo, bem mais compatíveis com a hipótese em que o réu se encontre num país que recusa dar cumprimento a uma carta rogatória. Feita a citação por edital, a divulgação pode ser feita por mídias eletrônicas e redes sociais, e não por canal de rádio.

Essa divulgação é importante. A falta dela não acarreta invalidade da citação por edital, pois não integra seus requisitos, mas implica ineficácia.

O dispositivo estabelece outra presunção, dispondo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I – a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II – a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III – a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV – a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

1. Requisitos da citação por edital

O dispositivo estabelece requisitos cumulativos a serem cumpridos para que a citação por edital se realize validamente. O primeiro requisito é a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, ou seja, que se configura ou ocorre uma das hipóteses descritas no art. 256.

Também se exige que o edital seja publicado na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, o que deve ser certificado nos autos.

É preciso, ademais, que haja determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre vinte e sessenta dias, fluindo da data da publicação única, ou, havendo mais de uma, da primeira.

Ainda deve haver a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Para que a citação por edital seja válida, é preciso que exista uma das hipóteses previstas no art. 256 do CPC. Se a citação for feita sem que haja uma daquelas hipóteses, deverá ser invalidada (CPC, art. 280), a não ser que o réu compareça e não haja prejuízo.

Se o autor requereu dolosamente a citação por edital, forjando uma situação ou fazendo afirmação falsa quanto ao preenchimento dos pressupostos para a sua realização, além de ser invalidada a citação, incorrerá em multa de cinco vezes o salário-mínimo, que reverterá em benefício do citando (CPC, art. 258).

2. Prazo do edital e prazo de resposta

O edital deve fazer constar o prazo fixado pelo juiz, que deve variar de vinte a sessenta dias em que se presume que o réu possa tomar contato com o edital. Esse não é o prazo para apresentação de defesa do réu. Esse prazo do edital começa a fluir a partir da publicação única ou da primeira publicação do edital, sendo contado a partir do primeiro dia útil subsequente.

O prazo para o réu apresentar sua defesa começa a fluir no dia em que findar o prazo do edital fixado pelo juiz (CPC, art. 231, IV), contado a partir do primeiro dia útil subsequente (CPC, art. 224, § 3.º).

Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário mínimo.

Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando.

1. Invalidade da citação por edital e informação dolosa

A realização de citação por edital sem o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 256 é viciada, devendo ser invalidada (CPC, art. 280). O vício compromete o exercício do contraditório, devendo acarretar a invalidação, a não ser que o réu compareça e supra o vício, tornando desnecessária a proclamação de invalidade.

É do autor o ônus de fornecer os dados do réu para viabilizar a sua citação. Se o autor fornece, dolosamente, informações erradas para justificar uma citação por edital indevida, ele deve ser responsabilizado. Com efeito, o autor pode, dolosamente, dizer que o réu é desconhecido ou incerto, ou que está em lugar incerto, ignorado ou inacessível, sem que haja verdade nisso.

Constatada a inverdade e o dolo, o autor há de ser punido com uma multa equivalente a cinco vezes o valor do salário mínimo, que deve reverter em favor do réu. Essa punição não impede que o autor seja considerado como litigante de má-fé e ainda se submeta às multas previstas no art. 81, por ter evidentemente atuado contrariamente à lealdade, à cooperação e à boa-fé.⁵⁵

Art. 259. Serão publicados editais:

I – na ação de usucapião de imóvel;

II – na ação de recuperação ou substituição de título ao portador;

III – em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos.

1. Generalidades sobre procedimentos no Código

Contrariamente ao Código de 1973, o atual contém uma parte geral em que se reúnem as disposições comuns aplicáveis à generalidade dos processos.

O sistema eleito pelo CPC/1973, na classificação dos procedimentos cognitivos, foi inovador relativamente à legislação anterior. Nele havia basicamente um procedimento *comum*, que se subdividia em *ordinário* e *sumário*. Ao procedimento *comum* contrapunham-se os procedimentos *especiais*, que podiam ser de jurisdição contenciosa ou de jurisdição voluntária.

No sistema escolhido pelo atual CPC, fez-se uma bipolarização entre procedimento *comum* e procedimentos *especiais*. O procedimento *comum* não contém mais qualquer subdivisão, de maneira que não há, no atual Código, um equivalente ao procedimento sumário previsto no CPC/1973. Se o caso comportar alguma peculiaridade que o remeta a algum procedimento especial, é este que haverá de ser adotado. Do contrário, segue-se o procedimento comum, aplicável, enfim, à generalidade dos casos.

Daí se percebe que o CPC atual inova ao estabelecer efetivamente um procedimento *comum*, com a função de procedimento-padrão, a servir de modelo aos demais procedimentos, cujas regras são-lhes aplicadas subsidiariamente.

2. Extinção de alguns procedimentos especiais

Alguns procedimentos especiais regulados pelo CPC/1973 deixaram de existir no atual CPC. Com efeito, o novo Código não disciplina mais o procedimento das ações de prestação de contas (não há mais o procedimento especial da ação de oferecer as contas; o da de exigir as contas foi mantido), de depósito, de anulação e substituição de títulos ao portador, de renúncia de obra nova, de usucapião de terras particulares e vendas a crédito com reserva de domínio.

Cumpramos advertir que a ação material ao oferecimento de contas, ao depósito, à anulação de obra nova, à usucapião, entre outros, não foi eliminada. O atual CPC, ao deixar de regular um procedimento específico para cada ação material dessa, apenas suprimiu da parte um remédio jurídico processual, ou, de forma mais simples, um direito a um procedimento específico. Quer isso dizer que tais ações são, a partir do atual CPC, submetidas ao procedimento comum, não tendo

mais um procedimento especial para cada uma delas.

Tanto isso é verdade que o § 1.º do art. 47 do CPC/2015, ao tratar da competência territorial, menciona a ação de nunciação de obra nova. A ação de nunciação de obra nova continua a existir; apenas não há mais um procedimento especial para que ela seja por meio dele exercida. A ação de nunciação de obra nova, no atual Código, submete-se ao procedimento comum. De igual modo, as outras ações acima mencionadas (ação para oferecer contas, ação de depósito, de anulação e substituição de títulos ao portador, de usucapião de terras particulares e de vendas a crédito com reserva de domínio) continuam a existir, mas não estão mais sujeitas a um procedimento específico, próprio, típico; submetem-se, todas elas, ao procedimento comum do atual Código.

3. Editais necessários

Como visto, alguns procedimentos especiais regulados pelo CPC/1973 deixaram de existir no atual CPC, sendo submetidos ao procedimento comum. A especialidade deles residia, basicamente, numa publicação de editais. Eles estão, agora, submetidos ao procedimento comum, mas se mantém a necessidade de publicação de editais.

É o caso da ação de usucapião de terras particulares, da ação de recuperação ou substituição de título ao portador e de qualquer outra em que seja necessário convocar uma grande quantidade de pessoas.

Nesses casos, a opção do atual Código foi substituir a previsão de procedimentos diferenciados por uma regra aberta capaz de abranger todos os casos em que a citação por edital for da essência do procedimento.

NOTAS DE RODAPÉ

1

A etapa do *in iure* desenvolvia-se perante o pretor, caracterizando-se pela oralidade. O pretor, cuja autoridade era mínima, apenas presidia o ato, devendo conceder a *actio* (no período das *legis actiones*) ou a fórmula (no período formulário). Por sua vez, a segunda etapa, conhecida como *in iudicio* ou *apud iudicem*, era despida de formalismo, sendo presidida por um *iudex privado*. Em tal etapa do procedimento, as partes e o juiz podiam manifestar-se em quaisquer termos, não havendo solenidades a serem seguidas.

2

Silvio Meira. *Processo civil romano*, p. 28.

3

Jose M. Carames Ferro. *Instituciones de derecho privado romano*, p. 346.

4

Por razões de humanidade, havia a previsão de que, sendo o demandado um ancião ou um enfermo, deveria o autor proporcionar-lhe um cavalo ou uma beliche para que pudesse comparecer perante o juiz. Ademais, o demandado poderia escapar da “*in jus vocatio*”, se oferecesse um “*vindex*” ou garante que o substituisse ou se abandonasse a coisa pretendida pelo autor (Jose M. Carames Ferro. *Instituciones de*

derecho privado romano, p. 346-347).

5

Vittorio Scialoja. *Corso di istituzioni di diritto romano*, p. 195.

6

Jose M. Carames Ferro. Ob. cit., p. 346-347.

7

Pedro Bonfante. *Instituciones de derecho romano*, p. 121.

8

Para mais detalhes, Leonardo Carneiro da Cunha. *A atendibilidade dos fatos supervenientes no processo civil*, p. 15-24.

9

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.193, p. 1.506.

10

Se a citação não existia, passou a existir com o comparecimento do réu. Assim, desaparecida a “causa” da inexistência, o ato passa a existir, produzindo seus efeitos desejados (Teresa Arruda Alvim Wambier. *Nulidades do processo e da sentença*, p. 377).

11

É relevante registrar que, proposta uma demanda em caso a respeito do qual a Justiça brasileira não tem competência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, pois não há como determinar a remessa dos autos a outro órgão. Em outras palavras, se a causa não estiver enquadrada numa das hipóteses dos arts. 22 e 23 do CPC, deve o órgão jurisdicional extinguir o processo sem resolução do mérito, e não remeter os autos a outro órgão.

12

Mesmo em se tratando de incompetência constitucional, devem ser aproveitados os atos praticados por juiz incompetente. Há, contudo, quem não concorde com isso, ressaltando que, em razão do art. 5.º, LIII, da Constituição Federal de 1988, seria imperioso conferir “expressivo prestígio ao princípio do juiz natural, com reflexo no comando do ordenamento positivo infraconstitucional em vigor, por não mais ser permitido o aproveitamento dos atos processuais praticados por juiz incompetente, se algum prejuízo causa ao cidadão, em face dos efeitos da aplicação, de modo absoluto, dessa garantia.” (José Augusto Delgado. *A supremacia dos princípios nas garantias processuais do cidadão*, p. 97).

13

Cristina Asprella. *La translatio iudicii*: trasferimento del giudizio nel nuovo processo civile, passim.

14

Leonardo Greco. *Translatio iudicii e reassunção do processo*, passim.

15

Arruda Alvim. *Manual de direito processual civil*, p. 444.

16

James Goldschmidt. *Teoria general del proceso*, p. 189; Friedrich Lent. *Diritto processuale civile tedesco*, § 40, p. 164; Othmar Jauernig. *Direito processual civil*, § 40, p. 226.

17

Adolfo Schönke. *Derecho procesal civil*, § 48, p. 169.

18

Aldo Attardi. *Diritto processuale civile*, p. 300; Remo Caponi e Andrea Proto Pisani. *Lineamenti di diritto processuale civile*, p. 89; Andrea Lugo. *Manuale di diritto processuale civile*, § 28, p. 70-71; Giovanni Verde. *Profili del processo civile*, p. 89.

20

Idem, ibidem.

21

James Guasp e Pedro Aragoneses. *Derecho procesal civil*, p. 331-332.

22

Adolfo Schönke. *Derecho procesal civil*, § 48, p. 169.

23

Arruda Alvim. *Manual de direito processual civil*, p. 322.

24

Código de Processo Civil interpretado, p. 577.

25

Ovídio A. Baptista da Silva. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 188.

26

José Roberto dos Santos Bedaque. *Código de Processo Civil interpretado*, p. 144.

27

Ernane Fidelis dos Santos. *Alienação da coisa litigiosa e intervenção de terceiros*, p. 25-26.

29

Judith Martins-Costa. *Comentários ao novo Código Civil*, vol. 5, tomo 2, p. 294.

30

STJ, 3.^a Turma, REsp 1.636.677/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 6.2.2018, *DJe* 15.2.2018.

31

Leandro Pausen. René Bergman Ávila. Ingrid Schroder Sliwka. *Direito processual tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência*, p. 279.

32

Este, aliás, é o teor da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

33

“O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal” (RISTF, art. 161, parágrafo único).

34

Araken de Assis. *Processo Civil Brasileiro*, vol. 2, tomo 1, p. 1.524-1.525; Pedro Henrique Nogueira. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 353.

35

André Roque. *Teoria geral do processo: comentários ao CPC/2015*, p. 746; Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. *Código de Processo Civil*, p. 222.

36

A Lei 11.419/2006, dispõe sobre a informatização do processo judicial, admitindo a comunicação de atos processuais por meio eletrônico, nos termos e nas condições ali previstos.

37

“429. A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento.”

38

Excetuadas as microempresas e as empresas de pequeno porte.

39

Araken de Assis. *Manual da execução*, 18.^a ed., n. 260.1, p. 897.

40

Antonio Mota e Antonio Carvalho Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 1117.

41

Segundo Carlos Augusto de Assis, a citação por via postal é possível na execução, mas não é a preferencial; a preferencial é a citação por oficial de justiça, em razão do disposto no art. 829 (Carlos Augusto de Assis. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 2136-2137). Para Gledson Marques de Campos, a citação, na execução, pode ser feita por via postal. O executado é citado para pagar em três dias, mas, se não o fizer, será necessária a expedição de um mandado de penhora a ser cumprido pelo oficial de justiça, nos termos do art. 829 (Gledson Marques de Campos. *Código de Processo Civil comentado*, p. 1005).

42

Leonardo Carneiro da Cunha. *A Fazenda Pública em juízo*, 15.^a ed., n. 12.2.1.4.2.1, p. 470.

43

André de Luiz Correia. *A citação no direito processual civil brasileiro*, n. 10.8, p. 348.

44

STJ, EREsp 156.970/SP, Corte Especial, rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.2001, p. 261. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 163.210/RJ, 4.^a Turma, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 24.2.2014.

45

Para mais detalhes sobre a teoria da aparência, conferir: Vitor Frederico Kümpel. *Teoria da aparência no Código Civil de 2002*, 2007.

46

André de Luiz Correia. *A citação no direito processual civil brasileiro*, n. 10.8, p. 348.

47

STJ, REsp 807.871/PR, 1.^a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, *DJ* 27.3.2006, p. 238.

48

STJ, AgRg no REsp 1.461.948/PA, 2.^a Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 23.9.2015.

49

STJ, REsp 468.249/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJ* 01.09.2003, p. 281.

50

André Roque. *Teoria geral do processo: comentários ao CPC/2015*, p. 768; José Augusto Garcia de Sousa. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 404; Helena Abdo. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 748-749; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello. *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 438.

51

Pedro Henrique Nogueira. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 360.

52

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, n. 1.210.2, p. 1.550-1.551.

53

Idem, *ibidem*.

54

Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 627.

55

Pedro Henrique Nogueira. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 364.

19

José Manuel Chozas Alonso. La *perpetuatio iurisdictionis*: un efecto procesal de la litispendencia, p. 2.

28

Ovídio A. Baptista da Silva. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 181.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO II - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO III. DAS CARTAS

Capítulo III. Das Cartas

Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória:

I – a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato;

II – o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado;

III – a menção do ato processual que lhe constitui o objeto;

IV – o encerramento com a assinatura do juiz.

§ 1.º O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas.

§ 2.º Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica.

§ 3.º A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o *caput* e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função.

1. Requisitos essenciais das cartas

As cartas de ordem, rogatória ativa e precatória têm os seguintes requisitos: (a) a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato, (b) o inteiro teor da petição, da decisão judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado, do despacho judicial e do instrumento do mandato, conferido ao advogado, (c) a menção do ato processual, que lhe constitui o objeto e (d) o encerramento com a assinatura do juiz.

Tais requisitos não se aplicam às cartas rogatórias passivas, ou seja, aquelas que são dirigidas de outro país para a Justiça brasileira. Na carta rogatória passiva, a autoridade estrangeira a instrui com requisitos previstos lá na sua legislação, devendo ser objetadas as demais peculiaridades normativas.

Enquanto os incs. I e IV do dispositivo são pressupostos de existência das cartas; os demais, requisitos de validade. A ausência de requisitos da carta só conduz à sua invalidade se demonstrado prejuízo pela inobservância da forma prescrita.

2. Requisitos eventuais

Além dos requisitos necessários, o juiz mandará trasladar, na carta, quaisquer outras peças do processo, sem prejuízo de instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, peritos ou testemunhas.

3. Carta arbitral

Os requisitos do art. 260 devem, no que couber, também ser preenchidos pela carta arbitral, que há ser instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de

sua aceitação da função.

Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência.

§ 1.º As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta.

§ 2.º Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação.

§ 3.º A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido.

1. Prazo para cumprimento

O juiz, em todas as cartas, deve fixar um prazo para cumprimento. É, portanto, um prazo judicial, ou seja, um prazo fixado pelo juiz. Na sua fixação, o juiz deve levar em conta as peculiaridades do caso e a natureza da diligência. Enfim, o prazo judicial deve ser dimensionado atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência.

O prazo fixado pelo juiz para cumprimento da carta também serve para que a parte que a requereu providencie o pagamento das despesas processuais a ela inerentes, podendo, se for o caso, requerer o deferimento da gratuidade da justiça, se não reunir condições financeiras para custeá-las.

Se a parte que requereu a expedição da carta não paga as despesas processuais a ela inerentes, nem requer a gratuidade, é lícito ao órgão jurisdicional entender que ela desistiu da providência solicitada. Antes de entendê-lo, porém, deve consultar a parte a respeito (CPC, art. 10).

2. Expedição da carta

A expedição das cartas é atribuição do escrivão ou chefe de secretaria (CPC, art. 152, I e II), não sendo função das partes ou de seus advogados realizar tal atividade. É certo que deve haver cooperação entre os sujeitos do processo, mas os deveres de cooperação não justificam transferir para a parte ou para o advogado a atividade do escrivão ou chefe de secretaria.

A autorização dada ao advogado para realizar intimações ao outro advogado (CPC, art. 269, § 1.º) não equivale a conferir-lhe a incumbência de expedir cartas de ordem, precatória, rogatória ou arbitral. Essa é atribuição do escrivão ou chefe de secretaria e, no ambiente cooperativo, há uma comunidade de trabalho, tendo cada uma sua função e sua importância, a ser desempenhada regularmente.

3. Diligências

As partes têm o direito de acompanhar a tramitação da carta e de participar da diligência de cumprimento. Daí por que devem ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta.

Art. 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.

Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes.

1. Caráter itinerante da carta

A carta de ordem, precatória, rogatória ou arbitral destina-se a realizar o cumprimento de um ato de comunicação, de instrução ou de constrição. O cumprimento do ato há de ser ordenado pelo juízo deprecado, devolvendo a carta ao deprecante.

Se o destinatário do ato de comunicação ou o objeto a ser provado ou o bem a ser constrito vem a, posteriormente, mudar de lugar, tal mudança não terá o condão de fazer retornar a carta ao deprecante para que, então, seja expedida outra, desta vez para outro juízo.

Em tal situação, quando o ato há de ser cumprido por outro juízo deprecado, em vez de a carta voltar para o deprecante, deve ser, desde logo, encaminhada àquele outro juízo. Significa que a carta é *itinerante*.

As mudanças sucessivas de domicílio do citando ou intimando, ou do local onde se encontra o bem a ser examinado, avaliado ou penhorado, causariam, certamente, danos à outra parte, militando contra a própria atividade jurisdicional, por não garantir, de resto, um processo com duração razoável, além da própria instabilidade daí decorrente.

Tal objetivo, contudo, é alcançado, com a itinerância da carta.

Eis a razão da regra. Se a carta foi expedida a um juízo, mas não é ele quem deve determinar seu cumprimento, não há problema: em vez de devolver a carta para o deprecante, a fim de ele determinar a expedição de outra, encaminha-se a própria carta ao juízo competente para cumprimento, resolvendo-se, enfim, o problema da falta de competência do juízo deprecado.

2. Contraditório na mudança de endereçamento da carta

A mudança no endereçamento da carta há de ser comunicada ao juízo deprecante, que cuidará de informar às partes. Essa é a previsão do parágrafo único do art. 262 e nada mais é do que a concretização do contraditório. Como se sabe, contraditório é participação e, para que haja participação, é preciso haver comunicação, cientificação.

Daí a importância da previsão contida no dispositivo ora comentado. Todos os envolvidos devem saber da mudança de rota na carta, reforçando o ambiente de cooperação e de participação no processo.

Art. 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei.

1. Expedição de cartas por meio eletrônico

As cartas de ordem, precatória, rogatória e arbitral devem ser expedidas preferencialmente por meio eletrônico, o que acelera seu andamento, além de diminuir o custo com papel e remessa.

Expedida a carta por meio eletrônico, a assinatura do juiz deve ser igualmente eletrônica, na forma da lei.

O § 2.º, III, do art. 1.º da Lei 11.419/2006, admite duas modalidades de identificação digital dos usuários dos sistemas eletrônicos: (a) por meio de simples cadastro no Poder Judiciário; (b) por meio de assinatura eletrônica baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada.

O Conselho Nacional de Justiça resolveu, porém, adotar o sistema do *PJe* como sistema padrão em âmbito nacional, regulamentando-o pela Resolução 185/2013, admitindo apenas assinaturas digitais que utilizem exclusivamente o certificado digital A3 ou equivalente que siga as regras da ICP-Brasil.

Significa que todos os usuários devem utilizar, obrigatoriamente, esse tipo de assinatura digital com essa certificação, que contém, aliás, um nível de segurança bem maior na autenticidade digital, quando comparado ao simples credenciamento ou cadastramento com *login* e senha.¹

2. Outros meios possíveis

As cartas podem ser expedidas pela forma tradicional (em autos de papel) ou por meio eletrônico. O meio eletrônico é o preferencial. Para ajustar-se às peculiaridades da causa e atender à efetividade da jurisdição (CF, art. 5.º, XXXV), a carta pode ser expedida por outros meios, a depender da situação concreta.

As cartas podem também ser expedidas por telefone ou por telegrama (CPC, art. 264).

Art. 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no art. 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade.

1. Requisitos das cartas e erro de remissão

As cartas de ordem, precatória, rogatória ou arbitral podem ser expedidas pela forma tradicional (em autos de papel), por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama. Independentemente da forma, a carta deve preencher os requisitos legais previstos no art. 260 do CPC.

Há um equívoco de remissão no dispositivo, que se refere ao art. 250, quando os requisitos para expedição de cartas estão listados no art. 260.

Art. 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no art. 264.

§ 1.º O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme.

§ 2.º Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho.

1. Transmissão por telefone

As cartas são expedidas, preferencialmente, por meio eletrônico (CPC, art. 263), mas seu conteúdo deve ser resumido e transmitido por telefone ao juízo destinatário onde será reduzido a escrito.

É relevante a confirmação pelo órgão receptor de que a mensagem recebida corresponde ao ato praticado pelo órgão emissor.²

2. Inconstitucionalidade parcial do dispositivo

O dispositivo atribui competência para a recepção das cartas de ordem e precatória para o juízo da primeira vara da comarca ou subseção judiciária para recepção, sendo, portanto, absoluta essa competência.

Sendo o Código uma lei federal, essa competência pode ser atribuída, sem problema, à Justiça Federal. Logo, no âmbito da Justiça Federal, as cartas de ordem e precatória são recepcionadas pelos juízos da 1.ª Vara.

Não é possível, porém, atribuir essa competência a juízos estaduais da 1.ª Vara, em razão da incidência do pacto federativo. Não se admite que uma lei federal trate de competência interna-funcional de juízos estaduais. Essa é uma matéria que deve ser disciplinada por Códigos locais de organização judiciária, e não por lei federal. A lei de organização judiciária dos Estados tem natureza estadual, com iniciativa do tribunal de justiça (CF, art. 125, I). Esse, portanto, é um tema que deve ser tratado por cada ente federativo, não cabendo à lei federal disciplinar competências locais, internas e funcionais de juízos estaduais.

Art. 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato.

1. Cumprimento de ofício

Os atos necessários ao cumprimento da carta de ordem ou precatória serão cumpridos de ofício, independentemente de provocação da parte. Também não deve o juízo deprecado aguardar a remessa dos valores necessários ao cobrir as despesas com o cumprimento da carta.

Recebida a carta, o juiz deve cumpri-la, independentemente do depósito prévio das despesas processuais inerentes à realização do ato solicitado. O depósito das despesas, que deve ser feito perante o juízo deprecante, é posterior ao cumprimento da carta. O art. 266 é uma exceção ao art. 82.

As despesas, arbitradas pelo escrivão ou diretor de secretaria do juízo deprecado, devem ter seu valor comunicado ao juízo deprecante, para que a parte proceda ao depósito. Sem o pagamento das despesas, não há devolução da carta, que poderá ser retida até a sua efetivação (CPC, art. 268).

Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:

- I – a carta não estiver revestida dos requisitos legais;
- II – faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;
- III – o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.

1. Recusa da carta

O dispositivo relaciona os motivos para recusa de cumprimento à carta precatória ou arbitral. A lista de motivos para recusa é taxativa. Não é possível ao juiz recusar cumprimento à carta por outros motivos que não estejam relacionados no art. 267.

Não cabe ao juízo deprecado analisar o conteúdo da decisão a ser cumprida, nem recusar por discordar do entendimento nela manifestado pelo juízo deprecante. O juízo deprecado (que é o juízo do qual se solicita a cooperação) não é o juízo da causa, cabendo-lhe apenas cumprir a carta, conferindo efetividade ao ato solicitado.

O art. 267 não se aplica às cartas rogatórias, mas se aplica às cartas de ordem. Embora o dispositivo mencione apenas as cartas precatória e arbitral, é bem de ver que os requisitos previstos no art. 260 são uniformes para as três cartas: de ordem, precatória e arbitral. Em prol da unidade e coerência, os motivos de recusa listados no art. 267 devem ser aplicados também para o caso de carta de ordem.

2. Requisitos

Cabe ao juiz recusar a carta que não cumpra os requisitos do art. 260. Se a falha, porém, não impedir o cumprimento da carta, se estiver atendida a finalidade do ato, tudo for inteligível e não houver prejuízo para as partes, o juízo deprecado pode dar-lhe cumprimento.

Seja como for, é preciso haver expressa fundamentação.

3. Incompetência absoluta

O cumprimento da carta deve ser recusado quando o juízo destinatário for absolutamente incompetente para a prática do ato. A eventual incompetência relativa não é motivo para recusar cumprimento à carta. Só a incompetência absoluta que impede o cumprimento.

Diante da itinerância da carta, o juízo deprecado, ao recusar cumprimento por ser absolutamente incompetente, deve, em vez de devolvê-la ao juízo deprecante, encaminhar diretamente ao juízo competente para que ele lhe dê cumprimento. Aliás, é exatamente isso que consta do parágrafo único do art. 267, cujo teor confirma a itinerância da carta.

3.1. Competência dos Juizados Federais para cumprimento de cartas

Cumpre, a essa altura, verificar se os Juizados Especiais Federais dispõem de competência para

dar cumprimento a cartas precatórias ou de ordem.

Um ato processual determinado por um juízo federal há de ser requisitado para ser cumprido por carta precatória a outro juízo federal. O juiz recusará cumprimento à carta precatória, quando carecer de competência absoluta (CPC, art. 267, II).

Muito embora o art. 267, II, do CPC, mencione a competência em razão da matéria ou da hierarquia, é estreme de dúvidas que se deve entender que a referência diz respeito à competência absoluta, de sorte que não somente a competência material e a funcional estão abrangidas pela regra, mas também qualquer outra hipótese de competência territorial ou fixada em razão do valor da causa, que seja absoluta. Na verdade, o que se extrai do disposto no art. 267, II, do CPC é que o juiz deve recusar cumprimento à carta precatória, quando não dispuser de competência absoluta.

Expedida uma carta precatória por um juízo federal, seu cumprimento deverá ser feito por um outro juízo federal, a não ser na hipótese de competência federal delegada prevista no parágrafo único do art. 237.

O cumprimento da precatória apenas poderá ser realizado pelo Juizado Federal, se a causa inserir-se entre aquelas de sua competência. Nas demandas *propostas por* entes federais, *não* há competência dos Juizados Especiais Cíveis Federais para processar e julgar a causa. Em tais casos, a carta precatória não deve ser cumprida pelo Juizado Federal, mercê da falta de competência absoluta. De igual modo, se o valor da causa superar o limite de sessenta salários mínimos, não haverá competência do Juizado Especial Federal.

Se a causa que tramita no juízo deprecante for de competência do Juizado Especial Cível Federal, a outro Juizado Federal será deprecado o cumprimento do ato processual.

4. Autenticidade

Havendo dúvida sobre sua autenticidade, o juiz poderá recusar cumprimento à carta. Antes disso, cabe-lhe comunicar-se com o juízo deprecante, para conferir se a carta é autêntica ou não. A persistir a dúvida, não há outro caminho, a não ser recusar o cumprimento.

5. Irresignação em face do ato praticado

Ao cumprir a carta, juízo deprecado é mero cumpridor do pedido de cooperação nela contido. Se, entretanto, o juízo deprecado for além dos limites de simples cumpridor da carta, a parte prejudicada poderá interpor recurso. Se for uma decisão interlocutória, e a hipótese se subsumir a um dos casos do art. 1.015, caberá agravo de instrumento. Do contrário, o recurso será veiculado nas razões ou contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009, § 1.º).

6. Decisão fundamentada

A recusa do juízo deprecado, que deve ater-se aos motivos do art. 267, deve ser devidamente fundamentada (CPC, arts. 267 e 489, § 1.º).

Art. 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte.

1. Devolução da carta cumprida

Realizada a diligência solicitada pela carta, esta é devolvida independentemente de traslado. A parte precisa, porém, pagar as custas devidas em razão da atividade exercida no cumprimento da carta.

Normalmente, as despesas são pagas antecipadamente pela parte interessada (CPC, art. 82). No caso das cartas, o depósito é posterior ao seu cumprimento (CPC, art. 266). Cumprida a carta, o juiz só determinará sua devolução se houver a comprovação do pagamento das custas correspondentes. Sem o pagamento das despesas, não se devolve a carta, que pode ficar retida

aguardando sua ultimação.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Alexandre Freire Pimentel. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 318.

2

Zulmar Duarte. *Teoria geral do processo: comentários ao CPC/2015*, p. 784.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO II - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO IV. DAS INTIMAÇÕES

Capítulo IV. Das Intimações

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

§ 1.º É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento.

§ 2.º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença.

§ 3.º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

1. Definição legal de intimação

A definição legal de intimação revela sua finalidade: a de dar ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. É ato de comunicação processual que se dirige para quem já é parte. Se o sujeito ainda não é parte no processo, não deve ser intimado, mas citado, pois é a citação que convoca alguém a integrar o processo, passando a ostentar a condição de parte.

A ciência inequívoca do ato ou do termo do processo dispensa a intimação da parte. Se o objetivo da intimação é dar-lhe ciência, mas ela já teve conhecimento do ato ou termo do processo, não será mais necessária a realização desse ato de comunicação processual.

2. Modalidades

A intimação pode ser direta ou indireta. A intimação direta é uma novidade do atual Código e está prevista no § 1.º do art. 269, consistindo naquela em que o advogado de uma parte intima o da outra por meio do correio, juntando aos autos, em seguida, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. A intimação deve ser instruída com cópia do despacho, da decisão ou da sentença.

Por sua vez, a intimação indireta é aquela realizada pelo Poder Judiciário, e não pelo próprio advogado da parte, podendo ocorrer por meio eletrônico (CPC, art. 270), mediante publicação no órgão oficial (CPC, art. 272), pessoalmente (CPC, art. 273, I), pelo correio (CPC, art. 273, II), por termo nos autos (CPC, art. 274) ou por oficial de justiça (CPC, art. 275). Quando feita por oficial de justiça, pode ser por hora certa. Pode também a intimação ser feita por edital (CPC, art. 275, § 2.º).

3. Intimação pessoal da Fazenda Pública

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias e fundações faz-se perante o órgão da Advocacia Pública responsável por sua representação (CPC, art. 269, § 3.º).

A intimação é pessoal, fazendo-se por carga, remessa ou meio eletrônico.

O meio eletrônico é o preferencial (CPC, arts. 246, §§ 1.º e 2.º, 270, 1.050 e 1.051). A retirada dos autos ou da secretaria pela Advocacia Pública implica intimação de qualquer decisão contida no processo, ainda que pendente de publicação (CPC, art. 272, § 6.º).

A intimação pessoal não dispensa a publicação da decisão no *Diário da Justiça eletrônico*, que há de ser feita em atenção ao princípio da publicidade (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 8.º, 11, 189 e 205, § 3.º). A publicação no órgão oficial é meio de intimação (CPC, art. 272), inaplicável à Advocacia Pública. Os advogados públicos são intimados pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico (CPC, art. 183, § 1.º).

4. Impossibilidade da intimação feita pelo próprio advogado ao advogado público

O § 1.º do art. 269 faculta aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, em seguida, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. O ofício de intimação deve ser instruído com cópia da decisão. A faculdade aplica-se a qualquer tipo de decisão, proferida em qualquer grau de jurisdição.¹

O advogado não pode promover a intimação do advogado público por esse meio. Em outras palavras, a faculdade conferida pelo § 1.º do art. 269 não pode ser exercida quando o destinatário da intimação for um advogado público. Isso porque a Fazenda Pública há de ser intimada pessoalmente, por carga, remessa ou por meio eletrônico.

Se a intimação deve ser pessoal e esta é considerada apenas aquela feita por carga dos autos, remessa ou meio eletrônico, não é possível realizar intimação da Fazenda Pública por ofício expedido pelo advogado da parte contrária. Não se aplica, enfim, o disposto no § 1.º do art. 269 do CPC para intimação da Fazenda Pública.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1.º do art. 246.

1. Meio eletrônico como o preferencial

A intimação pode ser feita por vários meios, mas o eletrônico é o preferencial (CPC, arts. 246, §§ 1.º e 2.º, 270, 1.050 e 1.051). Sua realização há de ser feita nos termos da Lei 11.419/2006, aplicando-se seu art. 5.º, ou seja, a intimação considera-se realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Nos casos em que a consulta se realizar em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

Tal consulta deve ser feita em até dez dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do seu término. Em outras palavras, a parte é intimada ao acessar o sistema e efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação ou, caso assim não faça, depois de ultrapassado o prazo de dez dias. As intimações eletrônicas da Fazenda Pública também são feitas desse modo, sendo considerada pessoal.

Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

2. Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública

A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias e fundações, bem como da Defensoria Pública e do Ministério Público é pessoal, fazendo-se por carga, remessa ou meio eletrônico. O meio eletrônico é o preferencial. A retirada dos autos ou da secretaria pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implica intimação de qualquer decisão contida no processo, ainda que pendente de publicação (CPC, art. 272, § 6.º).

A prerrogativa de intimação pessoal não afasta a intimação por meio eletrônico. Muito pelo contrário: a intimação por meio eletrônico é pessoal, sendo o meio escolhido pela lei como o preferencial. Logo, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público devem ser, preferencialmente, intimados por meio eletrônico, devendo efetuar seus cadastros junto aos

tribunais (CPC, art. 1.050).

3. Publicação no Diário da Justiça

A intimação eletrônica é o meio preferencial adotado pelo Código, devendo ser realizada nos termos do art. 5.º da Lei 11.419/2006, ou seja, por acesso à intimação contida no sistema eletrônico do tribunal ou por ter escoado o prazo de dez dias.

A realização da intimação eletrônica não dispensa a publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, que há de ser feita em atenção ao princípio da publicidade (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 8.º, 11, 189 e 205, § 3.º). A publicação no órgão oficial é meio de intimação (CPC, art. 272), inaplicável à Advocacia Pública, à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Todos eles são intimados pessoalmente, por carga, remessa ou meio eletrônico. Isso, porém, não dispensa a publicação da decisão no órgão oficial, pois há a finalidade de garantir publicidade.

Não é ocioso reafirmar: a intimação eletrônica é o meio preferencial adotado pelo Código, não dispensando a publicação no Diário da Justiça, que se faz em atenção ao princípio da publicidade. Realizada a intimação eletrônica, deverá, ainda assim, ser publicada a decisão no Diário da Justiça. Mesmo que a decisão seja publicada no Diário da Justiça, vindo, somente depois, a ocorrer a intimação eletrônica, é esta última que prevalece; o prazo somente começa a correr, para a prática do correspondente ato processual, a partir da intimação eletrônica, e não da anterior publicação no Diário da Justiça². Feita a intimação eletrônica antes, e publicada a decisão no Diário da Justiça depois, é aquela, e não essa última, que prevalece, devendo o prazo ter início desde a intimação eletrônica, e não a partir da publicação no Diário da Justiça.

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário.

1. Impulso oficial

São tradicionais no sistema brasileiro as duas regras consagradas no art. 2.º do CPC: a instauração do processo depende de iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial, sem precisar de novas provocações da parte.

Por fazerem parte da cadeia procedimental e se destinarem a dar ciência às partes de atos ou fatos ocorridos no processo, as intimações realizam-se de ofício. Como o processo se desenvolve por impulso oficial, as intimações devem ser realizadas de ofício. Compete ao escrivão ou chefe de secretaria providenciar as intimações nos processos pendentes (CPC, art. 152, II), podendo inclusive fazê-lo independentemente de prévia determinação judicial (CPC, art. 203, § 4.º).

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1.º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2.º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3.º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4.º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 5.º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

§ 6.º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

§ 7.º O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto.

§ 8.º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9.º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

1. Intimação por publicação no órgão oficial

A intimação pode ser feita por diversos meios. O meio preferencial é o eletrônico (CPC, art. 270). Quando não se revelar viável o meio eletrônico, a intimação há de ser feita por publicação da decisão no órgão oficial, que é o Diário da Justiça. Nos termos do art. 4.º da Lei 11.419/2006, os tribunais podem criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e comunicações em geral.

Nos tribunais onde houver Diário da Justiça eletrônico, é nele que devem ser veiculadas as decisões com efeito de intimação.

Considera-se intimada a parte pela publicação do ato processual no órgão oficial. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art. 272, § 2.º).

Os advogados podem requerer que, em vez de constarem seus nomes, a publicação veicule apenas o nome da sociedade de advogados da qual façam parte. Esse requerimento é muito útil e conveniente para escritórios de advocacia com uma grande quantidade de integrantes, havendo o risco de mudança frequente dos profissionais que se dediquem àquele específico processo. Uma alta rotatividade dificulta – e, até, impede – o regular acompanhamento, podendo causar perdas de prazo e grandes prejuízos aos seus clientes. Feito esse requerimento, é o nome da sociedade de advogados que deve figurar na intimação.

A grafia do nome das partes não deve conter abreviaturas. É comum, porém, que, em processos que tramitem sob sigilo de justiça, os nomes das partes constem abreviados do registro e da distribuição do processo, o que faz com que as publicações saiam com abreviaturas nos seus nomes. Nesses casos, deve-se, em prol da proteção do sigilo e em razão do sigilo de justiça, manter a abreviatura nos nomes das partes. Para a validade das intimações, é preciso que haja o nome correto dos advogados ou da sociedade de advogados. Afinal, o destinatário da intimação por publicação no órgão oficial é, efetivamente, o advogado. É seu nome que não pode estar abreviado e deve estar grafado corretamente.

Com efeito, a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Se a parte tem mais de um advogado constituído nos autos, basta que na publicação figure o nome de apenas um deles, salvo se houver requerimento da parte e expresse deferimento judicial para que a intimação se dê apenas em um deles.

Quando houver substabelecimento sem reserva de poderes, a intimação só é válida quando constar da publicação o nome do advogado substabelecido; se constar apenas o nome do advogado substabelecido, haverá invalidade da intimação, pois esta dirigiu-se a um advogado que não é mais responsável pelo caso. Havendo substabelecimento com reserva de poderes, a publicação pode se dar tanto no nome do substabelecido como no do substabelecido, dando-se preferência para publicação no nome daquele que praticou os últimos atos do processo.

2. Carga dos autos

A carga dos autos implica ciência do seu conteúdo, equivalendo a uma intimação.

Logo, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

Nesse sentido, vale lembrar o disposto no § 1.º do art. 9.º da Lei 11.419/2006, segundo o qual as intimações que viabilizam o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Como a carga dos autos equivale a uma intimação, é preciso ter cautela. Por isso, preposto não está autorizado a retirar os autos em carga, *a não ser que* seja credenciado. Então, para que ele possa retirar os autos em carga, o advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o credenciamento do preposto (CPC, art. 272, § 7.º).

3. Invalidade da intimação

Quando realizada em descumprimento às prescrições legais, a intimação é inválida (CPC, art. 280). O art. 272 estabelece requisitos de validade da intimação por publicação no órgão oficial. Não atendido algum dele, haverá invalidade, mas ela não deve ser decretada, se, a despeito da irregularidade, a parte tomou ciência, tendo, assim, a intimação alcançado sua finalidade, não havendo prejuízo e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao comparecer alegando vício da intimação, a parte já deve praticar o ato, em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabe praticar, o qual será tido como tempestivo se o vício for reconhecido (CPC, art. 272, § 8.º). Se, porém, a parte não conseguiu ter acesso aos autos, deverá limitar-se a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconhecer (CPC, art. 272, § 9.º).

Art. 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes:

I – pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo;

II – por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo.

1. Intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria

A intimação por meio eletrônico é a modalidade preferencial e prioritária (CPC, art. 270). Não sendo viável, a intimação deve ser feita por publicação no órgão oficial (CPC, art. 272). Somente não sendo possível a intimação pelo órgão oficial é que se deve fazer pelo escrivão ou chefe de secretaria (CPC, art. 273).

Se os advogados das partes tiverem domicílio na sede do juízo, cabe ao escrivão ou chefe de secretaria intimá-los pessoalmente. Caso, porém, sejam domiciliados fora do juízo, devem ser intimados por carta registrada, com aviso de recebimento. No caso de intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria, essa deve se dar pelo correio ou na sede do juízo (CPC, arts. 273 e 274).

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

1. Intimação feita diretamente ou pelo correio aos advogados

O disposto no art. 274 é um reforço à disposição do art. 273. Rigorosamente, os dispositivos têm o mesmo conteúdo. A intimação somente será feita pelo escrivão ou chefe de secretaria, se não for possível a intimação por meio eletrônico (que é o preferencial) ou por publicação da decisão no

órgão oficial.

Tal repetição ocorre em relação ao advogado. A intimação deve ser feita ao advogado por meio eletrônico. Não sendo possível, deve ser feita pela publicação da decisão no órgão oficial. Se não for igualmente possível, há, então, de ser feita pelo escrivão ou chefe de secretaria pessoalmente ou por carta postada no correio.

Sendo caso de intimação pelo escrivão ou chefe de secretaria, será feita pessoalmente aos advogados, se estes mantiverem domicílio no mesmo foro. Caso não mantenham domicílio no mesmo foro, a intimação há de ser feita pelo correio.

2. Intimação feita diretamente ou pelo correio às partes e a outros sujeitos do processo

As intimações feitas às partes, a auxiliares da justiça e a outros sujeitos do processo são, em regra, realizadas pelo escrivão ou chefe de secretaria, pessoalmente ou pelo correio.

No tocante aos advogados, o disposto no art. 274 é, como já afirmado, uma repetição do conteúdo do art. 273, ou seja, a intimação por escrivão ou chefe de secretaria é subsidiária, somente sendo por ele feita caso não seja possível a intimação por meio eletrônico ou por publicação no órgão oficial.

3. Endereço constante dos autos. Presunção de validade das intimações

Ao autor cabe indicar os endereços na sua petição inicial (CPC, art. 319, II). Se o réu não impugna seu endereço, as intimações serão a ele dirigidas. Se o autor indica determinado endereço como seu, as intimações serão a ele dirigidas.

A indicação errada do endereço, sem que haja correção, ou uma mudança de endereço, temporária ou definitiva, sem que haja registro ou esclarecimento, fará com que as intimações continuem a ser encaminhadas para o endereço que consta dos autos. É ônus das partes, sobretudo num ambiente de cooperação, esclarecer a todos de mudanças nos seus endereços.

Se as mudanças ou equívocos não forem demonstrados, haverá uma presunção de correção no endereço indicado e as intimações serão para lá dirigidas, sendo reputadas válidas e eficazes.

Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio.

§ 1.º A certidão de intimação deve conter:

I – a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu;

II – a declaração de entrega da contrafé;

III – a nota de ciência ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado.

§ 2.º Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital.

1. Intimação por oficial de justiça

A intimação por oficial de justiça é meio subsidiário: somente será realizada se não se puder realizar por meio eletrônico ou pelo correio. O meio preferencial é o eletrônico (CPC, art. 270).

Quando não realizada por meio eletrônico, a intimação haverá de ser feita pela publicação dos atos no órgão oficial (CPC, art. 272). Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, o escrivão ou chefe de secretaria deve realizar a intimação pessoalmente ou por carta registrada, com aviso de recebimento (CPC, art. 273).

Frustrada a intimação por meio eletrônico ou pelo correio, tem essa de ser realizada por oficial de justiça. A intimação por oficial de justiça tem, como se viu, caráter subsidiário.

2. Certidão de intimação

Feita a intimação por oficial de justiça, este deve lavrar certidão mediante a qual deve descrever o local e a pessoa intimada, além de narrar como se realizou diligência e se consumou a intimação.

A certidão de intimação tem de conter os requisitos mencionados no art. 275, § 1.º, sem os quais será inválida.

3. Intimação com hora certa

O Código admite expressamente a intimação com hora certa. A intimação com hora certa não é uma espécie de intimação. É apenas um *modo*, uma *forma* como o oficial de justiça realiza a intimação. A intimação com hora certa é uma intimação feita por oficial de justiça.

O oficial de justiça deverá realizar a intimação com hora certa, quando ocorrer a hipótese descrita no art. 252. Embora o dispositivo refira-se à citação com hora certa, seus requisitos são os mesmos para a intimação com hora certa, adotando-se o procedimento do art. 253.

4. Intimação por edital

Admite-se expressamente a intimação por edital, desde que presentes os requisitos legais previstos nos arts. 256 e 257. Tais requisitos são necessários para a *citação* por edital; não há previsão de requisitos para a *intimação* por edital.

Os requisitos para a intimação por edital são os mesmos do art. 256; é possível realizá-la, aplicando-se igualmente o disposto no art. 257.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Daniel Amorim Assumpção Neves. *Novo Código de Processo Civil*, p. 193.

2

STJ, 3.ª Turma, AgIn no AREsp 903.091/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.3.2017, *DJe* 27.3.2017.

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO III. DAS NULIDADES

Título III. Das Nulidades

1. Normas sobre os defeitos e invalidades processuais

As normas contidas neste título fundam-se em princípios e regras que estão explicados nos comentários ao art. 188, aos quais se remete o leitor. Convém, de todo modo, lembrar que os atos processuais devem ser analisados pelos planos da existência, da validade e da eficácia. Os atos inexistentes não podem ser válidos ou inválidos. É preciso que ele exista para, então, ter sua validade examinada. Os dispositivos a seguir comentados tratam das nulidades dos atos, ou seja, incidem sobre atos processuais existentes, mas que apresentam vícios que lhes podem subtrair a validade.

As normas sobre nulidades devem ser examinadas a partir das normas fundamentais do processo.

A invalidade deve ser considerada como medida excepcional no processo. Os atos processuais devem ser considerados, em princípio, válidos. A partir dessa premissa, o atual Código de Processo Civil brasileiro trata das nulidades, estabelecendo que a decretação de uma invalidade processual não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa (art. 276). “Quando” – dispõe, ainda, o Código – “a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade” (art. 277). Significa, então, que, atingida a finalidade do ato, não deve ser decretada sua invalidade, mesmo que esteja viciado. O defeito é desconsiderado, por se ter alcançado a finalidade.

O defeito dos atos processuais deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278). O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte (art. 282, § 1.º). Significa que se dará o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa (art. 283, parágrafo único). Ademais, quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta (art. 282, § 2.º). Finalmente, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais (art. 283).

De tais regras infere-se que o legislador pretende evitar a decretação de nulidades, pondo em destaque a possibilidade de se aproveitar, ao máximo, o ato processual defeituoso. O Código, a pretexto de tratar das nulidades, cuidou, na verdade, de conferir ao juiz meios para evitá-la ou eliminá-la. Assim já era no Código anterior e se mantém, com mais ênfase, no atual CPC. Ao examinar o Código de 1973, assim já afirmava Pontes de Miranda, “*o que logo surpreende o leitor do Código de Processo Civil é que, no Título V, onde se trata das nulidades, a lei mais se preocupasse com as regras jurídicas contrárias à nulidade, ou à sua decretação. O legislador traduziu bem o seu propósito político de salvar os processos*”.¹

2. Vício e invalidade

A invalidade é uma sanção imposta à manifestação de vontade defeituosa: o ato desatende ao requisito imposto em lei, devendo ser invalidado.

Não se deve confundir o defeito, que é o vício do ato, com sua consequência, que é invalidade. O ato deve ser praticado de acordo com a forma previamente estabelecida. Se for praticado em desacordo com a forma, terá um defeito, podendo ou não ser invalidado.

Há defeitos, contudo, que não geram invalidade. Realmente, meras irregularidades não acarretam a sanção de anulação. Tome-se como exemplo o art. 207 do CPC, que impõe a numeração e a rubrica, pelo escrivão ou chefe de secretaria, em todas as folhas dos autos. A inobservância dessa formalidade acarreta simples irregularidade.

Por outro lado, há defeitos que são mais graves e que acarretam a invalidade.

O importante é perceber que a invalidade é uma sanção ou consequência de um defeito. Um defeito pode, ou não, acarretar uma invalidade. A invalidade poderá, inclusive, deixar de ser proclamada, de acordo com as normas contidas nos arts. 276 a 283, a seguir comentados.

3. Os defeitos processuais: sua convalidação e sanção

O regime jurídico de invalidades, próprio do Direito Civil, difere do sistema de invalidades do Direito Processual. O ato processual defeituoso produz seus efeitos, enquanto não houver pronunciamento judicial que reconheça o defeito e aplique a sanção de invalidade. Sob esse aspecto, a decisão que invalida o ato processual é constitutiva, operando-se, contudo, *ex nunc*, valendo dizer que, enquanto não reconhecido o vício e decretada a nulidade, o ato produz efeitos jurídicos.² A distinção entre nulidade e anulabilidade, própria do Direito Civil, é ignorada ou excluída no âmbito dos atos processuais.³

O que se percebe, em verdade, é que *todos* os defeitos são sanáveis no processo. Desde que o vício não impeça a finalidade do ato, é admissível desconsiderá-lo. Vale dizer que soa irrelevante, no processo, a distinção entre nulidade absoluta e nulidade relativa, exatamente porque *qualquer* vício pode ser sanado no processo, desde que não impeça a finalidade do ato.

Os defeitos processuais podem ser *convalidados* ou *sanados*. A *convalidação* é a extinção do defeito do ato jurídico sem atuação da vontade do interessado, decorrendo, simplesmente, de sua omissão e, igualmente, do decurso do prazo.⁴ Em outras palavras, a convalidação é consequência da preclusão ou da decadência. Significa que a convalidação dos vícios, em Direito Processual, ocorre pela preclusão, quando, dependentes de alegação das partes, não são alegados oportunamente (CPC, art. 278). Ademais, a convalidação de vícios também ocorre, via de regra, pelo trânsito em julgado da sentença. Pode-se dizer, noutros termos, que, na convalidação, o vício é simplesmente “ignorado”, em razão da omissão do interessado, aliada ao decurso do prazo para alegação do defeito.

Por sua vez, a *sanação* resulta de ato de vontade praticado com vistas a remover o defeito. A sanação pode operar-se pela confirmação ou pelo assentimento posterior. A confirmação (aqui tratada como sinônimo de ratificação) é negócio jurídico unilateral, oriundo de manifestação de vontade não receptícia,⁵ bastando a manifestação de vontade, expressa ou tácita, no sentido de confirmar o ato jurídico, por parte daquele que tem a legitimação para alegar o vício, independentemente de aceitação da parte contrária. A confirmação consiste numa renúncia à pretensão de anulação do ato.⁶ Já o assentimento assemelha-se bastante à confirmação, diferenciando-se num ponto: a confirmação é ato próprio do figurante do ato praticado, enquanto o assentimento é dado por quem não praticou o ato anteriormente. É o pai que dá o assentimento posterior a um ato praticado, isoladamente, pelo menor. É a mulher que dá o assentimento posterior a uma demanda real imobiliária proposta, apenas, pelo marido.⁷ Em outras palavras, ocorre a sanação quando o vício é “consertado”,⁸ seja pela confirmação ou ratificação, seja pelo assentimento posterior.

A sanação pode se dar, ainda, pela *renovação* do ato praticado. Segundo Marcos Bernardes de Mello, as nulidades, em Direito Processual, são sempre sanáveis pela repetição do ato, naquilo que não possa ser aproveitado.⁹

4. Os meios de impugnação contra defeitos processuais

Os atos processuais defeituosos praticados pelo juiz podem ser atacados por recursos. A decisão interlocutória defeituosa pode ser atacada por agravo de instrumento, se estiver prevista na lista do art. 1.015 ou, caso não esteja, por apelação (CPC, art. 1.009, § 1.º).

A sentença defeituosa pode ser atacada por apelação e, sucessivamente, pelos recursos previstos na lei processual. Nessa hipótese, diz-se que houve um *error in procedendo* ou vício de atividade, que revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la. Denuncia-se o vício de atividade, pleiteando-se a *invalidação* da decisão. No recurso por *error in procedendo*, discute-se a perfeição formal da decisão como ato jurídico: discute-se, enfim, a sua validade (pouco importa o acerto ou equívoco da decisão, não se analisando o seu *conteúdo*).

Sobrevindo o trânsito em julgado, a sentença defeituosa – a depender do defeito – passa a ser, igualmente, rescindível, podendo ser desconstituída por ação rescisória no prazo de dois anos. Significa que as sentenças defeituosas, após o trânsito em julgado, passam a ser *rescindíveis*.

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

1. Boa-fé e proibição do venire contra factum proprium

O art. 5.º estabelece que todos que atuam no processo devem agir com boa-fé, daí se construindo o princípio da boa-fé processual.

Do princípio da boa-fé deriva a vedação a comportamentos contraditórios, que consiste na chamada proibição do *venire contra factum proprium*. Não há uma proibição genérica a comportamentos contraditórios. É preciso que tenha havido uma conduta de um dos sujeitos que gerou, na mesma situação jurídica ou em situações jurídicas coligadas, uma expectativa legítima no outro sujeito, vindo tal expectativa a ser frustrada por uma segunda conduta. Esta última é, isoladamente considerada, lícita e conforme o direito, mas, uma vez ligada ao caso concreto, torna-se ilícita. Se esta última conduta contradiz à conduta anterior que causou expectativa legítima na parte contrária e lhe acarretou prejuízos, há de ser considerada ilícita.¹⁰

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “[e]m direito processual, é vedado às partes a adoção de comportamentos contraditórios (*nemo venire contra factum proprium*).”¹¹ No mesmo sentido: “A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do *venire contra factum proprium* (proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um tal comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se a nulidade.”¹²

Há, no artigo 276, um enunciado normativo que coíbe o *venire contra factum proprium*. Não há nada que impeça qualquer parte pedir a invalidação um ato. O que não pode é a parte que deu causa ao vício pretender beneficiar-se da sua invalidação. Ao dar causa ao vício, torna-se indevido seu pedido de invalidação do ato, pois há, aí, um indiscutível *venire contra factum proprium*.

2. Erro de forma e causalidade

O dispositivo alude a erro de forma. Se for estabelecida determinada forma, mas não cumprida, a parte que a desatendeu não pode requerer a invalidade do ato. Enfim, quem deu causa ao erro de forma não pode postular a invalidade do ato.

A causa a que se refere o dispositivo não tem relação com dolo ou culpa. Não é relevante investigar se a parte que pede a invalidade do ato deu-lhe causa com dolo ou culpa.¹³ O elemento subjetivo não é avaliado; basta o fato objetivo de ter dado causa, independentemente da intenção. A regra, como visto, concretiza a proibição ao *venire contra factum proprium*, que é resultante da boa-fé objetiva, sendo examinado, por isso mesmo, apenas o comportamento e sua coerência, não contendo relevância a intenção.

A boa-fé que fundamenta o dispositivo é a objetiva, e não a subjetiva.

3. Ilegitimidade do causador

O dispositivo trata do que parte da doutrina chama de “princípio do interesse”, segundo o qual a nulidade não pode ser alegada pela parte que deu causa ao vício, lembrando o adágio romano *nemo allegans propriam turpitudinem auditur*, ou seja, ninguém pode valer-se da própria torpeza.¹⁴

Ao vedar a decretação de invalidade quando requerida pela parte que lhe deu causa, o dispositivo está, na verdade, estabelecendo uma ilegitimidade para requerer. Vale dizer que aquele que causou o vício ou, para ele contribuiu, não é parte legítima para alegá-lo.¹⁵

Não restam dúvidas de que a regra prevê uma *ilegitimidade ad actum*, decorrente do sistema de preclusões. A parte que causou o vício e praticou o ato de modo defeituoso não pode alegar sua invalidade, pois há preclusão lógica.¹⁶

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

1. Forma dos atos processuais e instrumentalidade das formas

Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir (CPC, art. 188). É possível afirmar que não há fórmulas rígidas ou sacramentais a serem seguidas. Existem, entretanto, exigências formais a serem seguidas, que conferem segurança e previsibilidade para a atuação das partes.¹⁷

Os principais atos do processo sujeitam-se a formas previstas em lei. A petição inicial, a citação, a contestação, a sentença são atos que devem atender a uma formalidade, preenchendo requisitos exigidos legalmente.¹⁸ A exigência de observância à forma prevista em lei constitui um aspecto do devido processo legal. Não há, entretanto, um modelo de reserva legal rigorosa. O formalismo é atenuado.

Se o ato for praticado sem observância das formas, mas atingir sua finalidade, não há razão para invalidá-lo; deve ser aproveitado. É o que se chama de princípio da instrumentalidade das formas.

A finalidade do ato processual é atingida quando a parte a quem aproveita o reconhecimento do defeito ou o juiz tem condições de exercer o poder que a lei lhes reserva no trato do procedimento sucessivo ao ato viciado.¹⁹ Se, por exemplo, o réu apresenta contestação (pôde praticar tal ato), atingiu-se a finalidade da citação, não devendo ser reconhecida sua invalidade, ainda que realizada ao arrepio dos requisitos legais.

As formas do processo são meios para se atingirem fins. Se estes forem alcançados, o desatendimento da forma não acarreta invalidade do ato. O princípio da instrumentalidade das formas acarreta a construção de regras que exigem maior esforço argumentativo do juiz para proclamar invalidades. A invalidade de atos processuais deve ser decretada por decisão com uma fundamentação mais acentuada.

2. Princípio da conservação dos atos processuais

O art. 283 permite que se construa de seu texto o princípio da conservação dos atos processuais, que decorre dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da boa-fé. A conversibilidade da forma é uma maneira de permitir ao ato processual produzir efeitos, ainda que praticado de modo diverso daquele prescrito em lei.

Praticado o ato processual mediante forma diversa da prevista em lei, deve ser considerado válido, quando alcançada a finalidade.

Tradicionalmente, o princípio da conversão é conhecido, na doutrina processual, como

princípio do *aproveitamento dos atos processuais*, do qual se construiu o da *fungibilidade*.

O princípio da conversão fundamenta, inclusive, a regra contida no art. 170 do Código Civil, segundo a qual “*Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade*”.

A conversão ou aproveitamento ou fungibilidade dos atos processuais permite que se admita um ato, no lugar do outro. Em vez de ser convertido ou transformado em outro ato, é possível simplesmente admitir o ato, tal como praticado.²⁰ Praticado o ato em desobediência à forma prescrita em lei, não será anulado, mas aproveitado ou convertido para o que atende à forma legal, desde que alcançada a finalidade.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

1. Preclusão das alegações de invalidade

Os vícios dos atos processuais devem ser alegados na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Se não o fizer, haverá preclusão, não podendo mais fazê-lo.

A preclusão decorre da incidência da regra contida no art. 278, que concretiza diversos princípios. Os princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório exigem que as partes atuem com lealdade, alegando, desde logo, os vícios que entendam existirem nos atos processuais praticados.

Com efeito, “é inadmissível que as partes possam guardar trunfos, mantendo alegações escondidas para sacá-las muito tempo depois dos atos praticados, com o efeito de anular o processo e fazer repetir tudo novamente”.²¹ Tal postura é antiooperativa e desleal, não atendendo aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, a propósito, a inadmissibilidade da chamada “nulidade de algibeira”, escondida pela parte para ser invocada no momento que lhe fosse mais conveniente.²²

Ainda que se trate de um vício que possa ser examinado de ofício pelo órgão julgador, é preciso que se respeite o contraditório, dando-se oportunidade às partes para se manifestarem sobre ele, momento em que poderão saná-lo, evitando-se a proclamação da invalidade. Não deve o juiz proclamar uma invalidade sem instaurar o contraditório prévio. Conhecer de ofício não equivale a decidir sem ouvir as partes. Cabe ao juiz exercer o dever de consulta e evitar a prolação de decisão-surpresa (CPC, art. 10).

Consultadas as partes, o juiz decidirá, não podendo mais a questão ser suscitada. É possível haver, evidentemente, recurso da decisão, mas, preclusa a decisão, não poderá mais ser alegado o vício que poderia acarreta a decretação de invalidade do ato.

O parágrafo único do art. 278 deve ser interpretado em conjunto com os princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório. Há vícios que o juiz pode conhecer de ofício, mas deve consultar as partes e preveni-las. Examinada a questão, ocorre a preclusão.

Como bem esclarece Antonio do Passo Cabral, “no sistema do novo CPC, qualquer alegação de vício e qualquer postulação pela invalidade pode precluir (seja pela preclusão temporal, seja pelas preclusões lógica e consumativa), independentemente da gravidade do defeito ou da possibilidade de cognição de ofício sobre o tema”.²³ Não se deve confundir cognoscibilidade de ofício com preclusão. Não é por que o juiz pode conhecer de ofício que a matéria não preclui. O juiz poderá conhecer de alguns vícios de ofício, mas deverá consultar as partes e viabilizar o contraditório, vindo a proferir decisão, que acarretará preclusão.

2. Segurança jurídica e proteção da confiança

A segurança jurídica exige o conhecimento prévio de quais serão as consequências jurídicas dos atos a serem praticados. Se os destinatários das normas sabem, prévia e exatamente, qual a consequência de suas condutas, podem pautá-las, programando suas expectativas para a produção dos efeitos estabelecidos nas regras e nos princípios jurídicos.

A segurança jurídica também abrange a proteção de situações de quebra da confiança legítima gerada por atos anteriores.

É intuitiva a profunda assimilação da confiança com a própria realidade jurídica; a quebra de expectativas tende a ser valorada como violação ou ruptura do próprio direito e de relações jurídicas.²⁴ Há vários graus de confiança e, por outro lado, de desconfiança. Cabe a qualquer ordem jurídica a missão indeclinável de garantir a confiança dos sujeitos, porque ela constitui um pressuposto fundamental de qualquer coexistência pacífica.²⁵ A confiança encontra-se, seguramente, na gênese de muitas normas jurídicas.²⁶

A proteção da confiança também é objeto da aplicação do princípio da boa-fé.²⁷ A confiança merece ser tutelada; fatos que a revelam servem para a concretização da segurança jurídica e, igualmente, da boa-fé. A proteção da confiança faz aplicar o princípio da segurança.

Na análise dos vícios processuais, é fundamental a proteção da confiança. Cumpre compatibilizar a proteção da confiança com o respeito ao formalismo processual. Quanto mais tempo se tenha passado desde a prática do ato defeituoso, tanto menor será a possibilidade de sua invalidação.²⁸

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1.º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2.º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

1. A intervenção do Ministério Público no processo civil

A participação do Ministério Público no processo civil, como fiscal da ordem jurídica, somente se justifica nos casos em que há interesse público, social ou individual indisponível em discussão (CF, art. 127). É por isso que o art. 178 dispõe que o Ministério Público deve intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesses de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Em ações de família, a intervenção do Ministério Público apenas se impõe se houver interesse de incapaz (CPC, art. 698). A participação da Fazenda Pública em juízo não torna, só por isso, imperiosa a intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica (CPC, art. 178, parágrafo único). Na ação rescisória, a intimação obrigatória do Ministério Público apenas se justifica se a causa subsumir-se a uma das hipóteses gerais de intervenção (CPC, art. 967, parágrafo único). No conflito de competência, a intimação obrigatória do Ministério Público também apenas se justifica se a causa subsumir-se a uma das hipóteses gerais de intervenção (CPC, art. 951, parágrafo único). Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a participação do Ministério Público é indispensável apenas nos casos que se encaixem em uma das hipóteses gerais do art. 178 (CPC, art. 721).

O Ministério Público também deve intervir no incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, art. 982, III) e, igualmente, no incidente de assunção de competência.²⁹ E, na reclamação, deve o Ministério Público intervir apenas se o caso se subsumir a uma das hipóteses do art. 178 do CPC.³⁰

Convém destacar que, em qualquer caso de intervenção obrigatória do Ministério Público, é suficiente sua intimação, não sendo necessária sua manifestação. Com efeito, o STF, ao julgar a

ADIn 1.936-0, reafirmou seu entendimento segundo o qual a falta de manifestação do Ministério Público, nos casos em que deve intervir, não acarreta a nulidade do processo, desde que tenha havido sua regular intimação. De acordo com o STF, para se atender à exigência normativa de sua intervenção, basta a intimação do Ministério Público, sendo prescindível seu pronunciamento expresse.

2. Nulidade cominada, porém sanável

O dispositivo enuncia ser nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado e se tratar de caso em que ele deve intervir obrigatoriamente. Há, aí, uma nulidade cominada, que pode, até mesmo, acarretar o ajuizamento de ação rescisória (CPC, art. 967, III, *a*).

Embora cominada, a nulidade é sanável.³¹

Constatada a ausência de intervenção do Ministério Público, o juiz não deve já proclamar a invalidade. É preciso, antes de proferir qualquer decisão, que se respeite o contraditório, dando-se oportunidade às partes para se manifestarem sobre a ausência de intimação do Ministério Público (CPC, art. 10) e, igualmente, ao próprio Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou não de prejuízo (CPC, art. 279, § 2.º).

Embora o § 2.º do art. 279 expresse que só o Ministério Público deva ser intimado, é inquestionável que as partes também devem ser intimadas para se manifestar sobre a questão. É que a decisão que proclame ou não a invalidade repercute para as partes, tendo essas o direito de contribuir para o convencimento do juiz, com o que se evita, ademais, a prolação de decisão-surpresa (CPC, art. 10).

Intimado, o Ministério Público pode manifestar-se pela ausência de prejuízo. Qualquer das partes também pode manifestar-se nesse sentido ou, até mesmo, demonstrar que não seria caso de intervenção obrigatória do Ministério Público. Não havendo prejuízo ou não sendo caso de intervenção obrigatória, não será proclamada a invalidade (CPC, art. 279, § 2.º).

A ausência de intervenção do Ministério Público só acarreta invalidade, se houver efetivo prejuízo. Assim já entendia o Superior Tribunal de Justiça: *“A jurisprudência desta Corte já assentou entendimento de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes, o que não ocorreu no caso dos autos.”*³² Até mesmo a ação rescisória por ele proposta em casos como esse (CPC, art. 967, III, *a*) só deve ter seu pedido acolhido, se o Ministério Público demonstrar e comprovar a existência de efetivo prejuízo em razão da falta de sua intervenção.

A ausência de intimação do Ministério Público pode ser suprida posteriormente.³³ Uma intimação posterior pode suprir a ausência de intimação prévia, evitando a invalidação.³⁴ Segundo entende o STJ, *“A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem arguir nulidade nem prejuízo, supre a falta de intervenção do Parquet na primeira instância, não acarretando a nulidade do processo”*.³⁵

3. Efeitos da decretação de invalidade

Se o Ministério Público não interveio quando deveria e, de fato, houve prejuízo, o juiz deve proclamar a invalidade dos atos praticados, desde o momento em que deveria ter havido sua intimação.

O juiz deve especificar o momento a partir do qual o Ministério Público deveria ser intimado. A invalidade de um ato pode contaminar outros. É que o ato processual inválido insere-se numa sequência do procedimento, vinculando-se, geralmente, ao ato anterior e condicionando o posterior. É por isso que, anulado o ato, *“consideram-se de nenhum efeito os subsequentes que dele dependam”* (CPC, art. 281).

Na decisão que proclamar a invalidade, o juiz deve especificar o momento a partir do qual o Ministério Público deveria ser intimado (CPC, art. 279, § 1.º). Ao fazê-lo, irá identificar os atos

atingidos “*e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados*” (CPC, art. 282).

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

1. Nulidade cominada

As citações e intimações são atos de comunicação processual que concretizam o princípio do contraditório no processo. Por isso, as formas previstas em lei para sua realização devem garantir as melhores condições de ciência a seus destinatários. É preciso, então, que se observem as regras, as formas, os tipos de citação e intimação. O descumprimento das regras previstas para a citação ou intimação acarreta invalidade a ser reconhecida pelo juiz.

As formas de citação e intimação são previstas em lei e devem ser observadas. As partes podem, entretanto, negociar e alternar as formas de citação ou intimação, desde que o façam expressamente, antes ou durante o processo (CPC, art. 190). Para validade do negócio sobre citação ou intimação, é preciso que não haja abusividade, nem comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa. Se a forma prevista negocialmente não for respeitada, haverá invalidade.

O dispositivo diz que as citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Na verdade, haverá nulidade se não se observarem as prescrições legais ou negociais. Em outras palavras, se não forem observadas as prescrições *normativas* (legais ou negociais), a citação ou intimação será inválida.

Assim, se a citação deveria, por exemplo, ser feita por oficial de justiça, será inválida, se feita por via postal. Se a citação foi realizada por edital, sem que esteja presente uma das hipóteses do art. 256, será igualmente inválida. É preciso, enfim, que sejam respeitadas as formas estabelecidas para a citação ou intimação, sob pena de invalidade.

2. Sanação do vício de citação ou de intimação

A citação ou intimação feita sem observância da prescrição normativa (legal ou negocial) é inválida, mas é possível que o ato de citação ou intimação, embora errôneo, tenha atendido sua finalidade, e a parte tenha tomado ciência e praticado o ato processual correspondente. Nesse caso, muito embora haja irregularidade, não se deve proclamar a invalidade, pois o ato alcançou sua finalidade, e não houve prejuízo.

Além disso, o comparecimento espontâneo supre o vício. Nos termos do § 1.º do art. 239, “*o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução*”. Ao comparecer, alegando vício da citação, o réu já deve praticar o ato, apresentando sua contestação ou seus embargos à execução. Não é por outro motivo, aliás, que a nulidade da citação é matéria de preliminar da contestação (CPC, art. 337, I): o réu deve já contestar, suscitando, em preliminar, a nulidade da citação, a fim de comprovar sua tempestividade. Não conseguindo ter acesso aos autos, a parte, em vez de já praticar o ato, deverá restringir-se a alegar o vício e pedir a proclamação da invalidade. Reconhecida a invalidade, o prazo terá início a partir da intimação da decisão que a decretou.

De igual modo, ao comparecer alegando vício da intimação, a parte já deve praticar o ato, em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabe praticar, o qual será tido como tempestivo se o vício for reconhecido (CPC, art. 272, § 8.º). Se, porém, a parte não conseguiu ter acesso aos autos, deverá limitar-se a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconhecer (CPC, art. 272, § 9.º).

3. Preclusão se o defeito não for alegado na primeira oportunidade

O vício de citação ou intimação acarreta a proclamação de invalidade. No caso da citação, o vício é “transrescisório”, podendo ser alegado a qualquer momento, inclusive na impugnação ao cumprimento da sentença (CPC, arts. 525, I, e 535, I). A parte pode alegar a qualquer momento, se

ainda não tiver comparecido ao processo.

Tal alegação há de ser feita no primeiro momento em que a parte comparece ao processo (CPC, art. 278). O comparecimento espontâneo supre o vício. Se o réu foi citado irregularmente e veio a ser revel, tendo-lhe sido proferida sentença contrária, cabe-lhe apelar e, na apelação, alegar o vício, sob pena de preclusão. Se, porém, não recorrer e sobrevier o trânsito em julgado, poderá, ainda, suscitar o vício em impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, I, e 535, I). Não o fazendo, haverá preclusão.³⁶

4. Multa do art. 258

A citação por edital deve ser feita nos casos previstos no art. 256. Se, porém, não ocorrer qualquer daquelas hipóteses e, ainda assim, a citação for feita por edital, haverá vício que deve ocasionar sua invalidade.

É possível que a parte requeira a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização. Nesse caso, haverá vício a acarretar a invalidade, pois a citação terá sido realizada sem que seus requisitos estivessem presentes. Essa conduta é ilícita, sendo sancionada pela imposição de uma multa prevista no art. 258, a ser revertida em favor do citando.

É preciso, porém, que haja a comprovação de dolo da parte requerente.

Em tal hipótese, a decisão que invalidar a citação deverá, igualmente, condenar a parte requerente a uma multa equivalente a cinco vezes o salário mínimo, a ser revertida em benefício do citando (CPC, art. 258).

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

1. Princípio da causalidade

O processo é um conjunto de atos, não se resumindo a um ato isolado. Os atos do processo estão ordenados à prossecução de determinadas finalidades, o que impede que sua sequência seja arbitrariamente organizada pela lei.³⁷ Na sequência dos atos processuais, os atos anteriores condicionam os posteriores e estes vinculam-se aos antecedentes. Quer isso dizer que, anulado um ato, os subsequentes que dele sejam dependentes são igualmente atingidos pelos efeitos da invalidade.

A interligação dos atos processuais provoca a extensão da invalidade.³⁸ Em razão do princípio da causalidade, a nulidade de um ato processual contamina todos os posteriores que sejam dele dependentes.³⁹

O dispositivo incorpora o princípio⁴⁰ da causalidade, enunciando a invalidez dos atos subsequentes que *dependam* do ato invalidado ou, em outros termos, da validez das partes *independentes* do ato invalidado.⁴¹ A norma é única: só são atingidos pela invalidade do ato os subsequentes que dele sejam *dependentes*. Consequentemente, os *independentes* não são alcançados pelos efeitos da invalidade proclamada.

Na realidade, pode-se verificar que o dispositivo prevê a chamada *invalidade derivada* e, igualmente, a *invalidade parcial*.

2. Invalidade derivada

A invalidade derivada caracteriza-se quando um ato posterior, formalmente perfeito, é contaminado por ato anterior (invalidade originária).⁴² A invalidade derivada somente ocorre nos casos em que há dependência do ato posterior. Os atos subsequentes que sejam independentes não são alcançados pela invalidade.

O vínculo de dependência que faz com que o ato posterior seja atingido pela invalidade originária não é cronológico, mas teleológico: o ato anterior é pressuposto necessário do posterior.⁴³ Assim, por exemplo, a sentença, formalmente perfeita, é atingida pela decretação de invalidade da citação do réu. Invalidada a citação do réu, reabre-se o prazo para a defesa, sendo desfeito o pronunciamento do juiz. Nesse exemplo, a sentença contém uma invalidade derivada, enquanto a citação, uma originária.

Ainda que não houvesse o disposto no art. 281, essa invalidade derivada seria inevitável, haja vista a concatenação dos atos processuais, a evidenciar a existência de uma sequência natural e lógica entre eles.

O disposto no art. 281 conduz inevitavelmente à regra contida no art. 282, segundo a qual “ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos”. E o juiz deve fundamentar especificamente, demonstrando a razão pela qual os atos subsequentes são alcançados pela invalidade.⁴⁴

A invalidade de um ato atinge os que lhe são posteriores e dele dependam. A invalidade não contamina atos anteriores,⁴⁵ justamente porque o defeito deve ser anterior ou contemporâneo à prática do ato. Não há invalidação por vício superveniente.

Enfim, a invalidade de um ato não acarreta invalidade derivada de um ato que lhe seja anterior, mas pode subtrair-lhe a eficácia. Tome-se como exemplo a postulação por advogado sem procuração. Apresentada posteriormente a procuração, seus atos serão ratificados. Se, porém, o ato de outorga de poderes vier a ser anulado, os atos anteriores passarão a ser tidos por ineficazes.⁴⁶ Imagine-se, ainda, que a citação por edital foi invalidada, porque a publicação do edital não atendeu à exigência de periodicidade do art. 257, III. Tal invalidade não atinge o ato que deferiu a citação por edital, por estar preenchido o pressuposto do art. 256, II, ficando seus efeitos na dependência da renovação da publicação.⁴⁷

A repercussão, no tocante a atos anteriores, opera-se no plano da eficácia, e não no da validade.

3. Invalidade parcial

A aplicação da segunda parte do art. 281 é muito relevante para os atos compostos e complexos.⁴⁸

Muitos atos processuais são simples, mas há atos que são complexos, aperfeiçoando-se com a conjugação de declarações de vontade de mais de um órgão, como ocorre com a arguição de inconstitucionalidade em tribunal: o julgamento é repartido entre o órgão fracionário e o plenário ou órgão especial (CPC, art. 949, II).⁴⁹ Nesse mesmo sentido, a invalidade de um depoimento não contamina toda a audiência de instrução e julgamento, nem os demais depoimentos.

A segunda parte do art. 281 considera essa distinção, deixando claro que o vício ocorrido em parte do ato não contamina o outro que dele seja independente.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1.º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2.º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

1. Decretação expressa da invalidade e dever de especificação dos atos a serem invalidados

O juiz, em razão de um vício presente num ato processual, irá decretar a invalidade, caso não seja possível saná-lo, nem aproveitá-lo, não tendo, ainda, havido convalidação. A decretação da invalidade há de ser expressa. Qualquer invalidade, cominada ou não, tem de ter a expressa decretação do juiz, pois o ato judicial que invalida é constitutivo negativo.⁵⁰

Decretada a invalidade, o juiz deve especificar quais atos são por ela atingidos. Tal exigência é corolário da regra da causalidade, prevista no art. 281. O dever de especificar os atos processuais que são alcançados pela invalidade é fundamental para que o próprio juiz possa determinar as técnicas de reparação da invalidade.

Especificados os atos que são alcançados pela invalidade, todos eles desaparecem, sendo seus efeitos desfeitos. Os novos atos a serem repetidos ou retificados assumem o lugar dos anteriores, que desapareceram com a decretação da invalidade.⁵¹

2. Técnicas de reparação da invalidade

Proclamada a invalidade e especificados os atos por ela alcançados, o juiz deve, ainda, ordenar as providências necessárias a serem adotadas, com a retificação (suprimento da falta) ou a repetição (produção de outro ato processual).⁵² Em outras palavras, o juiz irá adotar as providências técnicas ao saneamento do processo.

O art. 282 menciona a repetição ou retificação do ato processual como técnica saneadora a ser adotada. A repetição deve ocorrer quando nada do ato invalidado possa se aproveitado para atingir sua finalidade. É o que ocorre na invalidade total, a exemplo de quando se decreta a invalidade de uma citação. Invalidada a citação, os atos devem ser repetidos, a fim de viabilizar a defesa do réu.

Em vez de determinar a repetição, o juiz pode ordenar que o ato seja apenas retificado. Se a invalidade for parcial ou se o defeito que a ocasionou puder ser corrigido com uma simples retificação do ato, não será necessário repeti-lo, sendo suficiente a simples correção.

3. Princípio do prejuízo

O dispositivo prevê o que a doutrina costuma chamar de *princípio do prejuízo*. A invalidade não será proclamada, se o vício não ocasionar prejuízo às partes.⁵³ O princípio decorre não só do disposto no § 1.º do art. 282, mas também do que consta de seu § 2.º.

Se, embora praticado pela forma errada, o ato não causou prejuízo ou se, mesmo viciado o ato praticado, o mérito se revela favorável a quem aproveitaria a proclamação da invalidade, não há razão para que se a decrete, não sendo útil, nem razoável, mandar repetir o ato ou retificá-lo.

O prejuízo não deve ser analisado *a priori*, a partir de fórmulas vagas, sem preocupação com os detalhes do caso concreto. Por isso, não se deve admitir *presunções de prejuízo*, não sendo suficiente a invocação de norma fundamental ou disposição constitucional. É preciso que haja demonstração e comprovação efetiva de prejuízo, a exigir fundamentação específica e reforçada do órgão jurisdicional.⁵⁴ Nesse sentido, o enunciado 279 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Para fins de alegar e demonstrar prejuízo, não basta a afirmação de tratar-se de violação a norma constitucional”.

Somente se justifica proclamar a invalidade, se do vício decorrer um dano ao processo ou aos direitos das partes.⁵⁵ O prejuízo há de ser concreto, efetivo e comprovado. O prejuízo relaciona-se com o alcance de objetivos processuais: sempre que se perdem ou se reduzem faculdades ou poderes processuais que influencie o resultado do processo, há prejuízo. Daí se afirmar que há prejuízo quando não há respeito ao contraditório.⁵⁶ O prejuízo deve ser analisado *a posteriori*, sendo reconhecido apenas nos casos em que haja interferência em direitos fundamentais, sobretudo o contraditório e a ampla defesa.⁵⁷

4. Regra que concretiza o princípio da primazia do julgamento do mérito

O art. 4.º estabelece que as partes têm direito de obter em prazo razoável “a solução integral do mérito”. Além do princípio da duração razoável, pode-se construir do texto normativo também o princípio da primazia do julgamento do mérito, valendo dizer que as regras processuais que regem o processo civil brasileiro devem balizar-se pela preferência, pela precedência, pela

prioridade, pelo primado da análise ou do julgamento do mérito.

O juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes. O princípio da primazia do exame do mérito abrange a instrumentalidade das formas, estimulando a correção ou sanação de vícios, bem como o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para que se viabilize a apreciação do mérito.⁵⁸

A decisão de mérito a ser proferida no processo deve ser fruto de uma comunidade de trabalho entre o juiz e as partes, justamente porque, nos termos do art. 6.º, *“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”*. O processo deve ser cooperativo ou participativo. Várias regras processuais são condições de aplicação do princípio da cooperação, dentre as quais as que exigem o atendimento de deveres pelas partes e, igualmente, pelo juiz.

Um dos deveres que se atribui ao juiz é o de *prevenção*, consistente no convite ao aperfeiçoamento pelas partes de suas petições ou alegações. O juiz deve prevenir as partes de eventuais vícios, defeitos, incorreções para que sejam sanados, a fim de possibilitar o exame do mérito e a solução da disputa posta ao seu crivo.

Há várias disposições espalhadas pelo CPC que consistem em condições de aplicação do princípio da precedência do julgamento do mérito. O juiz deve aplicá-las, a fim de viabilizar, tanto quanto possível, o exame do mérito, concretizando o dever de prevenção, decorrente do princípio da cooperação. Uma dessas regras é exatamente a do § 2.º do art. 282.

A regra aplica-se ao âmbito recursal, como, aliás, se pode perceber do disposto nos arts. 1.013, § 3.º, II e IV, 1.029, § 3.º, 1.032 e 1.033, entre outros.

Se o mérito já pode ser julgado favoravelmente à parte a quem aproveita a invalidade, não há razão para invalidar ou determinar a repetição da prática do ato. Impõe-se, desde logo, julgar o mérito.

O § 2.º do art. 282 é exemplo de regra que concretiza o princípio da primazia do julgamento do mérito.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

1. Aproveitamento dos atos processuais

O processo, como se sabe, é um instrumento destinado a viabilizar o debate, a aglutinar elementos de fato e de direito e a contribuir para o convencimento do juiz, a fim de que ele possa dar solução à disputa havida entre as partes. No caso do processo de execução, destina-se à satisfação do crédito. Em todo caso, devem ser observadas as garantias fundamentais das partes.

Sendo um instrumento, os atos praticados no processo destinam-se à consecução da finalidade a que se destina: solucionar a disputa ou satisfazer o crédito cobrado. Se o ato foi praticado, mas pela forma equivocada, não deve ser anulado, se puder ser aproveitado.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da boa-fé fundamentam a necessidade de aproveitamento dos atos processuais. O art. 283 reforça o disposto no § 1.º do art. 282: se não há prejuízo, não há razão para repetir ou sanar o vício. Há, ademais, manifesta ligação entre o art. 283 e o art. 277: se o ato foi praticado mediante forma diversa daquela prescrita em lei, mas alcançou a finalidade, não se deve anulá-lo.

Os atos processuais devem ser aproveitados, ainda que haja erro de forma. Somente se anulam aqueles atos que não possam ser aproveitados. E só não se aproveitam os atos que desatendam ao contraditório e não respeitem a ampla defesa.⁵⁹

Um ato do procedimento ou o próprio procedimento somente deve ser anulado se não for possível aproveitá-lo. A anulação deve restringir-se ao mínimo necessário, mantendo incólume tudo que não estiver contaminado.⁶⁰ Daí por que se devem aproveitar ao máximo os atos processuais praticados. Pouco importa o grau do defeito ou o tipo de procedimento: os atos processuais devem sempre ser aproveitados,⁶¹ desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

2. Erros de forma

O dispositivo refere-se a *erro de forma do processo*. Como já se afirmou, os atos processuais devem ser aproveitados. Erros meramente formais devem ser desconsiderados. Erros na escolha do procedimento não conduzem à anulação de todo o processo, devendo ser aproveitados a maior quantidade possível de atos processuais, desde que se respeitem o contraditório e a ampla defesa⁶².

Se a parte dá ao procedimento ou ao ato praticado um nome errado, não há razão para anulação do procedimento ou do ato. O que importa é a sequência correta dos atos, com observância das normas fundamentais do processo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. O *nomen iuris* da petição, do recurso ou do procedimento pouco importa. O que se deve considerar é o conteúdo das manifestações e a sequência correta dos atos procedimentais.

Identificados o pedido e a causa de pedir, não é relevante a designação dada ao tipo de procedimento ou à pretensão do autor.

3. Adaptabilidade do procedimento

Se o procedimento for inadequado a conferir a *máxima efetividade* ao direito material, cumpre ao juiz adaptá-lo às peculiaridades do caso concreto. Ao assegurar a inafastabilidade do controle jurisdicional, a Constituição Federal está a garantir o direito ao processo.⁶³ E o processo deve ser *adequado* à realidade do direito material, valendo dizer que o procedimento previsto em lei para determinado processo deve atender às finalidades e à natureza do direito tutelado.

É preciso, enfim, haver uma *adequação* do processo às particularidades do caso concreto. Para que a tutela jurisdicional seja efetiva, concretizada pela exigência de um *devido processo legal*, é preciso que haja *adequação*. O princípio da adequação é extraído, então, da garantia de *inafastabilidade do controle jurisdicional* e, igualmente, da cláusula do *devido processo legal*.

A possibilidade da adequação procedimental rompe com o tradicional princípio da legalidade das formas, cuja finalidade é conferir maior garantia e certeza às partes.

Além da possibilidade de o juiz adequar o procedimento ao caso concreto, é possível haver negócios processuais, de forma que as partes podem, antes ou durante o processo, estipular mudanças no procedimento, visando a ajustá-lo às especificidades da causa.

Nesse contexto, o disposto no § 2.º do art. 327 do CPC é muito importante, pois reforça a conclusão de que o procedimento comum, no processo civil brasileiro, é adaptável e flexível,⁶⁴ admitindo, ainda que de modo episódico, a aplicação ou incorporação de técnicas diferenciadas criadas para os procedimentos especiais.⁶⁵ O enunciado normativo do referido § 2.º encerra uma cláusula geral, reforçando os poderes do juiz para a adaptação procedimental, a fim de tornar o procedimento mais eficiente e ajustado às peculiaridades do direito material e do caso posto a seu exame.

Tais disposições reforçam a necessidade de aproveitamento dos atos processuais. Se, por exemplo, o autor elege o procedimento comum, no lugar do especial, os atos podem ser

aproveitados, respeitando as técnicas diferenciadas do procedimento especial (CPC, art. 327, § 2.º). Diversamente, formulada pretensão possessória pelo procedimento comum, em vez do especial, os atos podem ser aproveitados.⁶⁶ Dispondo a parte de título executivo extrajudicial, pode propor ação de cobrança, como, aliás, assim autoriza o art. 785. O que importa é considerar o pedido e a causa de pedir, adequando-os ao procedimento adotado, com o respeito a técnicas diferenciadas cabíveis no caso.

Na adequação do procedimento, o juiz deve respeitar os limites da demanda, atendo-se ao pedido e à causa de pedir constantes da petição inicial.⁶⁷

4. Momento para a adaptação do procedimento

A adaptação do procedimento pode ser feita a qualquer momento. O juiz pode fazê-lo já no exame da petição inicial ou ao longo do procedimento. Se o processo chegar à fase de saneamento e organização (CPC, art. 357), sem que tenha havido ainda a adaptação, o juiz deverá fazê-lo.

A adaptação não deve implicar a anulação dos atos praticados, mas sua sanação ou ratificação, devendo, se se revelar necessário, determinar a repetição de um ou outro ato que não tenha atendido às exigências do contraditório e da ampla defesa.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Comentários ao Código de Processo Civil, tomo 3, p. 321.

2

“...; se a invalidação é uma decisão constitutiva; se os atos processuais defeituosos produzem efeitos até a sua invalidação, conclusões já expostas e fundamentadas, a solução não pode ser outra: o juízo de admissibilidade é constitutivo negativo e tem eficácia *ex nunc*, ressalvada expressa previsão legal que determine a eficácia *ex tunc*, que a princípio não se reputa conveniente, tendo em vista que os atos processuais, e o procedimento em particular, produzem efeitos até que seja decretada a sua invalidade (inadmissibilidade, no caso do procedimento).” (Fredie Didier Jr. *Pressupostos processuais e condições da ação*: o juízo de admissibilidade do processo, p. 49). Entendendo que a decisão que invalida o ato processual é constitutiva, mas seus efeitos são *ex tunc*: Nicola Picardi. *Manuale del processo civile*, n. 124, p. 241.

3

Enrico Redenti e Mario Vellani. *Lineamenti di diritto processuale civile*, p. 110. Segundo Aldo Attardi, as categorias da inexistência, nulidade e anulabilidade existem em todo campo do Direito, sendo certo que a lei processual trata tudo, genericamente, como nulidade, devendo, contudo, analisar-se cada ato para aferir se se trata de ato inexistente, nulo ou anulável (*Diritto processuale civile*. 3.ª ed. Padova: Cedam, 1999, vol. 1, p. 426-427).

4

Marcos Bernardes de Mello. *Teoria do fato jurídico*: plano da validade, p. 187.

5

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Tratado de direito privado*, tomo 4, § 420, p. 296.

6

Karl Larenz. *Derecho civil* – parte general, p. 659; Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Tratado de direito privado*, tomo 4, § 419, p. 295.

7

Marcos Bernardes de Mello. *Teoria do fato jurídico*: plano da validade, p. 197.

8

Teresa Arruda Alvim Wambier. *Nulidades do processo e da sentença*, n. 2.3, p. 176.

9

Teoria do fato jurídico: plano da validade, p. 192.

10

Francesco Astone. *Venire contra factum proprium*, p. 79-80.

11

STJ, HC 206.706/RR, 6.^a Turma, rel. Min. Og Fernandes, *DJe* 21.3.2012.

12

STJ, RHC 34.932/GO, 6.^a Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, *DJe* 2.5.2014.

13

Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 353, p. 379.

14

Antonio do Passo Cabral. *Nulidades no processo moderno*, p. 53.

15

Hélio Tornaghi. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 231.

16

Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 436.

17

Teresa Arruda Alvim Wambier. *Nulidades do processo e da sentença*, p. 159-161.

18

É por isso que há quem diga que não prevalece, no sistema processual civil brasileiro, a liberdade das formas, mas a legalidade ou tipicidade das formas (sobre a dicotomia liberdade das formas vs legalidade ou tipicidade, conferir, com proveito, Antonio do Passo Cabral. *Nulidades no processo moderno*, n. 1.3.5.2, p. 47-50).

19

Remo Caponi e Andrea Proto Pisani. *Lineamenti di diritto processuale civile*, p. 166.

20

Teresa Arruda Alvim Wambier. *O óbvio que não se vê: a nova forma do princípio da fungibilidade*, p. 135.

21

Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 439.

22

STJ, REsp 1.372.802/RJ, 3.^a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, *DJe* 17.3.2014.

23

Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 440.

24

Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada. *Teoria da confiança e responsabilidade civil*, p. 18.

25

Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada. Ob. cit., p. 19.

26

Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada. Ob. cit., p. 24.

27

MARTINS-COSTA, Judith Martins-Costa. *A re-significação do princípio da segurança jurídica na relação entre o Estado e os cidadãos*, p. 114; Almiro do Couto e Silva. *Os princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica no Estado de Direito contemporâneo*, p. 23.

28

Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 422.

29

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. *Intervenção do Ministério Público no incidente de assunção de competência e na reclamação*: interpretando um silêncio e um exagero verborrágico do novo CPC, p. 255-256.

30

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. *Idem*, p. 253-255.

31

Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 441.

33

STJ, AgRg no AREsp 501.837/GO, 1.^a Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, *DJe* 31.5.2016.

34

STJ, AgRg no REsp 1.319.821/PB, 1.^a Turma, rel. Min. Marga Tessler (Juíza Fed. conv. TRF 4.^a Região), *DJe* 16.12.2014.

35

STJ, REsp 439.955/AM, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJ* 25.2.2004, p. 180.

36

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo 11, p. 94; Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. *Curso de direito processual civil*, p. 580; Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 442.

37

Paula Costa e Silva. *Acto e processo*, p. 115; Eduardo Scarparo. *As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo*, n. 5.3.2.5, p. 142.

38

Cândido Rangel Dinamarco. *Instituições de direito processual civil*, v. 2, n. 715, p. 598.

39

Antonio do Passo Cabral. *Nulidades no processo moderno*, n. 1.3.5.5, p. 54; Eduardo Scarparo. *As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo*, n. 5.3.2.5, p. 142-144; Teresa Arruda Alvim Wambier. *Nulidades do processo e da sentença*, n. 2.3, p. 171.

40

O dispositivo sugere que haja aí um princípio, mas pode ser aplicado como regra, “se a atenção voltar-se com prioridade ao descritivo do enunciado, como se dá pela verificação da inexistência do antecedente necessário ao ato posterior, oportunidade em que se vale a norma para conduzir à consequência descrita: a invalidação”. (Eduardo Scarparo. *As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo*, n. 5.3.2.5, p. 142).

41

Hélio Tornaghi. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 238-239.

42

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.264.1, p. 1.661.

43

Roque Komatsu. *Da invalidade no processo civil*, p. 274.

44

Nesse sentido, o enunciado 277 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Para fins de invalidação, o reconhecimento de que um ato subsequente é dependente de um ato defeituoso deve ser objeto de fundamentação específica à luz de circunstâncias concretas.”

45

Nesse sentido, o enunciado 276 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Os atos anteriores ao ato defeituoso não são atingidos pela pronúncia de invalidade.”

46

Hélio Tornaghi. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 239.

47

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.264,4, p. 1.664.

48

Antonio do Passo Cabral. *Nulidades no processo moderno*, n. 1.3.5.5, p. 56.

49

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.265, p. 1.664.

50

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo 3, p. 346.

51

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.266, p. 1.665.

52

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo 3, p. 346.

53

Antonio do Passo Cabral. *Nulidades no processo moderno*, n. 1.3.5.3, p. 50-51; Eduardo Scarparo. *As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo*, n. 5.3.2.3.1, p. 133-135; Teresa Arruda Alvim Wambier. *Nulidades do processo e da sentença*, n. 2.3, p. 169.

54

Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 445.

55

Eduardo Scarparo. *As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo*, n. 5.3.2.3.1, p. 133.

56

Teresa Arruda Alvim Wambier. *Nulidades do processo e da sentença*, n. 2.3, p. 170.

57

Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 445.

58

A construção do princípio da primazia do exame do mérito, a partir do texto deste art. 4.º, foi percebida por Fredie Didier Jr., em debate travado nas X Jornadas Brasileiras de Direito Processual, realizadas, sob a organização do IBDP, de 28 a 30.08.2014 em Campos do Jordão.

59

Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 447.

60

Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 412.

61

José Roberto dos Santos Bedaque. *Nulidade processual e instrumentalidade do processo*, p. 37-38.

62

STJ, 3ª Turma, REsp 1.582.188/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.04.2018, *DJe* 30.04.2018.

63

Humberto Theodoro Júnior. Princípios gerais do direito processual civil, p. 179; Carlos Roberto Siqueira Castro. *O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade*, p. 301-302.

64

Luis Guilherme Aidar Bondioli. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 878.

65

Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 584.

66

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.258, p. 1.650.

67

Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 384, p. 414.

32

STJ, AgRg no AREsp 720.764/SE, 3.ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, *DJe* 6.10.2015.

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO IV. DA DISTRIBUIÇÃO E DO REGISTRO

Título IV. Da Distribuição e do Registro

Art. 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz.

1. Protocolo, registro e distribuição

O art. 284 trata da distribuição e do registro. Antes, porém, de haver o registro e a distribuição, há o protocolo. Segundo o art. 312, o processo se forma mediante o protocolo da petição inicial. Em processo que tramita em autos não eletrônicos, as petições devem ser protocoladas no horário de funcionamento do fórum ou tribunal (CPC, art. 212, § 3.º).

O protocolo é livro oficial, que pode ser eletrônico ou não. Sua principal função é a de autenticar a data de apresentação dos autos ou petições, sendo permitida, a partir de então, a obtenção de certidões ou, se for o caso, de recibo da entrega dos autos ou da petição.

No âmbito dos tribunais, o art. 929 do CPC dispõe que “*os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada*”. Os serviços de protocolo poderão, a critério do tribunal, ser descentralizados, mediante delegação a órgãos de justiça de primeira instância (CPC, art. 929, parágrafo único), facilitando o acesso aos tribunais, sobretudo para os que se localizam em comarcas mais distantes da sua sede.¹ A regra estende-se aos tribunais superiores.

Além do protocolo, os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. O registro é obrigatório e consiste na documentação da existência do processo. Nos tribunais, o registro dos recursos, incidentes e processos originários é, igualmente, obrigatório (CPC, art. 929).

O registro, não custa repetir, é obrigatório, alcançando, até mesmo, os processos que tramitem sob sigilo de justiça, que têm publicidade restrita, mas não eliminada.²

Ao ser registrado, o processo passa a ter uma numeração própria que o identifica e o individualiza. O registro é feito em livro próprio ou em sistema de dados informatizado, devendo dele constar a natureza da causa, o número do processo gerado a partir do registro, os nomes das partes e a data do ajuizamento. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação no registro pelo distribuidor (CPC, art. 286, parágrafo único; art. 134, § 1.º).

O registro não se confunde com a distribuição. Enquanto aquele ocorre sempre, esta não.³

Registrado o processo, será ordenado para distribuição, onde houver mais de um juiz. Sendo único o juiz, os autos já lhe são encaminhados após o registro.

2. Elementos e funções do registro

Protocolada a petição inicial e distribuída, onde houver mais de um juiz, o escrivão ou chefe de secretaria procederá à autuação (CPC, art. 206). A petição inicial recebe um número de registro (CPC, art. 284). Os recursos recebem seu respectivo número (CPC, art. 929). O número do registro é anotado pelo distribuidor, devendo constar da autuação a ser feita pelo escrivão ou chefe de

secretaria (CPC, art. 206).

Todos os demais atos a serem praticados, mediante petições, contestações, recursos etc., devem identificar tal número, a fim de que possam ser inseridos nos autos do processo. O registro tem por finalidade individualizar o processo, separando-o dos demais.

Além do número do processo, o registro contém a identificação do juízo (2.^a Vara Cível, 1.^o Juizado Cível, 3.^a Câmara Cível etc.), devendo haver ainda a identificação do juiz (na primeira instância) e do relator (na segunda instância), com indicação de seu nome. Também devem constar do registro a natureza do processo (identificada pelo conjunto da causa de pedir e do pedido, bem como pelo procedimento) e a data do seu início (CPC, art. 206).

O registro contém, ainda, o nome das partes e de seus advogados, com suas inscrições na OAB. Tanto os nomes das partes como os de seus advogados não devem estar abreviados no registro do processo (CPC, art. 272, §§ 3.^o e 4.^o). Se houver requerimento para que as intimações sejam feitas em nome de um dos advogados (CPC, art. 272, § 5.^o), basta que conste apenas ele do registro do processo.

No registro, deve haver também a indicação do valor da causa, justamente porque a toda causa, ainda que desprovida de conteúdo econômico, deve ser atribuído um valor (CPC, art. 291).

3. Prevenção do juízo

O registro ou, quando houver mais de um juízo igualmente competente, a distribuição produz um importante efeito, que é a *prevenção* do juízo.

No CPC/1973, era a citação válida que tornava o juízo preventivo em relação ao réu. Quanto ao autor, os efeitos da litispendência, entre os quais estava a prevenção do juízo, já se produziam com a propositura da demanda, somente sendo produzidos em relação ao réu com sua citação válida. A regra, então, era a de que a prevenção, no tocante ao réu, configurava um dos efeitos da citação válida. Quando, porém, os juízos detivessem a mesma competência territorial, a prevenção se operava pelo primeiro despacho.

No atual Código, a citação válida não produz mais o efeito de tornar o juízo preventivo (CPC, art. 240). A prevenção passou a ser efeito do registro ou da distribuição (CPC, art. 59) tanto para o autor como para o réu. Embora o simples protocolo já faça surgir o processo, a prevenção só se produz com o registro ou a distribuição.

Para que se produza a prevenção, não basta o protocolo da petição inicial; é preciso que haja seu posterior registro ou, havendo mais de um juízo competente, sua subsequente distribuição.

No âmbito dos tribunais, o art. 930, parágrafo único, do CPC estabelece que “o primeiro recurso protocolado” tornará preventivo o relator. O dispositivo menciona o *protocolo*, e não o registro ou a distribuição como fator que acarreta a prevenção. Observe-se, porém, que o registro deve ser feito no mesmo dia da apresentação da petição ou da chegada dos autos ao tribunal. Registrados os autos, cabe à secretaria ordená-los para distribuição *imediata*. A distribuição de processos no tribunal será *imediata*, tal como impõe o inc. XV do art. 93 da Constituição Federal, ratificado pelo art. 929, *caput*, do CPC. Como o registro deve ser feito no mesmo dia da apresentação da petição ou da chegada dos autos no tribunal, e considerando que a distribuição há de ser imediata, tais atos, atualmente, coincidem no momento de sua realização: protocolo, registro e distribuição devem ser feitos imediatamente, no mesmo momento, em atendimento à aludida exigência constitucional.⁴

Em suma, nos termos do art. 59 do CPC, o que torna o juízo preventivo é o registro ou a distribuição. O parágrafo único do art. 930, no tocante aos processos nos tribunais, menciona o protocolo como o marco definidor da prevenção. Há aí, então, uma diferença: nos tribunais, a prevenção é produzida com o protocolo, enquanto na primeira instância, com o registro ou distribuição. Ocorre, porém, que, nos tribunais, o protocolo, o registro e a distribuição coincidem, devendo tudo ser feito imediatamente. Logo, a diversidade de tratamento entre a primeira instância e os tribunais não é tão díspar.

Muito embora o registro e a distribuição do recurso devam ser imediatos, é possível, em descumprimento à exigência constitucional, que ocorram em momento posterior. Assim, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, o primeiro recurso protocolizado tornará prevento o relator, independente da ordem do registro e distribuição, que tenham ocorrido tardiamente. Poderia parecer esdrúxulo tornar prevento um juízo que ainda não se sabe qual, pois não realizada a distribuição, mas, se isso ocorrer, e a distribuição for bem depois do protocolo, deverá haver uma retroação e fixar a prevenção do relator a partir do protocolo.

4. Momento determinante da *perpetuatio jurisdictionis*

Já se viu, no item 1 *supra*, que o protocolo, o registro e a distribuição são atos diversos, podendo ocorrer em momentos diferentes.

É preciso verificar quando se realiza o momento da fixação da competência. Nos termos do art. 43 do CPC, “*determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial*”. Nota-se uma nítida diferença entre tal dispositivo e o enunciado contido no art. 87 do CPC/1973, segundo o qual a *perpetuatio jurisdictionis* era efeito da propositura da demanda.⁵

No atual CPC, a *perpetuatio jurisdictionis* não é mais efeito da propositura da demanda. Nos termos do seu art. 312, “*considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada*”. A *perpetuatio jurisdictionis* não se produz com o protocolo da petição inicial, mas em momento posterior, com o seu registro ou com a sua distribuição.

A fixação da competência é efeito do registro da petição inicial ou, se houver necessidade de distribuição, é efeito desta. Para que se produza a *perpetuatio jurisdictionis*, não basta o protocolo da petição inicial; é preciso que haja seu posterior registro ou, havendo mais de um juízo competente, sua subsequente distribuição.

A petição inicial é submetida a protocolo, quando, então, se considera proposta a demanda. Feito o protocolo, deve-se realizar o registro. Em seguida, e sendo necessária, realiza-se a distribuição. Não é suficiente, para que se determine a competência, o simples protocolo. Exige-se que haja o registro. Se, porém, for necessária a distribuição, não basta o registro: será a distribuição que produzirá o efeito de se fixar e estabilizar a competência. A *perpetuatio jurisdictionis* poderá, então, ou ser efeito do registro, ou ser efeito da distribuição.⁶

Art. 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade.

Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça.

1. Obrigatoriedade da distribuição

Protocolada a petição inicial ou o recurso, deve haver seu registro. Se houver mais de um juízo competente, a distribuição se impõe. Significa que a distribuição é obrigatória, não devendo deixar de ser feita.

A distribuição concretiza a garantia constitucional do juiz natural. Com efeito, o juiz natural aglutina a exigência de *prévia* individualização dos juízes por meio de leis gerais, bem como a garantia de independência e imparcialidade dos juízes. Em outras palavras, a *fixação da competência* deve operar-se por critérios objetivos previstos em lei. Nesse contexto, pode-se afirmar que ninguém deve ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato, sendo certo que existe uma ordem taxativa de competências entre os juízos pré-constituídos, de forma que é vedada, proibida, afastada, defesa a possibilidade de haver, por qualquer um dos interessados, algum expediente tendente a “escolher” o juízo. Eis por que as regras de distribuição de competência concretizam a aplicação do juiz natural: estabelecem critérios gerais, prévios e objetivos para a identificação juízo que irá processar e julgar a causa. No âmbito do processo civil, o art. 284 do CPC, ao exigir a distribuição dos processos onde houver mais de um juiz, concretiza a garantia do juiz natural.⁷ Não devem, em razão disso, ser desrespeitadas as regras de distribuição de causas – aí incluídos os casos de distribuição por dependência – cabendo, ademais, coibir as

iniciativas de “escolha” do juízo.⁸

A distribuição é obrigatória. Tanto na primeira instância (CPC, art. 284) como no tribunal (CPC, art. 929) deve haver distribuição, não sendo possível dispensá-la. No âmbito dos tribunais, o regimento interno desempenha função muito importante relativamente à distribuição.⁹

2. Alternatividade e aleatoriedade da distribuição

A distribuição há de ser feita em observância à alternatividade e ao sorteio eletrônico. Assim o exigem os arts. 285 e 930 do CPC. A distribuição deve ser *alternada* entre os juízos competentes, “obedecendo-se rigorosa igualdade”, para que haja equânime divisão de trabalho.

O *sorteio eletrônico* é o modo de proceder à distribuição, em razão do seu caráter aleatório. A imposição de que a distribuição se submeta ao *sorteio* é ociosa. Ainda que não houvesse tal exigência, deveria ser obedecido o sorteio, como decorrência da garantia constitucional do juiz natural, que impede a “escolha” de juízes ou órgãos jurisdicionais, exigindo-se o atendimento a critérios objetivos, previamente estabelecidos.

O sorteio deve ser feito dentro da classe do processo, anotada no registro, de modo a assegurar a igualdade também em relação à natureza dos processos ou espécies de procedimentos.¹⁰

3. Publicidade

Os atos processuais devem ser públicos, pois processo devido é processo público. O direito fundamental à publicidade dos atos processuais está garantido no art. 5.º, LX, da Constituição Federal. O art. 8.º do CPC reforça essa exigência. O dispositivo determina que o juiz observe a publicidade, exigência que já é feita pelo art. 93, IX, da Constituição. Há uma prodigalidade normativa na previsão da publicidade no processo. O art. 8.º exige sua observância; os arts. 11, 26, III, 189 e 194 reforçam-na.

A distribuição também deve ser pública, sendo divulgada no Diário da Justiça. A publicidade da distribuição é corolária do princípio constitucional da publicidade. Por meio dela, permite-se que as partes, seus procuradores e outros interessados conheçam o órgão julgador e o juiz (no caso do tribunal, o relator), de modo que possam fiscalizar a distribuição (CPC, art. 289) e, até mesmo, requerer a correção eventual erro ou compensar a falta de distribuição (CPC, art. 288).

4. Espécies de distribuição

Há duas espécies de distribuição: a livre ou autônoma e a por dependência. O art. 285 refere-se à distribuição livre ou autônoma. Já a distribuição por dependência, prevista no art. 286, não é propriamente uma distribuição. Não há aleatoriedade, nem sorteio. O que há, na distribuição por dependência, é uma atribuição. O juízo já está previamente definido, em virtude de algum vínculo entre o novo processo e o processo pendente.

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II – quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III – quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3.º, ao juízo prevento.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

1. Distribuição por dependência

A distribuição por dependência não é propriamente uma distribuição, mas uma *atribuição*. Não há o caráter aleatório a que alude o art. 285 do CPC. Realizada a distribuição por dependência, deverá ser feita a devida compensação, a fim de se assegurar a igualdade mencionada no referido

art. 285.

A distribuição por dependência é, portanto, uma exceção à distribuição alternada e aleatória, por sorteio. Por isso, somente deve ser feita nos casos expressamente previstos em lei. A finalidade da regra que impõe a distribuição por dependência é a de impedir a contradição de julgados ou a de assegurar a observância do direito fundamental ao juiz natural.

Os casos de distribuição por dependência estão previstos no art. 286 e em outros dispositivos legais que a preveem expressamente, a exemplo dos arts. 61, 642, § 1.º, 676, 683, parágrafo único, e 914, § 1.º, todos do CPC.

2. Prevenção

A distribuição por dependência ocorre em casos nos quais o juízo está preventivo, devendo a ele ser remetido o novo processo. Em vez de haver livre distribuição, o novo processo é encaminhado ao juízo previamente competente, que é o juízo preventivo.

Segundo dispõe o art. 59, o registro ou a distribuição da petição inicial torna preventivo o juízo. Havendo uma das hipóteses de distribuição por dependência, o novo processo há de ser encaminhado ao juízo preventivo.

3. Hipóteses de distribuição por dependência

3.1. Conexão ou continência

A conexão e a continência permitem a distribuição por dependência ou a reunião de processos, apenas quando se tratar de competência relativa (CPC, art. 54). É que, como se sabe, a competência absoluta, firmada em razão da pessoa, da matéria ou da função, não pode, em nenhuma hipótese, ser modificada pela conexão.

Em virtude da conexão, e havendo a reunião de causas, opera-se a modificação da competência por imposição da lei. Assim, operada a modificação legal, tornar-se-á competente apenas um dos órgãos jurisdicionais.¹¹ A conexão não possui, ainda, significado unívoco, recebendo conotações distintas, por ser utilizada, na legislação, de maneiras diversas.¹²

A conexão é, em geral, uma relação entre duas ou mais causas contemporaneamente pendentes perante o mesmo juízo ou perante juízos diversos, caracterizando-se por tais causas terem em comum um ou mais elementos – não todos os elementos de identificação da demanda: a identificação total caracteriza a litispendência –a justificar o processamento e o julgamento conjuntos (*simultaneus processus*),¹³ com a prorrogação da competência.

Sabe-se que, etimologicamente, o termo *conexão* significa ligação, nexó, junção, união, coerência, analogia entre coisas diferentes. Assim, quando se diz que existe conexão entre duas demandas, está-se a dizer que há, entre elas, ligação, nexó. Segundo a concepção clássica de conexão, causas conexas são aquelas que possuem alguns elementos comuns e alguns diversos, devendo, por essa razão, ser julgadas conjuntamente. Quando duas ou mais causas têm em comum alguns elementos, é conveniente decidi-las simultaneamente, reunindo-as no mesmo juízo, seja por economia processual, seja para evitar o perigo de decisões contraditórias, se alguma delas fosse julgada por um juízo diverso em momentos distintos.¹⁴

Quando coincidem os elementos de várias demandas há, entre elas, identidade, caracterizando a litispendência ou a coisa julgada. Se, porém, há coincidência em, pelo menos, um e, no máximo, em dois de tais elementos (nunca nos três), diz-se que entre as diferentes demandas há conexão.¹⁵ Assim, haveria, entre duas demandas, conexão, quando coincidissem, em ambas, as partes ou a *causa petendi* ou o pedido. Também haveria conexão quando, em ambas as demandas, houvesse coincidência entre dois elementos, ou seja, quando coincidissem, em ambas, as partes e a causa de pedir ou as partes e o pedido ou a causa de pedir e o pedido. Coincidindo, em ambas as demandas, todos os elementos, haveria, então, litispendência, e não conexão.

Daí se dizer que a conexão pode ser subjetiva, objetiva e mista. É *subjetiva* quando as demandas têm idênticos sujeitos, mas distintos objetos e causas de pedir. Quando são idênticos o objeto ou a *causa petendi*, mas não os sujeitos, a conexão é *objetiva*, sendo *mista*, quando os sujeitos e o objeto ou a causa de pedir são os mesmos, quedando como elemento diverso um destes dois últimos.¹⁶

No direito brasileiro, não existe a chamada conexão subjetiva, aquela que se estabelece pela identidade de partes. O art. 55 do CPC, ao definir a conexão, não alude a partes, referindo-se a objeto e a causa de pedir. Vale dizer que, no sistema processual brasileiro, somente se verifica a conexão objetiva.

A conexão ocorre, portanto, quando for *comum*, em duas demandas, a causa de pedir ou o objeto. Se, em ambas as causas, discute-se a mesma matéria, invocando-se as mesmas normas jurídicas, não há conexão, se cada uma disser respeito a relações jurídicas diversas ou a fatos constitutivos diferentes. Não é a norma invocada ou a matéria versada na demanda que deve ser comum nas demandas, mas a causa de pedir, ou seja, os fatos constitutivos ou a relação jurídica existente entre as partes.

Pode haver conexão, ainda, pelo pedido, que se divide em imediato e mediato. Embora o art. 55 do CPC não esclareça, o pedido capaz de acarretar a conexão é o mediato. Logo, se as demandas versam sobre o mesmo bem, há conexão entre elas, ainda que uma seja, por exemplo, condenatória e a outra, declaratória. Se, além de as demandas referirem-se ao mesmo bem, tiverem o mesmo pedido imediato, haverá também, e com maior razão, conexão.

Por sua vez, a continência é uma espécie de conexão. Pelo art. 56, para que haja continência, é preciso que, nas demandas em curso, as partes sejam idênticas, sendo também idênticas as causas de pedir. Ora, sendo idênticas as causas de pedir, já há conexão. Daí se dizer que a continência é uma espécie de conexão. A única diferença que há entre as demandas em curso é quantitativa no pedido: o pedido de uma é mais amplo que o da outra, de forma a abrangê-lo.

A continência se avizinha da litispendência, com a qual coincide relativamente à identidade de partes e causas de pedir, dela se diferenciando apenas porque o pedido deve ser quantitativamente diverso, de sorte que a demanda representada num processo resulte contida na outra, que deu origem a outro processo.

Com efeito, a continência, para se concretizar, exige identidade de partes e de causas de pedir. A diferença é, apenas, quantitativa em relação ao pedido, exatamente porque o pedido de uma demanda é mais amplo que o da outra, de molde a abrangê-lo. É clássico o exemplo doutrinário de uma ação proposta por “A” em face de “B” postulando a cobrança de *uma* prestação devida em razão do contrato “x”. Há continência entre essa demanda e outra em que “A” postula em face de “B” o cumprimento de *todo* o contrato “x”, inclusive daquela prestação. Esta prestação está englobada no pedido que postula o cumprimento de todo o contrato.

Em tal hipótese, se o juiz que processar a demanda pela qual se cobra *uma* única prestação for preventivo, haverá *conexão* com a outra demanda cujo objeto é a *totalidade* do contrato. Caso a prevenção seja do juízo a quem tocar o processamento da demanda relativa a *todo* o contrato, haverá *litispendência* em relação à demanda que versa apenas sobre *uma* prestação, já que as partes serão as mesmas, sendo igualmente idênticas as *causae petendi* e os pedidos. É por isso que o art. 57 assim dispõe: “Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”.

3.2. Extinção do processo sem resolução do mérito

O CPC/1973 previa, originariamente, a distribuição por dependência apenas para os casos de conexão e continência. Posteriormente, a Lei 10.358/2001, acrescentou um inc. II ao seu art. 253, para estabelecer que, extinto o processo por desistência da ação, sua repropositura haveria de ser feita ao mesmo juízo, ainda que o autor renovasse sua demanda em conjunto com outros litisconsortes.

Muitas vezes o pedido de desistência da ação era feito pelo autor, com vistas à “escolha” de outro juízo para o julgamento de sua causa. Proposta a demanda e distribuída, por exemplo, a um juízo que não lhe agradasse, o autor desistia da ação, a fim de que, repropondo-a, fosse distribuída a outro juízo mais conveniente.

Tais expedientes constituem manifesta burla à garantia do juiz natural, permitindo ao autor controlar a distribuição e escolher o juiz que melhor lhe convenha.

Para evitar expedientes da espécie, a Lei 10.358/2001 acrescentou, como já afirmado, um inc. II ao art. 253 do CPC/1973, prevendo a figura da distribuição por dependência ao juízo. Desse modo, caso a parte autora desistisse da ação, haveria, como se sabe, extinção do processo *sem* resolução do mérito, permitindo a renovação da demanda, com o diferencial de que haveria de ser distribuída por dependência ao juízo que homologou a desistência, o qual ficaria vinculado. Enfim, a repropositura da demanda deveria ser *atribuída* ao mesmo juízo que homologara a desistência da ação, ainda que a parte renovasse a demanda em litisconsórcio com outros autores.

A doutrina, ao se manifestar sobre a inserção do inc. II ao art. 253 do CPC/1973 pela Lei 10.358/2001, defendeu fosse conferida interpretação teleológica ao dispositivo, de forma a evitar a adoção de expedientes que visassem a burlar sua aplicação ou a desviar o espírito da norma.¹⁷ Nesse sentido, o art. 253, II, do CPC também deveria ser aplicado em outras situações, equivalentes à desistência, em que o autor desse causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

Ora, o autor, após escoado o prazo de resposta do réu, somente podia desistir da ação, caso houvesse a concordância expressa deste último. A praxe forense vinha revelando que, certo da discordância do réu quanto à sua desistência, o autor resolvia abandonar a causa, rendendo ensejo à extinção do processo. Com efeito, o autor abandonava a causa, daí se seguindo a intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do processo. Mantendo-se inerte o autor durante as quarenta e oito horas seguintes à referida intimação, não restava ao juiz outra alternativa senão extinguir o processo sem resolução do mérito, frustrando a expectativa do réu de ver apreciado o pedido do autor, com a obtenção de uma decisão que resolvesse o mérito. Na verdade, o abandono da causa vinha funcionando como inquestionável *desistência indireta*, sem a concordância do réu.

Para evitar expedientes da espécie, o Superior Tribunal de Justiça resolveu editar o Enunciado 240 da súmula de sua jurisprudência.¹⁸ exigindo que a extinção sem resolução do mérito, por abandono de causa, dependesse de requerimento expresso e prévio do réu. Assim, uma vez requerida a extinção pelo réu, deveria o juiz determinar a intimação do autor para que, em quarenta e oito horas, manifestasse interesse na causa. Somente com o silêncio do autor em tal prazo, aí sim seria extinto o processo.

Nesse contexto, para obter a extinção do processo sem resolução do mérito e poder repropor a demanda, “escolhendo” o juízo, poderia o autor, em vez de desistir, abandonar a causa, submetendo sua demanda à nova livre distribuição, com mais chances de a causa ser direcionada a outro juízo. De igual modo, poderia o autor, em caso de litisconsórcio passivo necessário, propor a demanda apenas em face de um réu. Distribuída a demanda para um juízo que não lhe agradasse, o autor obtinha a extinção do processo, se, intimado para promover a citação dos demais litisconsortes, quedasse inerte. A partir daí, estaria liberado para propor, novamente, a demanda, que seria distribuída livremente, com possibilidade de ser destinada a outro juízo. Também seria possível ao autor, alegando urgência, intentar a demanda sem juntar a procuração. Intimado para regularizar sua representação, manter-se-ia inerte, obtendo-se, com isso, a extinção do processo sem resolução do mérito, para, então, propor novamente a demanda, que poderia ser distribuída a outro juízo. Ainda poderia o autor ingressar com demanda, sem o pagamento das custas. Intimado para efetuar o recolhimento devido, mantinha-se silente, o que acarretaria a extinção do processo sem resolução do mérito e, até mesmo, o cancelamento da distribuição, dificultando o controle para efeito de se aplicar o art. 253, II, do CPC/1973.

Em todos esses casos, o autor obtinha a extinção do processo sem resolução do mérito. Nessas hipóteses, deveria ser aplicado o art. 253, II, do CPC/1973, de sorte que a nova demanda haveria de

ser proposta perante o mesmo juízo, sob pena de, assim não se fazendo, restar ofendida a garantia do juiz natural.

Essa interpretação teleológica – defendida pela doutrina – veio a prevalecer. E, para evitar quaisquer discussões em torno da aplicação do inc. II do art. 253 do CPC/1973, a Lei 11.280/2006, alterou sua redação, passando a dispor que haveria distribuição por dependência, “quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.

À evidência, extinto o processo sem resolução do mérito – independentemente do motivo que ensejou tal extinção – a reiteração do pedido, ainda que em demanda formada em litisconsórcio ativo e mesmo que haja alteração no polo passivo, deveria ser submetida ao crivo do mesmo juízo, evitando-se, com isso, a “escolha” do julgador e, de resto, alguma burla à garantia do juiz natural.

O art. 286, II, reproduz exatamente o disposto no art. 253, II, do CPC/1973. As razões da distribuição por dependência são as que foram até aqui explicadas. A finalidade da disposição é preservar o juiz natural, evitando escolhas do julgador. Assim, extinto o processo sem resolução do mérito, sua reiteração impõe que se proponha a demanda ao mesmo juízo.

A disposição contida no inc. II do art. 286 aplica-se mesmo a pretensão seja reiterada por outro procedimento. É por isso que o *caput* do art. 286 utiliza a expressão “causas de qualquer natureza”. Assim, impetrado mandado de segurança e extinto o processo sem resolução do mérito, a renovação do pedido, agora por procedimento comum, deve submeter-se à distribuição por dependência, a não ser que haja mudança de competência absoluta. Em outras palavras, o art. 286, II, não tem aplicação, se o juízo que extinguiu o processo sem resolução do mérito ou que ficara prevento for suprimido da organização judiciária ou vier a ter sua competência material ou hierárquica modificada, aplicando-se, ao caso, a mesma regra contida no art. 43.

3.3. Conexão instrumental

Tradicionalmente, o que acarreta a distribuição por dependência é a conexão e a continência. Há, porém, casos que não têm causas de pedir, nem pedidos comuns, mas que podem acarretar o risco de decisões conflitantes. Em outras palavras, há causas que não são conexas entre si, mas é recomendável que sejam reunidas, a fim de evitar julgamentos conflitantes.

Tais hipóteses, que não se subsomem à definição do art. 55, eram consideradas pela doutrina como situações em que se deveria promover uma reunião de causas, a fim de promover a um julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes.¹⁹ Embora não haja subsunção à previsão do *caput* do art. 55, seu § 3.º prevê a possibilidade de modificação de competência, com reunião dos processos. Daí por que se tornou caso de distribuição por dependência.

Por ser a definição legal de conexão insuficiente para abranger situações em que não haja identidade entre causas de pedir ou objetos litigiosos, o § 3.º do art. 55 determina a reunião de processos, a fim de se evitar o risco de decisões conflitantes, com resultados colidentes, garantindo-se uma economia processual, de sorte que um único juízo resolva, a um só tempo, mais de um litígio correlato. Há, nesses casos, um destaque à natureza instrumental do processo, conferindo-lhe mais eficiência e efetividade.

É exatamente por essa feição instrumental, própria da conexão, que existe conexão por acessoriedade, por prejudicialidade, por garantia, por compensação e por reconvenção, acarretando a distribuição por dependência.

Mesmo nos casos em que não houver distribuição por dependência, com fundamento no § 3º do art. 55 é possível haver a centralização de processos repetitivos, com compartilhamento de competência entre juízos (CPC, art. 69, § 2º, VI), com vistas à realização de instrução ou julgamento conjunto. Os atos entre os juízos que processam causas repetitivas podem ser concertados, concretizando o princípio da eficiência e permitindo maior agilidade com economia de tempo e de recursos públicos. É possível, até mesmo, cogitar da delegação de competência para a prática de

todos os atos do processo, ou seja, os juízos, com fundamento no art. 69, § 2º, VI, delegam sua competência para outro específico juízo que irá concentrar todos os processos repetitivos²⁰.

A redação conferida ao inc. III do art. 286 pelo Congresso Nacional não é a que foi, porém, aprovada pelo Congresso Nacional. Aprovado um texto, o que seguiu para sanção presidencial foi outro, caracterizando, assim, uma *inconstitucionalidade formal*, por contrariar o disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal.²¹

4. Distribuição por dependência ou reunião posterior de processos

Nos casos previstos no art. 286, deve haver distribuição por dependência ao juízo prevento. Caso, porém, não se realize a distribuição por dependência, submetendo-se o caso à livre distribuição, cumpre que se reúnam os processos ao juízo prevento.

Para que o art. 286 tenha aplicação, deve a parte autora requerer a distribuição por dependência antes de submeter o processo à livre distribuição. Não requerida a distribuição por dependência nem tendo sido ela efetivada no momento oportuno, as demandas passam a *correr em separado* perante juízos diversos. Só que, em tais casos, não há como negar a reunião dos processos para o juízo prevento. Assim, ainda que não se faça a distribuição por dependência, o novo processo, que venha a ser distribuído livremente, deverá ser encaminhado ao juízo prevento, para que haja reunião entre eles.

5. Anotações no distribuidor

Nos casos em que houver ampliação objetiva do processo, o juiz deve determinar, de ofício, ao distribuir que proceda à respectiva anotação. Também quando houver assistência, denúncia da lide ou qualquer outra intervenção de terceiros, a referida anotação deve ser determinada de ofício pelo juiz.

O § 1.º do art. 134 determina que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja imediatamente comunicada ao distribuidor para as devidas anotações. O aludido incidente já estaria contemplado pelo parágrafo único do art. 286, já que se trata de uma intervenção de terceiro. De todo modo, o referido § 1.º do art. 134 reforça a exigência.

A reconvenção, que deve ser apresentada na contestação (CPC, art. 343), não acarreta distribuição por dependência, mas exige que se faça a anotação prevista no parágrafo único do art. 286. Mesmo quando a reconvenção for apresentada autonomamente, independentemente de contestação (CPC, art. 343, § 6.º), não é necessária a distribuição por dependência, sendo suficiente a simples anotação no distribuidor.

A anotação prevista no parágrafo único do art. 286 tem por finalidade modificar o registro, fazendo dele constar as informações adicionais que identificam os detalhes quanto ao objeto do processo.

Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterà os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico.

Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração:

I – no caso previsto no art. 104;

II – se a parte estiver representada pela Defensoria Pública;

III – se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei.

1. Impedimento à distribuição e controle pelo distribuidor

A procuração deve acompanhar a petição inicial (CPC, art. 287), sendo indispensável à propositura da demanda (CPC, art. 320). Cabe ao distribuir, por força do art. 287, fiscalizar e verificar se a petição inicial está acompanhada da procuração. Não lhe cabe examinar o conteúdo da procuração, a fim de conferir se os poderes outorgados são suficientes. Esse exame será feito

pelo juiz, que poderá, aliás, determinar correções, ordenando a intimação do autor para emendar a petição inicial (CPC, art. 321).²² O que o distribuidor deve verificar é apenas se a petição inicial, depois de protocolada (CPC, art. 312) está acompanhada da procuração,²³ com a indicação dos endereços, eletrônico e não eletrônico, do advogado.

Havendo procuração, será feita a distribuição normalmente. Se, porém, não houver procuração, não deve ser feita, a não ser que o caso se subsuma a uma das hipóteses do parágrafo único do art. 287 ou a outras previstas em outros dispositivos legais. Em tais hipóteses, a procuração é dispensada, podendo a distribuição ser feita.

2. Procuração e capacidade postulatória

Já se disse, no item anterior, que a procuração é indispensável à propositura da demanda, pois é com ela que se comprova a representação da parte por seu advogado, suprindo-lhe a falta de capacidade postulatória.

Em regra, quem detém capacidade postulatória é o advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. A capacidade postulatória é um dos requisitos de admissibilidade do processo, que consiste na possibilidade de se postular em juízo. A parte, portanto, é representada por advogado, que apenas pode postular em juízo com procuração juntada aos autos (CPC, arts. 104 e 105). Excepcionalmente, a procuração poderá ser dispensada para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou, ainda, para a prática de ato reputado urgente; em suma, pode-se dispensar a exibição da procuração, nos casos de risco de perecimento de direito, quando a parte terá, então, o prazo de quinze dias para juntá-la aos autos, prorrogável por igual período.

De igual modo, não se exige procuração daquele que postula em causa própria, desde que possua habilitação legal, isto é, desde que seja regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; é que não se pode exigir que a parte outorgue procuração para si própria, transmitindo os poderes que já lhe pertencem.

Essas são as razões pelas quais o *caput* do art. 287 impõe que a petição inicial venha acompanhada da procuração. Basicamente, serve para comprovar a capacidade postulatória. Na verdade, da interpretação conjunta com os arts. 104 e 105, a primeira manifestação da parte – seja autor, réu ou terceiro interveniente – por petição inicial, por contestação, exceção, impugnação etc., deverá sempre vir acompanhada de procuração para demonstrar o preenchimento da capacidade postulatória, que é requisito de admissibilidade do processo.

3. Endereço completo. Endereço eletrônico e não eletrônico

O *caput* do art. 287 prescreve que da procuração deverá constar o endereço *eletrônico e não eletrônico* do advogado. Já o art. 105, § 2.º, dispõe que a procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e *endereço completo*.

Exige-se, portanto, a indicação do domicílio profissional, com todos os detalhes (logradouro, número, sala, bloco, CEP etc.) e o endereço eletrônico, que, usualmente, é o e-mail.²⁴

4. Dispensa da juntada de procuração

O parágrafo único do art. 287 lista as hipóteses de dispensa de apresentação de procuração. Tal lista é exemplificativa, e não exaustiva. A legislação pode prever outras hipóteses que, de forma direta ou indireta, dispensem a juntada da procuração.

Feito o registro, cumpre examinar cada uma das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 287.

4.1. Evitar o perecimento de direito

O art. 104 permite que o advogado postule em juízo sem procuração, se for para evitar

preclusão, decadência ou prescrição, ou, também, para a prática de ato considerado urgente. São hipóteses cujo objetivo é evitar o perecimento do direito da parte. Daí por que o inc. I, do parágrafo único do art. 287, desobriga, em tais hipóteses, a apresentação da procuração.

Essa é uma dispensa temporária, já que a parte terá o prazo de quinze dias, independente de caução, para juntar aos autos a procuração, prazo esse que pode ser prorrogado por mais quinze dias, mediante despacho do juiz. Findo o prazo, sem a juntada da procuração, os atos praticados pelo advogado serão considerados ineficazes, devendo responder por eventuais perdas e danos (CPC, art. 104, §§ 1.º e 2.º).

4.2. Representação legal

Os incs. II e III, do parágrafo único, do art. 287 referem-se a casos de dispensa de procuração em virtude de representação legal. São casos em que os poderes de representação decorrem diretamente da lei ou da Constituição, dispensando a apresentação da procuração.

A representação legal é conferida a defensores públicos, a membros do Ministério Público e a advogados públicos.

O membro do Ministério Público detém capacidade postulatória nos casos em que está legitimado a atuar, seja como parte, seja como fiscal da ordem jurídica. Embora não seja inscrito na OAB e ostente a incompatibilidade com a advocacia, o membro do Ministério Público dispõe de atribuições constitucionais (CF, art. 129) que o habilitam a postular um juízo; sua capacidade postulatória decorre de suas atribuições constitucionais, sendo necessária para exercê-las. É relevante destacar que a capacidade postulatória do membro do Ministério Público restringe-se ao exercício de suas funções institucionais. Para defender um direito pessoal, de que seja titular como cidadão ou pessoa natural, é preciso outorgar poderes a um advogado, pois aí não terá capacidade postulatória.

O defensor público também dispõe de capacidade postulatória. Assim dispõe o art. 4.º, § 6.º, da LC 80/1994: “A *capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público*”. O defensor público representa a parte independentemente de procuração, salvo nos casos em que se exigem poderes especiais (LC 80/1994, arts. 44, XI, 89, XI, 128, XI; CPC, art. 287, parágrafo único, II).

Tratando-se da Fazenda Pública, sua representação é feita, via de regra, por procuradores judiciais, que são titulares de cargos públicos privativos de advogados regularmente inscritos na OAB, detendo, portanto, capacidade postulatória. Como a representação decorre da lei, é prescindível a juntada de procuração, de forma que os procuradores representam a Fazenda Pública sem necessidade de haver procuração; a representação decorre do vínculo legal mantido entre a Administração Pública e o procurador.²⁵

Vale dizer que os membros da *advocacia pública* são advogados, a quem se confere a *capacidade postulatória*, ou seja, a possibilidade de postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário. Uma vez investidos no cargo ou função, os procuradores públicos “... adquirem o poder de representação pela só condição funcional, o que os desonera de apresentação de instrumento de mandato. Seria contraditório que detivessem aquela qualidade por decorrência normativa e simultaneamente houvessem de comprovar poder de representação volitivo. A procuração é materialização de negócio jurídico, circunstância incompatível com a natureza da relação que se estabelece entre o órgão público e seus procuradores. Seu poder de representação está *in re ipsa*. Não por acaso, descabe *substabelecimento* dos poderes advindos da lei decorrentes da nomeação (fato que, mesmo inesperado, acontece no cotidiano forense)”.²⁶

4.3. Outras hipóteses

A lista do parágrafo único do art. 287 é, como já acentuado, exemplificativa. Há outras hipóteses nela não previstas. Duas delas constavam do correspondente art. 254, do CPC/1973; cuida-se do advogado que postula em causa própria e de quando a procuração já estiver nos autos

principais.

Tais hipóteses devem considerar mantidas no sistema. Realmente, não faz sentido exigir procuração da parte que, legalmente habilitada como advogado, postule em causa própria. Não pode a parte transmitir para si própria os poderes que já lhe pertencem, motivo por que é dispensada a procuração.

Igualmente, prescinde-se da procuração, quando já constar dos autos principais. Se a procuração já está nos autos principais, resta comprovada a capacidade postulatória, não sendo necessário exigi-la duplamente. É o caso, por exemplo, de embargos à execução, quando da execução já constar a procuração. Ou, ainda, da liquidação da parte da sentença ilíquida, quando se der em autos apartados (CPC, art. 509, §1.º).

Por fim, nas causas de até vinte salários mínimos que tenham curso nos Juizados Especiais Cíveis²⁷ e quaisquer causas que tramitem nos Juizados Especiais Federais, a parte detém capacidade postulatória, não precisando de advogado. Quando, então, estiver sem advogado, dispensa-se a procuração.

Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição.

1. Controle da distribuição

Cabe ao juiz controlar a distribuição, podendo determinar sua correção ou sua compensação, de ofício ou a requerimento do interessado. A lista de distribuição deve ser publicada no Diário da Justiça (CPC, art. 285, parágrafo único), garantindo assim publicidade e permitindo a todos que tenham acesso e possam, então, fiscalizar (CPC, art. 289) e apresentar impugnação (CPC, art. 288).

É possível que haja erro na distribuição. Além de descumprimento à regra da distribuição por dependência, o erro pode consistir na inobservância da igualdade ou da alternância, como bem explica Araken de Assis: “Em vez do primeiro processo para o juízo A, e o segundo para o juízo B, ambos são distribuídos para o juízo A. Também se concebe ofensa ao princípio da igualdade: em lugar de atribuir um processo para o juízo A e um para o juízo B, o juízo A recebe os dois processos, e o juízo B, nenhum”.²⁸

A outra hipótese abrangida pelo dispositivo consiste na falta de distribuição. Se isso ocorrer, deverá ser determinada a compensação, a fim de se assegurar o cumprimento da alternatividade e da igualdade, que regem a distribuição.

Tudo isso pode ocorrer tanto nos casos de distribuição manual como nos de distribuição eletrônica.

2. Impugnação da distribuição

A parte, o Ministério Público e a Defensoria Pública podem fiscalizar a distribuição (CPC, art. 289) e impugná-la. Não há propriamente um incidente ou impugnação específica ou típica prevista no Código.

Como não há um incidente típico previsto para tanto, ao autor cabe impugnar a distribuição no prazo de até cinco dias (CPC, art. 218, § 3.º), sendo certo que, em sua contagem, computam-se apenas os dias úteis (CPC, art. 219). Por sua vez, cabe ao réu suscitar a questão na contestação.²⁹

Da decisão que acolher ou rejeitar a impugnação da distribuição não cabe agravo de instrumento, pois a hipótese não encontra previsão no art. 1.015 do CPC.

Art. 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.

1. Publicidade da distribuição

O disposto do art. 289 constitui corolário do princípio da publicidade, que orienta a necessidade de se divulgar a lista de distribuição dos processos (CPC, art. 285, parágrafo único). Ao garantir a publicidade, permite-se não somente que todos tenham ciência das distribuições realizadas, mas também que possam fiscalizá-las.

2. Fiscalização da distribuição

A distribuição concretiza a garantia fundamental do juiz natural, permitindo que seja fiscalizada pelos interessados. A distribuição é fiscalizada internamente pelo próprio Poder Judiciário, tendo a parte, seu procurador, o Ministério Público e a Defensoria Pública como seus agentes externos de fiscalização.³⁰

A fiscalização pode ser exercida de maneira direta: é possível acompanhar a distribuição presencialmente, no exato momento em que for feita. Pode, ainda, a fiscalização ser indireta, mediante a solicitação de certidões que atestem a quantidade de petições iniciais apresentadas para a distribuição em determinado dia e a quais juízos foram distribuídas.³¹ Com essas informações, é possível avaliar o cumprimento das exigências de alternância e igualdade na distribuição.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

1. Pagamento das despesas no processo

De acordo com o art. 82, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença. Daí se percebe que, ressalvadas as causas relativas à justiça gratuita, a parte, ao requerer a diligência ou a prática de qualquer ato processual, deve antecipar-lhe o pagamento.

O termo *despesa* constitui o gênero do qual decorrem três espécies: (a) *custas*, que se destinam a remunerar a prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz por meio de suas serventias e cartórios; (b) *emolumentos*, que se destinam a remunerar os serviços prestados pelos serventuários de cartórios ou serventias *não* oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos, e não pelos cofres públicos; (c) *despesas em sentido estrito*, que se destinam a remunerar terceiras pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no desenvolvimento da atividade do Estado-juiz. Nesse sentido, os honorários do perito e o transporte do oficial de Justiça constituem, por exemplo, *despesas em sentido estrito*.³²

Ao propor uma demanda, o autor deve já comprovar o pagamento das custas exigidas pela legislação de regência. O processo já deve ser distribuído com as custas pagas.

2. Cancelamento da distribuição

Se o processo for distribuído sem pagamento de custas, o autor deverá ser intimado para efetuar-lo, sob pena de extinção do processo, com cancelamento da distribuição. O protocolo da petição já fez surgir o processo (CPC, art. 312). A distribuição é ato posterior ao protocolo. Se o dispositivo afirma que haverá cancelamento da distribuição é porque deve haver, de igual modo, extinção do processo. Nesse caso, haverá extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, X).

O art. 257 do CPC/1973 também previa o cancelamento da distribuição, se não houvesse o pagamento das custas. Não havia, porém, previsão de intimação prévia para pagamento. A jurisprudência do STJ firmou-se, então, no sentido da desnecessidade da intimação.³³

Diversamente, o art. 290 determina a intimação prévia da parte para que pague, sob pena de cancelamento da distribuição. A intimação há de ser feita ao advogado da parte.³⁴ Ainda que o art. 290 assim não previsse, a intimação seria necessária. Isso porque o juiz, em virtude da aplicação do princípio da cooperação (CPC, art. 6.º), deve cumprir com o dever de prevenção. Ademais, o princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4.º) impõe que se adotem medidas

destinadas a, sempre que possível, evitar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, não havendo preparo da demanda, deve o juiz determinar a intimação do autor para que realize o pagamento, prevenindo-o de que, se não o fizer, a petição inicial será indeferida, com extinção do processo sem resolução do mérito e cancelamento da distribuição.

O pagamento, nos termos do art. 290, deve ser feito no prazo de 15 dias. Na contagem de tal prazo, computam-se apenas os dias úteis (CPC, art. 219). É possível que o juiz amplie esse prazo, se se revelar, no caso concreto, insuficiente. Ao juiz é conferido o poder de dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139, VI).

Feito o pagamento, ainda que fora do prazo, não se deve cancelar a distribuição. Com efeito, “*não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos*”.³⁵

NOTAS DE RODAPÉ

1

O ordenamento jurídico brasileiro vem, gradativamente, prevendo normas que facilitam e ampliam o acesso aos tribunais. Aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais Regionais do Trabalho e aos Tribunais de Justiça se faculta a possibilidade de implementarem funcionamento descentralizado, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo (CF, arts. 107, § 3.º; 115, § 2.º; 125, § 6.º). Isso tudo facilita e amplia o acesso aos tribunais, em prol de todos, máxime daqueles que residem no interior. Nesse sentido: Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. *Curso de direito processual civil*, p. 35.

2

Antonio Mota. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 386.

3

Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 394, p. 423.

4

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. *Curso de direito processual civil*, p. 35-36.

5

Leonardo Carneiro da Cunha. *Jurisdição e competência*, n. 6.1.2, p. 238-241.

6

Salomão Viana. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 170; Antonio Mota. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 386; Flávio Galdino. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 89-90.

7

STJ, REsp 87.641/RS, 2.^a Turma, rel. Min. Ari Pargendler, DJ 06.04.1998, p. 75.

8

Fredie Didier Jr. *Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo*. São Paulo: Saraiva, 2005, n. 10.1, p. 148.

9

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. *Curso de direito processual civil*, p. 34.

10

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.274.2, p. 1.679.

11

Antonio Carlos Marcato. *Prorrogação da competência*, p. 8. Segundo esclarece Celso Neves, a elaboração do Direito Comum a respeito da conexão de causas “mais reflete uma luta de circunstâncias entre a jurisdição civil e eclesiástica, a que não foi estranha à contraposição de interesses monárquicos e feudais, do que um esforço doutrinário puro, no sentido de sistematizar o tema intrincado, no plano do processo.” (Notas a respeito da conexão de causas, p. 34).

12

Olavo de Oliveira Neto. *Conexão por prejudicialidade*, p. 37.

13

Luigi Montesano e Giovanni Arieta. *Trattato di diritto processuale civile*, p. 384.

14

Vito Lacoppola. *La competenza civile nella pratica e nella giurisprudenza*, p. 189-190.

15

Adolfo Alvarado Velloso. *Jurisdicción y competencia*, p. 117.

16

Idem, p. 117-118.

17

Cândido Rangel Dinamarco. *A reforma da reforma*, p. 75-76; Fredie Didier Jr. *A nova reforma processual*, p. 44; José Rogério Cruz e Tucci. *Lineamentos da nova reforma do CPC*, p. 38-39.

18

Súmula 240 do STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

19

Celso Agrícola Barbi. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 465; Olavo de Oliveira Neto. Conexão por prejudicialidade, p. 62; Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*. 16. ed, vol. 1, p. 170-174.

20

Eduardo Luiz Cavalcanti Campos. *O princípio da eficiência no processo civil brasileiro*, p. 151. Murilo Teixeira Avelino entende que a cooperação nacional apenas pode ser efetivada em relação a atos não decisórios (instrutórios, diretivos, executórios). Assim, Murilo Teixeira Avelino. *Breves comentários à cooperação nacional no novo Código de Processo Civil*, p. 191. Para uma análise mais detalhada do art. 69 do CPC e do compartilhamento de competências: Antonio do Passo Cabral, *Juiz natural e eficiência processual: flexibilização, delegação e coordenação de competências no processo civil*, p. 676-716.

21

Cassio Scarpinella Bueno. *Novo Código de Processo Civil anotado*, p. 208.

22

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.279, p. 1.684; Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. *Código de Processo Civil*, p. 244-245.

23

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.280, p. 1.684.

24

Antonio Mota. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 389.

25

Nesse sentido, o Enunciado 436 da Súmula do TST: “REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURADOR DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO (conversão da Orientação Jurisprudencial 52 da SBDI-I e inserção do item II à redação) - Res. 185/2012, *DEJT* divulgado em 25, 26 e 27.09.2012) I – A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa

e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação. II – Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.”

26

Hélio do Valle Pereira. *Manual da Fazenda Pública em Juízo*, p. 82.

27

Nesse caso, a capacidade postulatória é conferida à própria parte (Lei 9.099/1995, art. 9.º). Essa é a mais difundida exceção no processo civil. Há outras, no processo penal (habeas corpus e revisão criminal) e no processo do trabalho. No âmbito dos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade, entende-se que o Governador de Estado detém o *jus postulandi* para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade ou de arguição de descumprimento de preceito fundamental e, igualmente, para a reclamação constitucional por descumprimento de decisão nelas proferida (STF, Rcl 1.915/SP, Pleno, rel. Min. Maurício Corrêa, *DJ* 06.02.2004, p. 33). Com efeito, “Governador de Estado detém aptidão processual plena para propor ação direta (ADIMC 127/AL, rel. Min. Celso de Mello, *DJ* 04.12.92), bem como arguição de descumprimento de preceito fundamental, constituindo-se verdadeira hipótese excepcional de *jus postulandi*” (STF, ADPF 33, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, *DJ* 27.10.2006, p. 31).

28

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.283.1, p. 1.688.

29

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.284, p. 1.689.

30

Juliana Cordeiro de Faria. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 801-802; Antonio Mota. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 391.

31

Daniel Francisco Mitidiero. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, n. 314, p. 442-443.

32

STJ, REsp 366.005/RS, 2.ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, *DJ* 10.03.2003, p. 152.

33

STJ, AgRg no AREsp 50.692/SP, 4.ª Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJe* 10.12.2014; STJ, AgRg no REsp 1.501.945/PE, 2.ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 09.03.2015; STJ, REsp 1.361.811/RS, Corte

Especial, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, *DJe* 6.5.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.274.329/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 30.11.2015.

34

Nesse sentido, o enunciado 280 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “O prazo de quinze dias a que se refere o art. 290 conta-se da data da intimação do advogado”.

35

STJ, REsp 1.361.811/RS, Corte Especial, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, *DJe* 06.05.2015.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. III - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO IV - DOS ATOS PROCESSUAIS

TÍTULO V. DO VALOR DA CAUSA

Título V. Do Valor da Causa

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

1. Obrigatoriedade da atribuição de valor à causa

É obrigatória a indicação de valor à causa. A toda causa deve ser atribuído um valor. Aliás, a indicação do valor da causa é requisito da petição inicial. Nos termos do art. 319, V, do CPC, a petição inicial indicará o valor da causa.

Ainda que a causa não tenha conteúdo econômico, deve ser-lhe atribuído um valor. É possível, com efeito, que o conteúdo econômico real e imediato da pretensão não seja imediatamente aferível, ou seja, de valor inestimável, não podendo ser precisamente quantificado. Mesmo nesses casos, deve haver valor atribuído à causa. Em tais hipóteses de impossibilidade de aferição do valor da pretensão, não se dispensa a fixação do valor da causa. Caberá ao autor, nesses casos, estipular um valor para a causa.

Enfim, é obrigatória a atribuição de um valor à causa. A toda causa deve ser atribuído um valor. Essa é uma regra antiga no sistema processual civil brasileiro. No CPC/1939, seu art. 49 estabelecia que *“o juiz não despachará a petição inicial que não mencionar o valor da causa”*. Já o CPC/1973 dispunha, em seu art. 258, que *“a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”*, disposição reproduzida no art. 291 do CPC/2015.

Como já se acentuou, é requisito da petição inicial a indicação do valor da causa (CPC, art. 319, V). Se o autor não indicar, na petição inicial, o valor da causa, o juiz deverá mandar intimá-lo para que a emende ou complemente, atribuindo à causa um valor.

Em razão da aplicação do princípio da cooperação (CPC, art. 6.º), o juiz, ao determinar a emenda ou complementação da petição inicial, deve cumprir com o dever de prevenção. Não é sem razão, aliás, que o art. 321 estabelece que o juiz, ao determinar a emenda ou complementação da petição inicial, deve indicar *“com precisão o que deve ser corrigido ou completado”*. Não basta que o juiz diga *“emende o autor a petição inicial”*. É preciso que esclareça exatamente o que precisa ser emendado ou complementado. Cumpre-lhe o dever de prevenção, decorrente do princípio da cooperação. Tal dever decorre, igualmente, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Se tal dever não for cumprido, não será válida a decisão que indefira a petição inicial.

Não basta determinar a emenda da petição inicial e indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. É preciso, ainda, *prevenir* o autor, alertando-o dos riscos da ausência de emenda ou de complemento da petição inicial. O juiz deve, então, prevenir e advertir o autor de que, não havendo a emenda ou o complemento, a petição inicial será indeferida e o processo será, então, extinto.

Assim, não havendo indicação, na petição inicial, do valor da causa, deve o juiz determinar a intimação do autor para que faça tal indicação, prevenindo-o de que, se não o fizer, a petição inicial será indeferida, com extinção do processo sem resolução do mérito.

A petição inicial deve, nos termos do art. 321 do CPC, ser emendada ou complementada no

prazo de 15 dias. Na contagem de tal prazo, computam-se apenas os dias úteis (CPC, art. 219). É possível que o juiz amplie esse prazo, se se revelar, no caso concreto, insuficiente. Ao juiz é conferido o poder de dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139, VI).

O prazo para a emenda ou complementação da petição inicial é considerado, tradicionalmente, não peremptório, podendo ser flexibilizado pelo juiz.¹ Se, determinada a emenda ou complementação da petição inicial, o autor não a realizou adequadamente ou o juiz veio a detectar imperfeição até então não observada, deve haver nova determinação de emenda ou complementação,² tudo com a finalidade de se alcançar o julgamento de mérito, em obediência ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A indicação do valor da causa é, enfim, obrigatória, consistindo num dos requisitos da petição inicial. Se, porém, o autor não indicou o valor da causa e o juiz não percebeu e não determinou a emenda da petição inicial, não deve extinguir o processo, assim que perceber numa etapa mais avançada do procedimento. Em virtude do princípio da primazia do julgamento do mérito, o juiz deve evitar extinguir o processo sem resolução do mérito e viabilizar a eliminação de vícios e a correção de irregularidades. Assim, constatada irregularidade na petição inicial somente depois da citação ou em fase mais adiantada, deve haver oportunidade de regularização, emenda ou complementação. Isso, aliás, decorre também da aplicação do disposto no art. 317 do CPC, segundo o qual “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.³

2. Função e relevância do valor da causa

O valor da causa, cuja atribuição é obrigatória em toda e qualquer demanda, é relevante, por ter diversas finalidades, desempenhando, assim, variadas funções no processo.

Como se sabe, há competências que são definidas pelo valor da causa. É possível que haja foros regionais, com competência estabelecida em razão do valor da causa. O valor da causa é relevante, então, para definição de competências em lei de organização judiciária.

Também é relevante o valor da causa para definição da competência dos Juizados Especiais. Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para as causas de até quarenta salários mínimos (Lei 9.099/1995, art. 3.º, I). Por sua vez, os Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001, art. 3.º) e os da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2.º) são competentes para processar, conciliar e julgar as causas de até sessenta salários mínimos. É preciso, portanto, definir o valor da causa para saber se há competência dos Juizados para o julgamento do caso. A competência dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001, art. 3.º, § 3.º) e a dos da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2.º, § 4.º) são absolutas. Logo, a atribuição de valor à causa define a competência absoluta. Já a competência dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/1995, art. 3.º) é relativa, mas é preciso verificar o valor da causa para observar se a causa pode ou não ser processada e julgada no âmbito dos Juizados.

Ainda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis estaduais, o valor da causa é relevante para dispensar ou não a presença de advogado. Nas causas de até vinte salários mínimos, a parte detém capacidade postulatória, não precisando ser representadas por advogados (Lei 9.099/1995, art. 9.º). A presença do advogado somente é obrigatória nas causas acima de vinte salários mínimos.

Nas execuções fiscais de pequeno valor não cabe apelação. O valor da causa é relevante, portanto, para verificar se cabe ou não o recurso. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN⁴ só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Os embargos infringentes, instruídos ou não com documentos novos, serão interpostos, no prazo de 10 (dez) dias, perante o mesmo juízo, em petição fundamentada. Ouvido o embargado no prazo de 10 (dez) dias, o juiz decidirá em seguida os embargos infringentes de alçada.

O valor da causa serve de base de cálculo da taxa judiciária e das custas iniciais da distribuição. Logo, há uma relevância fiscal do valor da causa. A aferição do valor das custas e da taxa

judiciária depende do valor da causa.

De igual modo, o valor da causa serve de base de cálculo e de limite para multas impostas pelo órgão jurisdicional, seja em razão da litigância de má-fé (CPC, arts. 81, 702, §§ 10 e 11, 1.026, §§ 2.º e 3.º), seja por haver ato atentatório à dignidade da jurisdição (CPC, arts. 77, § 2.º, 334, § 8.º), seja por descumprimento pelo perito do seu encargo (CPC, art. 468, § 1.º), seja por reconhecimento unânime da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do agravo interno (CPC, art. 1.021, § 4.º). Quando o valor da causa for irrisório, a multa por litigância de má fé (CPC, art. 81, § 2.º) e a multa por atentado à dignidade da justiça (CPC, art. 77, § 5.º) serão fixadas em até dez vezes o valor do salário mínimo.

Destina-se, ainda, o valor da causa a ser fator determinação na fixação dos honorários de advogado. Não sendo possível mensurar o conteúdo econômico da demanda, o valor da causa será a base de cálculo para fixação dos honorários (CPC, art. 85, § 2.º, § 4.º, III, e § 5.º). Quando o valor da causa for muito baixo ou irrisório, o juiz deve fixar os honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8.º). Na substituição do réu ilegítimo pelo réu legítimo, o valor da causa há de ser utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários de advogado (CPC, art. 338, parágrafo único).

O valor da causa também serve de parâmetro para o depósito prévio da ação rescisória. Com efeito, o autor da ação rescisória deve, entre outros requisitos, comprovar a realização de depósito em quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (CPC, art. 968, II).

Enfim, a toda causa deve ser atribuído um valor. O valor da causa é relevante e desempenha diversas funções no processo judicial.

3. Conceito de valor da causa

A expressão *valor da causa* compõe-se de dois termos: (a) valor e (b) causa. O termo *causa* é abrangente, pois há a causa principal, a causa incidental, a causa recursal, a causa originária. A cada adjetivo que se acrescenta ao termo seu sentido pode alterar-se.

De acordo com os arts. 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm competência para, em recurso extraordinário e em recurso especial, respectivamente, julgar as *causas* decididas em *única* ou *última* instância, quando a decisão recorrida, além de outras hipóteses, violar norma constitucional (no caso do recurso extraordinário) ou de lei federal (no caso do recurso especial). Considerando que os referidos dispositivos constitucionais aludem ao julgamento de *causas*, parte da doutrina e da jurisprudência passou a entender que não seria possível interpor recurso especial ou extraordinário contra acórdão proferido em agravo de instrumento.⁵ É que, segundo tal entendimento, quando os dispositivos constitucionais se referem à *causa* estão a tratar da extinção do processo com ou sem resolução do mérito, não abrangendo as decisões que versam sobre incidentes processuais. Tal entendimento, contudo, não prevaleceu e o Superior Tribunal de Justiça editou, há anos, o Enunciado 86 de sua súmula de jurisprudência: “cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento”. Dessa orientação não dissentiu o Supremo Tribunal Federal, consoante se verifica do julgamento proferido no RE 153.831-7/SP, em que se consignam alguns precedentes da própria Corte Suprema e se conclui que “o termo ‘causa’ empregado no art. 105, III, da CF compreende qualquer questão federal resolvida em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, Distrito Federal e Territórios, ainda que mediante decisão interlocutória”.⁶

Embora o termo *causa* seja amplo, quando emprega na expressão “valor da causa” tem sentido mais restrito, justamente porque consiste num dos requisitos da petição inicial. Logo, o termo *causa* na expressão “valor da causa” tem o significado de *ação*, de *demand*a, cuja propositura se dá por meio de petição inicial.

Já o termo *valor* é, na generalidade dos dicionários, definido como a qualidade pela qual determinada pessoa ou coisa é estimável em maior ou menor grau; mérito ou merecimento intrínseco; importância de determinada coisa, estabelecida ou arbitrada de antemão; o equivalente

justo em dinheiro. Não há, na realidade, uma definição segura de valor. Há, até mesmo, quem afirme que “o conceito de valor não pode rigorosamente definir-se”.⁷ O valor pode ser visto, ainda, sob o sentido econômico, ou sob o sentido filosófico, o que revela a complexidade do seu conceito.⁸

O valor da causa é, então, o valor do pedido.⁹ Para o valor da causa, o que importa é o que se pede, e não o que se consegue.¹⁰ O valor da causa é o valor da ação ou o valor do pedido. Improcedente ou procedente o pedido, o valor da causa será sempre o mesmo. Ainda que o pedido seja infundado ou que o autor não logre êxito integral, o valor da causa correspondente ao que foi postulado. O valor da causa é o *quantum*, em dinheiro, correspondente ao que o autor requer na sua petição inicial.

Na realidade, o valor da causa é o valor do pedido, mas é preciso estimá-lo considerando não só o pedido, mas também a causa de pedir, pois esta limita aquele. Noutros termos, pode-se dizer que o valor da causa é o valor do pedido, considerada a causa de pedir. Assim, por exemplo, o pedido pode destinar-se à entrega de determinado imóvel a título de locação ou a título de propriedade: embora o objeto da pretensão seja o mesmo, as causas de pedir são diversas, sendo igualmente diverso o valor da causa nas duas demandas.¹¹

É bem de ver o valor da causa é o valor do objeto mediato do pedido,¹² em outras palavras, o valor da causa equivale ao valor do bem da vida perseguido no processo pelo autor.

4. Valor certo

A toda causa deve ser atribuído valor *certo*. O valor da causa deve ser *certo*, ou seja, deve ser *expresso*. Não se admite valor da causa *implícito* ou *incerto*. Por isso, não deve o valor da causa ser fixado pela utilização da expressão “valor de alçada”, ou pela frase “atribui-se à causa o valor de alçada”. O valor da causa deve ser certo, ou seja, expresso em dinheiro, em moeda nacional vigente.¹³

O valor da causa deve, enfim, ser estimado em moeda nacional, não se admitindo valor da causa fixado em moeda estrangeira. O valor da causa não pode ser expresso em moeda estrangeira, mas isso não impede que se formule pedido para entrega de moeda estrangeira. Não se pede o *pagamento* em moeda estrangeira, mas é possível que se peça a *entrega* da moeda estrangeira, que é, no sistema nacional, considerada coisa, mercadoria, bem, já que desprovida de poder liberatório. Nesse caso, não se pode propor ação de cobrança, mas ação para impor a entrega de coisa fungível. Mesmo nessa hipótese, o valor da causa há de ser estipulado em moeda nacional, e não em moeda estrangeira.¹⁴

Não obstante a existência de precedente em sentido contrário,¹⁵ o valor da causa no pedido de homologação de sentença estrangeira contestada também deve ser fixado em moeda nacional, e não em moeda estrangeira. Há de ser feita a conversão para a moeda nacional, ainda que a condenação esteja expressa em moeda estrangeira.

É possível, ressalvado entendimento em sentido divergente,¹⁶ que o valor da causa seja expresso em salários mínimos.¹⁷ A proibição de sua utilização como indexador fez com que se defendesse a impossibilidade de estipular o valor da causa em salários mínimos.¹⁸ A Constituição Federal, em seu art. 7.º, IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, significando dizer que não é possível utilizá-lo como indexador financeiro ou índice de correção monetária. Mas, isso não quer dizer que ele não possa ser utilizado para indicar valores. Aliás, é muito utilizado em diversos dispositivos do Código de Processo Civil.

Fixado o valor da causa em números de salário mínimo, deve-se considerar o valor do salário mínimo no momento da propositura, aplicando, a partir daí, a correção monetária. Seria vedado (e seria uma indexação) ir aumentando o valor da causa, à medida que se aumentasse o valor do salário mínimo, mas fixado e, depois, corrigido, não há indexação. É por isso que se admite a condenação em salários mínimos ou a fixação de multas em salários mínimos.¹⁹ Nesses casos, considera-se o valor do salário mínimo da data da sentença, aplicando-se, a partir daí, a correção monetária e os juros.

Não há limite máximo para o valor da causa,²⁰ podendo ser fixado em qualquer montante. Há, porém, um limite mínimo: o valor da causa “não poderá ser inferior à menor fração da moeda nacional, isto é, o centavo”.²¹

5. Extensão

O valor da causa constará da petição inicial. A toda causa, ainda que não haja conteúdo econômico, deve ser atribuído um valor. Vale dizer que deve haver atribuição de valor a toda causa. Não se atribui valor a um recurso ou a um incidente, somente a causas.

Com efeito, na apelação, no agravo de instrumento, no agravo interno, no recurso especial, no recurso extraordinário, enfim, nos recursos em geral, não há valor da causa. De igual modo, no conflito de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas, no incidente de assunção de competência, na arguição de inconstitucionalidade, na petição em se requer a atribuição de efeito suspensivo a recurso, na petição em que se questiona a suspeição ou o impedimento do juiz, enfim, nos incidentes em geral, não há valor da causa.

O valor da causa somente existe em ações. A reclamação, por ser uma ação,²² deve ser proposta por petição inicial, da qual constará a indicação do valor da causa. No procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em conta o pedido de tutela final (CPC, art. 303, § 4.º).

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI – na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII – na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII – na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1.º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2.º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3.º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

1. Oportunidade da fixação do valor da causa

A indicação do valor da causa é requisito da petição inicial (CPC, art. 319, V). Logo, o valor deve ser estabelecido a partir dos elementos presentes no momento da propositura da demanda (CPC, art. 312). De igual modo, se o réu propõe reconvenção, deve, na contestação (CPC, art. 343) ou, se não contestar, na petição inicial da reconvenção (CPC, art. 343, § 6.º), indicar o valor da causa, devendo considerar os elementos presentes em tal momento.

O valor da causa corresponde ao valor do pedido, considerada a causa de pedir. É o valor do pedido mediato ou do bem da vida perseguido que define o valor da causa. Quando não se tem

como aferir o valor do pedido, a fixação do valor da causa deve ser feita por estimativa. Na fixação do valor da causa, devem ser considerados os elementos presentes no momento da propositura da demanda. Se, posteriormente à propositura, sobrevir modificação nesses elementos, não poderá haver modificação do valor da causa. Em outras palavras, o valor da causa é definido pelos elementos ou critérios existentes no momento da propositura. Qualquer alteração superveniente não tem o condão de modificar o valor da causa. Se o bem postulado tem seu valor alterado posteriormente, não há, por isso, modificação no valor da causa.²³

O valor da causa é, em princípio, inalterável diante de mudanças supervenientes. Tal inalterabilidade não é, porém, absoluta. Se o pedido ou a causa de pedir forem alterados (respeitados os momentos e limites do art. 329 do CPC), é possível que tal mudança repercuta no valor da causa. Nesse caso, haverá modificação no valor da causa, com repercussão no pagamento das custas e da taxa judiciária, na competência, na fixação das multas e dos honorários de advogado e, enfim, em todas as outras regras e situações que dependem do valor da causa ou o têm como base de cálculo.

2. Critérios de fixação do valor da causa

O art. 292 do CPC estabelece os critérios legais para a fixação do valor da causa, prevendo o objeto e como deve ser seu respectivo valor. Além de tal previsão, outros dispositivos também estabelecem critérios legais para a fixação do valor da causa. O quadro com os critérios legais é, portanto, composto pelo art. 292 do CPC e por outros dispositivos de origem variada. Assim, por exemplo, o art. 700, § 3.º, do CPC estabelece o critério legal para a fixação do valor da causa na ação monitória. Tome-se, ainda, como exemplo a ação de despejo de imóvel locado: nos termos do art. 58, III, da Lei 8.245/1991, o valor da causa equivale a doze meses de aluguel, ou, se o despejo fundar-se na extinção do contrato de trabalho (Lei 8.245/1991, art. 47, II), o valor da causa corresponde a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento da demanda. Ainda nos termos do art. 58, III, da Lei 8.245/1991, o valor da causa, nas ações de consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação, nas revisionais de aluguel e renovatórias de locação, corresponde a doze meses de aluguel.

Se o caso não se enquadrar em qualquer hipótese do art. 292 do CPC ou de outra disposição normativa que estabeleça critério legal para fixação do valor da causa, caberá ao autor estimá-lo, levando em conta o proveito, a vantagem ou utilidade decorrente do pedido mediato, com as limitações observadas a partir da causa de pedir.

O art. 292 do CPC estabelece, enfim, critérios legais para a fixação do valor da causa, a seguir examinados. Tais disposições são cogentes, imperativas, devendo ser seguidas pelo autor e controladas pelo juiz.

2.1. Valor da causa na cobrança de dívida

O inc. I do art. 292 mantém regra tradicional do processo civil brasileiro. Sua disposição equivale ao que já dispunha o art. 42 do CPC/1939: *“Para a estimação do valor da causa, atender-se-á ao principal da dívida, à pena convencional, quando pedida, e aos juros vencidos até a data da propositura da ação”*, bem como ao que previa o art. 259, I, do CPC/1973, segundo o qual o valor da causa seria *“na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação”*.

Em todos esses enunciados normativos, há idêntica previsão: na ação de cobrança, o valor da causa equivale ao valor da dívida corrigido monetariamente, acrescido de juros de mora vencidos e outras penalidades, até a data da propositura da ação. O valor da causa é composto por “outras penalidades, se houver” (CPC, art. 292, I). Tais penalidades consistem na cláusula penal, nos juros compensatórios e outras eventualmente previstas em lei ou contrato. Para que componha o valor da causa, é preciso, porém, que tais penalidades integrem o pedido.²⁴

O valor da causa contempla os juros legais, pois estes compreendem-se no principal (CPC, art. 322, § 1.º); só contemplará os juros convencionais se estes forem requeridos expressamente pelo

autor em sua petição inicial.

Só os juros e as prestações *vencidas* até a data da propositura da ação integram o valor da causa. Os juros e prestações *vincendas* são considerados incluídos no pedido e devem ser incluídos na condenação (CPC, art. 323), mas não compõem o valor da causa, pois este só é composto por valores existentes até o momento da propositura da demanda.²⁵

O valor da causa, na ação de cobrança, não contempla *outros acessórios* (rendas, perdas, danos etc.). Se, porém, o autor cumular a cobrança do principal com a do pagamento de rendas, perdas, danos, haverá, então, cumulação de pedidos, aplicando-se a regra prevista no inc. VI do art. 292. Nesse caso, o valor da causa será a soma de tudo.²⁶

Se o negócio jurídico tiver previsto obrigação a ser cumprida em diversas prestações e o autor intentar demanda judicial destinada a cobrar tanto as vencidas como as vincendas, o valor da causa abrangerá todas elas (CPC, art. 292, § 1.º). Na hipótese de o negócio vigorar por prazo indeterminado ou sendo superior a um ano, “o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual” (CPC, art. 292, § 2.º). Sendo o período inferior a um ano, o valor da causa será igual à soma das prestações (CPC, art. 292, § 2.º, *in fine*).

2.2. Valor da causa na ação fundada em ato ou negócio jurídico

Nos termos do inc. II do art. 292, a demanda que envolva a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de ato ou negócio jurídico tem por valor o do ato ou negócio ou o de sua parte controvertida.

O CPC/1973 continha disposição equivalente, contida no inc. V de seu art. 259, que indicava ser o valor do contrato, quando o litígio tivesse por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico. A disposição atual, contida no inc. II do art. 292, adota técnica mais precisa, pois também discrimina os casos de resolução e rescisão.²⁷ Além disso, utiliza a expressão *ato jurídico*, no lugar de *negócio jurídico*, valendo-se, portanto, de expressão mais abrangente para abarcar os atos jurídicos em sentido estrito e, igualmente, os negócios jurídicos.

O dispositivo, ao inserir a expressão “ou o de sua parte controvertida”, deixa claro que “se o litígio for referente a todo o contrato, o valor da causa será o valor econômico deste; se a discussão se cingir a apenas alguma(s) cláusula(s) do contrato, esta(s) será(ão) o referencial econômico adotado”.²⁸

2.3. Valor da causa na ação de alimentos

Na ação de alimentos, o valor da causa consiste na soma de doze prestações mensais pedidos pelo autor. Tal critério é aplicável tanto para a ação em que o autor pretende a condenação do alimentante como na ação de exoneração de alimentos,²⁹ sendo igualmente aplicável à ação de oferta de alimentos.³⁰

O disposto no art. 292, III, não alcança a ação de revisão de alimentos. Nesta, o autor pretende sejam revistos os alimentos, a fim de que o valor anteriormente fixado seja reduzido ou aumentado. Em tal hipótese, o valor da causa não será a soma de doze prestações mensais, mas equivalerá a doze vezes o valor da diferença entre o valor anteriormente fixado e o novo valor proposto na petição inicial.³¹

O valor da causa, nas ações de alimentos, é a soma de doze prestações, não sendo relevante investigar se há pedido de prestações vencidas e vincendas, pois se devem considerar “umas e outras” (CPC, art. 292, § 1.º).

2.4. Valor da causa nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação de imóvel

Nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação do imóvel, o valor da causa consiste no “valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido” (CPC, art. 292, IV). Nem sempre o autor

disporá do “valor da avaliação da área”, devendo indicar o valor da causa pelo valor do bem.

No CPC/1973, o valor da causa, nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação do imóvel, era “a estimativa oficial para lançamento do imposto”. O Código atual alterou para “valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido” e fez bem, pois a estimativa oficial do imposto não se aplicava à reivindicação de coisas móveis e de semoventes, sobre as quais não incide imposto territorial ou predial,³² sempre havendo, no tocante a imóveis, casos em que, por um motivo ou por outro, não existia cadastro da coisa.³³ Havia, ademais, um problema na previsão do Código anterior: não esclarecia as hipóteses em que o objeto da divisão, da demarcação ou da reivindicação não se sujeitavam a imposto, como nos casos de bens públicos, passíveis de divisão e de demarcação, mas não sujeitos à incidência de imposto predial ou territorial.³⁴

A previsão atual é mais adequada. No caso de reivindicatória de coisa imóvel, móvel ou semoventes, o valor da causa será o valor dos bens. Se, entretanto, o autor não dispuser de elementos suficientes e objetivos para definir o valor do bem, sendo-lhe muito oneroso contratar laudos de avaliação, poderá, em prol do acesso à justiça, valer-se da estimativa oficial para lançamento do imposto,³⁵ se o imóvel reivindicado estiver cadastrado e for passível de sofrer a tributação.³⁶

Por sua vez, na divisão e na demarcação, o valor da causa será o da vantagem econômica decorrente do pedido formulado. Se a divisão ou demarcação for parcial, o valor da causa deve ser equivalente à parcela postulada, e não a toda área do bem,³⁷ correspondendo ao quinhão do autor, o que é, aliás, compatível com a regra prevista no art. 89 do CPC.³⁸

2.5. Valor da causa na ação de indenização

O art. 292, I, poderia já contemplar a ação de indenização. O valor da causa, na ação de indenização, corresponde, evidentemente, ao valor da pretendida indenização. Realmente, nas ações de indenização, “o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado pela autora e descrito na petição inicial da ação indenizatória”.³⁹

Nas ações de indenização por dano material, não há qualquer discussão. É ponto incontroverso, na doutrina e na jurisprudência, que o valor da causa deve corresponder ao valor da indenização postulada, pois o dano material não é estimado ou arbitrado, mas comprovado, devendo, então, seu valor ser explícito e preciso, sendo certo que este também será o valor da causa.

O que se discute é se, no caso de dano moral, o autor deve formular pedido determinado ou se o pedido pode ser genérico, atribuindo-se ao juiz a função de estimar o valor da indenização. Segundo anotado em julgado do Superior Tribunal de Justiça, “Na formação dos precedentes desta Corte, já se firmou que na ação de indenização por danos morais não se exige que o autor formule pedido certo e determinado quanto ao valor da condenação pretendida, a ser fixada, diante da dificuldade de mensuração, segundo o prudente arbítrio do juiz.”⁴⁰ Em reforço a esse entendimento, o STJ afirma que “não há inépcia da inicial em ação que busca a condenação por danos morais e o autor deixa a fixação do montante ao prudente arbítrio do julgador.”⁴¹ Enfim, restou assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual “é possível a fixação dos danos morais de acordo com o prudente arbítrio do juiz da causa”.⁴²

Assim, formulado pedido genérico, deixando o autor a fixação do montante da pretendida indenização ao arbítrio do juiz, não haveria parâmetro para o valor da causa, sendo fixado por mera estimativa aleatória.

Se, entretanto, o autor formular pedido determinado, indicando expressamente o valor da indenização por dano moral, aí o valor da causa há de ser exatamente o montante da pretendida indenização. Com efeito, “conforme entendimento reiterado do STJ, nas hipóteses em que o autor indica na petição inicial o valor buscado a título de danos morais, tal quantia deve ser considerada para a fixação do valor da causa, tendo em vista que integra o benefício econômico pretendido.”⁴³ E, havendo pedido determinado de indenização por danos morais e materiais, com indicação dos valores de cada indenização pretendida, “o valor da causa deverá corresponder ao somatório dos

*pedidos, não devendo ser acolhida a alegação de que o quantum dos danos morais foi apenas sugerido, em caráter provisório.”*⁴⁴

A jurisprudência do STJ sempre considerou que o pedido de indenização por danos morais não precisava ser determinado, podendo ser genérico, em razão do que dispunha o art. 286, II, do CPC/1973.⁴⁵ Tal disposição contém equivalente no art. 324, § 1.º, II, do atual CPC.⁴⁶

O art. 324 mantém regra tradicional no sistema processual civil brasileiro e exige que o pedido seja determinado. Vale dizer que o pedido há de ser delimitado quanto à qualidade e à quantidade, não devendo, em regra, ser genérico. O pedido indeterminado é inepto (CPC, art. 330, § 1.º, II). O autor deve, em sua petição inicial, precisar tanto o pedido *imediato* (a providência jurisdicional postulada) como o *mediato* (o bem almejado). O imediato há de ser sempre determinado. O mediato pode ser determinável, admitindo-se sua formulação genérica apenas em casos expressamente previstos em lei. Enfim, é imprescindível que o autor precise tanto o objeto imediato (a providência jurisdicional postulada) como o objeto mediato (o bem da vida perseguido).

Em regra, o pedido há de ser determinado, não podendo ser genérico.

Embora o pedido deva ser determinado, há casos, expressamente previstos em lei, em que pode ser genérico. O pedido pode ser determinável, mas não absolutamente indeterminado. A indeterminação é, portanto, relativa. O pedido é determinado quanto ao gênero, podendo ser, nas hipóteses previstas em lei, indeterminado em relação à quantidade ou qualidade do que se pede. O pedido genérico é o pedido determinável, podendo a quantidade ou qualidade do bem da vida postulado ser determinada ao longo do procedimento ou mediante liquidação de sentença.

O pedido deve ser certo (CPC, art. 322) e determinado (CPC, art. 324). Significa que deve ser expresso e preciso na sua generalidade. É possível haver, nas hipóteses previstas em lei, indeterminação quanto à qualidade ou quantidade, mas não quanto à generalidade.

Como visto, pode o autor formular pedido genérico nas ações indenizatórias, “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”. Embora não precise quantificar o valor postulado, o autor, na ação indenizatória, deve especificar o prejuízo sofrido. Não se pode pedir a condenação do réu a pagar o “prejuízo sofrido” ou os “danos suportados” ou a indenizar as “perdas e danos”. É preciso, ao menos, especificar quais foram os prejuízos sofridos e deixar para precisar o valor ao longo do procedimento ou em liquidação de sentença, por não ser possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato, lícito ou ilícito.

Tratando-se de indenização por dano moral, o autor deve precisar o valor postulado,⁴⁷ tanto que o art. 292, V, do CPC determina que o valor da causa será o do pedido nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral.⁴⁸ O pedido, nas ações de indenização por dano moral, somente pode ser genérico, se o ato causador do dano repercutir no futuro e não for possível ao autor, desde logo, determinar as consequências do ato ou fato. A regra é a mesma, independentemente de o dano ser material ou moral, de haver prejuízo efetivo ou lucros cessantes. O pedido somente poderá ser genérico, se não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato. Se for possível, não incide a autorização para que o pedido seja genérico; ele deverá ser determinado.⁴⁹ E o valor da causa será exatamente o valor do pedido.

2.6. Valor da causa na cumulação simples e sucessiva de pedidos

O autor pode, em sua petição inicial, formular mais de um pedido. É possível haver, em outras palavras, *cumulação de pedidos*. Há, porém, *cumulação própria* e *cumulação imprópria* de pedidos. A *cumulação própria* caracteriza-se quando o autor formula vários pedidos, objetivando que todos sejam, a um só tempo, acolhidos. Na *cumulação imprópria*, embora haja a formulação de mais de um pedido, somente um pode ser acolhido. Daí se dizer que é *imprópria*: acolhido um pedido, não será possível acolher o outro formulado.

A *cumulação própria* pode ser *simples* ou *sucessiva*. A *simples* caracteriza-se por serem

autônomos os pedidos, não havendo qualquer relação de dependência ou de precedência lógica entre eles. Já a sucessiva caracteriza-se pela dependência do segundo pedido relativamente ao primeiro: o segundo só será examinado se o primeiro for acolhido.

O disposto no art. 292, VI, aplica-se tanto à cumulação simples como à sucessiva, de modo que o valor da causa, em tais espécies de cumulação de pedidos, corresponde à soma de todos eles.

2.7. Valor da causa quando há pedidos alternativos

O parágrafo único do art. 326 do CPC trata da cumulação alternativa de pedidos. A cumulação alternativa não se confunde com o pedido alternativo previsto no art. 325. O pedido alternativo veicula pretensão fundada em obrigação alternativa, enquanto a cumulação alternativa é uma cumulação imprópria: o autor pede dois pedidos, mas somente poderá lograr êxito num deles. O autor formula mais de um pedido para que seja acolhido só um deles.

O legislador previu o que já se admitia na prática forense: a possibilidade de o autor estabelecer alternatividade entre os pedidos formulados na petição inicial. Na cumulação alternativa, o autor, diferentemente do que ocorre na subsidiária ou eventual, não manifesta preferência por um dos pedidos. Formula mais de um para que o juiz acolha apenas um deles, sem manifestar qualquer preferência. É-lhe indiferente qual dos pedidos deva ser acolhido. Acolhido um, os demais estão prejudicados.

Tome-se como exemplo a seguinte hipótese: diante do vício de um produto adquirido, o consumidor propõe demanda judicial, com fundamento no § 1.º do art. 18 do CDC, para pedir sua substituição, ou a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, sem estabelecer qualquer prioridade a essas pretensões ou manifestação qualquer de ordem de preferência. Caberá ao juiz escolher qualquer delas, caso reconheça a existência do vício.⁵⁰

Acolhido qualquer pedido, o autor é vitorioso integralmente, devendo o réu responder pelos ônus da sucumbência.⁵¹ Não há, por isso, interesse do autor de recorrer para que se lhe seja deferido outro pedido no lugar que foi acolhido. Acolhido qualquer pedido e vindo o réu a apelar da sentença, não é possível ao autor interpor recurso adesivo, pois não houve sucumbência recíproca. A sucumbência do réu foi total; o autor obteve o que pediu. Não há, como visto, ordem preferência entre os pedidos; o acolhimento de qualquer um deles consiste na procedência integral da postulação. Interposto recurso pelo réu, o tribunal poderá examinar os demais pedidos formulados, na hipótese de, ao examinar a apelação, rejeitar o que fora deferido na sentença, em virtude da amplitude do seu efeito devolutivo (CPC, art. 1.013).

O disposto no art. 325 do CPC trata do pedido alternativo, que é aquele que veicula pretensão decorrente de obrigação alternativa ou disjuntiva. As obrigações alternativas estão previstas nos arts. 252 a 256 do Código Civil. A obrigação alternativa é aquela em que a prestação pode ser cumprida de um modo ou de outro. Não há aqui cumulação de pedidos; o pedido é um só. O pedido alternativo, previsto no art. 325 do CPC, não se confunde com a cumulação alternativa de pedidos, prevista no parágrafo único do art. 326 do CPC.

No caso do art. 325 do CPC, o pedido formulado é um só; a forma de cumprimento da obrigação postulada é que é disjuntiva ou alternativa. O devedor pode cumprir a obrigação por uma prestação ou por outra. Na obrigação alternativa, o devedor pode, por exemplo, entregar sacos de açúcar ou pagar o equivalente em dinheiro. Não se exige que os objetos sejam da mesma natureza ou quantidade, embora sejam economicamente equivalentes. O devedor pode, por exemplo, obrigar-se a entregar ao credor duas embarcações de pesca ou duas de passeio.⁵² A obrigação pode ser cumprida por uma prestação ou por outra. Na hipótese de o devedor comprometer-se a pagar uma pensão ao credor, mediante depósito em conta bancária ou mediante pagamento pessoal em dinheiro, não haverá aí obrigação alternativa, pois a prestação é única: dar dinheiro. Não há variação de prestação. O que varia, em tal exemplo, é a forma de cumprimento, mas não a prestação.⁵³ Se o devedor obrigou-se a pagar dinheiro ou a entregar uma mercadoria, aí a obrigação é alternativa, pois variam as prestações: ele cumprirá uma ou outra.

Se não houver estipulação em contrário, a escolha cabe ao devedor. Caso, porém, a escolha caiba ao autor, não haverá pedido alternativo; o pedido será fixo. Ao formulá-lo na petição inicial, o autor estará a fazer sua escolha. Se, não obstante seja sua a escolha, o autor formular pedido alternativo, terá renunciado ao direito de escolher, passando a escolha ao réu: aplica-se aqui o disposto no § 2.º do art. 800 do CPC. Cabe ao autor fazer sua escolha na petição inicial.

Se o autor propuser uma demanda escolhendo uma das prestações e, em seguida, propuser uma segunda, escolhendo a outra prestação, haverá litispendência,⁵⁴ estará postulando o cumprimento da mesma obrigação, já tendo, na primeira demanda, feito sua escolha. A segunda demanda haverá de ser extinta.

Ainda que o autor formule pedido fixo, se a escolha couber ao réu, o juiz assegurará a este último o direito de cumprir a obrigação por uma ou por outra prestação. Cabe ao réu manifestar seu direito de escolha na contestação, não se permitindo que o juiz lhe assegure de ofício essa opção.

Na verdade, quando o autor formular pedido fixo e a escolha couber ao réu, este poderá, na sua contestação, adotar uma das seguintes posturas: (a) reivindicar seu direito de escolha; (b) declarar expressamente que, no seu direito de escolha, pretende cumprir a obrigação mediante a outra prestação não contida no pedido; (c) contestar, sem tratar da sua escolha. Na primeira hipótese, cabe ao juiz, na sentença de procedência, deferir o direito de escolha, a fim de que o réu cumpra a obrigação optando pela prestação que escolher. Na segunda hipótese, o juiz, na sentença de procedência, deve condenar o réu na prestação que escolheu; aqui, não se aplica o parágrafo único do art. 325, pois o réu já exerceu, em sua contestação, seu direito de escolha. Na terceira hipótese, não será possível ao juiz condenar o réu e assegurar-lhe o direito de escolha, pois houve renúncia na contestação. Do mesmo modo que o autor, ao formular pedido alternativo, renuncia à sua escolha, o réu, ao silenciar na contestação sobre seu direito de escolha, dele abre mão, transferindo-o para o autor.⁵⁵ Aplica-se aqui o disposto no § 1.º do art. 800 do CPC: se o devedor não manifestar seu direito de escolha na contestação, a opção passa a ser do credor. A regra há de ser a mesma, independentemente de o processo ser de conhecimento ou de execução.

Se o autor formulou pedido certo, mas o réu for revel, o juiz deverá aplicar o disposto no parágrafo único do art. 325 do CPC e assegurar a este último o direito de escolha. Assim, se for julgado procedente o pedido, o réu será condenado, deferindo-se-lhe o direito de escolha.

Às demandas propostas com pedido alternativo não se aplica o disposto no art. 292, VII, do CPC, pois este refere-se aos casos de cumulação alternativa de pedidos, ou seja, a casos em que há mais de um pedido. Na hipótese do art. 325 do CPC, o pedido é único; não há cumulação. O valor é um só: o da obrigação. O valor da causa será o valor da obrigação, cujo cumprimento dar-se-á por uma prestação ou por outra.

O art. 292, VII, refere-se à cumulação alternativa prevista no parágrafo único do art. 326 do CPC.

2.8. Valor da causa na cumulação eventual de pedidos

O art. 326 do CPC trata de casos de cumulação *imprópria* de pedidos. Nas hipóteses reguladas no dispositivo, o autor formula mais de um pedido, mas apenas um pode ser acolhido. É por isso que se diz que a cumulação é *imprópria*. Há mais de um pedido formulado, mas só um pode ser acolhido. Acolhido um pedido, não será possível acolher o outro formulado.

A cumulação *imprópria* pode ser *subsidiária* ou *alternativa*. A subsidiária também é chamada de *eventual*. Enquanto a subsidiária ou eventual é a prevista no art. 326, *caput*, do CPC, a alternativa é a do seu parágrafo único.

A cumulação subsidiária ou eventual está regulada no *caput* do art. 326 do CPC e caracteriza-se por prestigiar a regra da eventualidade em favor do autor. Há uma relação de preferência ou hierarquia entre os pedidos formulados: o autor tem preferência pelo primeiro pedido. Caso,

porém, ele seja rejeitado, deverá, então, o juiz apreciar o segundo. O segundo pedido somente será examinado se o primeiro for rejeitado. O autor formula um pedido, mas, na eventualidade de não ser acolhido, haverá um segundo a ser apreciado. Não é possível que o juiz já aprecie diretamente o segundo pedido, sem ter examinado o primeiro. É necessário que o primeiro seja apreciado e *rejeitado* para, somente então, ser examinado o segundo. Se o primeiro pedido já for acolhido, resta prejudicada a análise do segundo. O segundo nem será examinado, caso seja acolhido o primeiro.

O segundo pedido somente será apreciado se o primeiro for rejeitado ou, ainda, se não for admitido. Se faltar algum pressuposto processual que impeça o exame do primeiro pedido, o segundo será, então, examinado. É preciso, enfim, que haja inadmissibilidade ou rejeição do primeiro pedido para que se possa examinar o segundo. Nesse sentido, o enunciado 287 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “O pedido subsidiário somente pode ser apreciado se o juiz não puder examinar ou expressamente rejeitar o principal”.

O segundo pedido é, por isso mesmo, subsidiário ou eventual. Só é examinado na hipótese de inadmissibilidade ou rejeição do primeiro, que é o pedido principal. Na eventualidade de o principal não ser admitido ou acolhido é que se analisa o subsidiário. Se o juiz apreciar diretamente o pedido subsidiário, sem ter inadmitido ou rejeitado o principal, haverá *error in procedendo*, podendo o autor recorrer para que se anule a sentença.

Há, como se percebe, uma preferência: o autor prefere o primeiro pedido. Se este for acolhido, não haverá interesse de recorrer da sentença. Se, porém, o pedido principal for rejeitado ou inadmitido, vindo o subsidiário a ser acolhido, o autor poderá interpor recurso para que lhe seja dado o principal no lugar do subsidiário. Embora tenha sido vitorioso no subsidiário, pode recorrer para que se lhe garanta, no seu lugar, o principal. É que sua preferência é o pedido principal.

No caso de cumulação subsidiária ou eventual, o valor da causa é o do pedido principal, não se levando em conta o pedido subsidiário na sua composição.

2.9. Valor da causa na ação monitória

A ação monitória está prevista nos arts. 700, 701 e 702 do CPC e tem por finalidade permitir a rápida formação de título executivo judicial, descerrando o imediato acesso à execução forçada mediante o procedimento do cumprimento de sentença. A ação monitória é um *remédio jurídico processual*, ou, de forma mais simples, um direito a um procedimento específico, disciplinado nos mencionados dispositivos legais. Sendo certo que a ação de procedimento especial monitório é processada por rito especial, não restam dúvidas de que se lhe aplicam, subsidiariamente, as regras relativas ao procedimento comum. A propósito, eis o que dispõe o parágrafo único do art. 318 do CPC: “O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução”.

Para que se admita a ação monitória, é preciso que haja prova escrita da obrigação. O procedimento da ação monitória é construído a partir desse requisito específico. Seu procedimento é, então, sumário, abreviado, expedito, destinado à obtenção de uma ordem que imponha o cumprimento da obrigação a que se refira a prova escrita.

É preciso, então, que haja prova escrita, sem eficácia de título executivo *judicial*, que impute ao demandado a obrigação do pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Não há qualquer limitação: cabe a ação monitória para a satisfação de qualquer tipo de obrigação.

O procedimento instaura-se com o ajuizamento de petição inicial instruída com a *prova escrita*, sem eficácia de título executivo judicial, que impute ao demandado a obrigação ali contida. Cabe ao autor elaborar a petição inicial da ação monitória, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do CPC, bem como à exigência contida no § 2.º do art. 700, ou seja, incumbe ao autor, na petição inicial explicitar, conforme o caso: (a) a importância devida, instruindo-a com memória de

cálculo; (b) o valor atual da coisa reclamada; (c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Em outras palavras, se o autor pretender o recebimento de quantia certa, deve especificar o respectivo valor e instruir a petição inicial com a memória de cálculo (CPC, art. 700, § 2.º, I). Se, porém, pretender a entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, deve especificar o valor atual da coisa (CPC, art. 700, § 2.º, II). Caso o autor pretenda obter o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve quantificar o correspondente conteúdo patrimonial ou o proveito econômico (CPC, art. 700, § 2.º, III).

Tais exigências têm por finalidade viabilizar a exata definição do valor da causa (CPC, art. 700, § 3.º) e dos honorários de advogado (CPC, art. 701, *caput*), bem como a fixação de eventual multa em caso de litigância de má-fé (CPC, art. 702, §§ 10 e 11).⁵⁶

É preciso, portanto, identificar qual o tipo de obrigação exigida na ação monitória e identificar o seu valor, o qual será, de igual modo, o valor da causa.

2.10. Valor da causa na ação rescisória

A rescisória é uma demanda, devendo, então, ser proposta por meio de petição inicial, que contenha os requisitos previstos no art. 319 do CPC. Dentre tais requisitos, insere-se o valor da causa.

O valor da causa, nas ações rescisórias, equivale ao da ação originária.⁵⁷ Vale dizer que o valor atribuído à causa para a ação rescisória corresponde ao valor da causa da ação originária, corrigido monetariamente.⁵⁸ Em razão desse entendimento, seria inadmissível a pretensão de que, na ação rescisória, o valor da causa fosse igual ao encontrado para fins de liquidação de sentença.⁵⁹

Na verdade, o valor da causa constitui, em essência, o benefício perseguido pelo autor ou que poderá ser auferido por ele. Rescindida a decisão, o benefício a ser auferido corresponde, em princípio, ao valor da causa da ação originária. Por isso, entende-se que: “o valor da causa nas rescisórias, via de regra, é o que foi atribuído à ação originária, monetariamente corrigido, devendo, contudo, ficar devidamente demonstrado, com exatidão, na impugnação, aquele que se reputa correto”.⁶⁰

Poderá, contudo, a parte demandada, em impugnação ao valor da causa, demonstrar que o proveito econômico a ser auferido pelo autor supera tal montante. Nesse caso, o valor da causa da ação rescisória será superior ao valor da causa da ação originária. Daí entender o STJ que: “o valor da causa, em ação rescisória, deve, em princípio, guardar equivalência com o valor do benefício patrimonial a que visa, o qual não é, necessariamente, o mesmo da ação em que foi proferida a decisão rescindenda”.⁶¹

Se a ação rescisória for proposta, quando já promovida a liquidação do julgado, em que se demonstra que o benefício a ser auferido pelo interessado é bem superior ao valor da causa da ação originária, deve, então, o valor da causa da ação rescisória ser equivalente ao montante liquidado, e não ao valor da causa da ação originária.⁶² Por isso mesmo, “se a ação rescisória tem por objeto acórdão proferido no processo de liquidação, a fixação do valor da causa pode ser diferente daquele atribuído à outra voltada contra julgado extraído de processo de conhecimento”.⁶³

Quando a ação rescisória envolver apenas um ou alguns capítulos da decisão rescindenda, o valor da causa corresponderá ao proveito econômico que se possa obter com a rescisão de apenas esse capítulo. Eis o exemplo de Barbosa Moreira: “Se se quer rescindir apenas a parte da sentença que, *v g.*, fixara os honorários de advogado abaixo do mínimo ou acima do máximo legal (...), o valor há de ser a diferença, para mais ou para menos, que se pleiteia na ação rescisória”.⁶⁴

3. Controle do valor da causa pelo juiz

Já se viu que o art. 292 estabelece os critérios legais para a fixação do valor da causa. Se a causa não se subsumir a qualquer das hipóteses ali previstas, cabe ao autor atribuir-lhe valor.

Em qualquer caso, o juiz deve, de ofício ou a requerimento, controlar o valor da causa. Se o caso se enquadra numa das hipóteses do art. 292, o controle é mais simples, cabendo ao juiz checar se a fixação do valor da causa está de acordo com a previsão legal. Não estando, porém, a causa subsumida numa daquelas hipóteses, sua estimativa será controlada pelo juiz a partir do princípio da boa-fé (CPC, art. 5.º), que proíbe o abuso de direito, bem como a partir da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, art. 8.º).⁶⁵

Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

1. Objeto da impugnação ao valor da causa

A disposição contida no art. 293, reafirmada no inc. III do art. 337, legitima o réu a impugnar o valor da causa em preliminar da contestação.

A exemplo da previsão contida no art. 261 do CPC/1973, o art. 293 do atual Código não limita o conteúdo da impugnação ao valor da causa. O § 2.º do art. 48 do CPC/1939 previa, diversamente, que não seria admitida a impugnação, mesmo que fosse procedente e implicasse modificação no valor da causa, quando não alterasse a alçada. Havia nítida limitação à impugnação.⁶⁶ Na previsão atual, não há qualquer tipo de limitação. A impugnação é admissível em qualquer hipótese, quer quando o valor da causa não esteja de acordo com as previsões do art. 292, quer quando se trate de fixação por estimativa do autor e não se revele adequada, razoável ou proporcional, independentemente de se apontar a necessidade de ser aumentado ou diminuído o valor indicado na petição inicial.

A impugnação pode versar sobre o valor da causa fixado segundo critério legal ou segundo estimativa do autor. Em outras palavras, cabe a impugnação ao valor da causa em qualquer hipótese. Não há limitação, nem restrição à impugnação ao valor da causa. Basta que haja motivo suficiente a permitir a impugnação. Assim, pode ser impugnado o valor da causa, por não ter sido observado o critério legal expressamente previsto no art. 292, ou por ser a fixação – nos casos que não se subsomem a qualquer hipótese legal – abusiva, irrazoável ou desproporcional.

2. Legitimidade para impugnar o valor da causa

A impugnação ao valor da causa deve ser feita em preliminar da contestação (CPC, arts. 293 e 337, III). É inegável, portanto, a legitimidade do réu para impugnar o valor da causa.

Além do réu, também desfrutam de legitimidade para impugnar o valor da causa o denunciado (tanto o denunciado pelo autor como o denunciado pelo réu), o assistente do réu e o chamado ao processo.⁶⁷ A Fazenda Pública, nos processos em que não figure como ré, não tem legitimidade para impugnar o valor da causa. Poder-se-ia até cogitar dessa legitimidade, pois o valor da causa é relevante para a fixação do valor das custas, cuja natureza tributária é largamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência. Não se lhe é franqueada, entretanto, essa legitimidade para impugnar o valor da causa em processos dos quais não figure como parte.⁶⁸

O Ministério Público pode, como se sabe, figurar no processo como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Quando for réu (por exemplo, numa ação rescisória proposta pelo vencido em ação civil pública proposta pelo próprio Ministério Público), sua legitimidade para impugnar o valor da causa é indiscutível, aplicando-se o disposto no art. 293; a impugnação deve ser feita em preliminar da contestação (CPC, art. 337, III). Questiona-se, porém, a legitimidade do Ministério Público impugnar o valor da causa quando for fiscal da ordem jurídica.

Quando atua como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público não é alcançado pelos reflexos econômicos do valor da causa. Sua atuação destina-se à proteção de interesse público ou social. Há, entretanto, uma hipótese, que é a do art. 178, II, que convoca a intervenção do Ministério Público para curar os interesses do incapaz. Nesse caso, o Ministério Público, que pode, inclusive,

ajuizar exceção de incompetência em favor do incapaz (CPC, art. 65, parágrafo único), tem legitimidade para impugnar o valor da causa.⁶⁹

3. Forma da impugnação ao valor da causa

O art. 261 do CPC/1973 previa que a impugnação ao valor da causa fosse apresentada em peça autônoma, a ser autuada em apenso aos autos do processo principal. No atual Código, a impugnação ao valor da causa não deve mais ser apresentada em peça avulsa, devendo ser alegada na contestação, em preliminar, tal como preveem os seus arts. 293 e 337, III.

Significa que o réu deve impugnar o valor da causa em preliminar da contestação. Já se viu, no item anterior, que o Ministério Público, quando intervém em virtude da presença de um incapaz, tem legitimidade para impugnar o valor da causa. Só que o Ministério Público sempre tem vista após as partes (CPC, art. 179, I), somente se manifestando depois delas. Nesse caso, o Ministério Público não apresenta contestação. Logo, a impugnação ao valor da causa não poderá constar de uma preliminar da contestação, sendo, portanto, hipótese de impugnação autônoma do valor da causa.⁷⁰

Quanto ao assistente do réu, somente poderá impugnar o valor da causa, se ainda houver prazo para a contestação. Se sua intervenção ocorrer após o término do prazo de resposta, não poderá mais impugnar o valor da causa, haja vista receber o processo no estado em que se encontra (CPC, art. 119, parágrafo único).

NOTAS DE RODAPÉ

1

Luis Guilherme Aidar Bondioli. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 820.

2

Idem, p. 821.

3

Ainda sob a vigência do CPC/1939, já se entendia que o juiz poderia determinar a sanção da falta de indicação do valor da causa, mesmo depois da contestação apresentada pelo réu (Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, tomo 1, p. 372; Pedro Batista Martins. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 196).

4

Com a extinção da ORTN, há uma discussão acerca do valor atual desse limite de alçada fixado na lei de execuções fiscais. Segundo esclarece Bernardo Pimentel Souza, os tribunais de justiça de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de São Paulo estabeleceram que as 50 ORTNs equivalem a 283,43 Ufir's. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal estimou que as 50 ORTNs correspondem a 444,85 Ufir's, que, com a conversão para a moeda corrente, totalizariam R\$ 473,42. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça fixou que as 50 ORTNs equivalem a 311,59 Ufir's ("Embargos infringentes de alçada", p. 222). Em recurso submetido ao regime dos repetitivos, o STJ determinou o valor que representa 50 (cinquenta) obrigações

reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: STJ, REsp 1.168.625/MG, 1.^a Seção, rel. Min. Luiz Fux, *DJe* 01.07.2010.

5

Demócrito Ramos Reinaldo. “*O recurso especial e as decisões interlocutórias desafiadas por agravo de instrumento*”, p. 9-18.

6

STF, RE 153.831/SP, 1.^a Turma, rel. Min. Ellen Gracie Northfleet, *DJ* 14.3.2003, p. 39.

7

Johannes Hessen. *Filosofia dos valores*, p. 37.

8

A propósito, conferir, Gelson Amaro de Souza. Do valor da causa, p. 21-28.

9

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *Direito processual civil brasileiro*, vol. 1, p. 293.

10

Gelson Amaro de Souza. *Do valor da causa*, p. 33.

11

Fábio Gomes. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 113-114.

12

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.287, p. 1.693.

13

STJ, REsp 132.364/RS, 2.^a Turma, rel. Min. Adhemar Maciel, *DJ* 06.10.1997, p. 49.941.

14

Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa. *Valor da causa*, n. 2.1.1, p. 16.

15

STJ, QO na SEC 879, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, *DJ* 13.11.2006, p. 204.

16

Daniel Francisco Mitidiero. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, n. 321, p. 452; Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa. *Valor da causa*, n. 2.1.1, p. 15-16.

17

Hélio Tornaghi. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 256.

18

Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, n. 413, p. 439-440.

19

STF, AI 643.578/SP-AgR, 1.^a Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJ* 29.8.2008; STF, AI 537.333/RJ-ED, 2.^a Turma, rel. Min. Joaquim Barbosa, *DJe* 26.6.2009; STF, ARE 704.878/RJ, 1.^a Turma, Re. Min. Dias Toffoli, *DJe* 11.03.2014.

20

Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa. *Valor da causa*, n. 2.1.1, p. 16.

21

Luiz Caetano de Salles. *O valor da causa e seus reflexos no processo civil*, p. 44.

22

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. *Reclamação constitucional no direito brasileiro*, p. 459-461; Leonardo L. Morato. *Reclamação e sua aplicação para o respeito da Súmula Vinculante*, p. 109; Leonardo Carneiro da Cunha. “*Natureza jurídica da reclamação constitucional*”, p. 337-338; Ricardo de Barros Leonel. *Reclamação Constitucional*, p. 171; Leonardo Carneiro da Cunha. *A Fazenda Pública em juízo*, 15^a ed., n. 17.3.1, p. 729; Leonardo Carneiro da Cunha; Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*, p. 533.

23

Fábio Gomes. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 118.

24

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.292, p. 1.699.

25

Daniel Francisco Mitidiero. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, n. 323, p. 455.

26

Hélio Tornaghi. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 260.

27

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.292.1.2, p. 1.699; Daniel Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 394.

28

Daniel Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 394.

29

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.292.1.3, p. 1.700-1.701.

30

Daniel Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 394.

31

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.292.1.3, p. 1.701; Daniel Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 394; Ronaldo Cramer. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 454; Juliana Cordeiro de Faria. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 811.

32

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.292.1.4, p. 1.701.

33

Idem, p. 1.702.

34

Idem, *ibidem*.

35

Juliana Cordeiro de Faria. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 811.

36

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.292.1.4, p. 1.702.

37

Daniel Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 394.

38

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.292.1.4, p. 1.702.

39

STJ, AgRg no AREsp 819.016/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJe* 1.3.2016.

40

STJ, REsp 1.313.643/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJe* 13.6.2012.

41

STJ, REsp 645.729/RJ, 4.^a Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, *DJe* 1.2.2013.

42

STJ, AgRg no AREsp 730.160/RJ, 3.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 28.3.2016.

43

STJ, AgRg no AREsp 102.651/MS, 4.^a Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, *DJe* 23.5.2016.

44

STJ, REsp 1.229.870/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJe* 30.3.2011.

45

“Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico: (...) II – quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito”.

46

“Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1.º É lícito, porém, formular pedido genérico: (...) II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;”

Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*, p. 590. O STJ mantém firme entendimento, firmado sob a égide do CPC/1973, de que, nas ações de indenização por danos morais, o pedido pode ser genérico, não sendo necessária a indicação, na petição inicial, do valor pretendido pelo autor (STJ, AgRg no Ag 1.066.346/SP, 4.^a Turma, rel. Min. Carlos Fernando Mathias – Juiz Federal Conv. TRF 1.^a Região, *DJe* 23.03.2009; STJ, REsp 1.313.643/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, *DJe* 13.06.2012; STJ, REsp 645.729/RJ, 4.^a Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, *DJe* 01.02.2013). Tal entendimento não deve mais persistir na vigência do CPC/2015, pois este foi expresso ao exigir a indicação do valor da causa. Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assim se manifesta: “Em termos de novidades quanto às matérias tratadas especificamente no tocante ao valor da causa, tem-se apenas o inc. V do art. 292 do Novo CPC: na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, de ser o valor da causa o valor pretendido. Ao tornar o pedido de dano moral em espécie de pedido determinado, exigindo-se do autor a indicação do valor pretendido, o disposto contraria posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça de admitir nesses casos o pedido genérico.” (*Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015*, p. 223-224).

“Muitas vezes, o pedido de condenação (objeto imediato) do réu (pedido certo) por danos morais, decorrentes da morte de um ente querido, não está na dependência de qualquer elemento probatório para a sua fixação (determinação), em que a tristeza e o sofrimento pela perda irreparável da pessoa amada aparecem de forma ínsita na própria relação de direito material violada, em face do ilícito civil praticado. Nesses casos arbitrar o valor perseguido com a demanda é um ônus processual do postulante, não podendo ser relegado, em princípio, para fase processual posterior ou remetido para estipulação, de acordo com o prudente critério do julgador.” (Joel Dias Figueira Jr. *Comentários ao Código de Processo civil*, vol. 4, tomo 2, p. 92-93).

Luis Guilherme Aidar Bondioli. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 829.

STJ, REsp 1.158.754/RS, 2.^a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 30.9.2010.

Ricardo Algarve Gregório. *Comentários ao Código Civil: artigo por artigo*, p. 316.

José Joaquim Calmon de Passos. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 237.

54

Teresa Arruda Alvim Wambier; Maria Lúcia Lins Conceição; Leonardo Ferres da Silva Ribeiro; Rogerio Licastro Torres de Mello. *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 552.

55

José Joaquim Calmon de Passos. *Comentários ao Código de Processo Civil*, n. 146.5, p. 238-239.

56

Luiz Henrique Volpe Camargo. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 932.

57

Cassio Scarpinella Bueno. *Código de Processo Civil interpretado*, p. 1.493; Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. *Curso de direito processual civil*, p. 511.

58

STJ, REsp 8.482/SP, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, *DJ* 27.05.1991; STJ, AgRg no REsp 721.772/BA, 1.^a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, *DJ* 05.09.2005, p. 283.

59

STJ, AR 568/SR, 1.^a Seção, rel. Min. José Delgado, *DJ* 17.12.1999, p. 312.

60

STJ, Pet 2.723/SE, 3.^a Seção, rel. Min. Paulo Gallotti, *DJ* 01.08.2005, p. 316.

61

STJ, REsp 718.473/SC, 1.^a Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki, *DJ* 07.11.2005, p. 119. No mesmo sentido: STJ, REsp 1.492.775/MG, 3.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 16.03.2015.

62

STJ, EREsp 383.817/RS, 1.^a Seção, rel. Min. Teori Albino Zavascki, *DJ* 12.09.2005, p. 196; STJ, REsp 992.327/RN, 5.^a Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, *DJe* 03.11.2008.

63

STJ, EREsp n. 448.579/MA, Corte Especial, rel. Min. Ari Pargendler, *DJ* 21.02.2005, p. 99.

64

65

Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 564.

66

Ao juízo, na época do CPC/1939, cabia, preliminarmente, à vista de qualquer impugnação, verificar se ela era, ou não indiferente à determinação da competência ou da alçada. Caso fosse indiferente, o juiz devia repelir, desde logo, a impugnação, sem se preocupar com a procedência ou improcedência das alegações do impugnante (Pedro Batista Martins. *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 195). Para Pontes de Miranda, essa limitação não se aplicava nas impugnações apresentadas pela Fazenda Pública, pois havia, em tais hipóteses, interesse fiscal a ser observado (*Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 371).

67

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.295, p. 1.720.

68

Idem, p. 1.721.

69

Idem, *ibidem*.

70

Araken de Assis. *Processo civil brasileiro*, vol. 2, tomo 1, n. 1.296, p. 1.722.

Índice Alfabético-remissivo

Adequação

- Adequação Formal ou Adaptação Procedimental, **Art. 188, 9.**

Atos Processuais

- Atos Processuais das Partes, **Arts. 200 a 202.**
- Atos Processuais ou Pronunciamentos do Juiz, **Arts. 203 a 205.**
- Atos Processuais dos Auxiliares do Juízo, **Arts. 206 a 211.**
- Classificação, **Art. 188, 1 a 5.**
- Comunicação, **Arts. 236 a 275.**
- Conceito, **Art. 188, 1 a 5.**
- Distribuição, **Arts. 284 a 290.**
- Eletrônicos, **Arts. 193 a 198.**
- Forma dos Atos Processuais, **Arts. 212 a 216.**
- Lugar dos Atos Processuais, **Art. 217.**
- Registro, **Art. 284.**

Calendário Processual, **Art. 191, 1 a 9.**

Fatos Processuais em Sentido Amplo

- Classificação, **Art. 188, 1 a 5.**
- Conceito, **Art. 188, 1 a 5.**
- Existência, Validade e Eficácia, **Art. 188, 6.**
- Forma, **Art. 188, 7.**
- Negócios Bilaterais Atípicos, **Art. 190, 4.**
- Negócios Jurídicos Plurilaterais, **Art. 190, 5.**

Instrumentalidade

- Instrumentalidade das Formas, **Art. 188, 8.**

- Vício de Forma e Contraditório, **Art. 188, 10.**
- Invalidade, Inércia Argumentativa e Ônus Argumentativo, **Art. 188, 12.**

Língua

- Língua Estrangeira e Língua Portuguesa, **Art. 192, 1 a 7.**

Negociação Processual

- Atipicidade, **Art. 190, 3.**
- Cláusula Geral, **Art. 190, 2.**
- Interpretação, **Art. 190, 18.**
- Momento de Celebração, **Art. 190, 6.**
- Negócios Processuais Coletivos, **Art. 190, 19.**
- Princípio da Boa-Fé, **Art. 190, 17.**
- Regramento Geral, **Art. 190, 11 a 16.**
- Requisitos de Validade, **Art. 190, 7, 8, 9 e 10.**

Nulidades Processuais, **Arts. 276 a 283.**

Prazos Processuais

- Normas Gerais, **Arts. 218 a 232.**
- Verificação dos Prazos e Penalidades, **Arts. 233 a 235.**

Preclusão, **Art. 223, 1 a 5.**

Princípio da Colaboração, **Art. 188, 11.**

- Dever de Prevenção, **Art. 188, 11.**

Princípio da Primazia do Mérito, **Art. 188, 11.**

Princípio da Publicidade

- Extensão, **Art. 189, 1.**
- Segredo de Justiça, **Art. 189, 2.**

Princípio do Respeito ao Autorregramento da Vontade, **Art. 190, 1.**

Segredo de Justiça

- Hipóteses, **Art. 189, 2.**
- Sujeitos Autorizados a Participar do Processo, **Art. 189, 3.**
- Terceiros, **Art. 189, 4.**

Valor da Causa, **Arts. 291 a 293.**

Referências Bibliográficas

Adolfo Alvarado Velloso. *Jurisdiccion y competência. RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 37, jan.-mar. 1985.

Adolfo Schönke. *Derecho procesal civil*. Trad. espanhola de la 5ª ed. Alemana. Barcelona: Bosch, 1950.

Aldo Attardi. *Diritto processuale civile*. 3ª ed. Padova: Cedam, 1999. v. 1.

Alexandre Freire Pimentel. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Lenio Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). Alexandre Freire (coord.). São Paulo: Saraiva, 2016.

Alfredo de Araújo Lopes da Costa. *Direito processual civil brasileiro*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 1.

Almiro do Couto e Silva. “Os princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica no Estado de Direito contemporâneo”. *Revista da Procuradoria-Geral do Estado*. Publicação do Instituto de Informática Jurídica do Estado do Rio Grande do Sul, v. 18, n. 46, 1988.

André de Luiz Correia. *A citação no direito processual civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2001.

André Roque. *Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015 – parte geral*. São Paulo: Método, 2015.

Andrea Lugo. *Manuale di diritto processuale civile*. 15. ed. Milano: Giuffrè, 2005.

Antonio Carlos Marcato. Prorrogação da competência. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 65, jan.-mar. 1992.

Antônio Dall’Agnol. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000, v. 2.

Antonio do Passo Cabral. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer (coords.). Rio de Janeiro: Forense, 2016.

_____. *Convenções processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016.

_____. Convenções sobre os custos da litigância (I): admissibilidade, objeto e limites. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 276, fev. 2018.

_____. Convenções sobre os custos da litigância (II): introdução ao seguro e ao financiamento processuais. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 277, mar. 2018.

_____. *Juiz natural e eficiência processual: flexibilização, delegação e coordenação de competências no processo civil*. Tese de titularidade. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2017.

_____. *Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

- Antônio Ernani Pedroso Calhao. *Justiça célere e eficiente: uma questão de governança judicial*. São Paulo: LTr, 2010.
- Antonio Mota. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Lenio Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). Alexandre Freire (coord.). São Paulo: Saraiva, 2016.
- _____ e Antonio Carvalho Filho. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Lenio Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). Alexandre Freire (coord.). 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
- Araken de Assis. *Manual da execução*. 18ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____. *Processo civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2015, v. 2, t. 1.
- Arruda Alvim. *Manual de direito processual civil*. 9ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- Augusto Tavares da Rosa Marcacini. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- Bernardo Pimentel Souza. “Embargos infringentes de alçada”. *Revista de Direito Processual Civil*. Curitiba: Gênesis, 2003, n. 28.
- Cândido Rangel Dinamarco. *A reforma da reforma*. São Paulo: Malheiros, 2002.
- _____. *Execução civil*. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
- _____. *Instituições de direito processual civil*. São Paulo: Malheiros, 2001, v. 2.
- _____. “Tempestividade dos recursos”. *Revista Dialética de Direito Processual*. São Paulo: Dialética, v. 16, 2004.
- Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. *Do formalismo no processo civil*. São Paulo: Saraiva, 1997.
- Carlos Augusto de Assis. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas (coords.). 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- Carlos Henrique Abrão. *Processo eletrônico: processo digital*. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- Carlos Maximiliano. *Direito intertemporal ou teoria da retroatividade das leis*. 2ª ed. Rio de Janeiro-São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1955.
- Carlos Roberto Siqueira Castro. *O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- Cassio Scarpinella Bueno. *Código de Processo Civil interpretado*. Antonio Carlos Marcato (coord.). São Paulo: Atlas, 2004.
- Celso Agrícola Barbi. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. v. 1.
- Celso Neves. *Notas a respeito da conexão de causas*. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 36, out.-dez. 1984.
- Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. *O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- Cristina Asprella. *La translatio iudicii: trasferimento del giudizio nel nuovo processo civile (L n. 69/2009)*. Milano: Giuffrè Editore, 2010.

- Cristina Ferraz. *Prazos no processo de conhecimento*. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- Daniel Amorim Assumpção Neves. *Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015*. São Paulo: Método, 2015.
- Daniel Francisco Mitidiero. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Memória Jurídica, 2005, t. 2.
- Daniel Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Lenio Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). Alexandre Freire (coord.). São Paulo: Saraiva, 2016.
- Demócrito Ramos Reinaldo. “O recurso especial e as decisões interlocutórias desafiadas por agravo de instrumento”. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 78, 1995.
- Diogo Assumpção Rezende Almeida. *Das convenções processuais no processo civil*. Tese de doutorado apresentada e defendida na UERJ. Rio de Janeiro, 2014.
- Eduardo A. Zannoni. *Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos*. Buenos Aires: Astrea, 2004.
- Eduardo Espinola e Eduardo Espinola Filho. *A Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro*. Rio de Janeiro-São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1943, v. 1.
- _____. e _____. *Tratado de direito civil brasileiro*. Rio de Janeiro-São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1939, v. 2.
- Eduardo Henrique de Oliveira Yoshikawa. *Valor da causa*. São Paulo: Dialética, 2008.
- Eduardo José da Fonseca Costa. “A ‘execução negociada’ de políticas públicas em juízo”. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 212, out. 2012.
- _____. *Código de Processo Civil comentado*. Helder Moroni Câmara (coord.). São Paulo: Almedina, 2016.
- Eduardo Luiz Cavalcanti Campos. *O princípio da eficiência no processo civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
- Eduardo Scarparo. *As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
- Egas Dirceu Moniz de Aragão. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, v. 2.
- Elisa Picozza. “Il calendario del processo”. *Rivista di Diritto Processuale*. Milano: CEDAM, 2009, LXIV, n. 6.
- Enrico Redenti e Mario Vellani. *Lineamenti di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 2005.
- Ernane Fidelis dos Santos. Alienação da coisa litigiosa e intervenção de terceiros. *Revista Dialética de Direito Processual*. São Paulo: Dialética, v. 8, nov. 2003.
- Fábio Gomes. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000, v. 3.
- Fabio Marelli. *La Trattazione della Causa nel Regime delle Preclusioni*. Padova: Cedam, 1996.
- Fernanda Tartuce. *Igualdade e vulnerabilidade no processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- Flávio Galdino. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer (coords.). Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- Francesco Astone. *Venire contra factum proprium*. Napoli: Jovene, 2006.

- Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, t. 1.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1974, t. 3.
- _____. *Tratado de direito privado*. Atual. por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, t. 4.
- Fredie Didier Jr. *A nova reforma processual*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Lenio Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). Alexandre Freire (coord.). São Paulo: Saraiva, 2016.
- _____. *Curso de direito processual civil*. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, v. 1.
- _____. “Fonte normativa da legitimação extraordinária no novo Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem negocial”. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 232, jun. 2014.
- _____. “Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil”. *Negócios Processuais*. Antonio do Passo Cabral e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira (org.). Salvador: JusPodivm, 2015.
- _____. *Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo*. São Paulo: Saraiva, 2005.
- _____ e Antonio do Passo Cabral. Negócios jurídicos processuais atípicos e execução. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 275, jan. 2018.
- _____ e Leonardo Carneiro da Cunha. *Curso de direito processual civil*. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, v. 3.
- _____ e _____. Intervenção do Ministério Público no incidente de assunção de competência e na reclamação: interpretando um silêncio e um exagero verbosíssimo do novo CPC. *Ministério Público*. Robson Renault Godinho e Susana Henriques da Costa (org.). Salvador: JusPodivm, 2015.
- _____, _____, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. *Curso de direito processual civil: execução*. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, v. 5.
- _____ e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira. *Teoria dos fatos jurídicos processuais*. Salvador: JusPodivm, 2011.
- _____ e _____. “A promessa de recompensa judicial”. *Execução civil e temas afins do CPC/1973 ao novo CPC: estudos em homenagem ao professor Araken de Assis*. Arruda Alvim; Eduardo Arruda Alvim; Gilberto Bruschi; Mara Larsen Chechi; Mônica Bonetti Couto (coords.). São Paulo: Ed. RT, 2014.
- Friedrich Lent. *Diritto processuale civile tedesco*. Trad. Edoardo F. Ricci. Napoli: Morano, 1962.
- Gelson Amaro de Souza. *Do valor da causa*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- Gian Franco Ricci. *La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69*. Torino: G. Giappichelli Editore, 2009.
- Giovanni Verde. *Profili del processo civile*. 6. ed. Napoli: Jovene, 2002, v. 1.
- Giuseppe Chiovenda. *Principii di diritto processuale*. Napoli: Jovene, 1965.
- Gisele Santos Fernandes Góes. Razoável duração do processo. *Reforma do Judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC nº 45/2004*. Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson Nery Jr. (org.). São Paulo: Ed. RT, 2005.

- Gledson Marques de Campos. *Código de Processo Civil comentado*. Helder Moroni Câmara (coord.). São Paulo: Almedina, 2016.
- Guilherme Setoguti J. Pereira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Luiz Guilherme Marinoni (Dir.), Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (coords.). São Paulo: Ed. RT, 2016. v. 5.
- Helena Abdo. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____. *Mídia e processo*. São Paulo: Saraiva, 2011.
- Hélio do Valle Pereira. *Manual da Fazenda Pública em Juízo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
- Hélio Tornaghi. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 1975, v. 2.
- Hessen Johannes. *Filosofia dos valores*. Trad. L. Cabral de Moncada. Coimbra: Almedina, 2001.
- Hugo de Brito Machado. “Extemporaneidade de recurso prematuro”. *Revista Dialética de Direito Processual*. São Paulo: Dialética, n. 8, 2003.
- Humberto Theodoro Júnior. “Princípios gerais do direito processual civil”. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 23, jul.-set. 1981.
- _____, Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia. “Litigância de interesse público e execução participada de políticas públicas”. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 224, out. 2013.
- James Goldschmidt. *Teoria general del proceso*. Barcelona: Labor, 1936.
- James Guasp e Pedro Aragoneses. *Derecho procesal civil*. 5. ed. Madrid: Civitas, 2002. t. I.
- Joel Dias Figueira Jr. *Comentários ao Código de Processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. v. 4, t. 2.
- José Augusto Delgado. A supremacia dos princípios nas garantias processuais do cidadão. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 65, jan.-mar. 1992.
- José Augusto Garcia de Sousa. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer (coords.). Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- José Carlos Barbosa Moreira. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. v. 5.
- José Joaquim Calmon de Passos. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. v. 3.
- _____. *Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais*. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
- José Manuel Chozas Alonso. *La perpetuatio iurisdictionis: un efecto procesal de la litispendencia*: un efecto procesal de la litispendencia. Granada: Comares, 1995.
- Jose M. Carames Ferro. *Instituciones de derecho privado romano*. Buenos Aires: Editorial Perrot, 1963. v. 1.
- José Roberto dos Santos Bedaque. *Código de Processo Civil interpretado*. Antonio Carlos Marcato (coord.). São Paulo: Atlas, 2004.
- _____. “Nulidade processual e instrumentalidade do processo: a não intervenção do Ministério Público e a nulidade do processo”. *Justitia*. São Paulo, v. 52, n. 150, abr.-jun. 1990.
- José Roberto Fernandes Teixeira. Negócios jurídicos processuais e Fazenda Pública. *Fazenda*

- Pública*. José Henrique Mouta Araújo, Leonardo Carneiro da Cunha e Marco Antonio Rodrigues (coords.). 2ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
- José Rogério Cruz e Tucci. *Lineamentos da nova reforma do CPC*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- Judith Martins-Costa. A re-significação do princípio da segurança jurídica na relação entre o Estado e os cidadãos. *Revista CEJ*. Brasília, n. 27, 2004.
- _____. *Comentários ao novo Código Civil*. Sálvio de Figueiredo Teixeira (coord.). São Paulo: Saraiva, 2003. v. 5, t. 2.
- Juliana Cordeiro de Faria. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- Karl Larenz. *Derecho civil – parte general*. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: Edersa, 1978.
- Leandro Pausen. René Bergman Ávila. Ingrid Schroder Sliwka. *Direito processual tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência*. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
- Leonardo Carneiro da Cunha. “A assistência no projeto do novo CPC brasileiro”. *O direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim*. Arlete Inês Aurelli, Leonard Ziesemer Schmitz, Lúcio Delfino, Sérgio Luiz de Almeida Ribeiro, William Santos Ferreira (org.). São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. *A atendibilidade dos fatos supervenientes no processo civil*. Coimbra: Almedina, 2012.
- _____. “A contumácia das partes como ato-fato processual”. *Pontes de Miranda e o Direito Processual*. Fredie Didier Jr., Pedro Henrique Nogueira, Roberto P. Campos Gouveia Filho (org.). Salvador: JusPodivm, 2013.
- _____. *A Fazenda Pública em juízo*. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
- _____. *Jurisdição e competência*. 2ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- _____. “Natureza jurídica da reclamação constitucional”. *Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais*. São Paulo: Ed. RT, 2005. v. 1.
- _____ e Fredie Didier Jr. *Curso de direito processual civil*. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3.
- Leonardo Greco. “Os atos de disposição processual – primeiras reflexões”. *Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem a Teresa Arruda Alvim Wambier*. José Miguel Garcia Medina; Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz; Luís Otávio Sequeira de Cerqueira; Luiz Manoel Gomes Junior (coords.). São Paulo: Ed. RT, 2008.
- Leonardo L. Morato. *Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula vinculante*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- Lorena Miranda Santos Barreiros. *Convenções processuais e Poder Público*. Salvador: JusPodivm, 2017.
- Luciano Rinaldi. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer (coords.). Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- Luigi Montesano e Giovanni Arieta. *Trattato di diritto processuale civile*. Padova: Cedam, 2001. v. 1, t. I.

Luigi Paolo Comoglio; Corrado Ferri; Michele Taruffo. *Lezioni sul processo civile*. 3. ed. Bologna: Il Mulino, 2005. v. 1.

Luis Guilherme Aidar Bondioli. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. São Paulo: Ed. RT, 2016.

Luiz Caetano de Salles. *O valor da causa e seus reflexos no processo civil*. São Paulo: Iglu, 2000.

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. *Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT.

_____, _____ e Sérgio Cruz Arenhart. *Novo Código de Processo Civil comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

Luiz Henrique Volpe Camargo. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Lenio Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). Alexandre Freire (coord.). São Paulo: Saraiva, 2016.

Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada. *Teoria da confiança e responsabilidade civil*. Coimbra: Almedina, 2004.

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. *Reclamação constitucional no direito brasileiro*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2000.

Marco Antonio Rodrigues. *A Fazenda Pública no processo civil*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.

Marcos Bernardes de Mello. *Teoria do fato jurídico: plano da existência*. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

_____. *Teoria do fato jurídico: plano da validade*. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

Marina França Santos. “Intervenção de terceiro negociada: possibilidade aberto pelo novo Código de Processo Civil”. *Revista Forense*. Rio de Janeiro: Forense, v. 420, 2014.

Murilo Teixeira Avelino, Breves comentários à cooperação nacional no novo Código de Processo Civil. *Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco*, Recife, n. 8, 2015.

Nelson Santos. *Código de Processo Civil interpretado*. Antonio Carlos Marcato (coord.). São Paulo: Atlas, 2004.

Nicola Picardi. *Manuale del processo civile*. Milano: Giuffrè, 2006.

Olavo de Oliveira Neto. *Conexão por prejudicialidade*. São Paulo: Ed. RT, 1994.

Othmar Jauernig. *Direito processual civil*. 25ª ed. Trad. F. Silveira Ramos. Coimbra: Almedina, 2002.

Ovídio A. Baptista da Silva. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. v. 1.

Paula Costa e Silva. *Acto e processo*. Coimbra: Coimbra Editora, 2003.

_____. *Pactum de non petendo: exclusão convencional do direito de ação e exclusão convencional da pretensão material. Negócios processuais*. Antonio do Passo Cabral e Pedro Henrique Nogueira (coords.). 3ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017.

Paula Sarno Braga. “Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico processual: plano da existência”. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, vol. 148, jun. 2007.

Pedro Batista Martins. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1960. v. 1.

Pedro Bonfante. *Instituciones de derecho romano*. Trad. Luis Bacci Y Andres Larrosa. Madrid: Instituto Editorial Reus.

Pedro Henrique Pedrosa Nogueira. “A cláusula geral do acordo de procedimento no projeto do novo CPC (PL 8.046/2010)”. *Novas tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do novo Código de Processo Civil*. Alexandre Freire; Bruno Dantas; Dierle Nunes; Fredie Didier Jr.; José Miguel Garcia Medina; Luiz Fux; Luiz Henrique Volpe Camargo; Pedro Miranda de Oliveira (org.). Salvador: JusPodivm, 2013.

_____. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. São Paulo: Ed. RT, 2016.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Lenio Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha (orgs.). Alexandre Freire (coord.). São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. *Negócios jurídicos processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016.

Remo Caponi. “Autonomia privada e processo civil: os acordos processuais”. Trad. Pedro Gomes de Queiroz. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 228, fev. 2014.

_____. e Andrea Proto Pisani. *Lineamenti di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 2001.

Ricardo Algarve Gregório. *Comentários ao Código Civil: artigo por artigo*. Carlos Eduardo Nicoletti Camillo; Glauber Moreno Talavera; Jorge Shiguemitsu Fujita; Luiz Antonio Scavone Jr. (coords.). São Paulo: Ed. RT, 2006.

Ricardo de Barros Leonel. *Reclamação constitucional*. São Paulo: Ed. RT, 2011.

Rogério Lauria Tucci. *Direito intertemporal e a nova codificação processual penal*. São Paulo: Bushatsky, 1975.

Ronaldo Cramer. *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer (coords.). Rio de Janeiro: Forense, 2016.

Roque Komatsu. *Da invalidade no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 1991.

Salomão Viana. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. 2ª ed. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. São Paulo: Ed. RT, 2016.

Silvio Meira. *Processo civil romano*. 2ª ed. Belém: s/ed.

Teresa Arruda Alvim Wambier. *Nulidades do processo e da sentença*. 7ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

_____. O óbvio que não se vê: a nova forma do princípio da fungibilidade. *RePro*. São Paulo: Ed. RT, v. 137, jul. 2006.

_____, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello. *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

Vito Lacoppola. *La competenza civile nella pratica e nella giurisprudenza*. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1998.

Vitor Frederico Kümpel. *Teoria da aparência no Código Civil de 2002*. São Paulo: Método, 2007.

Vittorio Scialoja. *Corso di istituzioni di diritto romano*. Roma: Anonima Romana Editoriale, 1934.

Zulmar Duarte. *Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015 – parte geral*. São Paulo: Método, 2015.

